



home



exit

Informe anual 2009



Ente Nacional Regulador de la Electricidad



Ente Nacional Regulador de la Electricidad

PRESIDENTE

Ing. Mario de Casas (1)

VICEPRESIDENTE

Ing. Luis Barletta (2)

VOCALES

Cdr. Marcelo Baldomir Kiener (3)

Sr. Eduardo Camaño / Dr. Enrique Gustavo Cardesa (4)

Ing. Jorge Belenda (5)

(1) Desde el 31/12/2007.

(2) Desde el 07/02/2008.

(3) Desde el 17/08/2004.

(4) Hasta 19/03/2009 / Desde el 16/07/2009.

(5) Desde el 05/09/2003.



ÍNDICE

●	INTRODUCCIÓN	01
1	Lineamientos regulatorios y de gestión	09
2	El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)	15
3	La calidad del servicio público de transporte	25
4	Las ampliaciones de la capacidad de transporte	41
5	Las tarifas del servicio de distribución	51
6	El control de la calidad del servicio de distribución	55
7	La atención de reclamos de los usuarios	67
8	División de Inspección Técnica	77
9	La resolución de reclamos de los usuarios del servicio de distribución	83
10	La seguridad pública	89
11	La gestión ambiental	97
12	El seguimiento y control de las transferencias accionarias	113
13	La comunicación externa y las relaciones institucionales	127
14	Asesoría Jurídica	137
15	El presupuesto y la gestión administrativa	141
16	La gestión de los recursos humanos	149
17	El ENRE y los organismos de control	155
18	Carta Compromiso con el Ciudadano	161
●	CONCLUSIONES	167
●	ANEXOS	
I	El sector eléctrico: aspectos regulatorios generales y procedimientos de control	
II	Audiencias Públicas - año 2009	
III	Cuadros y evolución tarifaria	
IV	Asesoría Jurídica - Texto de los fallos analizados	
V	Resoluciones ENRE - año 2009	



home



exit



INTRODUCCIÓN

A partir de la sanción de la Ley N° 24.065, el sector eléctrico se articula en tres segmentos de la actividad independientes: generación, transporte y distribución.

El transporte y la distribución están caracterizados como servicios públicos que se prestan en condiciones de monopolio natural. En este contexto, resulta necesaria la presencia del Estado como regulador y contralor de la actividad.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es un organismo autárquico encargado de regular la actividad eléctrica y controlar que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap) cumplan con las obligaciones asumidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión.

Creado por la Ley N° 24.065, el ENRE debe llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir los objetivos de la política nacional respecto del abastecimiento, transporte y distribución de la electricidad.

A la luz de sus objetivos y desafíos futuros, el ENRE desarrolla su tarea regulatoria fundada en un concepto de regulación amplia y preventiva.

En cuanto a la consolidación de un control preventivo y basado en información propia, el ENRE realiza auditorías económico financieras a las empresas, lleva a cabo inspecciones en caso de cortes de suministro y verifica el cumplimiento de los planes de inversión. Además, realiza permanentemente otras innovaciones tecnológicas y procedimentales, tales como la implementación de un sistemas de visualización de cortes georreferenciado y la utilización del Centro de Atención Telefónica como herramienta de monitoreo, para detectar en forma temprana inconvenientes originados en el accionar de las empresas prestatarias y procurar evitar que los mismos se extiendan a un mayor número de usuarios.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 inciso q) de la Ley N° 24.065, el Directorio del ENRE eleva a consideración del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación este décimo sexto Informe Anual referido a la producción y transporte de energía eléctrica en todo el país y al segmento de distribución bajo jurisdicción nacional, esto es, en las áreas concesionadas a Edenor, Edesur y Edelap. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.

El **Capítulo 1**, referido a la Memoria de Gestión, describe las principales modificaciones organizativas y procedimentales llevadas a cabo en 2009, destinadas a la implementación de nuevas acciones de regulación y control, en procura de optimizar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios y, a la vez, seguir haciendo efectiva una activa presencia del Estado en su rol de garante de la prestación regular y continua de este servicio público esencial.

Entre las novedades que describe este Capítulo se destaca, en primer término, la creación del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, unidad organizativa que está directamente bajo la órbita del Directorio y del cual dependen, funcional y jerárquicamente, todas las unidades de estructura del Ente, con excepción de la Auditoría Interna.

Seguidamente, se reseña el contenido de la Disposición ENRE N° 59/2009, mediante la cual se aprobaron los nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión del Ente, a cuya aplicación deben propender todas las unidades de estructura que lo integran. Cabe señalar que, conforme lo indica dicha Disposición, la decisión de implementar modalidades de control de carácter amplio y preventivo, el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta a los usuarios del servicio eléctrico y a la sociedad en general, y la intención de extender la cobertura de actuación territorial del Ente, seguir acentuando los mecanismos de difusión institucional de las acciones desarrolladas por el Ente y de los servicios brindados a la comunidad en general, exigían la determinación del marco conceptual pertinente, el cual es definido en los Nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión aprobados por la Disposición mencionada.

Los principales acontecimientos registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) son analizados en el **Capítulo 2**, en el que se describe cómo el sector adoptó medidas para acompañar y consolidar la evolución económica del país en los últimos años. En 2009, como consecuencia del impacto producido por la desaceleración registrada en el mercado mundial, se verificó un crecimiento del Producto Bruto Interno nacional del orden del 0,9%, mientras que la demanda de energía eléctrica registró una disminución cercana al 1,3%.

Este capítulo señala que la potencia instalada se incrementó un 3%, hasta alcanzar los 28.298 MW, mientras que la energía neta generada disminuyó aproximadamente el 1% respecto de 2008 y llegó a los 111.307 GWh. En este período las importaciones aumentaron un 15% respecto del año anterior, mientras que las exportaciones se acrecentaron un 4%. La generación hidráulica mostró una importante recuperación respecto de 2008 (del orden del 9%), mientras que la generación térmica disminuyó aproximadamente un 8%. La generación nuclear, por su parte, también presentó un notable crecimiento (11%).

La generación mantuvo un nivel de indisponibilidad térmica promedio inferior al del año anterior (aproximadamente el 31% en 2009, contra el 33% en 2008). Los combustibles utilizados fueron el gas natural (casi el 79%), fuel oil (12%), gas oil (6%) y carbón (3%), lo que marca un incremento relativo del gas natural y el gas oil, y una disminución del fuel oil, respecto al año anterior (pues su participación en 2008 había sido del 76%, 5% y 16%,



respectivamente). El consumo total de combustibles registró una disminución del 7% en tanto que la energía térmica generada lo hizo en un 8%, lo que implicó un deterioro en la productividad del orden del 1% respecto de los niveles producto/insumo registrados en 2008.

En cuanto a los precios promedio, se observó un aumento promedio del 4% en el precio de la energía (en términos reales) y del 5% en el precio monómico, respecto de 2008. El Fondo de Estabilización registró un déficit promedio mensual de \$ 412 millones a lo largo del año. Cabe destacar que en 2009 se produjo el ingreso en operación comercial de diversas unidades de generación (correspondientes a ENARSA, Energía del Sur, Petrobras Energía y otros agentes), incorporándose al sistema 777 MW adicionales.

Finalmente durante el 2009 continuó el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE) establecido por la Resolución SE N° 745/2005 y sus modificatorias y complementarios, cuyos resultados también se consignan en el segundo capítulo.

El **Capítulo 3** informa sobre la medición de la calidad del servicio del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal, incluyendo a los agentes que realizan la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT), y detalla la aplicación de las penalidades impuestas por los incumplimientos registrados.

Asimismo, este capítulo consigna las adecuaciones a los Contratos de Concesión realizadas como consecuencia de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual firmadas entre las empresas transportistas y el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos llevado a cabo en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, y la norma que complementó a la primera de ellas, el Decreto N° 311/2003.

Por su parte, el **Capítulo 4** da cuenta de la evolución de las ampliaciones en la capacidad de transporte en el sistema nacional, conforme con las distintas modalidades previstas. En 2009 se verificó la entrada en operación de 23 nuevas obras, por un valor de \$ 114.673.980 (contabilizados en pesos del 2001), entre las que sobresalen dos obras de 500 kV, realizadas por concurso público en el ámbito de Transener S.A., que representan aproximadamente el 59% de la inversión total realizada en el período. Además, el Capítulo actualiza la recopilación de la información sobre las ampliaciones para el período 1994-2009, mostrando una tendencia positiva en el volumen de obras y el monto de las inversiones del rubro.

Por otro lado, cabe destacar que en 2009 el ENRE dictó nueve resoluciones por las que otorgó Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para nuevas obras de ampliación de la red de transporte, por un monto presupuestado total de casi \$ 385 millones (importes sin IVA).

El análisis de las tarifas medias pagadas por las distintas categorías de usuarios de Edenor, Edesur y Edelap durante 2009 es el objeto del **Capítulo 5**.



Por un lado, el Capítulo recuerda que durante los cinco primeros meses de 2009 estuvo vigente el cuadro tarifario aprobado por la Resolución ENRE N° 628/2008, que incorporaba los precios mayoristas sancionados por la Secretaría de Energía en la Resolución N° 1169/2008 (la cual había contemplado la capacidad de pago de los distintos estratos sociales y económicos de las demandas atendidas por las distribuidoras). Asimismo, describe las medidas adicionales que se consideró conveniente adoptar al llegar el período invernal, oportunidad en que la Secretaría -continuando con el criterio distributivo fijado-, dictó la Resolución S.E N° 652/2009 (por la cual se dispuso la vigencia de nuevos precios estacionales para el período 1° de junio - 30 de septiembre de 2009), y el ENRE aprobó los nuevos cuadros tarifarios resultantes, mediante la Resolución N° 433/2009. El Capítulo explica, además, como esas decisiones determinaron que un considerable número de usuarios residenciales se viera beneficiado con importantes porcentajes de subsidio en su consumo, en los períodos indicados.

El **Capítulo 6** aborda los distintos aspectos del control de la calidad del servicio público de distribución de electricidad y reseña las penalidades aplicadas en el período, las que corresponden a los apartamientos e incumplimientos verificados en materia de calidad de servicio técnico, calidad de producto técnico y calidad comercial, ocurridos en distintos semestres de control, y que en 2009 ascendieron a \$ 39.084.855, \$ 17.655.791 y \$ 3.505.488, respectivamente.

El **Capítulo 7**, referido a la atención de los reclamos que recibe el ENRE, describe los distintos canales de comunicación puestos a disposición de los usuarios para la recepción de sus consultas y reclamos, entre los que sobresalen la atención telefónica durante las 24 horas de los 365 días del año, para el área de concesión de Edesur, Edenor y Edelap, y la posibilidad de efectuar reclamos con el teléfono celular -mediante la remisión de mensajes de texto o SMS- para los casos de falta de suministro por parte de esas concesionarias.

El capítulo muestra, además, la evolución interanual de los niveles de servicio alcanzados, los cuales permiten inferir que las campañas de difusión que el Ente ha realizado a fin de que los usuarios conozcan sus derechos han informado convenientemente sobre los trámites que éstos deben realizar en caso de inconvenientes con el servicio eléctrico, tal como lo demuestra la notoria cantidad de llamadas atendidas en 2009 (más de 210.000) y el gran número de reclamos ingresados al Ente en el mismo período (más de 65.000).

En el marco de las acciones de control preventivo que lleva a cabo el Ente, el Capítulo describe los principales lineamientos de la implementación de un sistema de visualización de cortes georreferenciado -que permite contar con información geográfica en tiempo real de las zonas afectadas por los cortes y de los usuarios que iniciaron reclamos ante el Ente, y la utilización del Centro de Atención Telefónica como herramienta de monitoreo, para detectar en forma temprana inconvenientes originados en el accionar de las empresas prestatarias y procurar evitar que los mismos se extiendan a un mayor número de usuarios. Además informa sobre las acciones que se han llevado a cabo en el período para sistematizar el control y la evaluación de la calidad del servicio prestado por los centros de



atención telefónica de las distribuidoras, en el marco de lo establecido por la Resolución ENRE N° 270/2008.

El **Capítulo 8** da cuenta de las intervenciones técnicas llevadas a cabo durante el 2009, las que procuran -entre otros objetivos- fortalecer los controles sobre la calidad del servicio que prestan las empresas distribuidoras, intensificar la información y asesoramiento que se brinda a los usuarios afectados por ciertas contingencias, y verificar el cumplimiento de los programas de inversiones comprometidas por las empresas concesionarias, en virtud de lo previsto en sus respectivas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual.

El **Capítulo 9** informa sobre la resolución, por parte del ENRE, de los reclamos formulados por los usuarios del servicio público de distribución de electricidad.

En el mismo se aprecia que el Departamento de Atención de Usuarios, pese a las dificultades que debió afrontar con motivo del notable aumento del número de reclamos recibidos en 2009 (más de 20.800, contra aproximadamente 8.800 casos del 2008), pudo seguir implementando mejoras para lograr un mayor nivel de productividad, lo que le permitió emitir más de 11.500 resoluciones en los reclamos que corresponden a su competencia, resolver cerca de 1.160 recursos de reconsideración, verificar en más de 7.100 casos que las concesionarias dieran cumplimiento a lo ordenado en tales resoluciones, y elevar más de 650 reclamos a la Secretaría de Energía, para el tratamiento de los recursos de alzada presentados. Además, cabe destacar que en 2009 se aplicaron multas a las distribuidoras, por este tipo de reclamos, por un total de \$ 9.584.958, de los cuales \$ 8.833.771 fueron destinados a los usuarios y \$ 751.187 al Tesoro Nacional (Cuenta Recaudadora de Fondos de Terceros), de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

El **Capítulo 10** describe las acciones desarrolladas para la protección de la seguridad pública. Al respecto, se destaca la realización de diversas actividades de control, tanto sobre los procedimientos vinculados con la seguridad pública como sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras. Estas acciones tienden a alcanzar un nivel de seguridad adecuado mediante una política permanente de control y prevención de los riesgos eléctricos.

En 2009 sobresalen, entre otros aspectos relevantes, la aplicación de sanciones a las concesionarias por un total de \$ 110.319.394, la conclusión de las tareas requeridas para implementar el Sistema de Gestión de Calidad de los procesos del Departamento (el que a la fecha de conclusión de este Informe ya ha sido certificado, conforme a la Norma ISO 9001), la circunstancia de que todas las empresas distribuidoras y transportistas de jurisdicción nacional mantienen la certificación de sus Sistemas de Seguridad -los cuales siguieron siendo auditados por el Ente en 2009-, las nuevas campañas de relevamiento de instalaciones en la vía pública realizadas con participación de Universidades Nacionales, así como también la permanente atención de los reclamos que formulan los usuarios, y las inspecciones y control de las obras efectuadas por las distribuidoras en la vía pública que realiza ese Departamento.

El **Capítulo 11** describe las acciones de supervisión y monitoreo de la gestión ambiental que se realiza sobre las empresas del sector eléctrico sujetas a jurisdicción nacional. Informa sobre la implantación en esas empresas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), establecido por la Resolución ENRE N° 555/2001, y las consecuentes auditorías. También incluye el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental en las ampliaciones de los sistemas de transporte y distribución, la atención de reclamos y consultas de usuarios, el control de emisiones a la atmósfera, los monitoreos sobre los campos electromagnéticos, y el seguimiento de la gestión de las empresas respecto de los Policlorados Bifenilos (PCB), entre otros aspectos. Asimismo, detalla la apertura de los sumarios y la aplicación de las pertinentes sanciones por los incumplimientos verificados.

El **Capítulo 12** se refiere al seguimiento y control de las transferencias accionarias, el seguimiento de la composición accionaria de las distintas unidades de negocios y de los grupos económicos a los que dichas unidades de negocio pertenecen. Al mismo tiempo, analiza la evolución en la concentración de los mercados, considerando los cambios respecto de 2008.

A su vez, el **Capítulo 13** está dedicado a la reseña de las actividades de comunicación externa y las relaciones institucionales del Ente. Allí se describen las acciones de actualización permanente de los contenidos de la página web del ENRE, se informa sobre las campañas de difusión de nuevos valores tarifarios y de ahorro de energía, y la permanente colaboración que el ENRE está llevando a cabo con los Municipios, a fin de lograr un fortalecimiento de los lazos y una optimización en la coordinación de las actividades de interés común. Mención especial merecen además, la reseña de actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa “El ENRE en las aulas” (por el cual se busca informar y concientizar a los niños sobre distintas cuestiones relativas al uso adecuado de la electricidad), y las acciones conjuntas que se llevan a cabo con la Comisión de Usuarios Residenciales.

En el **Capítulo 14**, referido a la actividad de la Asesoría Jurídica, se analizan y comentan los fallos emitidos en los casos “Edesur S.A. c/ Resolución N° 5851/2004 ENRE y Resolución N° 821/2007 S.E. s/Recurso Directo”, dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y “Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A.. c/ENRE -Resoluciones N° 161/2006 y 92/2003”, dictado por la Sala IV de la Cámara antes mencionada.

El **Capítulo 15** reseña la gestión y ejecución presupuestaria del ENRE y también informa acerca del cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Presupuesto 2009, cuya ejecución alcanzó un nivel del 98,76% respecto del crédito vigente para gastos corrientes y de capital. Se informa allí, asimismo, sobre distintos aspectos particulares de la programación y ejecución física del presupuesto asignado al Ente.

El **Capítulo 16**, por su parte, describe la gestión llevada a cabo en materia de recursos humanos y capacitación, entre las que se destacan las numerosas actividades de

capacitación internas y externas del personal ejecutadas en 2009, así como también las iniciativas implementadas a efectos de mejorar la calidad de vida laboral del personal.

Las acciones de control interno de la gestión del ENRE, que lleva a cabo la Unidad de Auditoría Interna (UAI), son informadas en el **Capítulo 17**, en el cual se reseñan los objetivos planteados, las tareas cumplidas y los informes emitidos por dicha Unidad.

El **Capítulo 18** reseña la participación del Ente en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, establecido mediante el Decreto N° 229/2000. Estando en vigencia la Tercera Carta Compromiso con el Ciudadano del ENRE (aprobada por Resolución N° 190/2008), que incorporó nuevos estándares y compromisos de mejora, se destaca, en 2009, los buenos resultados alcanzados en las mediciones realizadas para evaluar el desarrollo de este Programa en el Ente.

Además el Capítulo informa sobre los positivos resultados obtenidos en la Encuesta Permanente de Satisfacción, destinada a conocer la percepción de los usuarios con respecto a los distintos servicios que presta el ENRE.

Las Conclusiones reseñan, finalmente, algunos de los hechos y aspectos más salientes del año.

El Anexo I (El sector eléctrico: aspectos regulatorios generales y procedimientos de control) desarrolla con mayor extensión algunos aspectos de los temas tratados en los capítulos, para una mejor comprensión de los aspectos metodológicos y seguimiento de las series estadísticas correspondientes a la gestión del ENRE.

El Anexo II incluye el listado de las Audiencias Públicas realizadas durante el año; el Anexo III contiene los cuadros estadísticos que muestran la evolución de las tarifas; el Anexo IV reproduce el texto completo de los fallos judiciales analizados en el Capítulo 14 y el Anexo V incluye el listado de las resoluciones dictadas en 2009.



home



exit



CAPÍTULO 1

Lineamientos regulatorios y de gestión

La definición de los objetivos y prioridades de la regulación estatal parece ser el punto de partida ineludible para poder determinar los esquemas organizativos apropiados, los recursos necesarios y otras variables asociadas a la capacidad institucional requerida para ejercer funciones regulatorias de manera eficaz.

Es que, aunque pueda parecer obvia, la afirmación precedente resulta trascendente para cualquier sistema regulatorio, ya que es indudable que los modelos y estructuras organizativas de una institución deben adecuarse a la naturaleza de las funciones que desempeñará en virtud de los mandatos legales pertinentes.

La naturaleza de las funciones asignadas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que comprenden tres dimensiones de análisis (económico, técnico -de ingeniería- y jurídico), y las condiciones de contexto que la regulación debe tomar en cuenta -tales como la permanente evolución tecnológica de los sectores de la industria regulada, las cambiantes circunstancias económicas y sociales ocurridas en más de quince años de actuación, y las crecientes demandas que los usuarios y la sociedad en su conjunto formulan legítimamente a este Ente¹, determinan la necesidad de optimizar en forma permanente los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión, a cuyo fin se han adoptado e instrumentado progresivamente diferentes acciones institucionales y regulatorias, en procura de la mejor consecución de dichos objetivos.

En este capítulo el ENRE reseña algunas de las principales modificaciones organizativas, regulatorias y de gestión llevadas a cabo en 2009, a efectos de cumplimentar el imperativo constitucional² de proveer a la protección adecuada de los derechos de los usuarios³ y a la mejora continua de los procesos regulatorios y de control de los monopolios naturales y legales, respecto a la calidad y eficiencia con que se prestan los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad.

Los cambios normativos producidos a partir de la crisis de 2001 y la actuación del ENRE

La grave crisis económica y social acaecida a fines del 2001 determinó el dictado de la Ley N° 25.561, por la cual se declaró -con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la

1 Una descripción de la experiencia obtenida a partir del dictado de la Ley N° 24.065 puede verse en el Capítulo 13 del Informe Anual del ENRE 2008.

2 Conf. artículo 42 de la Constitución Nacional.

3 Este objetivo también fue fijado por el artículo 2, inciso a) de la Ley N° 24.065.

Constitución Nacional- la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y se delegó al Poder Ejecutivo Nacional diversas facultades, entre las que se encontraba la autorización para renegociar los contratos de servicios públicos.

De acuerdo al mandato legal conferido, el Poder Ejecutivo -mediante la actuación de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- llevó adelante el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos, que culminó con la suscripción de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral por parte de dicha Unidad y las empresas transportistas y distribuidoras de electricidad, y su posterior ratificación por decretos del Poder Ejecutivo Nacional⁴.

En virtud de los lineamientos y obligaciones establecidos en dichas Actas, y tomando en consideración la experiencia recogida durante más de una década de aplicación del marco regulatorio eléctrico, el ENRE siguió estableciendo en 2009 cambios en su esquema organizacional e implementando nuevas acciones de regulación y control, en procura de contar con estructuras adecuadas para optimizar la fiscalización del cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por los concesionarios y, a la vez, seguir haciendo efectiva la responsabilidad del Estado como garante de la prestación regular y continua de este servicio público esencial.

Las innovaciones en el diseño organizacional. El dictado de la Disposición ENRE N° 15/2009

En el marco normativo y contextual descripto, el ENRE considera que una regulación eficaz exigiría -en términos ideales- preservar el correcto funcionamiento del sistema y, al mismo tiempo, evitar los efectos no deseados provocados por la existencia de los monopolios, desacelerar la concentración del ingreso, promover una mayor equidad y justicia distributiva (asegurando de ese modo la accesibilidad al servicio de los sectores más postergados), garantizar el abastecimiento y las restantes condiciones requeridas para la sustentabilidad futura del sistema (realizando las expansiones que sean necesarias), y estimular el crecimiento de la economía.

En términos simplificados, la regulación busca así -entre otros objetivos- que las empresas presten los servicios concesionados al menor costo que resulte compatible con la sustentabilidad futura del sistema, que las tarifas que han de pagar los usuarios reflejen con exactitud esos costos mínimos, que los concesionarios honren cabalmente los compromisos asumidos contractualmente, y que se satisfaga la necesidad de garantizar la accesibilidad al servicio por parte de todos los sectores, en especial de los menos favorecidos. La consecución de estos objetivos exige fijar una serie de reglas y eventualmente disponer -cuando resulte necesario- la aplicación de subsidios de algún tipo, pues sin éstos últimos el servicio no podría llegar a una parte significativa de la población⁵.

Para el logro de estos objetivos, la experiencia demostró que el Estado debía asumir un rol más activo, a cuyo fin resultaba necesario implementar nuevas acciones que

⁴ El Informe Anual 2008 reseña con mayor detalle algunas innovaciones normativas producidas con posterioridad al dictado de la Ley de Emergencia N° 25.561.

complementaran el modelo de regulación y control por resultados que se había aplicado durante la década que siguió a la reforma del sector operada a partir de 1992. Para ello, se juzgó necesario llevar a cabo una política regulatoria más amplia y preventiva, que tomara en cuenta aspectos que podrían quedar relegados por la simple aplicación de los postulados del modelo tradicional de regulación económica.

En este nuevo marco, y a efectos de dar un mejor cumplimiento a las responsabilidades que le asigna la normativa vigente, en 2009 se llevó a cabo una modificación relevante en el diseño organizacional del Ente, mediante la creación -por Disposición ENRE N° 15/2009- del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, que actúa con dependencia directa del Directorio, y del que, a su vez, dependen funcional y jerárquicamente todas las Unidades de Estructura del Ente (con excepción de la Unidad de Auditoría Interna, que conserva su dependencia directa del Directorio).

Cabe señalar que los integrantes del Gabinete mencionado se encuentran facultados para emitir las instrucciones, informes y/o dictámenes técnicos y jurídicos que resulten necesarios para llevar a cabo aquellas acciones de gestión que permitan implementar y profundizar las nuevas políticas regulatorias fijadas por el Directorio del ENRE.

La aprobación de los nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión (Disposición ENRE N° 59/2009)

La decisión de implementar controles de carácter amplio y preventivo, el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta a los usuarios del servicio eléctrico y a la sociedad en general, y la intención de extender la cobertura de actuación territorial del Ente, acentuando -además- los mecanismos de difusión institucional de las acciones desarrolladas y de los servicios brindados a la comunidad en general, exigían precisar y compilar en un documento único los principales lineamientos conceptuales de las nuevas acciones y medidas que se han de implementar en procura de tales fines⁵.

Por ello, en el mes de agosto de 2009 el Directorio dictó la Disposición N° 59, mediante la cual se aprobaron los nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión del Ente, a cuya efectiva aplicación deben propender todas las unidades de estructura que lo integran.

Esta Disposición señala en sus considerandos la necesidad y conveniencia de continuar profundizando y optimizando las mejoras de procesos que observen lineamientos de gestión basados en concepciones de regulación que extienden la actuación de los entes al ejercicio del control preventivo y simultáneo, para lo cual se deben adecuar y reformular los procesos de regulación, control, administrativos, los sistemas de información y la formación de recursos humanos, a fin de adaptarlos a los nuevos lineamientos fijados.

En la introducción del Anexo a la Disposición mencionada se indica que “la actividad de los concesionarios se desarrolla a partir de la ejecución de un conjunto de estrategias, políticas

⁵ Por ello, en las condiciones de contexto que fueran descriptas, resultó necesario que el Estado arbitrara las medidas necesarias para procurar la cobertura universal del servicio y, por ende, estableciera mecanismos de subvención y de regulación de los precios en el Mercado Eléctrico Mayorista.

⁶ Cabe señalar que, complementando la conformación del marco conceptual que se describe en este apartado, a la fecha de edición del presente Informe el Directorio del Ente ha dictado la Disposición N° 17/2010, por la cual se aprueba el Plan Estratégico ENRE 2010/2012. Conforme se indica en los considerandos de la Disposición, dicho Plan fue realizado tras haberse efectuado un diagnóstico de la actual situación y tras haberse definido los objetivos principales que deben orientar la tarea del Ente y establecer sus cursos de acción en el corto, mediano y largo plazo. Por ello, dicho Plan debe ser entendido como el conjunto intencional, orgánico y selectivo de operaciones, acciones y regulaciones que, por su impacto, impulsarán de manera eficiente y significativa el cumplimiento del objeto del Ente y de la instauración de la Regulación Social como paradigma principal de su accionar.

y planes más o menos explicitados, utilizando distintos procedimientos para la prestación del servicio público... y... aplicando recursos físicos y humanos. Son esos procesos los que determinan la calidad del servicio y el cuidado del capital social (infraestructura) que se les ha entregado en concesión. La tarea regulatoria, técnica operativa y de contralor desarrollada por el ENRE debe estar orientada a intervenir en los procesos operativos de los concesionarios relacionados con la calidad del servicio, la actividad económico - financiera y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los Contratos de Concesión y en los Acuerdos de Renegociación Contractual suscriptos con el Poder Concedente. Se deben detectar los procesos críticos, analizarlos, co diseñarlos con la concesionaria, y auditarlos en su correcta aplicación...”.

Conforme señala el Anexo de la Disposición precedentemente mencionada, al establecer estos nuevos Lineamientos se procura sentar las bases de “un Ente Regulador consustanciado en alcanzar e instrumentar procesos de mejora continua que permitan ampliar la capacidad de repuesta -en términos eficaces y eficientes- a las necesidades de la sociedad en su conjunto, procurando alcanzar la prestación universal del servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica”.

Para el logro de tales fines, la Disposición postula -como objetivo general- la reformulación de los procesos administrativos, de regulación, de control, los sistemas de información y de comunicación, identificando y analizando procesos críticos que permitan influir en forma activa en las actividades de operación, mantenimiento e inversiones de los concesionarios. La Disposición establece, además, una serie de objetivos específicos, que se reseñan a continuación en forma sintetizada:

1) Analizar con carácter preventivo las estrategias, políticas y los procesos técnicos - operativos de las concesionarias que influyen en la prestación del servicio, para lo cual se debe:

- Buscar que, tanto en el contexto de la revisión tarifaria como en los procesos de control de inversiones previstos en las distintas Actas Acuerdo, se establezcan planes de inversión de cumplimiento obligatorio, con control concomitante y liberación de recursos tarifarios contra cumplimiento de los mismos.
- Ejecutar acciones de regulación y control del Ente que prioricen la inversión en reposición de instalaciones obsoletas, procurando disminuir los tiempos de demora en la reposición del servicio, y evitar el deterioro del capital social por decisiones de corto plazo que buscan maximizar ingresos.
- Concentrar esfuerzos en lograr que los usuarios sean correctamente atendidos por las distribuidoras, sin necesidad de acudir al ENRE, de acuerdo a procedimientos previamente aprobados, susceptibles de ser posteriormente auditados.
- Analizar críticamente las actividades e inversiones que realizan los concesionarios en materia de seguridad pública y ambiental, para posteriormente instruir respecto de las tareas que éstos deberán realizar.
- Priorizar en los planes de capacitación, a corto y mediano plazo, la formación de cuadros técnicos que permitan el intercambio simétrico y fluido de información con las empresas reguladas, y el análisis crítico de sus actividades.



- Procurar simplificar los procesos administrativos de análisis de la calidad del servicio prestado por las concesionarias, así como los de tramitación de reclamos presentados por los usuarios.

2) Instrumentar procesos de control y de auditoría que permitan identificar la trazabilidad de los datos y la disponibilidad en tiempo real de los sistemas de información operados por las concesionarias.

Para ello, las tareas de control se deben nutrir no sólo de la información de los controlados, sino también de la que pueda generar el propio ENRE, buscando evitar distorsiones en los datos que entregan los regulados y acceder en tiempo real a los mismos informes técnicos, operativos y comerciales que los niveles ejecutivos de las concesionarias.

3) Analizar y controlar, preventiva y simultáneamente, la gestión económico -financiera de las concesionarias, ya que sólo si puede analizarse críticamente y orientar la gestión de los regulados en estos aspectos, se avanzará en la real sustentabilidad del servicio. En tal sentido, se entiende que un aspecto central a controlar es la gestión de endeudamiento de las reguladas.

4) Extender la cobertura geográfica del Ente ampliando los servicios de atención a los usuarios y las acciones de regulación y control de los agentes del MEM, para lo cual resulta necesario avanzar en la apertura de delegaciones en el interior del país, una por cada región asociada al transporte (NEA, NOA, Cuyo y Patagonia)⁷.

Además, se considera necesario trabajar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires para establecer oficinas de recepción de reclamos y asesoramiento de usuarios.

5) Profundizar la inserción social del Ente, para lo cual resulta indispensable que los usuarios lo valoren como una entidad que defiende sus intereses en relación con la prestación del servicio. A este fin, se juzga necesario intensificar los esfuerzos de comunicación y educación, con focalización en los procesos formales de educación primaria.

6) Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética, ya que es imprescindible que el Estado avance en la planificación del sistema energético, de modo tal de tener un efectivo control sobre los recursos existentes. Para ello, el ENRE debe tener una actitud propositiva, participando activamente en todos los ámbitos existentes (Secretaría de Energía, Consejo Federal, etc.), y planteando e impulsando las mejoras normativas que deban implementar las jurisdicciones respectivas.

7 A la fecha de edición del presente Informe se ha dictado la Disposición ENRE N°25/2010, mediante la cual se crean las delegaciones antes mencionadas.



home



exit

CAPÍTULO 2 El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Evolución del sector eléctrico

En 2009 se verificó un crecimiento de la economía del orden del 0,9%, consecuencia del impacto producido por la desaceleración registrada en el mercado mundial. No obstante ello, el crecimiento acumulado en los últimos siete años se ubicó en el 65%, hecho que remarcó la necesidad de adoptar medidas para acompañar y consolidar este proceso, representando un desafío para el sector.

En este sentido, se destacó el ingreso en operación comercial de 777 MW adicionales de acuerdo al siguiente detalle:

Agente / Empresa	Central	Tipo total [MW]	Potencia	Habilitación	Observaciones
ENARSA	CT Rafaela	MD	19,2	09/01/2009	
ENARSA	CT La Plata (2º etapa)	MD	20,4	05/03/2009	Se habilitó la 2º etapa (20,4MW). Primera etapa (20MW) habilitada el 06/11/08.
ENARSA	CT Villa Regina	MD	5	30/04/2009	
AUTOGENERADOR QUILMES PLANTA TRES ARROYOS	Autogenerador Quilmes Planta Tres Arroyos	MG	3,5	07/05/2009	
ENARSA	CT Cipolletti	MD	5	07/05/2009	
ENARSA	CT Paso de la Patria (1º etapa)	MD	2,4	28/05/2009	
ENARSA	CT Tartagal	MD	10	30/05/2009	
ENARSA	CT Paraná (1º etapa)	TG	20	30/05/2009	
ENARSA	CT Aluminé	MD	6,3	03/06/2009	
ENARSA	CT Caviahue	MD	5	03/06/2009	
AUTOGENERADOR CHEVRON ARGENTINA EL TRAPIAL	CT El Trapial y CT Campamento	TG	30	20/06/2009	
ENARSA	CT Paraná (2º etapa)	TG	20	24/06/2009	Se habilitó la 2º etapa (20MW). Primera etapa (20MW) habilitada el 30/05/09.
EPSE	CH Los Caracoles (unidad Nº 1)	CH	60,7	22/07/2009	
ENERGÍA DEL SUR	CT Patagonia (TV 1º etapa)	TV	35	25/07/2009	
PETROBRAS ENERGÍA	CT Genelba	TG	16,455	07/08/2009	
CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE	CT La Rioja (unidad LRIOTG23)	TG	13	14/08/2009	
ALTO PARANÁ	Autogenerador PLANTA PUERTO PIRAY	TV	38	15/08/2009	
ENARSA	CT Libertador Gral. San Martín	MD	15,26	11/09/2009	
ENARSA	CT Olavarría	TG	38,8	22/09/2009	
ENARSA	CT Ing. Juárez	MD	3,1	02/10/2009	Reemplazada por CT Ing. Juárez "Definitiva" (4 MW), habilitada desde 07/08/2010
AUTOGENERADOR SOLALBAN ENERGÍA	CT Solalban	TG	120	07/10/2009	
ENARSA	CT Concepción del Uruguay (1º etapa)	TG	20,665	21/10/2009	
ENARSA	CT Formosa II	MD	15	30/10/2009	
ENARSA	CT Concepción del Uruguay (2º etapa)	TG	21,19	30/10/2009	Se habilitó la 2º etapa (21,19MW). Primera etapa (20,665MW) habilitada el 21/10/09
ENARSA	CT Las Armas	TG	10,4	18/11/2009	
EPSE	CH Los Caracoles (unidad Nº 2)	CH	60,7	05/12/2009	
ENARSA	CT Charata (1º etapa)	MD	8,6	23/12/2009	
ENARSA	CT Paso de la Patria (2º etapa)	MD	5	29/12/2009	
TOTAL			776,694		

MD: Motores Diesel / MG: Motores a gas / TG: Turbinas de gas / TV: Turbinas de vapor / CH: Central hidráulica

Respecto de la demanda de energía eléctrica, continuó vigente el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE) dispuesto por la Resolución SE N° 745/2005¹. El Anexo I detalla los principales aspectos del programa.

Así, como consecuencia de la aplicación del PUREE en 2009 (que se inicia con los ciclos de consumo correspondientes a las facturas con fechas de lectura desde el 10 de enero de 2009 al 9 de enero de 2010), las facturas con ahorros ascendieron a 8,1 millones mientras que las que enfrentaron cargos adicionales fueron 16,2 millones.

En cuanto a las cantidades físicas, los consumos en exceso al objetivo de ahorro alcanzaron los 6.655 GWh mientras que los ahorros iguales o mayores a este objetivo (equivalente al 10% del período base) fueron de 3.376 GWh, resultando un desahorro neto de 3.279 GWh, equivalente al 16% del consumo del período base.

PUREE 2009

PUREE 2009	kWh		# de facturas	
	Ahorrados	Consumidos en exceso	Bonificadas	Consumo en exceso
EDESUR	1.547.076.238	2.915.879.234	4.280.750	7.598.740
EDENOR	1.665.394.897	3.444.473.619	3.394.235	7.748.622
EDELAP	163.257.903	294.258.857	466.795	809.807
TOTAL	3.375.729.038	6.654.611.710	8.141.780	16.157.169

Nota: Información correspondiente a consumos facturados entre el 10/01/09 y 09/01/10. Valores preliminares.

Oferta

A continuación se detalla la evolución de la potencia instalada.

Potencia instalada Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) – Mercado Eléctrico Patagónico (MEMSP) (en MWh)

	Tipo de generación			TOTAL	Variación Año Ant.	Variación Año 92
	Térmica	Nuclear	Hidráulica			
1992	7.049	1.005	6.023	14.077		
1993	7.334	1.005	6.723	15.062	7%	7%
1994	8.029	1.005	8.043	17.077	13%	21%
1995	8.191	1.005	8.818	18.014	5%	28%
1996	8.439	1.005	9.362	18.806	4%	34%
1997	9.225	1.005	10.322	20.552	9%	46%
1998	10.115	1.005	10.666	21.786	6%	55%
1999	10.233	1.005	10.834	22.072	1%	57%
2000	11.382	1.005	10.834	23.221	5%	65%
2001	13.075	1.005	10.834	24.914	7%	77%
2002	13.407	1.005	10.931	25.343	2%	80%
2003	13.555	1.005	10.931	25.491	1%	81%
2004	13.530	1.005	11.003	25.538	0%	81%
2005	13.962	1.005	11.164	26.131	2%	86%
2006	13.439	1.005	11.164	25.608	-2%	82%
2007	13.669	1.005	11.216	25.890	1%	84%
2008	15.201	1.005	11.216	27.422	6%	95%
2009	15.957	1.005	11.336	28.298	3%	101%

Nota: Generación térmica incluye autogeneración y cogeneración.

En Yacretá se consideran 20 grupos con potencia nominal de 155 MW a máximo salto (cota 83).

Fuente: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)- Prog. Estacional e informes mensuales.

¹ El Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) fue originalmente aprobado por Resolución SE N° 415/2004. Luego, la Resolución SE N° 552/2004 aprobó el PUREE con aplicación para Edenor, Edesur y Edelap. Finalmente, la Resolución SE N° 745/2005 sustituyó el Anexo I de la Resolución SE N° 552/2004, estableciendo nuevos objetivos de ahorro y mecanismos de bonificación y sanción.

MEM								
Unidad de negocio	Turbo vapor	Turbo gas	Ciclo combinado	Diesel	Térmica	Nuclear	Hidráulica	Total
Privatizadas								
ALTO VALLE		16	80		96			96
C.COSTANERA	1131		851		1982			1982
C.PUERTO	979		798		1777			1777
C.DIQUE		55			55			55
C.T. DOCK SUD		72	798		870			870
C.T. SAN NICOLÁS	650	25			675			675
C.T. SORRENTO	217				217			217
C.T.GÜEMES	261	100			361			361
C.T.MENDOZA	120	14	374		508			508
ELECTROPATAGONIA (ex C.T. NE A)	0	26			26			26
C.T. NOA		150		4	154			154
C.T. PIEDRA BUENA	620				620			620
H.ALICURÁ					0		1050	1050
H.C.COLORADOS					0		472	472
H. CHOCÓN					0		1380	1380
H.P. DEL ÁGUILA					0		1400	1400
H. RÍO HONDO					0		17	17
AES ALICURÁ					0		112	112
AES JURAMENTO (ex H.T. SAN JUAN)		30			30		42	72
H. TUCUMÁN					0		51,6	51,6
HIDISA					0		388	388
HINISA					0		224	224
H. PICHÍ PICUN LEUFU					0		285	285
Privadas - nuevas								
GEN. MEDITERRÁNEA		120	68		188			188
C.PUERTO (EX NEUQUÉN)		375			375			375
COSTANERA (ex C.T. BUENO AIRES)			322		322			322
C.T.G. ROCA		124			124			124
C.T. SALTA		411			411			411
PLUSPETROL (C.TUCUMÁN)			446		446			446
CAPEX			184		184			184
FILO MORADO		63			63			63
GENELBA		165	674		839			839
PLUSPETROL (EX S.M.TUCUMÁN)			382		382			382
PLUSPETROL NORTE		232			232			232
AES PARANÁ			845		845			845
CONSORCIO POTRERILLOS					0		146	146
HIDROCUYO (LAS MADERAS)					0		31	31
TGM BELGRANO			572		572			572
TG SAN MARTÍN			553		553			553
COGENERADORES (3)		337			337			337
AUTOGENERADORES (14) (*)		431	478		909			909
Provinciales								
EPEC	200	297			497		918	1415
C.DE PIEDRA					0		60	60
EPSE - C.H. CUESTA DEL VIENTO					0		11	11
EPSE - Q. ULLUM					0		45	45
EPSE - LOS CARACOLÉS							121	121
HIDRO NIHUILÉS IV					0		18	18
C.C. ATLÁNTICA	260	170			430			430
Nacionales/binacionales								
NUCLEOELÉCTRICA ARG. S.A.						1005		1005
C.I.M. SALTO GRANDE (lado Arg.)							945	945
E. B. YACYRETÁ (**)							3100	3100
ENARSA		191		352	543			543
TOTAL MEM	4.438	3.404	7.425	356	15.623	1.005	10.817	27.445
MEMSP								
Unidad de negocio	Turbo vapor	Turbo gas	Ciclo combinado	Diesel	Térmica	Nuclear	Hidráulica	TOTAL
Privatizadas								
C.T. PATAGÓNICAS		160			160			160
H. FUTALEUFU					0		472	472
H. F. AMEGHINO					0		47	47
Privadas - nuevas								
ENERGÍA DEL SUR			111		111			111
ELECTROPATAGONIA			63		63			63
TOTAL MEM-SP	0	160	174	0	334	0	519	853
TOTAL MEM + MEMSP	4.438	3.564	7.599	356	15.957	1.005	11.336	28.298

Potencia Instalada
(en MW)

(*) Autogeneración incluye CAPEX por 477 MW
(**) Corresponde a 20 grupos con potencia nominal de 155 MW a máximo salto (cota 83)
Fuente: CAMMESA - Informes mensuales

La energía neta generada durante 2009 disminuyó casi un 1% respecto de 2008, llegando a los 111.307 GWh. En ese sentido, se observó una recuperación de la generación de origen hidráulico, cuyo incremento del 9% contrastó con la disminución del 1% registrada entre 2007 y 2008.

Por su parte, la generación de origen térmico verificó una disminución del 8%, a diferencia del crecimiento registrado el último año (10%). Con relación a las importaciones de energía, se observó un aumento del 15%, alcanzando 2.040 GWh, casi el 2% de la generación neta total.

Las exportaciones se acrecentaron un 4% respecto de 2008. En cuanto a la generación de origen nuclear, presentó un crecimiento del 11%.

Balance de energía neta
(en GWh)

Tipo de generación	Total 2009	Total 2008	Variación
Generación térmica	61.359	66.840	-8%
Generación hidráulica	40.319	36.863	9%
Generación nuclear	7.589	6.835	11%
Importación	2.040	1.774	15%
Generación neta total	111.307	112.313	-1%
Exportación	1.693	1.632	4%
Bombeo	707	526	35%
Oferta neta de generación	108.907	110.155	-1%

Nota: Incluye el Mercado Patagónico que desde el 1º de marzo de 2006 se ha interconectado con el MEM por medio de la línea Choele Choe - Puerto Madryn, constituyendo un único sistema.

Para analizar con mayor precisión las variaciones mencionadas, se puede observar la evolución mensual de la generación, expresada como porcentaje del total, de acuerdo a su origen. En efecto, en la primera mitad del año se registró el máximo de la generación de origen térmico, que alcanzó en abril el 68% del total neto generado, descendiendo gradualmente hasta ubicarse en torno al 43% promedio en el período septiembre - diciembre.

Así, cabe destacar que en el primer semestre del año, la generación térmica (35,1 TWh) representó el 63% de la generación neta total (55,4 TWh), y en la segunda mitad, disminuyó al 47% (26,3 TWh) de un total de 55,9 TWh.

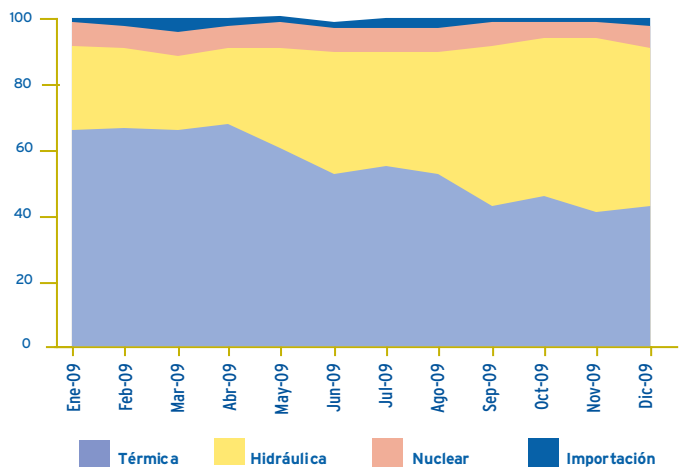
En contraposición, la energía hidráulica experimentó un marcado crecimiento en la segunda mitad del año, pasando del 28% del total generado en el primer semestre al 45% en el segundo.

En este sentido, el siguiente cuadro muestra que el incremento de algo más de 3.450 GWh en la generación hidráulica se explica básicamente por la mayor generación de Salto Grande y Yacypetá (1009 GWh) y las centrales de la zona del Comahue (2.504 GWh).

Generación hidráulica	Total 2009	Total 2008	Variación
COMAHUE	14.531	12.028	21%
SALTO GRANDE	3.595	3.158	14%
YACYRETÁ	14.517	13.945	4%
RESTO HIDRO	7.677	7.734	-1%

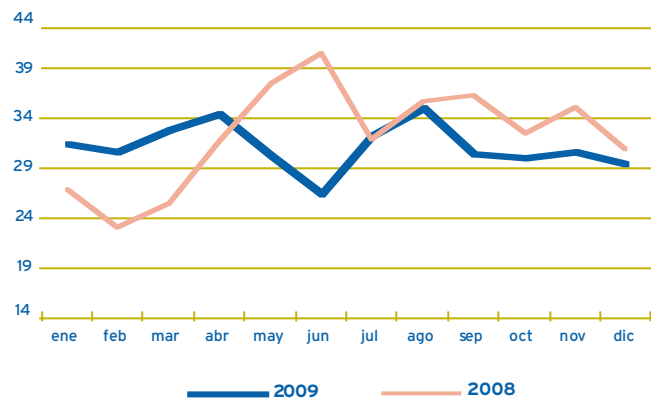
Generación hidráulica por cuenca (en GWh)

Por su parte, la energía nuclear fue generada en forma casi constante a lo largo del año, representando en ambos semestres un 7% de la energía total. Mientras que el 55% de las importaciones se concentró en el primer semestre del año.



Generación neta total por tipo

Por otro lado, el índice de indisponibilidad térmica (promedio) fue de 31%, inferior al promedio alcanzado en 2008 (33%)².



Indisponibilidad térmica total (%)

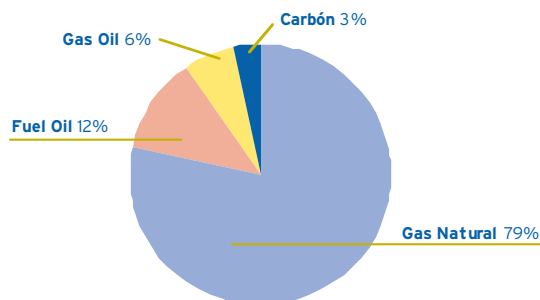
La energía térmica se generó, en gran parte, utilizando como insumo el gas natural, verificándose una disminución del 4% en el consumo de este combustible respecto de 2008.

La participación del gas natural respecto del total de combustibles utilizados en el año fue de casi el 79%, observándose de tal modo un leve aumento respecto del año anterior, cuando alcanzó el 76% del total.

2 A partir de 2001, CAMMESA realizó un cambio metodológico en el cálculo de este índice.

Asimismo, el crecimiento en el consumo del gas oil redundó en que este combustible líquido pasara a representar el 6% del total de combustible utilizado para la generación térmica en 2009, mientras que el fuel oil disminuyó su participación a casi el 12% del total usado (16% en 2008).

Generación térmica utilización de combustible

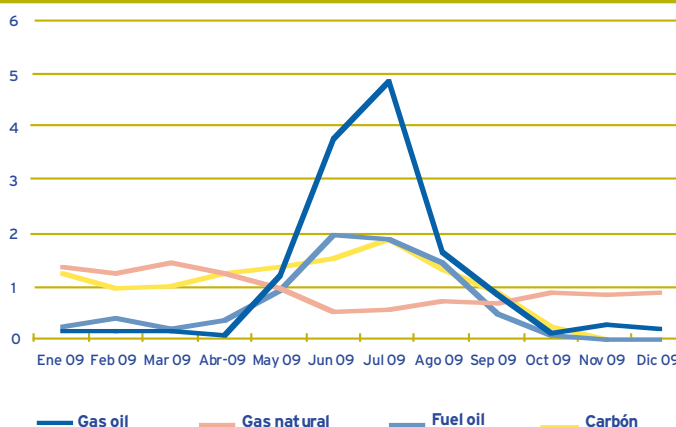


Durante el primer semestre de 2009, el empleo de gas natural se ubicó un 13% por encima de lo registrado en igual período de 2008; mientras que en el segundo semestre se verificó una disminución del 21% respecto del año anterior. El uso de gas oil, en el primer semestre, fue inferior en un 15% con respecto a 2008, para situarse luego en la segunda mitad del año un 49% por encima del nivel registrado en igual período del año anterior.

El fuel oil y el carbón presentaron variaciones con relación a su utilización en el primer semestre del año anterior del 39% negativa y 2% positiva, y del 22% y 5% negativa en el segundo, respectivamente.

Esta sustitución de combustibles se debió a diversos factores, entre los que cabe destacar el acrecentamiento de la demanda de gas para usos industriales y para uso residencial debido a las bajas temperaturas de los meses de invierno. Ambos factores coadyuvaron para que se diera un incremento tan significativo en la demanda de combustibles alternativos.

Evolución del consumo de combustible (Respecto del promedio de 2008)

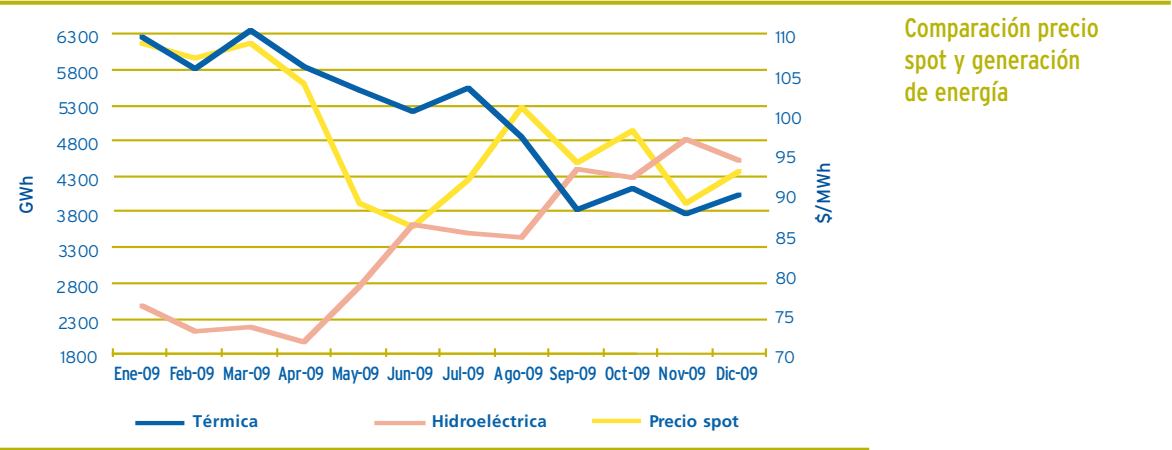


Asimismo, considerando que el consumo total de combustibles disminuyó un 7%, mientras que la energía térmica generada lo hizo un 8%, puede deducirse que se produjo un

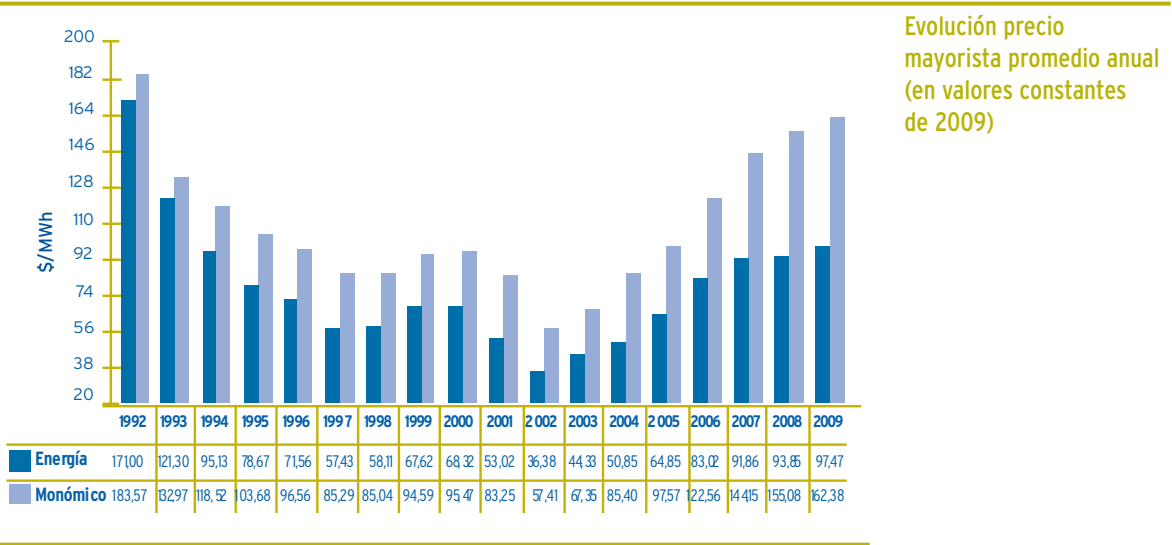
deterioro en la productividad del orden del 1% respecto de los niveles producto/insumo registrados en 2008. Es decir, a igual consumo de combustible menor energía generada.

En millones de Tn. equivalentes de petróleo	2009	2008	Variación	Consumo de combustible
Gas oil	852	747	14 %	
Gas natural	10.472	10.881	-4 %	
Fuel oil	1.570	2.300	-32 %	
Carbón	430	434	-1 %	
TOTAL	13.324	14.362	-7 %	

Así, teniendo en cuenta los aspectos señalados, se aprecia la evolución del precio de la energía, en forma directa con la generación térmica e inversa con la hidráulica.



Si se comparan los precios promedio del año, se observa un aumento del 4% (en términos reales) en el precio de la energía y un 5% en el monómico, respecto de 2008.

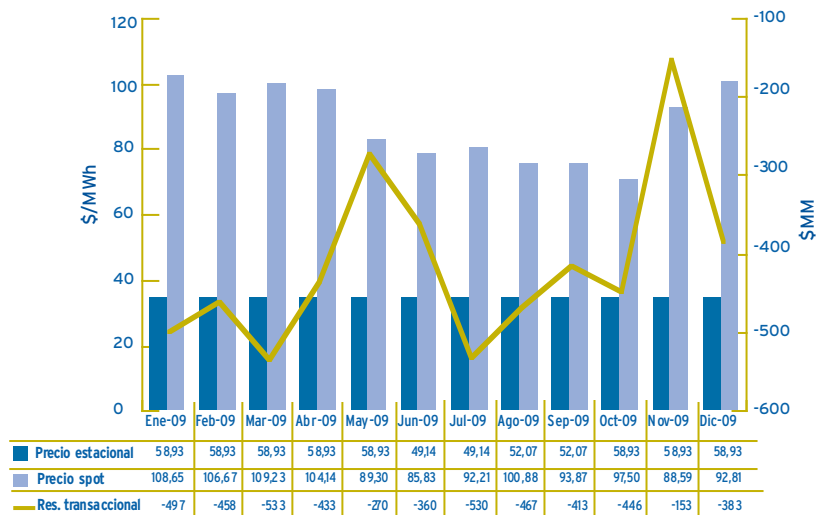


Debido a las diferencias entre el precio spot³ efectivamente registrado y el precio estacional al que compran las distribuidoras para satisfacer la demanda de los usuarios

3 El Anexo I reseña la metodología establecida por la Resolución SE N° 240/2003 para la fijación del precio spot en el MEM.

cautivos, el Fondo de Estabilización registró un déficit mensual promedio de \$ 412 millones a lo largo del año.

Comparación precio estacional y spot de la energía



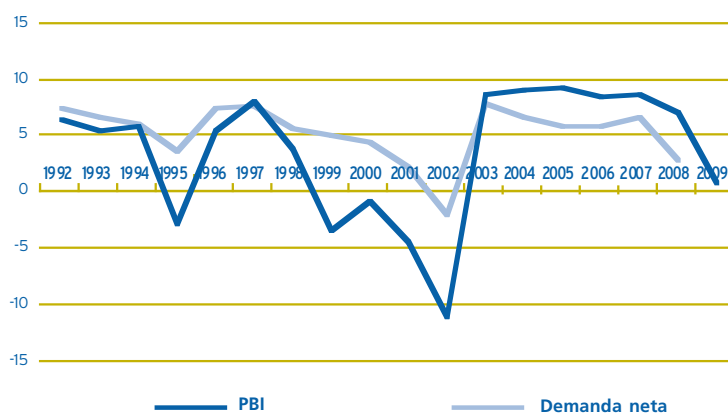
Nota: El precio estacional fue estimado sobre la base de información de CAMMESA.

Demanda

Desde 1992, el comportamiento de la demanda de energía eléctrica acompañó las variaciones de la actividad económica del país, aunque con una variación anual más moderada que la observada en el Producto Bruto Interno (PBI), hecho que se corresponde, en gran medida, con la baja elasticidad - ingreso del bien en cuestión.

No obstante, en 2009 se observó una mayor incidencia de la desaceleración de la actividad económica en la demanda de energía eléctrica. En efecto, mientras que el aumento del PBI se ubicó en el 0,9%, la demanda registró una variación negativa de 1,3%, correspondiente a 104.592 GWh de demanda en el año⁴.

Comparación entre PBI y demanda de energía. Tasa de variación anual



En cuanto al segmento de distribución, la energía canalizada a través de estos agentes alcanzó los 82,1 TWh, casi un 1% más que en 2008 (81,4 TWh). De esta forma, la participación de este sector representó el 78% del total demandado.

⁴ Este incremento contempla el sistema unificado (MEM + Patagonia).

	Total 2008	Total 2009	Compras de energía (en MWh)
ADM.PROVINCIAL DE ENERGÍA DE LA PAMPA	678.068	700.639	
CALF	500.574	518.961	
COOPERATIVA DE SAN ANTONIO DE ARECO	55.628	49.438	
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE BARILOCHE	226.186	242.656	
COOPERATIVA BARKER	5.180	4.893	
COOPERATIVA CASTELLI	16.936	14.670	
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA DE CAUCETE	43.899	47.025	
COOPERATIVA CHACABUCO	77.101	86.569	
COOPERATIVA COLÓN BS.AS.	52.795	46.659	
COOPERATIVA COMODORO RIVADAVIA	491.500	517.467	
COOPERATIVA CNEL. DORREGO BS. AS.	33.152	18.709	
COOPERATIVA DE CONCORDIA	255.378	273.473	
COOPERATIVA VILLA GESELL	96.665	106.324	
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GAIMAN	28.605	14.264	
COOPERATIVA ELÉCTRICA GODOY CRUZ	306.859	320.182	
COOPERATIVA DE GUALEGUAY	177.207	188.974	
COOPERATIVA DE LEZAMA	14.868	15.912	
COOPERATIVA DE E. LAS FLORES	35.696	32.761	
COOPERATIVA LUJÁN BS. AS.	263.031	258.145	
COOPERATIVA PUERTO MADRYN	170.794	161.460	
COOPERATIVA DE MONTE	41.854	41.931	
COOPERATIVA MNO. MORENO BS. AS.	80.583	74.529	
COOPERATIVA DE NECOCHEA	192.371	190.090	
COOPERATIVA AZUL BS. AS.	116.446	113.550	
COOPERATIVA OLAVARRÍA BS. AS.	169.279	180.002	
COOPERATIVA PERGAMINO BS. AS.	236.398	246.608	
COOPERTIVA DE PIGUÉ	26.383	26.237	
COOPERATIVA ELÉCTRICA PRINGLES	21.243	26.034	
COOPERATIVA DE PUNTA ALTA	117.706	119.654	
COOPERATIVA RAMALLO	23.937	24.584	
COOPERATIVA DE RANCHOS	18.065	18.292	
COOPERATIVA DE RAWSON	64.496	70.070	
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE RIVADAVIA	26.990	25.727	
COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA DE ROJAS	60.654	48.256	
COOPERATIVA DE SALADILLO	56.115	57.677	
COOPERATIVA SALTO BS. AS.	86.988	87.217	
COOPERATIVA SAN BERNARDO	36.398	36.326	
COOPERATIVA SAN PEDRO	123.087	125.495	
COOPERATIVA DE PUAN LTDA.	17.199	13.969	
COOPERATIVA TRELEW	237.041	239.791	
COOPERATIVA TRENQUE LAUQUEN	131.056	116.371	
COOPERATIVA ZÁRATE - BS. AS.	510.337	484.449	
COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE	59.083	62.045	
CELTA-COOPERATIVA DE TRES ARROYOS LTDA.	95.075	100.296	
DGSP CHUBUT-EL COIHUE	131.796	30.002	
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES	1.751.022	1.838.049	
EDEA S.A.	2.176.483	2.253.379	
ENERGÍA DE CATAMARCA S.A.	653.804	707.124	
ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S.A.(EX EDEERSA)	2.179.904	2.050.834	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA DE FORMOSA S.A.	639.887	817.450	
EDELAP S.A.	1.918.252	2.003.429	
EMPRESA DE ENERGÍA DE LA RIOJA S.A.	836.325	852.768	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A.	2.665.146	2.702.833	
EDEN S.A.	3.063.398	2.215.517	
EDENOR S.A.	16.475.206	17.115.070	
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A.-SP	190.731	175.810	
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A.	790.625	767.525	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	797.517	855.823	
EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS S.A.(EDESAL)	984.349	972.891	
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA DE SALTA S.A.	1.201.055	1.327.930	

Compras de energía
(en MWh -continuación)

	Total 2008	Total 2009
EDES S.A.	814.433	840.101
EDES S.A.-SP	22.200	2.926
EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL ESTE S.A.	1.138.639	597.258
EDESUR S.A.	14.722.112	14.996.785
EMPRESADE DIST.DE ELECTRICIDAD TUCUMÁN S.A.	1.738.350	1.861.387
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.	611.493	583.629
EMPRESA ELÉCTRICA DE MISIONES S.A.	1.413.305	1.318.360
EPEC	6.748.219	7.143.050
EMPRESA PROV. DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN	1.106.464	759.791
EMPRESA PROV.DE ENERGÍA DE SANTA FE	7.582.552	7.899.188
ENERGÍA DE SAN JUAN S.A.	941.088	1.087.407
COOPERATIVA MUNICIPAL PICO TRUNCADO	129.233	25.147
SERVICIO ENERGÍA DEL CHACO	1.511.957	1.748.712
SPSE SANTA CRUZ	128.382	146.385
USINA POPULAR DE TANDIL	251.987	236.709
TOTAL COMPRAS DE ENERGÍA	81.394.820	82.081.650

Grandes usuarios

El número de grandes usuarios se elevó un 1% en 2009, alcanzando la cantidad de 2.452 agentes en el mercado. Su demanda ascendió a 22 TWh (21% del total demandado), un 8% menos que en el año anterior.

Evolución de grandes
usuarios - MEM

	GUMA	GUME	GUPA	Total	Variación Período
nov-02	322	1.960	57	2.339	4%
mayo-03	312	1.755	35	2.102	-10%
nov-03	300	1.037	32	1.369	-35%
mayo-04	284	990	30	1.304	-5%
nov-04	289	1.181	30	1.500	15%
mayo-05	301	1.851	31	2.183	46%
nov-05	323	2.233	30	2.586	18%
mayo-06	336	2.128	30	2.494	-4%
nov-06	337	1.731	30	2.098	-16%
mayo-07	336	1.744	30	2.110	1%
nov-07	363	1.855	30	2.248	7%
mayo-08	371	1.909	30	2.310	3%
nov-08	384	2.018	30	2.432	5%
mayo-09	387	2.032	30	2.449	1%
nov-09	389	2.033	30	2.452	0%

Nota: Los períodos responden a la programación estacional.



CAPÍTULO 3

La calidad del servicio público de transporte

La prestación del servicio de transporte de energía, responsabilidad asumida por los concesionarios transportistas y/o por los Prestadores de la Función Técnica del Transporte (PAFTT), debe efectuarse con un nivel de calidad satisfactorio, de acuerdo con lo establecido por los contratos de concesión, con las condiciones y modificaciones dispuestas por las respectivas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual .

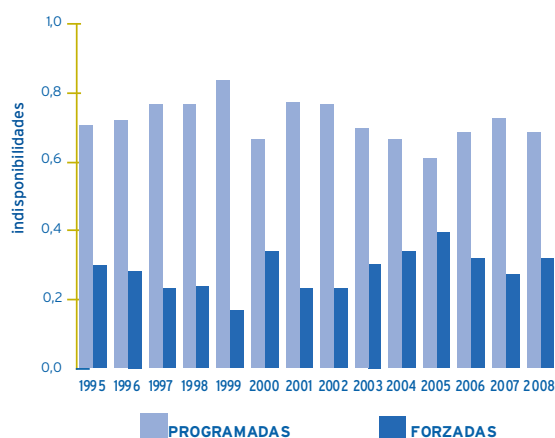
El Anexo I detalla las empresas que prestan el servicio de transporte de energía eléctrica y brinda información sobre la medición de la calidad del servicio y la determinación de sanciones.

Medición de la calidad del servicio

El nivel de calidad del servicio se mide sobre la base de la disponibilidad del equipamiento de transporte, la conexión y transformación, y sobre la capacidad asociada.

El régimen de calidad del servicio contempla las indisponibilidades del equipamiento en general. Los gráficos siguientes muestran las indisponibilidades programadas y las forzadas de las transportistas y de los PAFTT.

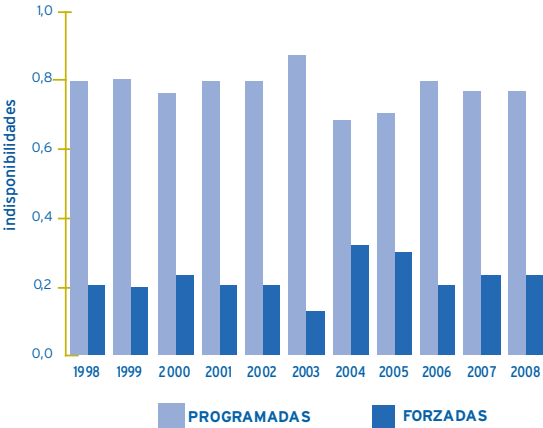
DISTROCUYO



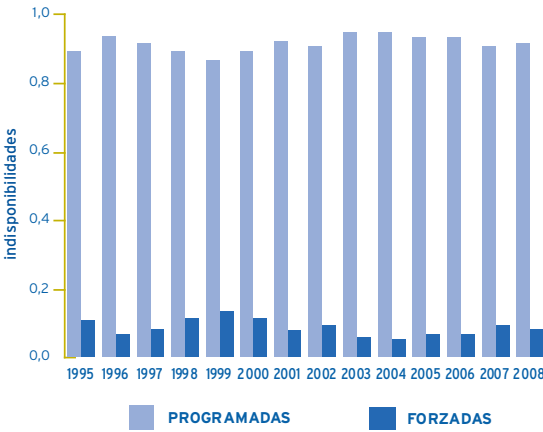
1 Ver apartado "Adecuación de los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte y distribución", al final de este capítulo.



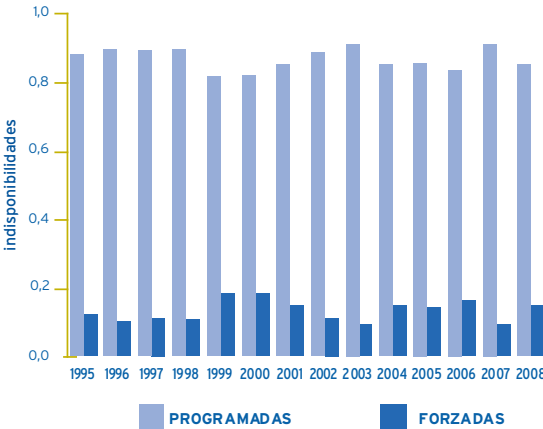
EDELAP



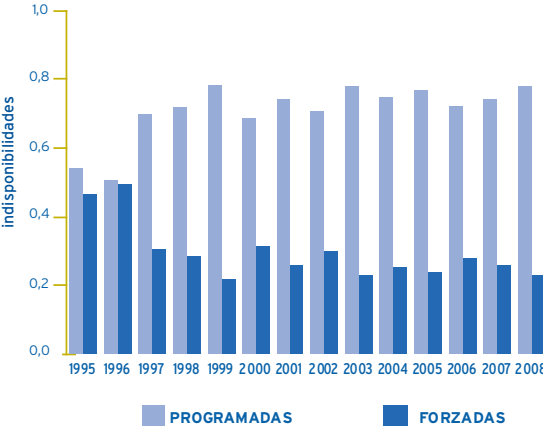
EDENOR

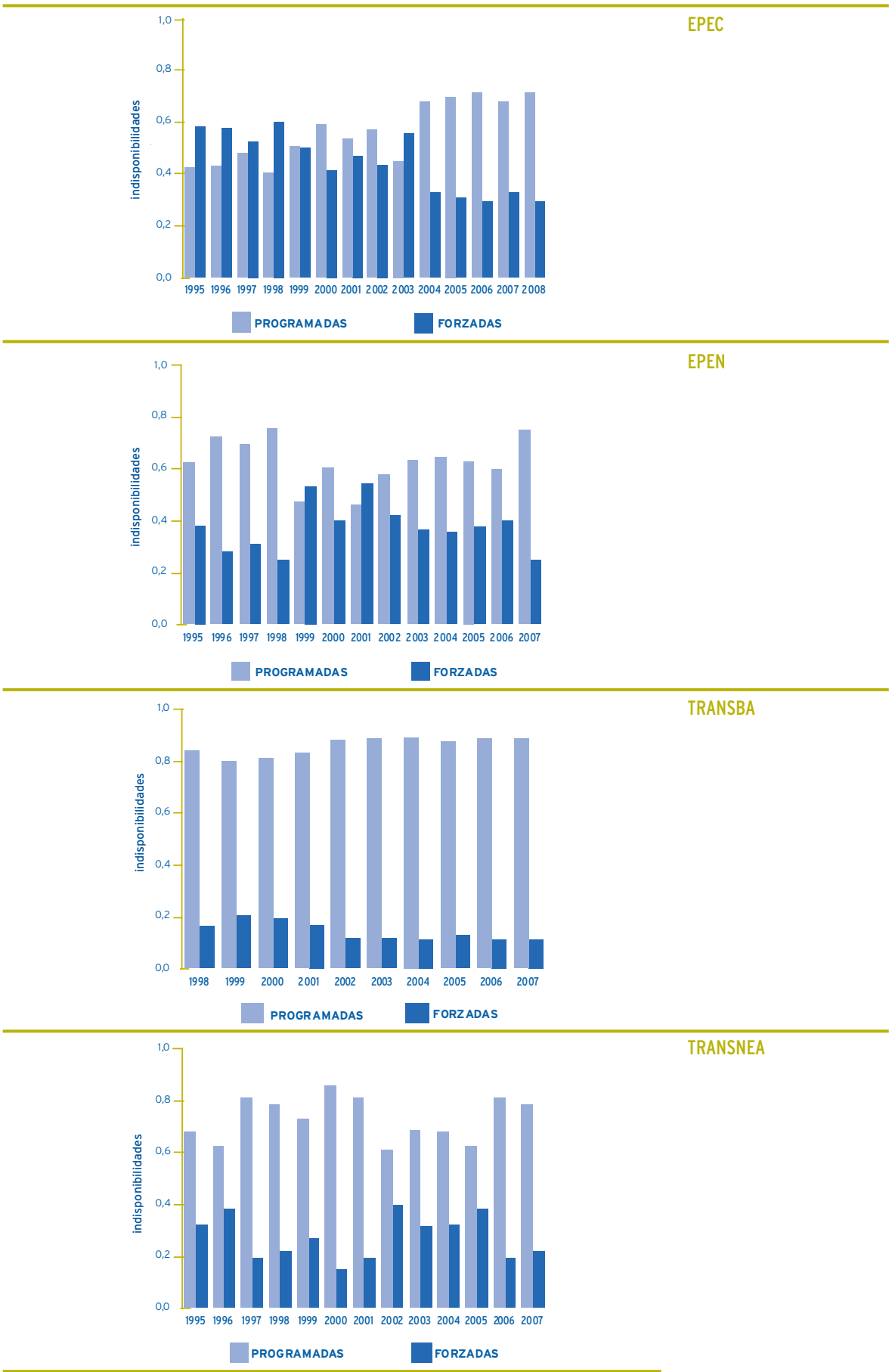


EDESUR



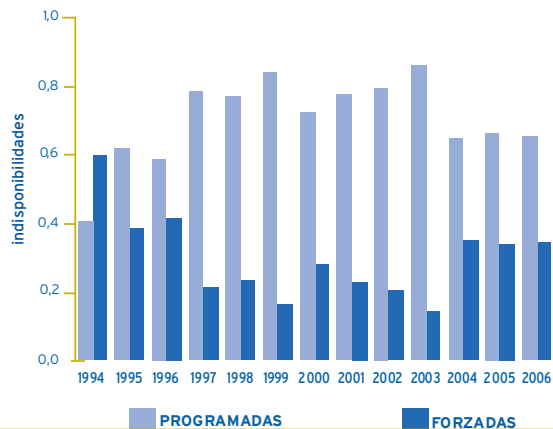
EPE Santa Fe



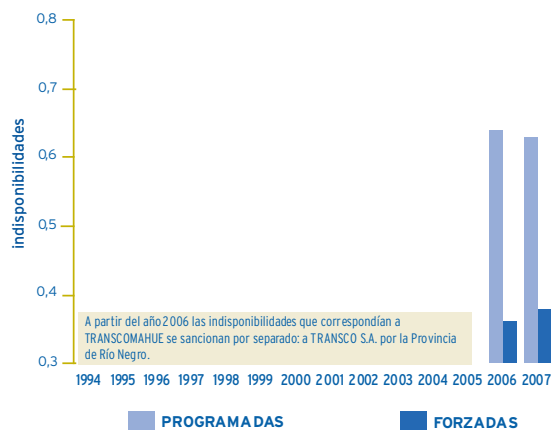




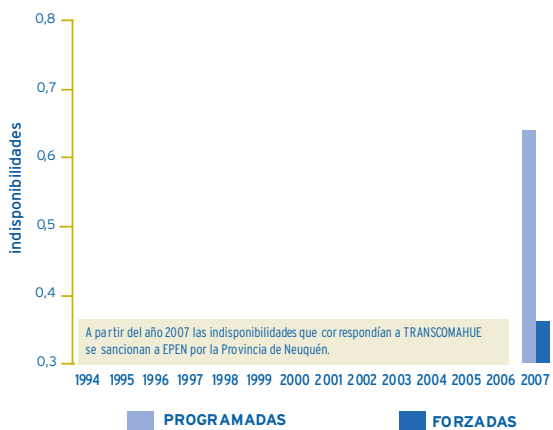
TRANSCOMAHUE



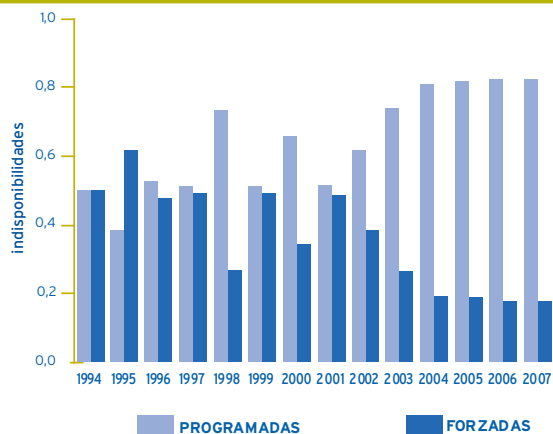
TRANSCO



EPEN (Neuquén)

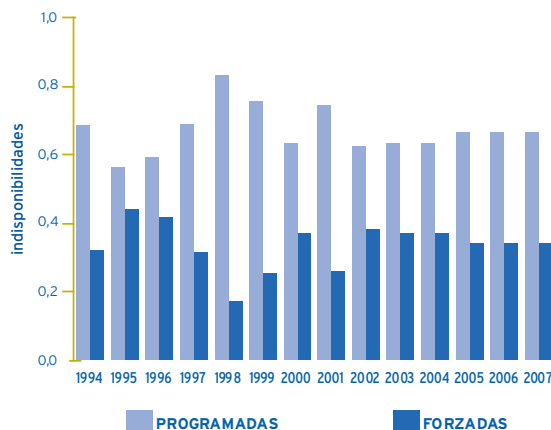


TRANSPA

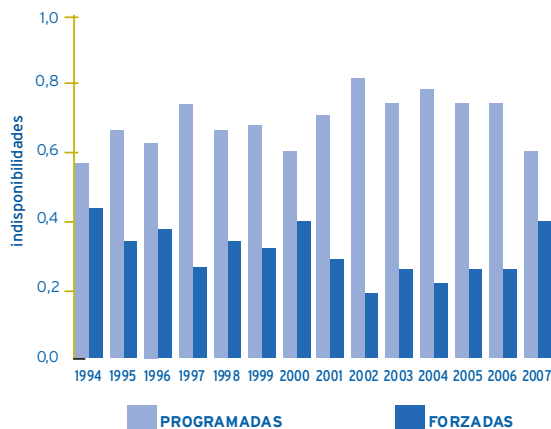




TRANSENER



TRANSNOA



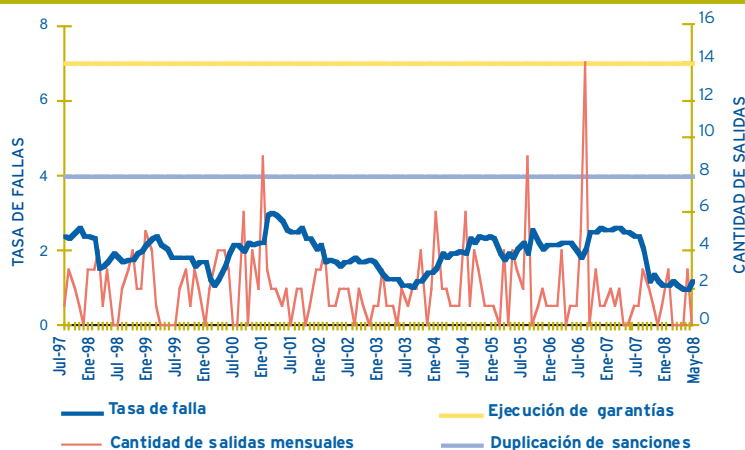
Tasa de falla

Este indicador informa sobre la calidad de gerenciamiento de cada una de las empresas, según su eficiencia en la operación y mantenimiento de sus respectivos equipamientos.

La tasa de falla se determina en función de la cantidad de salidas forzadas de líneas por cada 100 km y por año.

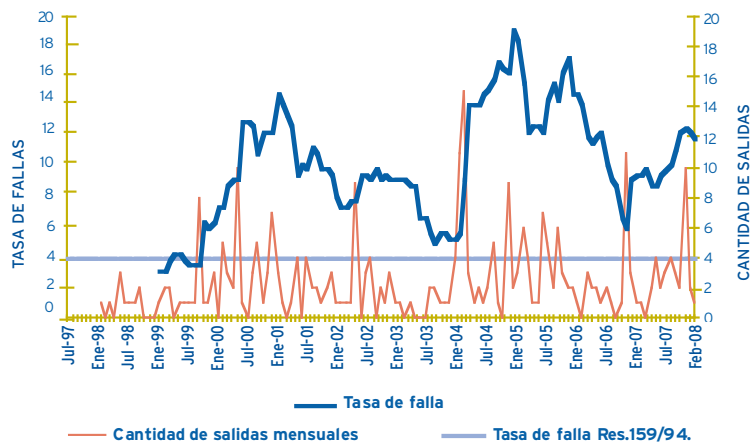
En los siguientes gráficos se aprecia la evolución de la tasa de falla correspondiente a cada empresa.

DISTRUCUYO

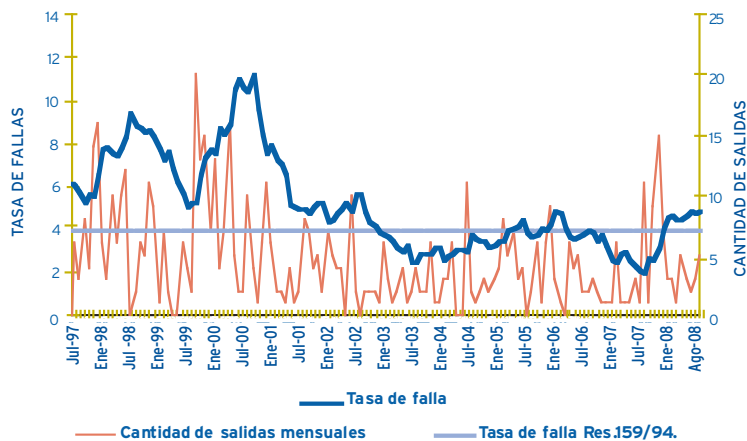




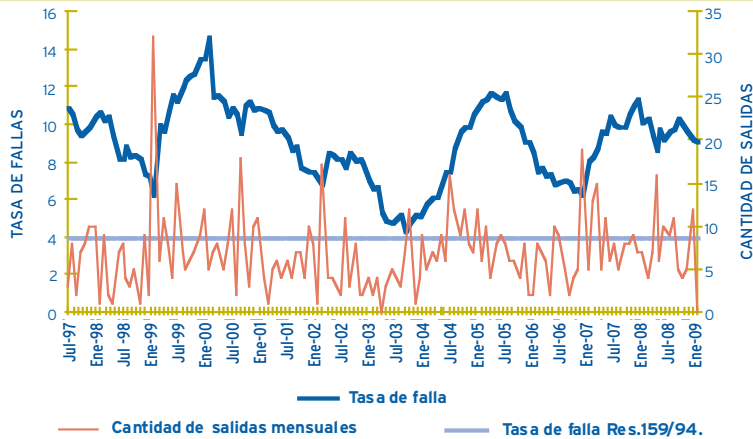
EDELAP



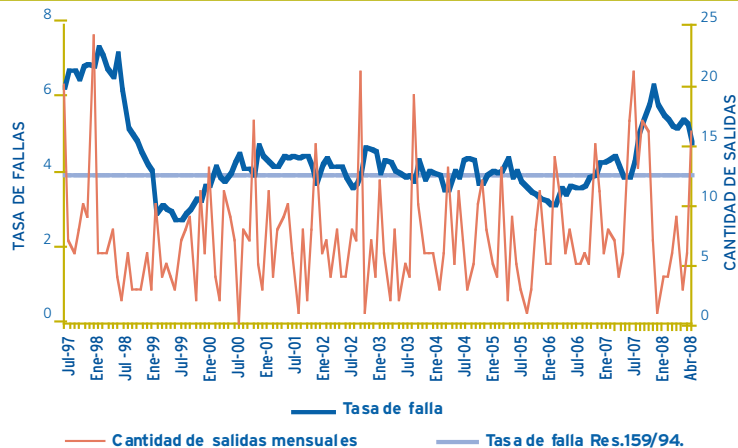
EDENOR

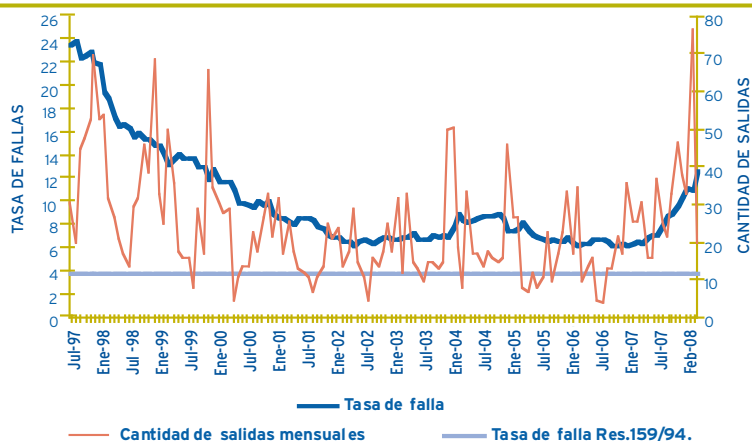


EDESUR

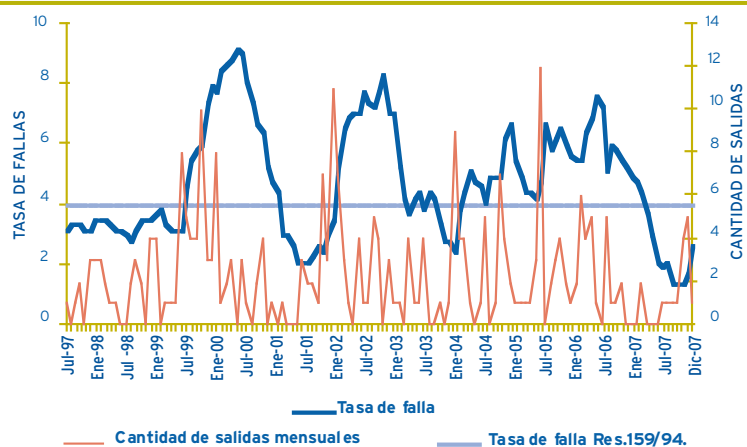


EPE Santa Fe

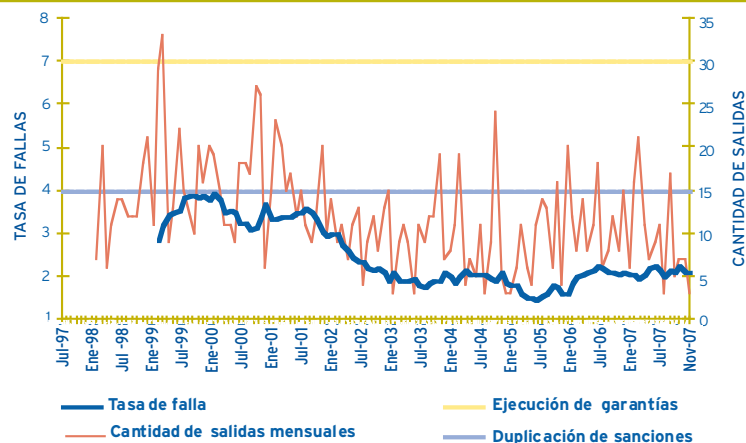




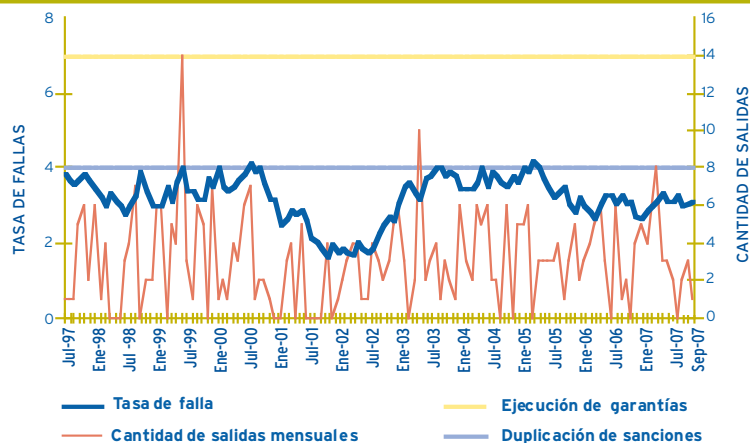
EPEC



EPEN



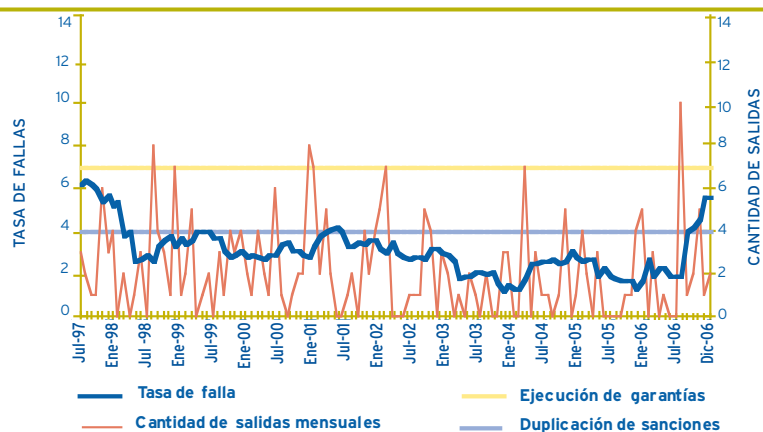
TRANSBA



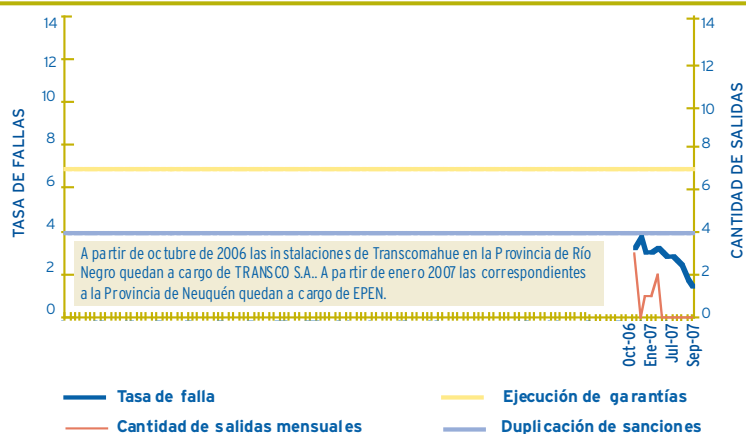
TRANSNEA



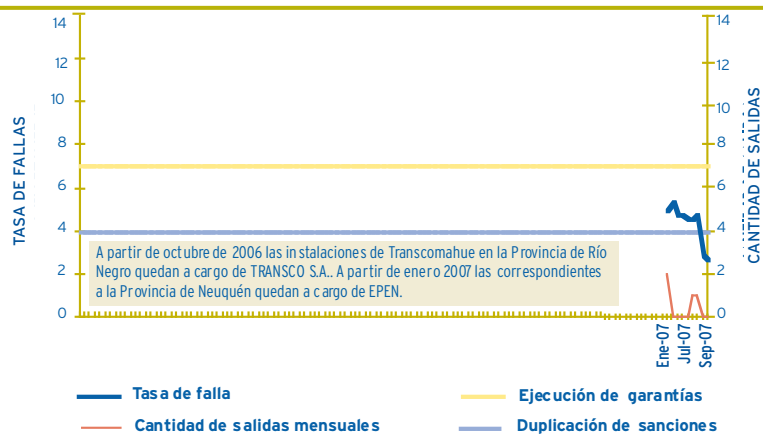
TRANSCOMAHUE



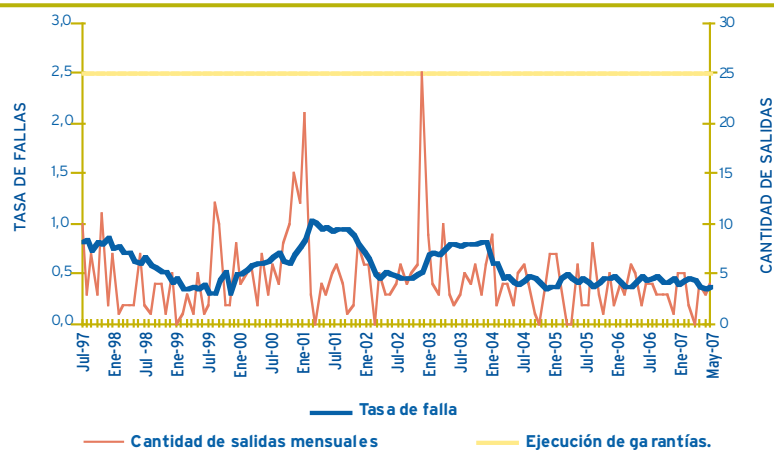
TRANSCO

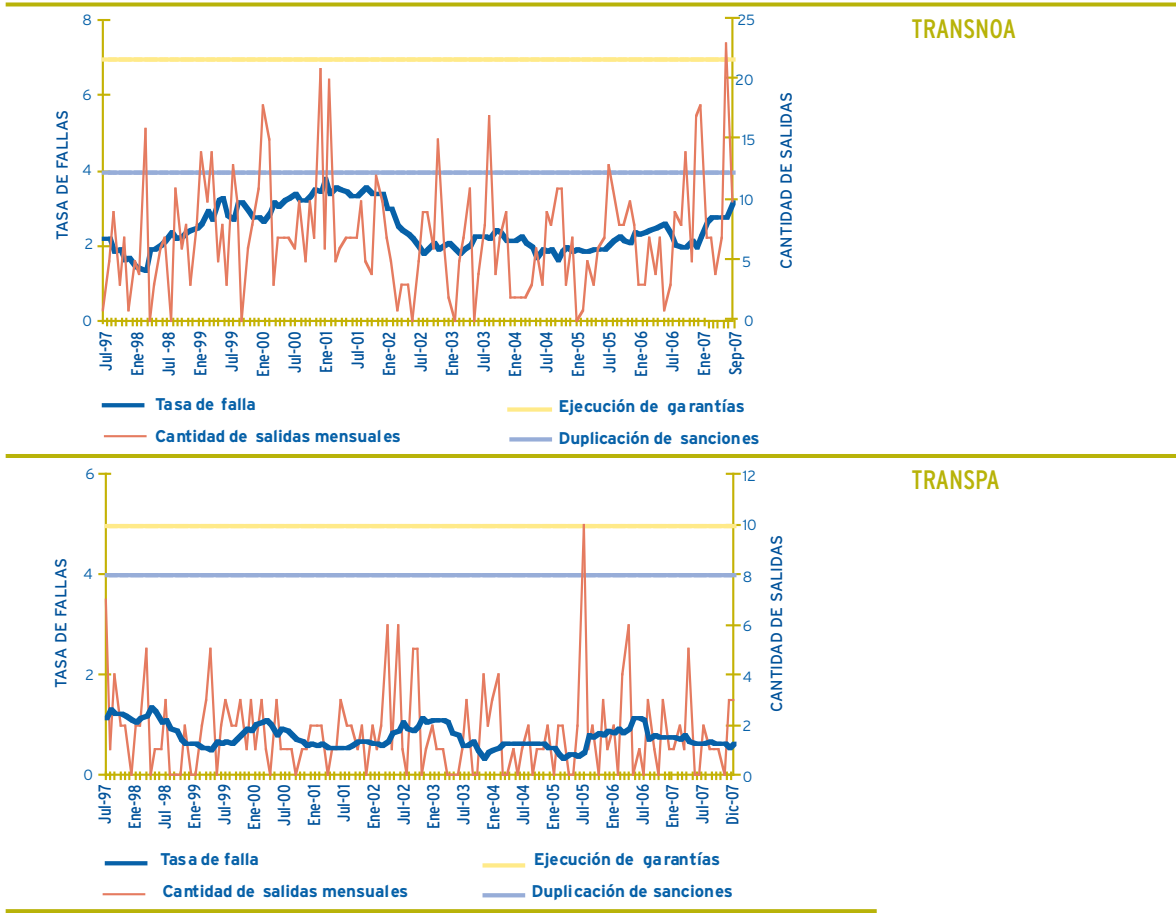


EPEN (Neuquén)



TRANSENER





Sanciones y premios aplicados

Transportistas y prestadores de la función técnica de transporte no firme

A partir de enero de 1994, se aplicaron sanciones a las diferentes transportistas. Las sanciones correspondientes a los transportistas y a los PAFTT (desde 1994 hasta 1999) y los premios aplicados a Transener (desde julio de 1998) y a Transnoa (desde enero de 1999 y hasta diciembre de 1999) están detallados en el Informe Anual del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) correspondiente al año 2000. Los sanciones y premios relativos a los otros años figuran en los sucesivos informes anuales del ENRE.

El cuadro siguiente indica hasta qué período y por qué montos - hasta el 31/12/2009 - se han aplicado sanciones y otorgado premios:



Sanciones aplicadas a transportistas y PAFTT no firmes por incumplimientos en los años indicados (en \$)

Sanciones	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL acumulado(*)
TRANSENER S.A.	6.342.751	3.305.566	9.748.505	0		67.892.783
TRANSNOA S.A.	372.213	355.472	254.283	0		3.753.309
TRANSCOMAHUE (**)	61.134	68.808	0	0		1.699.010
TRANSCO S.A.	0	8.337	24.275	0		32.612
EPEN	0	0	90.785	0		90.785
TRANSPA S.A.	430.058	105.557	192.984	0		3.038.677
TRANSNEA S.A.	169.131	261.132	151.162	0		2.673.072
DISTROCUYO S.A.	113.212	370.201	184.613	14.656		1928.141
TRANSBA S.A.	872.504	904.126	572.881	0		6.671.029
EPE SANTA FE	142.906	218.010	256.106	61.214		3.282.239
EDENOR S.A.	899.129	496.545	441.148	145.412		6.850.395
EDESUR S.A.	948.985	1.016.424	1.638.895	881.824	164.848	14.362.261
EDELAP S.A.	203.748	132.371	283.326	24.070		1.462.354
EPEN (Paftt)	129.678	131.987	41.418	0		850.458
EPEC	493.152	494.172	1.034.194	263.729		10.066.875
ENERGÍA SAN JUAN	24.632	95.010	26.598	6.628		169.598
EDEMSA	2.815	1.352	22.406	12.881		61.173
EDESE	6.300	0	917	0		27.050
APELP	55.522	107.641	121.406	8.916		353.690
DGSP CHUBUT	0	0	7.600	2.027		9.627
TOTALES	11.267.871	8.072.712	15.093.501	1.421.358	164.848	125.275.137

(*) El total acumulado corresponde a las sanciones aplicadas desde el inicio de la concesión hasta el 31/12/2009.

(**) El importe de \$68.808 imputado en el año 2006 a TRANSCOMAHUE corresponde solamente a instalaciones de la provincia de Neuquén.

Premios obtenidos por transportistas (en \$)

Premios	2005	2006	2007	2008	TOTAL acumulado(*)
TRANSENER S.A.	3.314.335	6.919.342	2.170.822	0	39.400.716
TRANSNOA S.A.	224.870	321.964	227.038	0	1.442.588
TRANSNEA S.A.	30.831	152.808	57.675	0	2.012.930
TRANSPA S.A.	257.119	112.686	378.024	0	2.154.284
DISTROCUYO S.A.	26.849	81.388	0	47.949	381.574

(*) El total acumulado corresponde a los premios otorgados desde el inicio del sistema de premios al 31/12/2009.

Hasta diciembre de 2009, el ENRE ha formulado cargos a las siguientes empresas:

Formulación de cargos 2009 (en \$)

Empresa	\$
TRANSENER S.A.	28.949.213
TRANSNOA S.A.	1.180.053
TRANSCO S.A.	59.630
EPEN	153.277
TRANSPA S.A.	502.628
TRANSNEA S.A.	404.090
DISTROCUYO S.A.	408.564
TRANSBA S.A.	846.631
EPE SANTA FE	200.838
EDENOR S.A.	524.739
EDESUR S.A.	679.123
EDELAP S.A.	131.355
EPEN (PAFTT)	153.277
EPEC	345.311
ENERGÍA SAN JUAN	10.683
EDEMSA	36.641
EDESE	878
APELP	162.971
DGSP CHUBUT	29.598
TOTALES	34.779.500

Prestadores de la función técnica de transporte firme

El siguiente cuadro detalla las sanciones aplicadas a los PAFTT como descuento a la tarifa de peaje que abona el gran usuario (información actualizada al 31/12/2009):

Gran usuario	PAFTT	2005	2006	2007	2008	2009
ARCOR S.A.C.I.	EDECAT	35.790				
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN	38.424				
VARIOS	EDEFOR S.A.	36.497				
VARIOS	EDEFOR S.A.	21.829				
FRIGORÍFICO NORTE S.R.L.	EDEFOR S.A.		582			
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN		48.579			
CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.	EDECAT S.A.		11.762			
ARCOR S.A.C.I.	EDECAT S.A.		27.828			
CELULOSA	COOPERATIVA DE ZÁRATE		12.933			
ICI S.A.	EDESTE S.A.		25.998			
VALOT S.A.	EDEN S.A.		16.444			
VARIOS	EDESAL S.A.		1.507			
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN		18.812			
LÁCTEOS CONOSUR (LA SUIPACHENSE)	EDEN S.A.		7.374			
SALTA REFRESCOS S.A.	EJESA S.A.		1.912			
ICI S.A.	EPESF		39.964			
CANEPA HNOS. S.A.	EDEN S.A.		18.730			
VARIOS	EDEFOR S.A.		27.627			
VARIOS	EDESAL S.A.		3.906			
VARIOS	EDEFOR S.A.		37.921			
VARIOS	EDEFOR S.A.		3.649			
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN		25.464			
TELECOM ARGENTINA S.A.	EJESA S.A.		295			
VALOT S.A.	EDEN S.A.		12.069			
VALOT S.A.	EDEN S.A.		12.963			
VARIOS	EDEFOR S.A.		22.150			
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN		50.151			
SALTA REFRESCOS S.A.	EJESA S.A.		1.652			
CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.	EDECAT			1.028		
CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.	EDECAT			2.941		
CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.	EDECAT			1.094		
VALOT S.A.	EDEN			12.963		
VARIOS	EDESAL			12.676		
TELECOM ARGENTINA S.A.	EMPRESA DISTRIBUIDORA FORMOSA S.A.			751		
VARIOS	EMPRESA DISTRIBUIDORA FORMOSA S.A.			42.482		
VARIOS	EMPRESA DISTRIBUIDORA FORMOSA S.A.			14.310		
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN			136.767		
BERTONE HNOS. S.A.	COOP.DE LUZ Y FUE RZA.DE R.				2.783	
BERTONE HNOS. S.A.	Coop.De Luz Y F.De R				4.171	
CERVEC Y MALT QUILMES S.A.I.C.A. y G.	Edet				7.391	
VALOT S.A.	Eden				12.963	
LOS FLAMENCOS S.A.	EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA				31	
CULTIVOS ANCASTI S.A.	EDECAT				2.028	
CULTIVOS ANCASTI S.A.	EDECAT				1.018	
VICENTE Y ORLANDO ALBORS CORIA (VICESAJN)	ENERGÍA SAN JUAN				91.857	
BUYANOR S.A. (BUYAECNP)	EMPRESA DIS. FORMOSA				4.028	
ICI ARGENTINA S.A.I.C.	EPE SANTA FE					34.969
CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.	EDECAT					2.035
TAMBUL S.A.	EDECAT					1.720
VARIOS	EDEFOR S.A.					9.004
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN					176.771
SULFHAAR SRL	EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.					1.411
SULFHAAR SRL	EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.					49.866
BIO COM S.A.	EPEC					6.943
VARIOS	ENERGÍA SAN JUAN					45.323
INCOMER S.A.	COOP. CHACABUCO					193
SALTA REFRESCOS SOCIEDAD ANÓNIMA	EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.					2.593

Sanciones aplicadas Anexo 27 por incumplimiento en los años indicados (en \$)

Sistema de Operación en Tiempo Real y de Medición Comercial

Según la reglamentación vigente, todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) deben tener en sus puntos de intercambio con otro agente un sistema de medición comercial que se utiliza para las transacciones económicas del mercado.

La operación técnica y económica del MEM requiere que su administrador, el Organismo Encargado del Despacho (OED), cuente con toda la información en tiempo real necesaria para el desarrollo de esta función.

Cuando no se cumplen las normas, se prevén penalizaciones para ambos sistemas que se aplican a los respectivos responsables.

Sanciones determinadas

Sanciones aplicadas del Sistema de Medición Comercial (SMEC) por incumplimiento en los años indicados (en \$)

Empresa	2005	2006	2007	2008	2009
TRANSNOA S.A.				10.422	
C. COSTA ATLÁNTICA (EX ESEBA)	45.259				
CARRARO ARGENTINA EX-AGCO EX-DEUTZ	8.718				
CARREFOUR WARNES	3.673				
COOP. 16 DE OCTUBRE	10.499				
DISTROCUYO S.A.	9.805				
EDEA S.A.	11.363				
EDEN S.A.	280		120.612		
ELECTROPATAGONIA - C. RIV - C. COMB.	26.592				
MESSER S.A. - PLANTA LLAVALLOL	27.248				
METROVIAS S.A. - 9 DE JULIO	19.578				
PAN AMERICAN PLANTA CLAV. EX-BRIDAS	16.726				
PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM)	256.195				
PRODUCTOS DE AGUA S.A. - PILAR	21.968				
SIDERAR CANNIN EX-COMECAKY	10.543				
SIDERCA S.A. - PTA CAMPANA	57.895				
YPF YACIMIENTO PUESTO HERNÁNDEZ AUTOG.	3.295				
DISTROCUYO S.A.		29.571			
EMSE (LIQUIDADA)		136.008			
TRANSBA S.A.		54.885			
TRANSBA S.A.		28.237			
EMSE (LIQUIDADA)		158.838			
TRANSBA S.A.		96.508			
C.COSTA ATLÁNTICA (EX ESEBA)		107.393			
EDESTE S.A.		12.189	31.334		
EDEMSA	147.083	76.932		108.163	201.204
C. COSTA ATLÁNTICA (EX ESEBA)		18.836			
C. COSTA ATLÁNTICA S.A. (EX ESEBA)		37.609			
CORREO ARGENTINO S.A. - MTE. GRANDE		124			
DPEC		25			
EPEC GENERACIÓN		2.427	11.739		
CHEVRON SAN JORGE - HUANTRAICO		2.939			601.137
PLUSPETROL AVE FÉNIX		33.384			
C.COSTA ATLÁNTICA (EX ESEBA)		660			
H. TUCUMÁN S.A.		928			
TRANSFLOR S.A.		15.545			
CHEVRON SAN JORGE - HUANTRAICO		106.091			
EPEC GENERACIÓN		11.214			
PETROBRÁS		13.108			
TRENES METROPOLITANOS ROCA S.A.		60.996		1.065.886	
RAYEN CURA		23.226	46.132		
MUNIC. PICO TRUNCADO		25.614	33.051	102.278	
PAPELERA TUCUMÁN S.A.		103.156		490.757	
PAN AMERICAN P.CLAV. EX BRIDAS		22.022			
MAFISSA LA PLATA		51.816			
MAFISSA LA PLATA		51.816			

Empresa	2005	2006	2007	2008	2009
EPEC GENERACIÓN		16.337		1.984	
ELECTROALEACIONES (EX-ACEROS ZAPLA S.A.)		44.576			
C. T. MENDOZA S.A.		598	43.446		
EPEC		29.832			
CHEVRON SAN JORGE - HUANTRAICO		239.443			
ENSI PLANTA AGUA PESADA		53.588			
AIR LIQUIDE-P 3 SIDERAR			17.530		
ECO DE LOS ANDES EX-QUILMES TU			4.751		
ENERGÍA SAN JUAN			8.800	26.826	
HIDROELÉCTRICA AMEGHINO SA			990		
LIBERTAD S.A. HIPERMERCADO TUCUMÁN I			4.579		
PROCTER Y GAMBLE EX TOPSMEDY			8.363		
T6 INDUSTRIAL S.A.			7.429	49152	
TRANSNEA S.A.			93.601	294.531	
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS - SAAVEDRA				8.806	
AGUA Y SANEAMIENTOS S.A. (EX AGUAS ARGENTINAS S.A.)				45.903	
AGUAS ARGENTINAS PTA. BOCA				10.476	
CT. FILO MORADO S.A.				44.288	82.643
CENTRALES TÉRMICAS PATAGÓNICAS S.A.				24	
CARGIL S.A - PUNTA ALVEAR				56.284	
CELULOSA CAMPANA S.A				188.157	97.203
CENTRAL TÉRMICA DEL NOA				115	
CENTRALES TÉRMICAS DEL NEA				136	128
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. - TUCUMÁN				23.447	
CIA. INDUSTRIAL DEL CUERO S.A.				14.783	
COOPERATIVA DE TRELEW				1.160	
ECO DE LOS ANDES S.A - MORENO				30.686	
ELECTROMETALÚRGICA ANDINA S.A				605.091	
EDERSA				38.120	
HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA S.A.				0	
HILADOS S.A.				2.992	
IND. CERÁMICAS LOURDES S.A				74.296	
LIBERTAD S.A. - JACINTO RÍOS				9.680	
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. TRES CRUCES				25.403	
MOAIC S.A				52.343	
NESTLE ARG. - PLANTA EL TALAR				19.352	
PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA				23.787	
REXAM ARGENTINA S.A. EX LATASA				21.951	40.445
SAF ARGENTINA S.A - G. CATAN				17.949	
AGUA Y SANEAMIENTO ARG. PLANTA BOCA					12.987
BAGLEY S.A. - PLANTA SALTO					5.707
C.TÉRMICA ALTO VALLE					210.675
CALF NEUQUÉN					140.933
VOLKSWAGEN ARGENTINA PLANTA PACHECO					26.516
COOPERATIVA COMODORO RIVADAVIA					70.555
EMP DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A.					593.712
FAPLAC S.A. - PLANTA ZÁRATE					78.986
FORD ARG. PLANTA PACHECO					60.254
HIDR. CERROS COLORADOS S.A.					189.448
HILADO SA					210.545
INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES S.A.					33.799
LOMA NEGRA S.A. CATAMARCA					180.121
YPF PETROQUIM. LA PLATA S.A.					661.236

Sanciones aplicadas del Sistema de Medición Comercial (SMEC) por incumplimiento en los años indicados (en \$) (continuación)

Sanciones aplicadas del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) por incumplimientos en los años indicados (en \$)

Empresa	2005	2006	2007	2008	2009
C.T. DEL NOA S.A.					95
C.T. NEA S.A.		2.571			
ENTE EJECUTIVO CASA DE PIEDRA				85	
EPEC GENERACIÓN	32.595	35.861		49.844	10.307
GENERADORA CÓRDOBA S.A.	128.262	11.164			
H. TUCUMÁN S.A.			12.270	645	
LEDESMA S.A.	1.649			40	
YPF S.A. - PUESTO HERNÁNDEZ				3.112	
C.T. AGUA DEL CAJÓN	6.511				
C.T. PATAGONIA S.A.	348.330	133.391			
C.T. ALTO VALLE	449	1.874			
C. CASA DE PIEDRA	662	162			1.273
C. DIQUE S.A.	19.015	3.226		5.022	5.470
E.B. YACYRETÁ	114.676	24.920			
EBISA - C.H. SALTO GRANDE	28.680	6.050			
EPE SANTA FE	1.139.172				
EPEC	1.247.760	295.223		95.992	3.932
H. AMEGHINO S.A.	533				
H. RÍO JURAMENTO	29.697	4.068		48	974
PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM)	5.558				
YPF AUTOG. PLAZA HUINCUL	10.246			2.722	740
C.T. MENDOZA S.A.		9.656		16.328	877
CENTRALES TÉRMICAS DEL LITORAL		21.867			
EDELAP S.A.		85.173		8.043	9.298
EDENOR S.A.		3.609	8.464		
EDESUR S.A.		2.896	15.053		
H. RÍO HONDO S.A.		23.642	13.434		
TRANSCOMAHUE		141.501	262.761	229.978	63.852
TRANSPA S.A.		22.968	129.485		
TRANSNOA S.A.				79.626	
TRANSNEA S.A.				273.556	28.152
CENTRAL DOCK SUD S.A.				8.248	3.683
EPEN				138.963	12.183
YPF C.T. CHIHUIDO AUTOG.				245	1.025
C.T. FILO MORADO S.A.				201	91
DISTRO CUYO S.A.				8.314	1.278
AES ALICURÁ					2.249
APELP					61.461
CENTRAL PIEDRABUENA					6.201
CENTRAL TÉRMICA SORRENTO					77
EDEMSA S.A.					21.320
ENERGÍA SAN JUAN					1.000
EPEN (TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)					49.929
HIDROCUYO S.A.					3.761
PETROBRAS ENERGÍA					289
TRANSCOMAHUE S.A. (RÍO NEGRO)					67.304

Análisis de perturbaciones (Procedimiento Técnico N° 11)

De acuerdo con la reglamentación vigente, el transportista en alta tensión, los transportistas por distribución troncal, los generadores y PAFTTs deben confeccionar informes de las perturbaciones que afectan sus instalaciones (superiores en caso de las PAFTTs), según lo indicado por el Procedimiento Técnico N° 11 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

El objetivo principal es definir una metodología de registro de información y de análisis de las perturbaciones que ocurren en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) para que queden determinadas las causas, las consecuencias y las medidas que se adoptaron a fin de evitar su repetición.

Ante incumplimientos, se prevén penalizaciones aplicables a los respectivos responsables.

Tipo de agente	2006	2007	2008	2009	Sanciones aplicadas Procedimiento Técnico N° 11 por incumplimientos en los años indicados (en \$)
DISTRIBUIDORES PAFTT	603.833	77.872	215.270	973918	
GENERADORES	1.349.936	102.263	2.141.895	2.302.936	
TRANSPORTISTAS	91.663	42.063	112.767	219.848	

Adecuación de los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte y distribución

En el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto por las Leyes Nros. 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, y por su norma complementaria, el Decreto N° 311/2003, se suscribieron *ad referéndum* de la aprobación definitiva por el Poder Ejecutivo Nacional las Actas Acuerdo que adecúan lo establecido en los contratos de concesión de transporte y distribución.

El siguiente cuadro reseña el estado del proceso de renegociación llevado a cabo en el marco normativo precedentemente mencionado:

Empresa	Fecha firma de Acta Acuerdo	Decreto	
		N°	Fecha
TRANSENER	17/05/05	1462/05	28/11/05
TRANSBA	17/05/05	1460/05	28/11/05
DISTROCUYO	11/05/05	1464/05	28/11/05
TRANSPA	06/04/06	1779/07	29/11/07
TRANSNOA	01/02/06	1245/07	17/09/07
TRANSCO	14/03/06	1711/07	21/11/07
EPEN	04/05/06	1356/08	21/08/08
TRANSNEA	09/01/08	1544/08	29/09/08

Fecha de suscripción del
Acta Acuerdo por empresa
y ratificación por Decreto
PEN

Los acuerdos definen un régimen tarifario de transición que consiste en la aplicación del cuadro tarifario dispuesto por los contratos de concesión, con las modificaciones establecidas en la Ley N° 25.561.

Modificaciones a los sistemas de calidad y pago de premios

Los acuerdos determinan un período de transición contractual que finaliza con la entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). En función de contribuir con el cumplimiento del plan de inversiones y el desenvolvimiento financiero del concesionario, durante dicho período éste debe prestar el servicio en las condiciones de calidad vigentes, estipuladas en los contratos de concesión respectivos, con las modificaciones y pautas establecidas en las Actas Acuerdo correspondientes.

En ese sentido, se incorporó un índice denominado “Calidad Media de Referencia”² de manera que si el concesionario logra mantener una calidad de servicio semestral no inferior al mencionado índice más un margen del 10%, podrá destinar los montos de las sanciones a la ejecución de inversiones adicionales.

Por su parte, aquellos concesionarios que en un semestre registren índices de calidad mejores que los índices de la “Calidad Media de Referencia” recibirán los premios incrementados para ese semestre en un 50%.

Las indisponibilidades de las instalaciones y/o equipamiento del Sistema de Transporte que opera y mantiene el concesionario solicitadas por terceros no se considerarán indisponibilidades en los términos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Contrato de Concesión. Por ende, estas indisponibilidades no serán pasibles de sanción.

Red de Transporte 2009



² La Calidad Media de Referencia es el promedio de los valores correspondientes a los índices de calidad registrados durante el período de los años 2000-2004 que se utilizarán durante el Período de Transición Contractual conforme las previsiones vigentes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Contrato de Concesión.



CAPÍTULO 4

Las ampliaciones de la capacidad de transporte

De acuerdo con la normativa vigente, los generadores, distribuidores y grandes usuarios (y, en algunos casos particulares, las provincias o cualquier entidad pública o privada que demuestren tener intereses legítimos) emprenden obras de ampliación de la capacidad de transporte cuando el costo de efectuarlas es inferior a los beneficios que esperan recibir por mejorar su conexión con el mercado.

Alternativamente, también puede decirse que cuando los generadores no pueden vender toda la energía de la que disponen o cuando los distribuidores o grandes usuarios no pueden recibir toda la que necesitan, y las pérdidas que provocan las restricciones en la capacidad de transporte superan los costos de removerlas, es el momento en que deciden encarar las inversiones necesarias.

No obstante, existe consenso respecto de la existencia de imperfecciones en los mecanismos disparadores de las señales dirigidas a incentivar a los interesados en las ampliaciones, que se traducen en demoras y/o en impedimentos para la realización de obras de ampliación de importante magnitud.

El Anexo I detalla los mecanismos y modalidades vigentes para la realización de obras de ampliación de la capacidad de transporte. Por otra parte, el Anexo II especifica la información correspondiente a las 15 audiencias públicas realizadas en 2009 para analizar la solicitud del otorgamiento de los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública de otras tantas obras de ampliación.

A continuación, se ofrecen los resultados del relevamiento de obras de ampliación de la capacidad de transporte correspondiente al período 1994-2009. Este Informe Anual incluye las obras del Plan Federal de Transporte en 500 kV que han sido habilitadas comercialmente al 2009.

Las inversiones en obras de ampliación de la capacidad de transporte, 1994-2009

Objetivo

El Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AAREE) del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) releva anualmente las obras de ampliación de la capacidad de transporte, utilizando los registros propios, los de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y la información aportada por las concesionarias transportistas¹.

El objetivo principal del ejercicio consiste en identificar y cuantificar las inversiones realizadas desde la reestructuración de la industria y la aplicación del nuevo marco regulatorio.

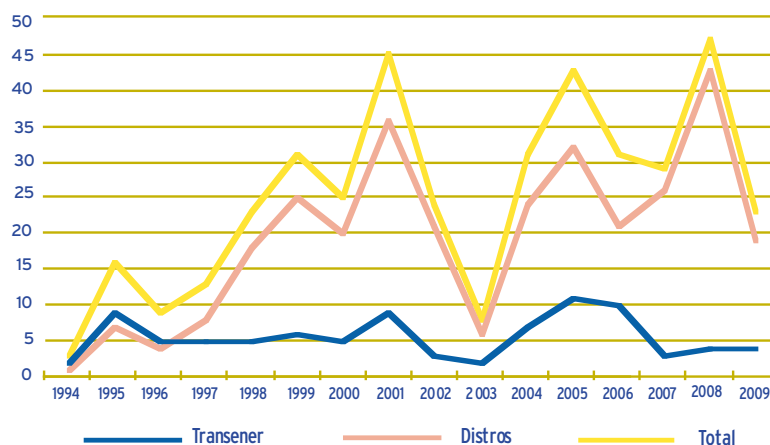
El Anexo I de este Informe incluye una explicación de los criterios utilizados por el AAREE para la cuantificación de las obras de ampliación de la capacidad de transporte, cuyos montos se indican, en todos los casos, a valores constantes expresados en pesos de 2001.

Como resultado, se pudieron contar los montos de las obras realizadas, desde la reestructuración de la industria, por generadores, distribuidores, grandes usuarios y las propias transportistas para ampliar la capacidad del Sistema de Transporte.

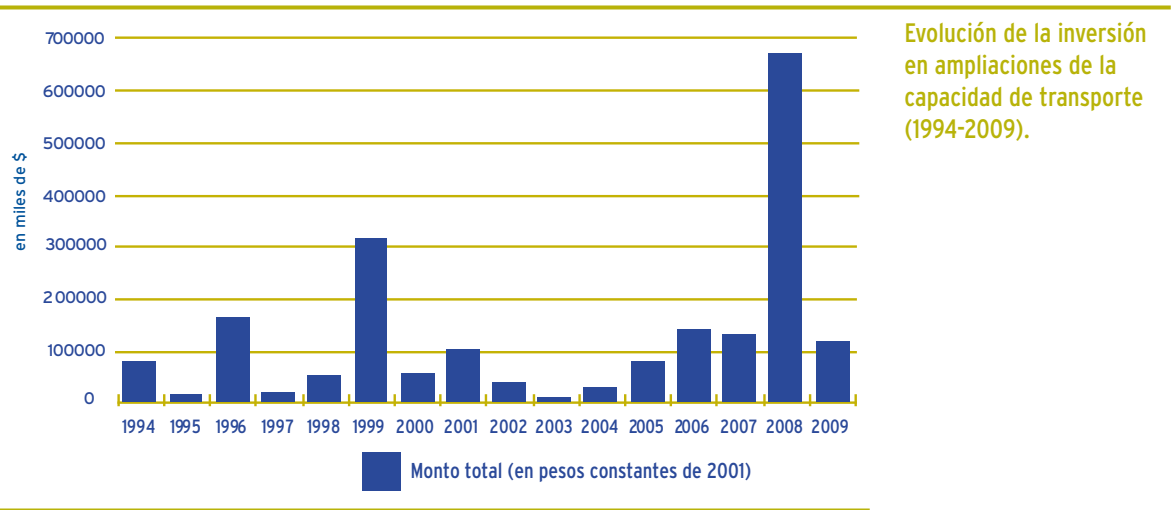
Resultados

En 2009 entraron en operación 23 nuevas obras cuyo valor es de \$ 114.673.980. En este monto se destacan 2 obras por concurso público en el ámbito de Transener S.A. de 500 kV por \$ 67.912.270, que representan el 59% de la inversión total realizada en 2009. Los siguientes gráficos muestran la evolución anual de la cantidad de obras y montos de inversión.

Cantidad de obras de ampliación de la capacidad de transporte (1994-2009).

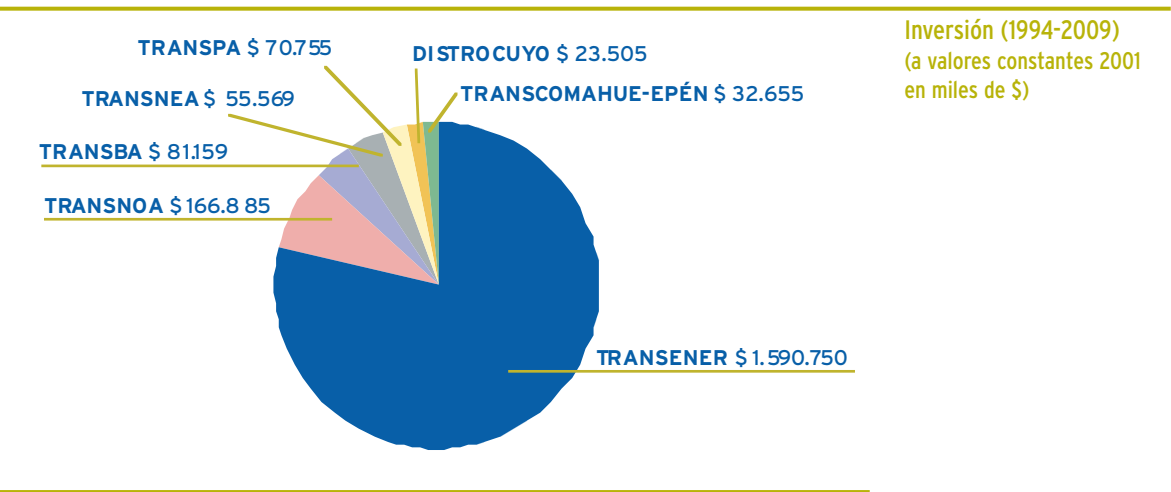
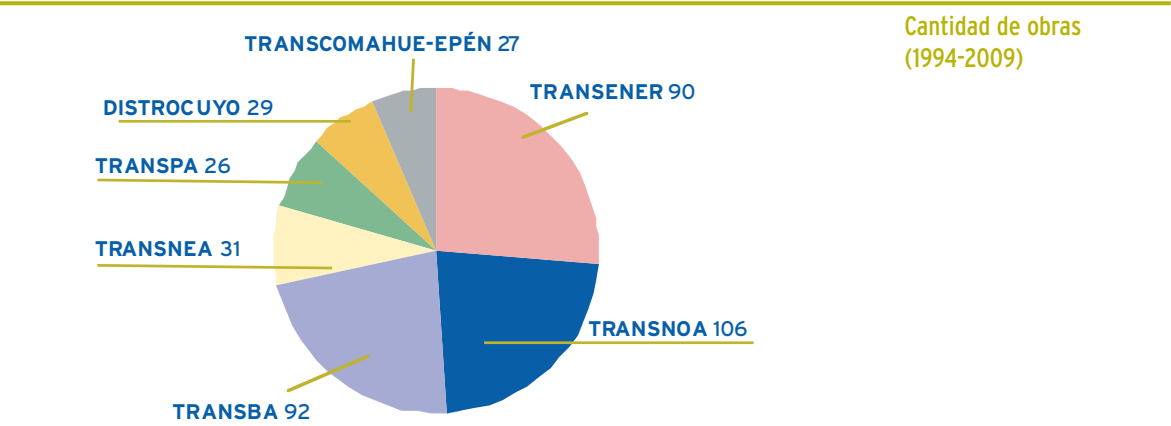


¹ La base de datos ha sido reformulada y actualizada a 2009, por lo que cuantitativamente este informe corrige información de períodos anteriores.



Por lo tanto, entre 1994 y 2009 se ejecutaron y entraron en operación 401 obras de ampliación por un valor de \$ 2.021.276.729.

El gráfico siguiente ilustra la relación entre la concesionaria de transporte en alta tensión (Transener) y las concesionarias por distribución troncal (distros) respecto de las obras ejecutadas y los montos invertidos.



Obras en el ámbito del sistema en extra y alta tensión

En el ámbito de Transener se habilitaron 2 de las 3 obras ejecutadas por concurso público y 2 de las 3 ampliaciones por Resolución SE Nº 1/2003. El valor de la inversión ascendió a \$ 78.944.182. De manera que en este ámbito se concentra el 22% de la cantidad total de obras y el 79% del monto total de inversiones en ampliaciones de la capacidad del período 1994-2009: 90 obras y \$ 1.590.749.632, respectivamente.

Las obras efectuadas por concurso público predominan claramente en el valor total de las ampliaciones (81%)², seguidas por las realizadas mediante contrato entre partes (12%).

En forma retrospectiva, se destacan 10 obras que concentran el 80% del valor total de lo llevado a cabo en su ámbito. Se trata, por orden de magnitud, de la Interconexión Tercer Tramo Yacretá (21%), la Cuarta Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) Comahue-Buenos Aires (16%), la Interconexión Puerto Madryn - Santa Cruz Norte (11%), la LEAT Estación Transformadora (ET) Rincón Santa María - Central Hidroeléctrica (CH) Salto Grande (8%), la LEAT Choele Choel - Puerto Madryn (6%), el Electroducto entre ET Resistencia, Rincón Santa María y CH Yacretá (5%), la LEAT Gran Mendoza - San Juan (4%), Interconexión Recreo - La Rioja Sur (4%), ET Río Coronda (3%) y la ET Manuel Belgrano (2%).

De modo que 8 de estas 10 obras de mayor importancia corresponden a la modalidad concurso público y las otras dos, a contrato entre partes.

Obras en el ámbito del sistema de distribución troncal

Por otro lado, en 2009, 19 de las 23 obras de transporte en alta tensión se hicieron en jurisdicción de las empresas de transporte en alta tensión por distribución troncal: Transnoa, Transba, Transnea, Transpa y Distrocuyo. Entre ellas, una fue ejecutada por concurso público, 12 por contrato entre partes, 5 mediante ampliaciones menores - contrato entre partes y 1 por la Resolución SE Nº 1/2003. El valor total de las inversiones durante 2009 ascendió a \$ 35.729.798.

Para el período 1994-2009, el 78% de las obras se ejecutaron en el ámbito de la distribución troncal y ello se correspondió con el 21% del monto total de inversiones en ampliaciones de la capacidad, sumando 311 obras y \$ 430.527.098, respectivamente. Debe señalarse que aquí se observa un menor nivel de concentración del valor de las obras en comparación con el registrado en el ámbito de Transener.

En 2009, en el área de Transnoa fueron habilitadas las únicas ampliaciones por concurso público y la Resolución SE Nº 1/2003 en distribución troncal, como así también 6 de las 12 ampliaciones por contrato entre partes. El monto total de las mismas fue \$ 17.922.060 y representó el 50% del monto total invertido en distribución troncal en 2009.

² Se incluye en la modalidad "concurso público" a las ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 kV. En el transcurso de 2009, la Interconexión Recreo - La Rioja Sur.



Desde 1994, en el ámbito de Transnoa se localizan 106 obras que ascienden a \$ 166.884.793, la mayor cantidad y el monto más alto de inversiones de ampliación de todo el Sistema de Distribución Troncal. Estas obras representan el 34% de la cantidad y el 38% del monto del total del Sistema Troncal. Se observa un claro predominio de la modalidad de inversión por contrato entre partes que alcanza al 65% del valor.

En el ámbito de Transba, fueron habilitadas 3 de las 5 ampliaciones menores - contrato entre partes y 2 de las 12 por contrato entre partes, por un valor total de \$ 3.760.830, representando el 10% del monto total invertido en distribución troncal en 2009.

Desde el inicio, en el área de Transba se localizan 92 obras por un valor de \$ 81.158.975 que representan, respectivamente, el 30% de la cantidad y el 19% del monto invertido en toda la distribución troncal. Aquí predomina la inversión mediante la modalidad ampliación menor por contrato entre partes que constituye el 65% valor de las ampliaciones.

En el ámbito de Transnea fue habilitada 1 de las 12 ampliaciones por contrato entre partes y 1 de las 5 ampliaciones menores - contrato entre partes que iniciaron operaciones en 2009. El valor total de inversiones ascendió a \$ 1.645.498.

Desde 1994, en esta área se ubican 31 obras por un valor de \$ 55.568.675, que constituyen, respectivamente, el 10% de la cantidad de obras y el 13% del monto global invertido en el ámbito de la distribución troncal. Aquí se registra un predominio de la modalidad ampliaciones por contrato entre partes en un 59% del valor de las ampliaciones.

Las obras habilitadas en el ámbito de Transpa durante 2009 fueron 2: una por contrato entre partes y otra como ampliación menor - contrato entre partes. El monto invertido en 2009 fue de \$ 12.365.422.

Entre 1994-2009 las ampliaciones de Transpa representan el 8% de la cantidad y el 16% del valor total invertido en la distribución troncal. Hay un predominio de la modalidad por contrato entre partes que alcanza el 83% del valor.

En el ámbito de Distrocuyo no se habilitaron obras durante el 2009.

Debe señalarse que las obras en operación en el área de Distrocuyo aportan el 9% de la cantidad y el 5% del valor total invertido en la distribución troncal correspondiente al período 1994-2009. Aquí se observa una leve superioridad de las ampliaciones por concurso público (41%) sobre las ampliaciones mediante la Resolución SE N° 1/2003 y las menores que representan el 30% y el 29%, respectivamente, del valor de las ampliaciones.

En el ámbito de Transcomahue-Epen, en 2009 fueron habilitadas 2 de las 12 ampliaciones por contrato entre partes. La inversión ascendió a \$ 35.988.

Las obras allí ubicadas explican el 9% de la cantidad y el 7,5% del valor total invertido en la distribución troncal durante 1994-2009. Predomina la modalidad de contrato entre partes que representa el 91% del valor.

Obras e inversiones según modalidad

En 2009, se habilitaron 3 obras por concurso público. En el período 1994-2009, las inversiones realizadas por concurso público sumaron \$ 1.349.081.781 y explicaron el 67% del valor total.

Por otra parte, se habilitaron 12 ampliaciones por contrato entre partes. Las inversiones bajo esta modalidad llegaron a \$ 482.210.906 y representaron el 24% del monto global del período 1994-2009.

Así también, se habilitaron 5 ampliaciones menores. Las obras realizadas mediante esta modalidad, casi todas ejecutadas por acuerdo entre partes, totalizaron la suma de \$ 110.210.738, esto es el 5% del valor total de las obras efectuadas entre 1994 y 2009.

En el período 2004-2009, las obras ejecutadas mediante el artículo 31 del Decreto N° 1398/1992, 7 en total, ascendieron a \$ 12,5 millones y representan un 1% del monto total.

Por último, en 2009 se habilitaron 3 de las 62 obras realizadas por Resolución SE N° 1/2003 desde 2004. Estas obras ascendieron a \$ 67.305.794 y representan el 3% del valor total del período 1994-2009.

En términos de cantidad de obras, las proporciones son diferentes. Las ampliaciones menores representan el 45% del total. Los contratos entre partes alcanzan el 26%, seguidas por las obras desarrolladas bajo la Resolución SE N° 1/2003 que superan el 15%. Las obras correspondientes a la modalidad por concurso público corresponden al 9%, en tanto las que se efectuaron por el artículo 31 del Decreto N° 1398/1992 constituyen el 2% del conjunto.

Tendencias

Aún teniendo en cuenta el monto de las obras de Yacylec y Litsa³, durante el período 1994-1997 se registró un lento crecimiento del número y del monto de las obras que se habilitaron comercialmente. Entre 1994 y 1996, casi la totalidad de los emprendimientos se hicieron en el ámbito de Transener. Recién en 1997 el monto de la inversión habilitada en la red de distribución troncal superó a la efectuada en el sistema de extra y alta tensión, y se concentró casi totalmente en el ámbito de Transnoa.

Con posterioridad, en los cuatro años siguientes, se produjo un fuerte incremento en la inversión en obras de ampliación. El 41% de la cantidad de obras y el 40% del monto invertido total del período 1994-2009 entró en servicio hasta el 2001. En principio, ello se explicaría, por un lado, por la existencia de una mayor capacidad excedente a la estimada al inicio de las reformas del sector eléctrico, lo que pudo absorber el crecimiento inicial de la potencia instalada y de la demanda de energía eléctrica. Por el otro, porque se estima que, en promedio, la ejecución de una ampliación -desde la decisión empresarial hasta su

³ El monto asciende a U\$S 130.000.000 para Yacylec y U\$S 182.200.000 para Litsa. Ambos valores corresponden a 1993.



entrada en operación- insume un período de 24 a 30 meses, aproximadamente, que incluye la preparación técnica, administrativa y regulatoria de las obras en cuestión.

Como consecuencia de la recesión económica y de la crisis posterior a la devaluación de principios de 2002, en el bienio 2002-2003 se registró una importante caída de la inversión en obras de ampliación. En esos dos años se habilitaron el 8% del total de obras que representaron apenas el 2% del monto total invertido. Particularmente en 2003, la reducción se hizo más notoria puesto que solamente entraron en operación 8 obras de ampliación por un valor de \$ 10.099.740. Dichas obras representaron, respectivamente, el 2% de la cantidad y el 0,5% del monto global del período 1994-2009.

No obstante, debe señalarse que en el bienio 2004-2005 se registró una recuperación de las inversiones de ampliación que totalizaron \$ 108.614.948, un 124% de incremento respecto del bienio 2002-2003, período en el que las inversiones habían totalizado algo más de \$ 48,5 millones. Fundamentalmente, dicha recuperación se debió a la entrada en operación de las obras realizadas en el marco de la Resolución SE N° 1/2003 y de las obras por concurso público.

En 2006 la tendencia siguió en aumento y el incremento en el valor de las inversiones respecto de 2005 se ubicó en torno al 76%, ascendiendo las mismas a \$ 137.129.212. Dicho monto obedeció, principalmente, a la entrada en servicio de obras como la LEAT en 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn, la primera obra importante después de la salida de la convertibilidad y, a su vez, la primera de las obras del Plan Federal en 500 kV.

En 2007 se mantuvo el nivel de inversión alcanzado, destacándose la LEAT Gran Mendoza - San Juan (Plan Federal de Transporte en 500 kV) y la Línea El Trapial doble terna 132 kV de 140 Km con la ampliación de la E.T. Loma de la Lata y la E.T. El Trapial. Ambas ampliaciones tuvieron un costo final de \$ 63.701.659 y de \$ 25.622.936 (en \$ constantes del 2001), respectivamente, y representan el 68% del monto total invertido en el año.

En 2008 la inversión fue de \$ 669.367.214, incrementándose cinco veces la suma invertida el año anterior. Cabe destacar la Interconexión Tercer Tramo Yacyretá, la Interconexión Puerto Madryn - Santa Cruz Norte (ambas pertenecientes al Plan Federal de Transporte de 500 kV), la ET Río Coronda y la ET Manuel Belgrano, cuyo valor de conjunto asciende a \$ 593.200.209 y representa el 89% de la inversión total anual en el Sistema de Transporte.

En 2009, el nivel de inversión fue semejante a la tendencia evidenciada en 2006 y 2007, excluyendo la excepcionalidad alcanzada en 2008.

Finalmente, cabe señalar que para 2010 se prevé que persistirá la recuperación alcanzada en las inversiones de ampliación de la capacidad de transporte en los niveles del período 2006-2009, fundamentalmente como consecuencia de la continuidad del Plan Federal en 500 kV y de obras realizadas por contrato entre partes, financiadas por las Provincias, fondos federales y emprendimientos productivos privados.

Certificados de conveniencia y necesidad pública

Según lo establecido por el artículo 11 de la Ley 24.065, el ENRE analiza la conveniencia y necesidad de las ampliaciones de la red de transporte eléctrico y emite el respectivo certificado, que las autoriza como acto previo al comienzo de la construcción u operación de las mismas.

Durante 2009 el Ente emitió nueve Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública mediante el dictado de las respectivas resoluciones, autorizando la realización de las obras de ampliación en instalaciones de transportistas y distribuidoras por un monto presupuestado total de casi \$ 385 millones⁴. El certificado de mayor monto corresponde a la nueva ET Paraná de 500kV, por USD 52 millones⁵.

El resto, por importes menores, comprende la construcción de una nueva ET y líneas de transmisión en Santiago del Estero y Salta, obras de ampliación en distintas EETT y de adecuación de líneas de transmisión en distintos puntos del país. Comprende también obras de ampliación en dos subestaciones transformadoras del área de distribución metropolitana.

El siguiente cuadro detalla las resoluciones por medio de las cuales se emitieron certificados en 2009, además del concesionario, el área geográfica relevante y el presupuesto estimativo.

Certificados CNP Otorgados en 2009			
Res. ENRE	Agente	Área Geográfica	Presupuesto [mill.de \$]
070/2009	TRANSENER	Comahue - BsAs	10
483/2009	TRANSENER	Entre Ríos	199
097/2009	EDESUR	Gran Bs As	21
495/2009	EDESUR	Gran Bs As	18
274/2009	TRANSBA	Sur Pcia Bs As	3
262/2009	TRANSBA	Norte Pcia Bs As	5
071/2009	TRANSNEA	Formosa	2
585/2009	TRANSNOA	Salta	24
303/2009	TRANSNOA	Santiago del Estero	103
TOTAL AÑO			385

³ Todos los importes que se consignan son sin IVA.

⁴ Se informa los montos presupuestados. Los montos de obra definitivos surgirán de cada proceso licitatorio o de adquisición, según la modalidad adoptada y aprobada para cada ampliación.

Evolución de la inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-2009)
(en miles de \$ de 2001)

Ámbito	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	% empresa
TRANSENER	79.008	14.603	161.706	10.113	23.251	269.828	34.260	40.405	18.184	8.228	6.568	46.116	123.555	82.457	593.524	78.944	1.590.750	78,7
TRANSNOA	0	815	397	10.834	6.980	15.514	12.563	17.337	6.445	1.083	20.230	2.013	7.383	760	46.610	17.922	166.885	8,3
TRANSBA	0	0	0	0	2.980	16.528	7.527	10.912	9.035	51	1.178	6.824	926	1.167	20.269	3.761	81.159	4,0
TRANSNEA	0	0	0	0	16.635	0	991	18.024	659	738	289	1.186	464	11.617	3.321	1.645	55.569	2,7
TRANSPA	0	0	2.981	0	380	11.994	917	16.360	518	0	0	17.313	3.298	905	3.724	12.365	70.755	3,5
DISTROCUYO	0	0	0	0	1.349	3.441	437	0	507	0	1.764	4.304	1.503	8.279	1.920	0	23.505	1,2
TRANSCOMAHUE-EPEN	0	0	0	667	0	374	1.001	0	3.140	0	477	353	0	26.606	0	36	32.655	1,6
TOTAL	79.008	15.418	165.084	21.615	51.574	317.680	57.696	103.037	38.489	10.100	30.506	78.109	137.129	131.791	669.367	114.674	2.021.277	100,0
% año	3,9	0,8	8,2	1,1	2,6	15,7	2,9	5,1	1,9	0,5	1,5	3,9	6,8	6,5	33,1	5,7	100,0	
% acumulado		4,7	12,8	13,9	16,5	32,2	35,0	40,1	42,0	42,5	44,0	47,9	54,7	61,2	94,3	100,0		

Evolución de la cantidad de obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-2009)

Ámbito	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	% empresa
TRANSENER	2	9	5	5	5	6	5	9	3	2	7	11	10	3	4	4	90	22,4
TRANSNOA	0	4	1	5	7	4	7	17	5	1	11	3	8	9	16	8	106	26,4
TRANSBA	0	0	0	0	7	11	9	8	6	1	5	11	5	6	18	5	92	22,9
TRANSNEA	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	1	6	2	6	4	2	31	7,7
TRANSPA	0	0	1	0	1	3	1	5	3	0	0	5	1	1	3	2	26	6,5
DISTROCUYO	0	0	0	0	2	4	1	0	3	0	5	5	5	2	2	0	29	7,2
TRANSCOMAHUE-EPEN	1	3	2	3	0	3	1	2	2	2	2	2	0	2	0	2	27	6,7
TOTAL	3	16	9	13	23	31	25	45	24	8	31	43	31	29	47	23	401	100,0
% año	0,7	4,0	2,2	3,2	5,7	7,7	6,2	11,2	6,0	2,0	7,7	10,7	7,7	7,2	11,7	5,7	100,0	
% acumulado		4,7	7,0	10,2	16,0	23,7	29,9	41,1	47,1	49,1	56,9	67,6	75,3	82,5	94,3	100,0		

Evolución de la cantidad de obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por modalidad (1994-2009)

Modalidad	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	% modalidad
Concurso público	1	0	2	0	1	1	2	8	0	0	1	3	7	4	4	3	37	9,2
Contrato entre partes	0	1	2	7	6	11	8	5	6	1	6	6	3	10	19	12	103	25,7
Ampliación menor-total	1	14	3	5	16	19	14	31	18	7	4	7	13	13	22	5	192	47,9
Ampliación menor-contrato entre partes	1	14	3	5	16	16	13	30	17	6	3	6	9	13	22	5	179	44,6
Ampliación menor otras						3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	13	3,2
Art.31 DecretoNº 1398/1992	1	1	2	1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,7
Resolución SE Nº1/2003	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	20	27	8	2	2	3	62	15,5
TOTAL	3	16	9	13	23	31	25	45	24	8	31	43	31	29	47	23	401	100,0
% por año	0,7	4,0	2,2	3,2	5,7	7,7	6,2	11,2	6,0	2,0	7,7	10,7	7,7	7,2	11,7	5,7	100,0	
% acumulado		4,7	7,0	10,2	16,0	23,7	29,9	41,1	47,1	49,1	56,9	67,6	75,3	82,5	94,3	100,0		

Evolución de la inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por modalidad (1994-2009)

(en miles de \$ de 2001)

Modalidad	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	% modalidad
Concurso público	73.740	0	157.775	0	1.733	247.277	15.706	40.987	0	0	590	26.785	119.950	86.650	508.051	698.37	1.349.082	66,7
Contrato entre partes	0	0	2.981	15.794	43.258	60.785	32.475	40.950	28.501	7.986	0	22.975	2.290	39.756	151.472	32.988	482.211	23,9
Ampliación menor-contrato entre partes	0	13.654	3.179	5.146	6.583	6.528	7.966	18.203	9.828	1.872	18.984	1.353	1.278	923	2.952	775	99.225	4,9
Ampliación menor otras	0	0	0	0	0	3.090	437	397	160	242	1.182	370	5.108	0	0	0	10.986	0,5
Ampliación menor-total	0	13.654	3.179	5.146	6.583	9.618	8.403	18.600	9.988	2.114	20.166	1.723	6.387	923	2.952	775	110.211	5,5
Art.31 Decreto Nº1398/1992	5.267	1.764	1.150	674	0	0	1.112	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.468	0,6
Resolución SE Nº1/2003	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	9750	26.625	8.502	4.463	6.892	11.074	67.306	3,3
TOTAL	79.008	15.418	165.084	21.615	51.574	317.680	57.696	103.037	38.489	10.100	30.506	78.109	137.129	131.791	669.367	114.674	2.021.277	100,0
% por año	3,9	0,8	8,2	1,1	2,6	15,7	2,9	5,1	1,9	0,5	1,5	3,9	6,8	6,5	33,1	5,7	100,0	
% acumulado		4,7	12,8	13,9	16,5	32,2	35,0	40,1	42,0	42,5	44,0	47,9	54,7	61,2	94,3	100,0		

CAPÍTULO 5 Las tarifas del servicio de distribución¹

Durante los primeros cinco meses de 2009 estuvo vigente el cuadro tarifario aprobado por la Resolución ENRE N° 628/2008, incorporando los precios mayoristas sancionados por la Secretaría de Energía (SE) en su Resolución SE N° 1169/2008. Cabe destacar que estos precios estacionales contemplaron la capacidad de pago de los distintos estratos sociales y económicos de las demandas atendidas por las distribuidoras.

De esta forma, la categoría de usuarios correspondiente al sector residencial se dividió en 9 subcategorías tarifarias, de acuerdo con el nivel de consumo bimestral:

Rango de consumo	Rango de consumo (kWh/bimestre)
R1	0-300
R2	301-650
R3	651-800
R4	801-900
R5	901-1.000
R6	1001-1.200
R7	1201-1.400
R8	1401-2.800
R9	más de 2.800

Continuando con el criterio distributivo utilizado en esa oportunidad, la llegada del período invernal requirió adoptar medidas adicionales. En este sentido, considerando el mayor nivel de consumo de energía eléctrica que tiene la población durante el invierno, mediante su Resolución N° 652/2009 la SE dispuso la vigencia de nuevos precios estacionales de la energía para el período 1° de junio - 30 de septiembre de 2009, para los usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 1000 kWh (o consumos mensuales mayores a 500 Kwh).

Se detallan a continuación los cambios realizados a los precios estacionales aprobados por Resolución SE N° 1169/2008 para los segmentos residenciales con consumos bimestrales mayores a 1000 kWh:

- Bimestre junio-julio: porcentaje de subsidio correspondiente al 100%, equivalente al nivel de precios estacionales del segmento de consumo bimestral menor a 1000 kWh.

¹ El Anexo I reseña las disposiciones generales establecidas por la Ley N° 24.065 para la determinación y actualización de las tarifas del servicio de distribución.



- Bimestre agosto-septiembre: el porcentaje de subsidio se reduce al 70%, equivalente al nivel de precios estacionales del segmento de consumo bimestral menor a 1000 kWh más el 30% de la diferencias de precios de los segmentos R>1000 y R<1000 de la Res.1169.

Segmento Residencial: precios de la energía transferibles a tarifa (en \$/MWh)

Resolución SE N° 1169/2008

	Precio Estacional : Octubre 08/Abril 09		
	valle \$/MWh	resto \$/MWh	pico \$/MWh
Edenor T1 (R<1000)	20,17	26,75	31,28
Edenor T1 (1000<R <1400)	50,17	56,75	61,28
Edenor T1 (1400<R<2800)	79,17	85,75	90,28
Edenor T1 (2800<R)	139,17	145,75	150,28
Edesur T1 (R<1000)	20,49	27,32	31,58
Edesur T1 (1000<R <1400)	50,49	57,32	61,58
Edesur T1 (1400<R<2800)	79,49	86,32	90,58
Edesur T1 (2800<R)	139,49	146,32	150,58
Edelap T1 (R<1000)	20,41	26,74	31,49
Edelap T1 (1000<R <1400)	50,41	56,74	61,49
Edelap T1 (1400<R<2800)	79,41	85,74	90,49
Edelap T1 (2800<R)	139,41	145,74	150,49

Resolución SE N° 652/2009

	Precio Estacional : Junio/Julio 2009			Precio Estacional: Ago/Set 2009		
	valle \$/MWh	resto \$/MWh	pico \$/MWh	valle \$/MWh	resto \$/MWh	pico \$/MWh
Edenor T1 (R<1000)	20,17	26,75	31,28	20,17	26,75	31,28
Edenor T1 (1000<R <1400)	20,17	26,75	31,28	29,17	35,75	40,28
Edenor T1 (1400<R<2800)	20,17	26,75	31,28	37,87	44,45	48,98
Edenor T1 (2800<R)	20,17	26,75	31,28	55,87	62,45	66,98
Edesur T1 (R<1000)	20,49	27,32	31,58	20,49	27,32	31,58
Edesur T1 (1000<R <1400)	20,49	27,32	31,58	29,49	36,32	40,58
Edesur T1 (1400<R<2800)	20,49	27,32	31,58	38,19	45,02	49,28
Edesur T1 (2800<R)	20,49	27,32	31,58	56,19	63,02	67,28
Edelap T1 (R<1000)	20,41	26,74	31,49	20,41	26,74	31,49
Edelap T1 (1000<R <1400)	20,41	26,74	31,49	29,41	35,74	40,49
Edelap T1 (1400<R<2800)	20,41	26,74	31,49	38,11	44,44	49,19
Edelap T1 (2800<R)	20,41	26,74	31,49	56,11	62,44	67,19

Resolución SE N° 652/2009

Diferencias Porcentuales respecto Oct 2008 - Abril 2009

	Precio Estacional : Junio/Julio 2009			Precio Estacional: Ago/Set 2009		
	valle \$/MWh	resto \$/MWh	pico \$/MWh	valle \$/MWh	resto \$/MWh	pico \$/MWh
Edenor T1 (R<1000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Edenor T1 (1000<R <1400)	-60%	-53%	-49%	-42%	-37%	-34%
Edenor T1 (1400<R<2800)	-75%	-69%	-65%	-52%	-48%	-46%
Edenor T1 (2800<R)	-86%	-82%	-79%	-60%	-57%	-55%
Edesur T1 (R<1000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Edesur T1 (1000<R <1400)	-59%	-52%	-49%	-42%	-37%	-34%
Edesur T1 (1400<R<2800)	-74%	-68%	-65%	-52%	-48%	-46%
Edesur T1 (2800<R)	-85%	-81%	-79%	-60%	-57%	-55%
Edelap T1 (R<1000)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Edelap T1 (1000<R <1400)	-60%	-53%	-49%	-42%	-37%	-34%
Edelap T1 (1400<R<2800)	-74%	-69%	-65%	-52%	-48%	-46%
Edelap T1 (2800<R)	-85%	-82%	-79%	-60%	-57%	-55%

Los nuevos cuadros tarifarios, que incorporaron los cambios señalados, fueron aprobados por la Resolución ENRE N° 433/2009. Habiendo finalizado el período de suspensión fijado en el artículo 1° de la Resolución SE N° 652/09, a partir de octubre entró en vigencia nuevamente el cuadro tarifario aprobado por Resolución ENRE N° 628/2008.

El siguiente cuadro detalla los cambios registrados en las tarifas medias de las distintas categorías de usuarios:

EDENOR S.A.	Res. 628/08	Res. 433/09	Res. 433/09	Res. 628/08	Variación Jun-09	Variación Ago-09
	Oct-08	Jun-09	Ago-09	Oct-09	vs. Oct 08	vs. Oct 08
Tarifa 1 - R	105,49	77,86	86,14	105,49	-26,19%	-18,34%
Tarifa 1 - R1	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	77,66	77,66	77,66	77,66	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3	71,27	71,27	71,27	71,27	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5	71,71	71,71	71,71	71,71	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6	122,11	78,11	91,11	122,11	-36,03%	-25,39%
Tarifa 1 - R7	124,16	78,16	92,16	124,16	-37,05%	-25,77%
Tarifa 1 - R8	162,27	72,27	99,27	162,27	-55,46%	-38,82%
Tarifa 1 - R9	244,85	64,85	118,85	244,85	-73,51%	-51,46%
Tarifa 1 - G	211,33	211,33	211,33	211,33	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	239,59	239,59	239,59	239,59	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	198,22	198,22	198,22	198,22	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	169,45	169,45	169,45	169,45	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	206,76	206,76	206,76	206,76	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	181,43	181,43	181,43	181,43	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	189,70	189,70	189,70	189,70	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	136,33	136,33	136,33	136,33	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	161,20	161,20	161,20	161,20	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	199,46	199,46	199,46	199,46	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	156,68	156,68	156,68	156,68	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
TOTAL	141,59	127,65	131,83	141,59	-9,85%	-6,90%
Variac. c/anterior	18,62%	-9,85%	3,28%	7,41%		

EDESUR S.A.	Res. 628/08	Res. 433/09	Res. 433/09	Res. 628/08	Variación Jun-09	Variación Ago-09
	Oct-08	Jun-09	Ago-09	Oct-09	vs. Oct 08	vs. Oct 08
Tarifa 1 - R	99,66	79,67	85,68	99,66	-20,06%	-14,03%
Tarifa 1 - R1	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	77,97	77,97	77,97	77,97	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3	70,97	70,97	70,97	70,97	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5	68,47	68,47	68,47	68,47	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6	123,27	79,27	92,27	123,27	-35,69%	-25,15%
Tarifa 1 - R7	125,31	79,31	93,31	125,31	-36,71%	-25,54%
Tarifa 1 - R8	163,41	73,41	100,41	163,41	-55,08%	-38,55%
Tarifa 1 - R9	247,75	65,75	120,75	247,75	-73,46%	-51,26%
Tarifa 1 - G	202,60	202,60	202,60	202,60	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	239,34	239,34	239,34	239,34	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	197,17	197,17	197,17	197,17	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	166,24	166,24	166,24	166,24	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	202,65	202,65	202,65	202,65	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	186,84	186,84	186,84	186,84	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	195,94	195,94	195,94	195,94	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	138,97	138,97	138,97	138,97	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	169,79	169,79	169,79	169,79	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	158,10	158,10	158,10	158,10	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
TOTAL	144,74	135,56	138,32	144,74	-6,34%	-4,44%
Variac. c/anterior	13,90%	-6,34%	2,03%	4,64%		



EDELAP S.A.	Res. 628/08	Res. 433/09	Res. 433/09	Res. 628/08	Variación Jun-09 vs. Oct 08	Variación Ago-09 vs. Oct 08
	Oct-08	Jun-09	Ago-09	Oct-09		
Tarifa 1 - R	101,47	79,85	86,46	101,47	-21,31%	-14,80%
Tarifa 1 - R1	107,83	107,83	107,83	107,83	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	79,11	79,11	79,11	79,11	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3	72,87	72,87	72,87	72,87	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6	119,78	75,78	89,78	119,78	-36,73%	-25,05%
Tarifa 1 - R7	122,02	77,02	91,02	122,02	-36,88%	-25,41%
Tarifa 1 - R8	160,49	71,49	98,49	160,49	-55,45%	-38,63%
Tarifa 1 - R9	244,66	64,66	118,66	244,66	-73,57%	-51,50%
Tarifa 1 - G	219,78	219,78	219,78	219,78	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	245,24	245,24	245,24	245,24	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	202,65	202,65	202,65	202,65	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	181,74	181,74	181,74	181,74	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	196,01	196,01	196,01	196,01	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	201,16	201,16	201,16	201,16	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	138,83	138,83	138,83	138,83	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	168,91	168,91	168,91	168,91	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	222,97	222,97	222,97	222,97	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	153,49	153,49	153,49	153,49	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT						
TOTAL	140,30	129,70	132,90	140,30	-7,56%	-5,27%
Variac. c/ant.	14,62%	-7,56%	2,47%	5,57%		



CAPÍTULO 6

El control de la calidad del servicio de distribución

Los contratos de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica incluyen un régimen de penalizaciones que se aplica cuando las concesionarias superan los límites de tolerancia de calidad del servicio establecidos.

Desde el punto de vista de las empresas, las penalizaciones constituyen el costo de oportunidad en que incurren si sus erogaciones en operación y mantenimiento e inversiones no permiten prestar el servicio dentro de los parámetros de calidad determinados.

Dado que los usuarios afectados son sus destinatarios, las penalizaciones aplicadas a las empresas actúan como compensación, adecuando el costo (tarifa) que pagan los usuarios a la calidad realmente suministrada por las distribuidoras.

Calidad del servicio técnico

Procedimiento

El procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e implementación de los sistemas de registro fueron definidos por la Resolución ENRE N° 527/1996, que establece la “Base Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico”.

El Anexo I ofrece una explicación pormenorizada de los procedimientos desarrollados para el control de la calidad del servicio técnico, los indicadores y límites admisibles.

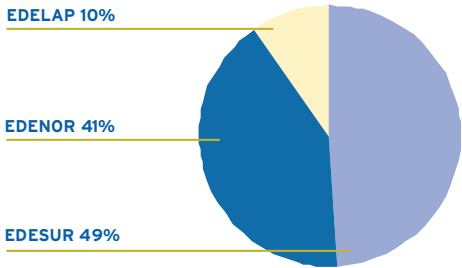
A continuación se detallan las sanciones por calidad del servicio técnico aplicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a las concesionarias por apartamientos e incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento de la información, tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2, hasta 2009 inclusive. Los valores resaltados corresponden a las sanciones aplicadas durante 2009 exclusivamente. Se consideran los incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento de la información:



Sanciones aplicadas por calidad del servicio técnico (en \$)	PERIODO	EDENOR	EDESUR	EDELAP
	(Edelap S.A. está desplazado 4 meses)			
	Etapas 1 (set/93-ago/96)			
	Apartamientos y relevamiento/procesamiento	9.090.381	6.883.902	1.261.847
	1º Semestre - Etapa 2 (set/96-feb/97)			
	Apartamientos a los indicadores	2.589.797	1.302.186	292.079
	Incumplimientos en relev. de información	630.265	626.803	839.406
	2º Semestre - Etapa 2 (mar/97-ago/97)			
	Apartamiento/Incumplimientos varios	3.087.136	1.143.390	560.198
	Incumplimientos en relev. de información	819.824	642.737	674.095
	3º Semestre - Etapa 2 (set/97-feb/98)			
	Apartamiento/Incumplimientos varios	3.062.459	1.052.701	267.165
	Incumplimientos en relev. de información	1.232.523	864.274	497.174
	4º Semestre - Etapa 2 (mar/98-ago/98)			
	Apartamiento a los indicadores	1.928.087	410.134	437.848
	Incumplimientos en relev. de información	1.126.363	719.876	413.099
	5º Semestre - Etapa 2 (set/98-feb/99)			
	Apartamiento a los indicadores	3.091.532	55.237.570(*)	367.612
	Incumplimientos en relev. de información	1.168.084	1.196.673	382.372
	6º Semestre - Etapa 2 (mar/99-ago/99)			
	Apartamiento a los indicadores	1.511.206	681.085	521.619
	Incumplimientos en relev. de información	2.205.627	1.243.837	230.257
	7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)			
	Apartamiento a los indicadores	1.727.917	1.457.537	1.442.827
	Incumplimientos en relev. de información	2.060.186	1.521.244	359.511
	8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)			
	Apartamiento a los indicadores	1.890.942	1.891.051	671.063
	Incumplimientos en relev. de información	3.059.619	2.051.289	409.516
	9º Semestre - Etapa 2 (set/00-feb/01)			
	Apartamiento a los indicadores	6.157.621	2.282.702	1.838.026
	Incumplimientos en relev. de información	2.062.132	1.675.605	552.389
	10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01)			
	Apartamiento a los indicadores	1.377.291	415.640	425.433
	Incumplimientos en relev. de información	2.332.782	2.010.052	313.961
	11º Semestre - Etapa 2 (sep/01-feb/02)			
	Apartamiento a los indicadores	934.398	439.371	824.769
	Incumplimientos en relev. de información	1.203.993	2.631.803	336.532
	12º Semestre - Etapa 2 (mar/02-ago/02)			
	Apartamiento a los indicadores	1.691.456	790.669	635.637
	Incumplimientos en relev. de información	847.719	2.485.253	397.737
	13º Semestre - Etapa 2 (set/02-feb/03)			
	Apartamiento a los indicadores	3.426.305	777.805	441.697
	Incumplimientos en relev. de información	917.238	2.317.171	387.312
	14º Semestre - Etapa 2 (mar/03-ago/03)			
	Apartamientos y relevamiento/procesamiento	920.586	535.048	353.684
	Incumplimientos en relev. de información	1.001.583	2.125.274	302.891
	15º Semestre (set/03-feb/04)			
	Apartamientos/Incumplimientos varios	7.260.250	612.893	585.040
	Incumplimiento en relev. de información	928.416	3.162.703	160.257
	16º Semestre (mar/04-ago/04)			
	Apartamientos a los indicadores	1.006.081	541.727	637.191
	Incumplimiento en relev. de información	961.758	2.754.518	101.599
	17º Semestre (set/04-feb/05)			
	Apartamientos/Incumplimientos varios	9.028.340	7.639.724	1.055.670
	Incumplimiento en relev. de información	2.022.962	3.873.941	194.006

PERIODO (Edelap S.A. está desplazado 4 meses)	EDENOR	EDESUR	EDELAP	Sanciones aplicadas por calidad del servicio técnico (en \$) (continuación)
18° Semestre (mar/05-ago/05)				
Apartamientos a los indicadores	3.601.866	921.699	663.681	
Incumplimiento en relev. de información	750.221	2.668.258	487.317	
19° Semestre (set/05-feb/06)				
Apartamientos a los indicadores	3.408.994	1.180.690	693.381	
Incumplimiento en relev. de información	1.068.315	2.342.902	383.723	
20° Semestre (mar/06-ago/06)				
Apartamientos a los indicadores	2.432.490	2.261.178	756.583	
Incumplimiento en relev. de información	360.585	2.714.632	522.976	
21° Semestre (set/06-feb/07)				
Apartamientos a los indicadores	8.732.014	3.576.717	959.588	
Incumplimiento en relev. de información	1.071.774	3.201.805	669.035	
22° Semestre (mar/07-ago/07)				
Apartamientos a los indicadores	3.406.909	4.679.395	1.033.187	
Incumplimiento en relev. de información	646.639	3.743.531	579.335	
23° Semestre (set/07-feb/08)				
Apartamientos a los indicadores	8.974.353	2.101.505	2.649.027	
Incumplimiento en relev. de información				
24° Semestre (mar/08-ago/08)				
Apartamientos a los indicadores	7.369.712	5.654.127	1.390.826	
Incumplimiento en relev. de información				
Subtotal Etapa 2 hasta año 2008	99.033.871	129.460.300	22.376.922	
Subtotal Etapa 2 año 2009	18.062.478	14.700.967	6.321.410	
TOTAL Etapa 1 y 2	126.186.730	151.045.169	29.960.180	
TOTAL EMPRESAS			307.192.079	

(*) Incluye la sanción extraordinaria aplicada a Edesur con motivo de la falla en la Subestación Azopardo, por un monto de \$ 40.940.324 (Resolución ENRE N° 292/1999).



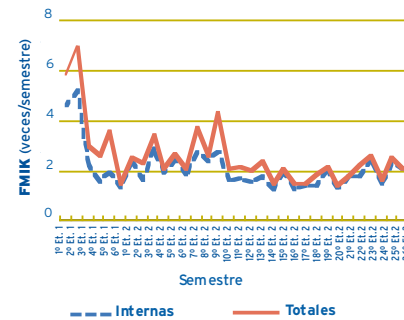
Indicadores de desempeño

Los siguientes gráficos presentan los indicadores globales semestrales controlados en la Etapa 1, frecuencia media de interrupción por kVA (FMIK) y tiempo total de interrupción por kVA (TTIK), considerando todas las interrupciones mayores a tres minutos (sin excluir los casos para los que las concesionarias invocan causales de fuerza mayor), y para red interna (red propia de la distribuidora) y red total, (es decir, se adicionan las interrupciones con origen en red externa -generación y transporte).

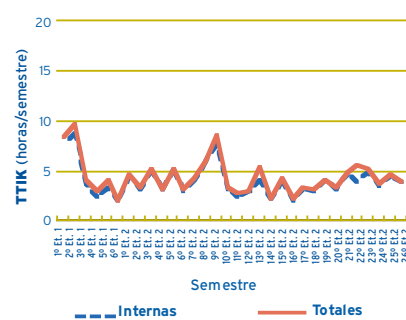
Si bien la Etapa 2 no exige el cumplimiento de los indicadores de la red de media tensión antes señalados, el Ente ha considerado conveniente su determinación con fines estadísticos, elaborados sobre la base de la información mensual remitida por las concesionarias.

EDENOR

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado

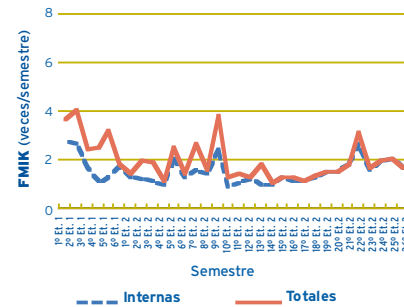


TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA instalado

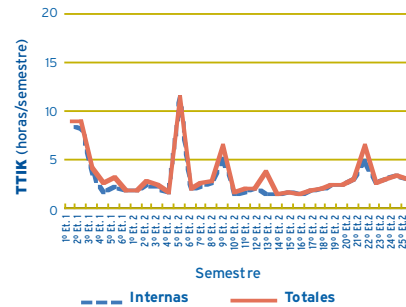


EDESUR

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado

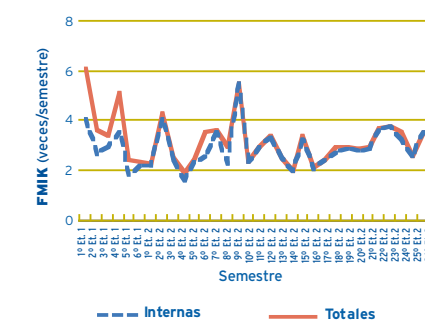


TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA instalado

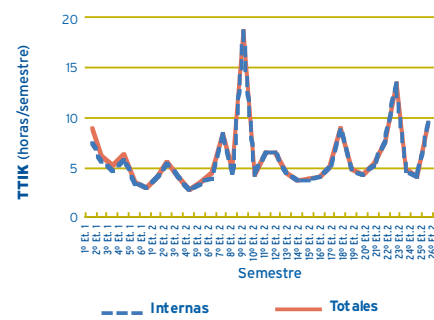


EDELAP

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado



TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA instalado



En la Etapa 2 el control de la calidad del servicio técnico se realiza a nivel de suministro mediante indicadores por usuario (frecuencia de interrupciones y tiempo máximo de interrupción). Dada esta particularidad, y con el fin de evaluar el desempeño global de las concesionarias, el Ente ha determinado dos indicadores basados en la información que las concesionarias deben presentar (Resoluciones ENRE N° 527/1996 y N° 02/1998).

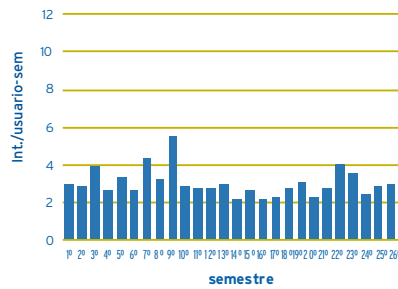
Los mencionados indicadores semestrales, de uso a nivel internacional, son:

- frecuencia media de interrupción por usuario - F_c - (o *system average interruption frequency index* - SAIFI) = $\text{total de usuarios interrumpidos en "n" interrupciones} / \text{total de usuarios abastecidos [Interrupciones/usuario- semestre]}$

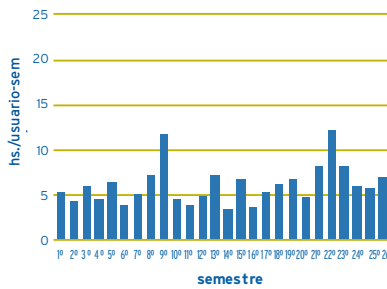
b) tiempo total de interrupción por usuario - Tc - (o *system average interruption duration index* - SAIDI) = total de horas-usuario interrumpidos en “n” interrupciones / total de usuarios abastecidos [horas/usuario- semestre]

Los siguientes gráficos señalan los indicadores referidos, correspondientes a los primeros 26 semestres de la Etapa 2. Basados en la información mensual, se consideran todas las interrupciones mayores a tres minutos (sin excluir los casos para los que las concesionarias invocan causales de fuerza mayor), y para red interna (red propia de la distribuidora) más externa (generación y transporte).

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

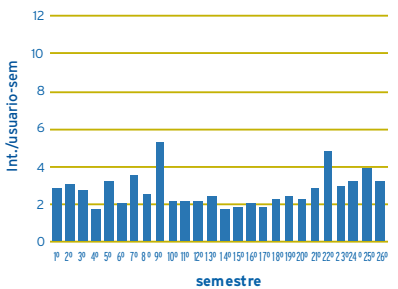


Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

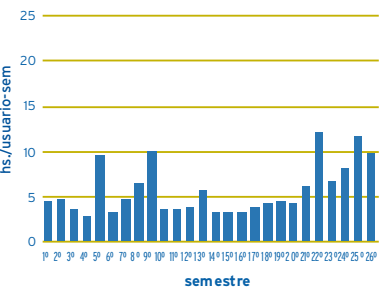


EDENOR

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

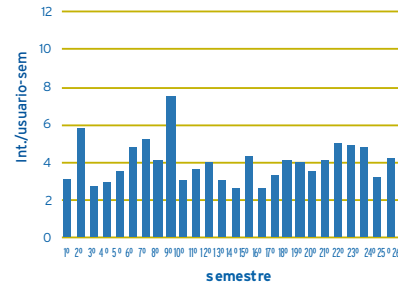


Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

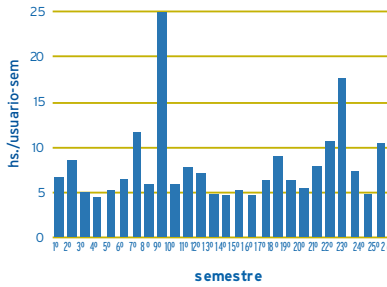


EDESUR

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)



Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)



EDELAP

Cabe observar que en el caso de la distribuidora Edesur, los indicadores vinculados con el tiempo de interrupción y correspondientes al 5º semestre de la Etapa 2 presentan valores tres veces superiores al promedio de los semestres previos, como consecuencia de lo ocurrido el 15 de febrero de 1999 en la Subestación Azopardo. Por otro lado, se aprecian valores de indicadores elevados con respecto al resto de los períodos para las tres distribuidoras en el 9º semestre, por los fenómenos meteorológicos de particular intensidad acontecidos, principalmente, en enero de 2001; y en el 22º semestre, con motivo del incendio de la Estación Transformadora Ezeiza (propiedad de Transener), ocurrido el 17 de mayo de 2007.

Calidad del producto técnico

El Subanexo 4 del Contrato de Concesión define los niveles de la calidad del servicio y los lineamientos de los respectivos controles. La calidad del producto abarca el control de los niveles de la tensión suministrada y las perturbaciones.

El Anexo I sintetiza los procedimientos utilizados para el control de la calidad del producto técnico e indica los límites admisibles.

Nivel de perturbaciones

Como resultado de las mediciones de monitoreo realizadas, se ha verificado que los niveles límites de armónicas y *flicker* actualmente regulados en la Argentina tienen un buen grado de cumplimiento en el área metropolitana de Buenos Aires, del mismo orden para las tres distribuidoras. Respecto de las mediciones realizadas en los centros de transformación de media a baja tensión (MT/BT) con los equipos que cumplen las Normas IEC, se excedieron los niveles de referencia establecidos en buena parte de los que alimentan a usuarios con cargas perturbadoras como trenes eléctricos, hornos eléctricos, trenes de laminación, compresores, máquinas soldadoras, etc.

Resultados de las mediciones de nivel de tensión

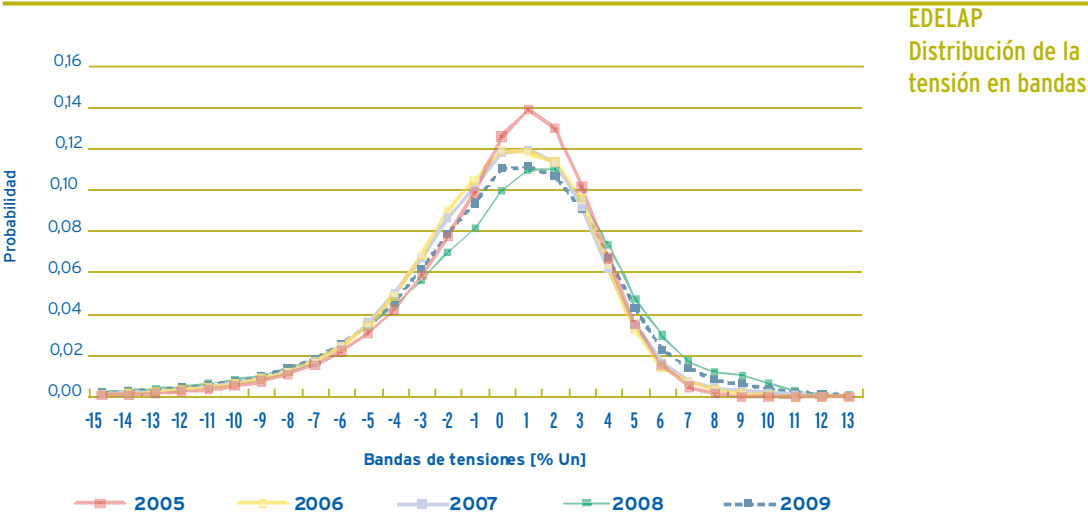
Para conocer cómo se distribuyen y cómo evolucionan los niveles de la tensión en los suministros, a continuación se grafican los resultados de las mediciones obtenidas entre 2005 y 2009 inclusive (no han sido consideradas las remediciones ni las mediciones que resultaron inválidas).

El nivel de la tensión se encuentra definido por el promedio de la tensión medida durante un período de 15 minutos. El eje de abscisas representa los apartamientos de la tensión respecto de la tensión nominal, escalonados en porcentajes del 1% de la tensión nominal (U_n). El valor 0 se refiere a las tensiones comprendidas entre la tensión nominal y la tensión nominal +1% y así sucesivamente. El eje de ordenadas representa la probabilidad de ocurrencia del nivel de tensión en porcentaje. La sumatoria de todos los valores, es decir el área debajo de la curva, es igual a 100.

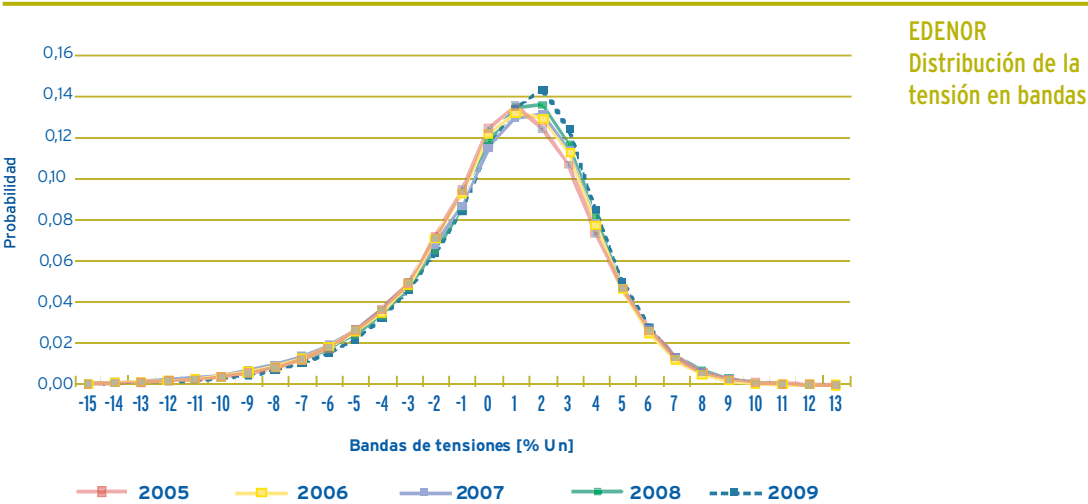
El aumento del valor máximo de las curvas en función del tiempo (años) indica un mejoramiento de la calidad de la tensión y el desplazamiento de los picos (valor promedio de la tensión expresada en por ciento de la nominal). A la izquierda, señala una disminución generalizada de la tensión; y a la derecha, marca un aumento generalizado en las tensiones. Las colas provocan las penalizaciones por defecto o por exceso de la tensión.

Debido a que se procesaron alrededor de 40.750 mediciones realizadas en los últimos cinco años y en ubicaciones determinadas al azar, puede afirmarse con aproximación que estos resultados representan el nivel de tensión suministrado al total de los usuarios.

A continuación, a partir de los gráficos donde se representa la distribución de las tensiones, se analiza la calidad de la tensión brindada por cada empresa distribuidora. Para una mayor claridad, el gráfico no muestra los valores más extremos de apartamientos.

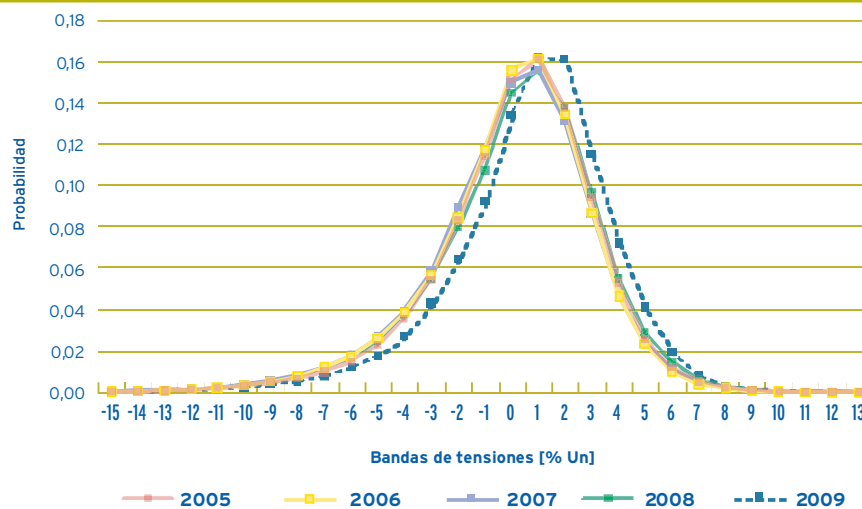


La figura anterior muestra las curvas de la distribución de las tensiones promedios anuales a nivel de los suministros finales correspondientes a Edelap. Se observa que la tensión promedio se ubica en la banda del “+1” de Un en 2005, en 2006 y 2007 se encuentra en las bandas “+1” y “0”, en 2008 se traslada a la banda del “+2” y en 2009 se situó en la banda “+1”. En cuanto a la calidad del nivel de tensión promedio, representado por la máxima ordenada de la probabilidad, se mantuvo en el mismo valor que durante 2008, resultando una probabilidad del 11%. La probabilidad durante 2005 fue de 14% y en 2006 y 2007, de 12%.



Por su parte, esta figura representa las curvas de distribución de las tensiones promedios anuales en los suministros a usuarios correspondientes a Edenor. El valor de la tensión promedio se mantuvo en el mismo valor de 2008, en la banda “+2%”. Respecto de la calidad del nivel de tensión promedio, representado por el máximo valor de probabilidad, resultó de un valor superior a los años anteriores (probabilidad de algo más del 14%).

EDESUR Distribución de la tensión en bandas



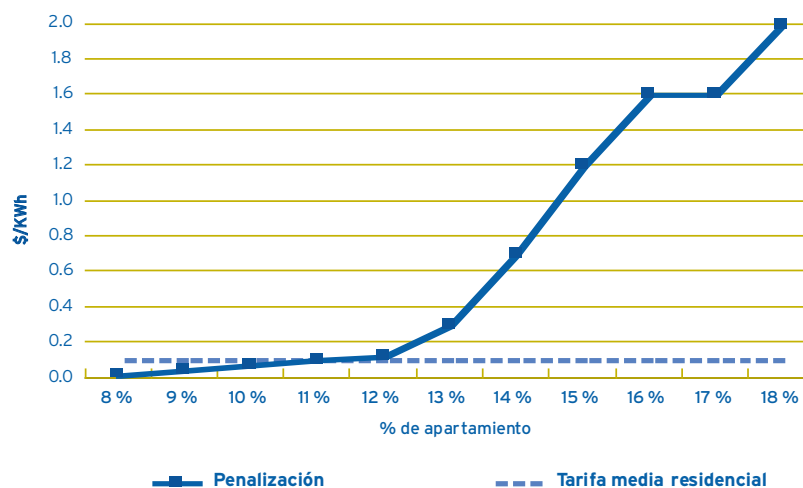
Esta última figura representa las curvas de distribución de las tensiones promedios anuales correspondientes a Edesur. El valor de la tensión promedio en 2009 se ubica en las bandas “+1” y “+2”. Respecto de la calidad del nivel de tensión promedio, representado por el máximo valor de probabilidad, se incrementó durante 2009 al 16% para la banda “+1” y la banda “+2”.

Determinación de sanciones

Por apartamentos a los niveles de tensión

Para determinar las sanciones, se calcula la energía suministrada con niveles de tensión por fuera de los niveles permitidos y se la evalúa de acuerdo con los valores indicados en el Contrato de Concesión.

El siguiente gráfico indica los valores relativos a las instalaciones aéreas, incluyendo para su comparación el valor de la tarifa media residencial. Se observa la existencia de incrementos del valor unitario de la penalización, en forma directamente proporcional al apartamiento del nivel de tensión.



Por apartamentos a los niveles de referencia de perturbaciones

Si de la información registrada surge que los niveles de referencia de *flicker* o armónicas han sido superados en un tiempo superior al 5% del período de medición, queda evidenciado un incumplimiento de la distribuidora. Durante un primer período de dos años a partir del inicio de la Etapa 2, dicho incumplimiento no era penalizado si las distribuidoras demostraban que las alteraciones se debían a las cargas de los usuarios y que habían actuado con responsabilidad. Transcurridos los dos años, tales incumplimientos derivaron en sanciones a las concesionarias.

Las penalizaciones se calculan según el procedimiento establecido en la Resolución ENRE N° 184/2000. En cuanto a las bonificaciones, las distribuidoras deben consignarlas en las facturas de los usuarios afectados, posteriores al semestre en que se detectó la falta de calidad.

Por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de los datos

Los incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento de los datos para evaluar la calidad del producto técnico determinaron la aplicación de sanciones que fueron evaluadas de acuerdo con el punto 5.5.1. del Subanexo 4 de los contratos de concesión.

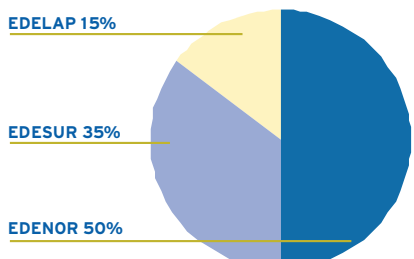
Montos sancionados al 31 de diciembre de 2009

A continuación se detallan las sanciones aplicadas a las concesionarias por incumplimientos en el producto técnico (nivel de tensión, reclamos y perturbaciones), tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2, hasta 2009 inclusive.

PERÍODO (Edelap S.A. está desplazado 4 meses)	EDENOR	EDESUR	EDELAP	Sanciones aplicadas por calidad de producto técnico (en \$)
Etapa 1 (set/93-ago/96)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.872.348	2.188.983	367.666	
1º Semestre - Etapa 2 (set/96-feb/97)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.087.657	271.784	419.601	
2º Semestre - Etapa 2 (mar/97-ago/97)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.079.165	948.283	157.807	
3º Semestre - Etapa 2 (set/97-feb/98)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.382.066	1.544.548	347.762	
4º Semestre - Etapa 2 (mar/98-ago/98)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.865.523	1.750.973	221.629	
5º Semestre - Etapa 2 (set/98-feb/99)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	7.741.563	2.777.072	566.162	
6º Semestre - Etapa 2 (mar/99-ago/99)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	6.448.961	2.816.916	365.908	
7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	5.868.406	3.898.437	700.875	
8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)				
Apartamientos y relevamiento/procesamiento	5.628.728	2.633.593	659.408	

Sanciones aplicadas por calidad de producto técnico (en \$) (continuación)

PERÍODO (Edelap S.A. está desplazado 4 meses)	EDENOR	EDESUR	EDELAP
9º Semestre - Etapa 2 (set/00-feb/01) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	5.629.254	3.340.970	847.913
10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	5.053.172	3.592.874	895.134
11º Semestre - Etapa 2 (set/01-feb/02) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	3.280.151	2.718.607	975.740
12º Semestre - Etapa 2 (mar/02-ago/02) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	18.508.367	16.183.432	1.272.456
13º Semestre - Etapa 2 (ago/02-feb/03) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.625.758	1.805.636	1.159.222
14º Semestre - Etapa 2 (mar/03-ago/03) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.164.824	1.600.098	830.985
15º Semestre - Etapa 2 (sep/03-feb/04) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.258.881	1.306.135	944.349
16º Semestre - Etapa 2 (mar/04-ago/04) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.276.887	1.719.901	843.276
17º Semestre - Etapa 2 (sep/04-feb/05) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.086.594	1.348.783	998.289
18º Semestre - Etapa 2 (mar/05-ago/05) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.655.279	1.379.918	1.531.366
19º Semestre - Etapa 2 (sep/05-feb/06) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.375.239	1.537.203	1.464.456
20º Semestre - Etapa 2 (mar/06-ago/06) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.352.832	1.450.637	1.470.682
21º Semestre - Etapa 2 (sep/06-feb/07) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	1.438.243	1.389.393	2.262.992
22º Semestre - Etapa 2 (mar/07-ago/07) Apartamientos y relevamiento/procesamiento	2.161.708	1.527.892	2.419.309
23º Semestre - Etapa 2 (sep/07-feb/08) Apartamientos	451.330	588.895	883.738
24º Semestre - Etapa 2 (mar/08-ago/08) Apartamientos	925.243	451.470	1.262.373
25º Semestre - Etapa 2 (sep/08-feb/09) Apartamientos	548.693	464.903	1.830.422
26º Semestre - Etapa 2 (mar/09-ago/09) Apartamientos	1.186.858	257.793	
Subtotal Etapa 2	86.081.382	59.306.146	25.331.854
TOTAL Etapa 1 y 2	87.953.730	61.495.129	25.699.520
TOTAL EMPRESAS			175.148.379



Al 31 de diciembre de 2009, las sanciones por apartamientos de tensión abarcaban hasta el semestre 26° para Edenor y Edesur y hasta el semestre 25° para Edelap. Por su parte, por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información se completó hasta el semestre 22° para Edenor, Edesur y Edelap. En el caso de perturbaciones se sancionó por apartamientos e incumplimientos en el relevamiento y procesamiento hasta el semestre 22° para las tres empresas distribuidoras.

Las sanciones impuestas en 2009 con relación al control de la calidad de producto técnico son las siguientes (corresponden en forma parcial a varios semestres):

EDENOR	EDESUR	EDELAP	TOTAL
\$ 3.186.833	\$ 5.491.942	\$ 8.977.016	\$ 17.655.791

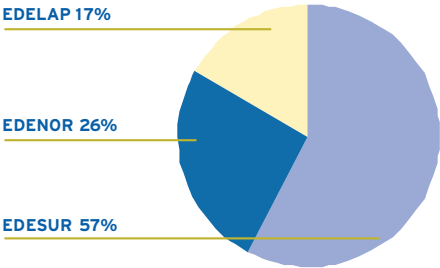
Calidad del servicio comercial

Desde marzo de 1998, los controles de calidad en esta materia se realizan en función de lo establecido por la Resolución ENRE N° 2/1998, que en lugar de organizar el control sobre datos muestrales, lo hace sobre el universo total de la información comercial que debe aportar la distribuidora.

El ENRE analiza y controla todos los aspectos de la calidad comercial desde diferentes ámbitos. Por una parte, los considera a nivel de la política comercial que implementa cada una de las empresas controladas, a través de las tareas encomendadas a la División Calidad Comercial del Departamento de Distribución de Energía Eléctrica. Y, por otra parte, lo hace desde la óptica que proporcionan los reclamos individuales planteados por los usuarios. (Ver Cap. 7 de este Informe).

Las sanciones aplicadas suman \$ 43 millones (incluido el tratamiento de eventuales recursos presentados por las distribuidoras). Además de las sanciones aplicadas en función de las novedades relevadas en las verificaciones periódicas, este monto abarca otras motivadas en distintos tipos de incumplimientos (por ejemplo, los detectados en inspecciones realizadas en locales comerciales de las distribuidoras, los errores en la aplicación del cuadro tarifario, encuadramientos tarifarios indebidos, etc.), sin considerar las que surgen del análisis puntual de los reclamos de los usuarios, cuyos resultados se muestran en el Capítulo 9.

	EDENOR	EDESUR	EDELAP	Sanciones aplicadas por calidad comercial (en \$)
Hasta año 2008	10.285.268	23.085.244	6.187.901	
Año 2009	759.541	1.810.735	935.212	
TOTALES	11.044.809	24.895.979	7.123.113	
TOTAL EMPRESAS			43.063.901	





CAPÍTULO 7

La atención de reclamos de los usuarios

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios es uno de los objetivos prioritarios de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad (Ley N° 24.065, artículo 2, inciso a). A su vez, el artículo 72 de la referida Ley establece la facultad de los usuarios del servicio público de distribución de electricidad -ya sean personas físicas o jurídicas- de someter ante la jurisdicción del Ente las controversias que se susciten con las distribuidoras eléctricas.

Las tareas de la Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) y los canales de comunicación con el ENRE

Para dar cumplimiento a las obligaciones precedentemente señaladas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recibe las consultas y reclamos de los usuarios de las empresas distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap por distintas vías:

- Personalmente, en sus oficinas de atención al público ubicadas en Suipacha N° 615, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Calle 5 N° 929, Ciudad de La Plata;
- Por teléfono, a través de su línea gratuita 0800-333-3000;
- Por carta, mediante el Apartado gratuito N° 505 del Correo Oficial de la República Argentina S.A. o las direcciones postales de sus oficinas de atención al público;
- Por fax, por medio de su línea gratuita 0800-333-5962;
- Desde su sitio web (www.enre.gob.ar), sólo en caso de reclamos por falta de suministro;
- Vía teléfono celular, por medio del sistema de mensajes de textos o SMS (1131344444), en caso de reclamos por falta de suministro.

A través de estos diversos y modernos canales, el ENRE facilita el acceso de los usuarios y garantiza la presentación gratuita de consultas, reclamos y documentación.

Por otra parte, los usuarios pueden dejar constancia de su disconformidad respecto de los servicios prestados por el ENRE en el Libro de Quejas. Hasta el 31 de diciembre de 2009, se han recibido 20 quejas sobre más de 35.450 usuarios atendidos personalmente.

La atención telefónica

El Centro de Atención Telefónica recibe los llamados de los usuarios todos los días del año, las 24 horas, y funciona en dos franjas horarias diferenciadas: a) los días hábiles, de 9 a 16 (horario de atención general), atiende todas las consultas y aquellos reclamos que pueden realizarse en forma telefónica, porque no requieren documentación adicional escrita; y b) los días inhábiles durante las 24 horas y los días hábiles desde las 16 y hasta las 9 del día siguiente, el Centro atiende reclamos por falta de suministro y seguridad en vía pública, exclusivamente (horario de guardia de emergencias).

Los siguientes cuadros muestran el funcionamiento del Centro de Atención Telefónica en sus dos horarios de atención.

Centro de Atención Telefónica - Horario de atención general
(período anual 2009)

Mes	Nivel de Servicio	Llamadas Recibidas	Llamadas Atendidas	Llamadas Abandonadas	Tiempo promedio de espera (seg.)	Llamadas Atendidas después de 30 s.	Llamadas Abandonadas después de 30 s.	Promedio de operadores
Ene	9%	19.867	10.383	5.745	343	9132	5.402	3,6
Feb	7%	21.153	10.891	6.132	305	9.974	5.945	3,5
Mar	21%	17.481	9.664	5.792	167	7.094	5.575	4
Abr	67%	9.656	8.737	914	40	2.487	841	5,4
May	61%	8.939	7.686	1.228	61	2.464	1179	4,4
Jun	45%	15.135	12.520	2.452	62	6.450	2.359	4,7
Jul	5%	20.584	15.527	4.972	154	12.850	4.839	4,9
Ago	8%	16.883	9.988	6.682	254	8.752	6.561	4,2
Sep	37%	16.710	13.027	3.607	80	7.310	3.474	5,1
Oct	54%	12.551	10.412	2.136	48	4.547	2.002	4,9
Nov	53%	14.397	12.280	2.103	53	5.669	2.015	5
Dic	71%	9.168	8.197	955	37	2.422	909	5

Centro de Atención Telefónica - Horario de guardia de emergencias
(período anual 2009)

Mes	Nivel de Servicio	Llamadas Recibidas	Llamadas Atendidas	Llamadas Abandonadas	Tiempo promedio de espera (seg.)	Llamadas Atendidas después de 30 s.	Llamadas Abandonadas después de 30 s.
Ene	69%	9.010	7.486	1.585	50	2.342	1.520
Feb	70%	9.346	7.773	1.613	46	3.152	1.548
Mar	75%	7.529	5.695	1.851	51	1.981	1.775
Abr	88%	2.963	2.829	134	15	410	116
May	82%	4.368	3.741	595	23	914	563
Jun	57%	12.213	8.711	3.472	66	3.680	3.377
Jul	43%	21.349	13.975	7.288	127	8.459	7.050
Ago	70%	6.071	5.065	929	36	1.390	875
Sep	82%	5.377	4.400	937	26	1.227	896
Oct	74%	9.531	6.363	3.163	55	2.839	3.085
Nov	72%	11.851	9.141	2.715	40	3.490	2.593
Dic	61%	14.221	8.803	5.130	69	4.200	4.960

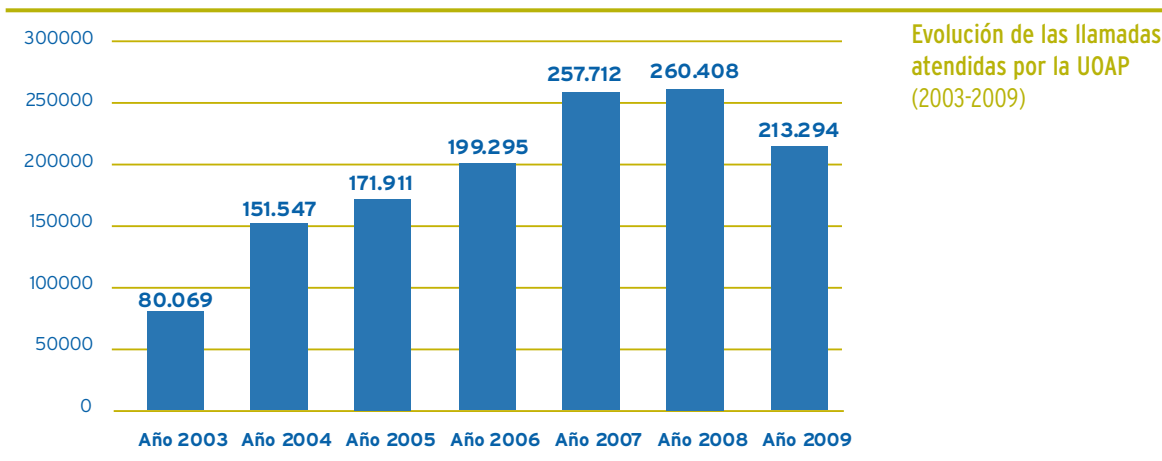
Como puede observarse, los períodos en los que se ha recibido mayor cantidad de llamados telefónicos son, a su vez, los períodos de mayor cantidad de llamados no atendidos y mayor espera promedio. Cabe señalar que si bien esto repercute en una disminución del nivel de servicio telefónico, ya que ese estándar se mide a partir del tiempo de espera de las llamadas (atendidas y no atendidas), ello se debe en una importante medida a las crecientes exigencias que el ENRE ha asumido al suscribir la Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC)¹. Sin embargo, debe destacarse que en todos los períodos y en ambas franjas horarias, la cantidad de llamadas atendidas es notablemente superior a la cantidad de llamadas no atendidas.

En los primeros meses del año, el nivel de servicio fue inferior al establecido por la CCC a raíz de la implementación de la Resolución ENRE N° 628/2008, que trajo aparejada un incremento en la

¹ El Anexo I explica, de manera detallada, la metodología adoptada para medir dicho nivel de servicio. También brinda información sobre el funcionamiento del Centro de Atención Telefónica.

facturación de los usuarios residenciales con consumos superiores a 1000 kWh² y que provocó un inusual flujo de reclamos técnico-comerciales de los usuarios comprendidos en tal situación.

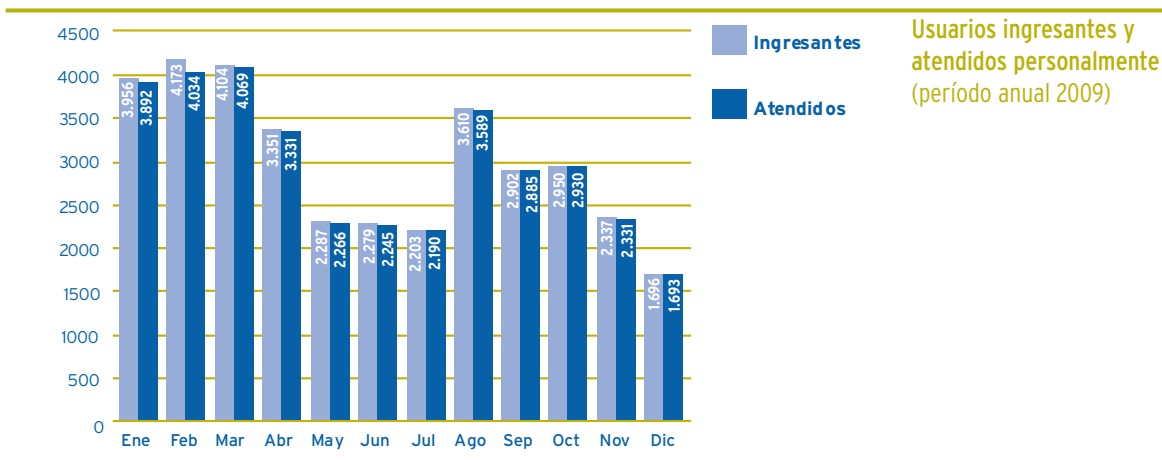
El gráfico que figura a continuación muestra la evolución interanual de los llamados atendidos. Como puede apreciarse, la cantidad de llamadas atendidas por la UOAP casi se ha triplicado entre el 2003 y el 2009:



La atención personal

El ENRE cuenta con dos oficinas de atención al público. Una de ellas está ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Suipacha N° 615, PB) y atiende de lunes a viernes de 9 a 18. La otra sede se encuentra en la ciudad de La Plata (Calle 5 N° 929) y funciona de lunes a viernes de 9 a 16.

El siguiente cuadro detalla los usuarios atendidos de manera personal en 2009, en comparación con los que ingresaron:



Aquí también puede observarse el gran incremento de afluencia de público ocasionado en los meses de enero-abril y agosto-octubre, como consecuencia de la aplicación del cuadro tarifario dispuesto por la Resolución ENRE N° 628/2008.

Ingreso de reclamos realizados por fax y por carta

Con la finalidad de facilitar el acceso a aquellos usuarios que no pueden concurrir personalmente o a quienes residen en zonas más alejadas, la Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) recibe documentación y reclamos por vía fax y postal. La línea gratuita de fax funciona durante los días hábiles de 9 a 18 horas.

En 2009, se recibieron los siguientes envíos por fax y postales:

Por fax												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
172	273	312	70	48	254	371	413	206	279	155	123	2.676

Por carta												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
123	126	460	322	164	205	418	372	113	74	116	54	2.547

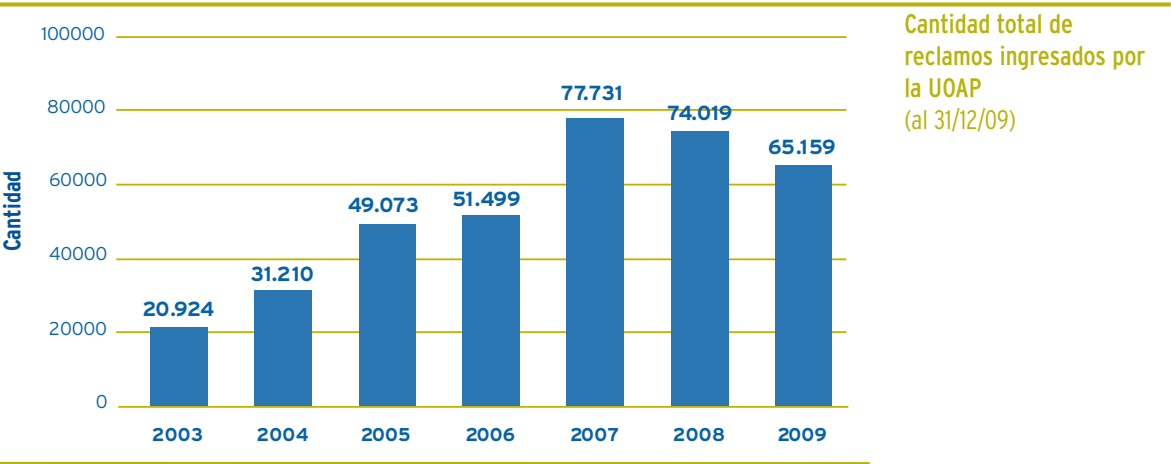
Cada envío puede corresponder a uno o a varios usuarios y puede dar origen a una o a diversas actuaciones.

Reclamos ingresados

Los reclamos ingresados se distribuyeron en las siguientes categorías:

Cantidad de reclamos ingresados por categorías (período anual 2009)	Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	Ambiental	3	3	5	4	6	4	1	3	4	5	4	5	47
	Calidad de servicio	109	96	109	34	26	75	152	123	60	80	100	79	1.043
	Daños	245	211	229	185	160	141	109	242	180	145	139	140	2.126
	Denuncias	16	8	10	10	15	20	21	11	9	15	17	17	169
	Falta de suministro	2.945	2.838	2.659	1.237	1.687	4.699	5.536	1.670	1.909	2.788	3.988	3.638	35.594
	Producto técnico	323	230	283	159	237	586	554	350	307	313	412	343	4.097
	Seguridad pública	344	383	419	339	302	335	453	367	344	479	424	414	4.603
	Técnico - comerciales	1.509	1.995	2.520	1.713	1.222	1.097	1.488	2.195	1.102	1.255	856	528	17.480
	TOTAL	5.494	5.764	6.234	3.681	3.655	6.957	8.314	4.961	3.915	5.080	5.940	5.164	65.159

En términos globales, dichos reclamos también suponen un incremento notable en los últimos tres años, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:



Si bien en 2009 se registraron, aproximadamente, 10 mil reclamos menos que en 2007 y 2008, los reclamos técnico-comerciales se triplicaron, lo que significó un importante aumento en la carga de trabajo específica de la Unidad por este tema.

Categoría	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Ambiental	82	50	47
Calidad De Servicio	2.007	1.664	1.043
Daños	1.630	1.965	2.126
Denuncias	193	181	169
Falta De Suministro	56.200	53.342	35.594
Producto Técnico	5.672	6.216	4.097
Seguridad Pública	5.383	5.621	4.603
Técnico - Comerciales	6.564	4.980	17.480
TOTAL	77.731	74.019	65.159

Implementación de nueva tecnología

Ingreso de documentación por vía WEB y SMS

Desde mediados de febrero, el ENRE ofrece la posibilidad de reclamar por falta de suministro eléctrico vía teléfono celular, mediante el sistema de mensajes de texto o SMS.

El usuario debe ingresar el nombre de su distribuidora, el número de usuario y los tres últimos dígitos del número del medidor en la pantalla de su celular, y enviarlos al 113134 4444.

Esta alternativa permite la recepción de reclamos que luego son remitidos en forma automática e inmediata a la distribuidora correspondiente. Esta modalidad se suma a la opción online de ingreso de reclamos por falta de suministro y seguridad.

Reclamos por falta de suministro, vía SMS

☐ Reclamos por falta de suministro, vía SMS

Además de la [alternativa online](#), el ENRE también ofrece a los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap la posibilidad de reclamar por falta de suministro eléctrico vía teléfono celular, mediante el sistema de mensajes de texto o SMS.

En otras palabras, el usuario afectado por algún corte de luz ahora puede ingresar en la pantalla de su móvil los datos detallados a continuación, y enviarlos al 11 3134 4444.

- ✓ Nombre de la distribuidora responsable
- ✓ [ESPACIO]
- ✓ Número de usuario
- ✓ [ESPACIO]
- ✓ 3 últimos números del medidor

El sistema desarrollado por el ENRE procesa el SMS, le asigna un número de reclamo (que luego envía al teléfono móvil del usuario), y notifica el corte a la distribuidora responsable.



Sistema de visualización de cortes georreferenciado

En 2009, El ENRE implementó una herramienta útil a la hora de brindar información al usuario: el sistema de visualización de cortes georreferenciados. Gracias a este moderno sistema, el operador cuenta con información geográfica en tiempo real de las zonas afectadas por cortes y de los usuarios que iniciaron reclamos ante el Ente, y por lo tanto, logra una mejor atención.

Sistema de grabación de llamadas

Desde principios de 2009, el Ente incorporó un sistema de grabación de las llamadas que ingresan a su Centro de Atención Telefónica. Con el objetivo de verificar la calidad de la atención brindada, dicho registro posibilita que los supervisores examinen las comunicaciones, y se agrega a la revisión en simultáneo realizada de manera habitual.

El Centro de Atención Telefónica como herramienta de monitoreo

Además de ingresar los reclamos y dar respuesta a las consultas o a los diferentes problemas de los usuarios con el servicio eléctrico, el Centro de Atención Telefónica es un instrumento eficaz para detectar, de manera rápida, inconvenientes originados en el accionar de las empresas prestatarias.

En concordancia con los sistemas de control preventivo, el análisis adecuado de los reclamos en el momento de su recepción le permite al ENRE desarrollar acciones destinadas a que las empresas solucionen el problema en su etapa inicial, evitando que afecte a otros usuarios.

En este sentido, en 2009 se elaboraron informes sobre los inconvenientes que tuvieron los usuarios del servicio eléctrico basados en la información recogida por el Centro de Atención Telefónica.

En esta tarea resultó fundamental el sistema de la georreferenciación de reclamos, dado que permitió visualizar en forma rápida ciertos problemas, permitiendo efectuar un mapeo



de los reclamos según el motivo, la sucursal, el modo de ingreso y la categoría tarifaria, entre otros aspectos.

Marco de Referencia para el Control de los Centros de Atención Telefónica de las Distribuidoras (Resolución ENRE N° 270/2008)

A partir de un estudio realizado por el Área de Aplicación de Normas Regulatorias (AANR) en 2007, el ENRE detectó que los servicios de atención telefónica de las empresas distribuidoras, en ciertas ocasiones, no cumplían con los niveles de calidad mínimos exigidos. Ello, pues en momentos de contingencias, un gran número de usuarios no lograba contactarse con la empresa, o si lo hacía, el tiempo de espera aumentaba de manera considerable.

Además, dicho estudio reveló que tales situaciones incidían directamente en los niveles de calidad del Centro de Atención Telefónica del Ente, el cual se veía desbordado por la cantidad de llamadas entrantes en dichas circunstancias, lo cual podía provocar la insatisfacción de los usuarios afectados.

Por ello, el ENRE decidió impulsar acciones tendientes a sistematizar el control y la evaluación de la calidad del servicio prestado por los centros de atención telefónica de las distribuidoras, y en 2008 aprobó el Marco de Referencia para el Control de los Centros de Atención Telefónica de las Distribuidoras (Resolución ENRE N° 270/2008), la que prevé indicadores que miden el desempeño de los referidos Centros de Atención y su interrelación con el usuario. Cabe señalar que estos indicadores evalúan los aspectos cuantitativos y cualitativos relativos a la calidad (comercial) de la atención telefónica de la empresa, mejorando los procesos involucrados.

En el primer semestre de 2009, se ejecutaron las dos primeras etapas previstas en dicha Resolución: a) en la primera, se recibieron y analizaron las observaciones de las distribuidoras respecto de la nueva normativa; y b) en la segunda etapa, se determinaron los recursos técnicos y humanos necesarios para su implementación.

En agosto de 2009 comenzó la etapa de aplicación, mediante el seguimiento y control de los indicadores previstos en la Resolución mencionada, los que fueron seleccionados cuidadosamente, para que pudieran ser auditados. Asimismo, se iniciaron los expedientes trimestrales correspondientes, donde constan las auditorías e informes técnicos realizados. Como primera conclusión puede mencionarse que, a raíz de la implementación de los Sistemas de Respuesta Vocal Interactiva (IVR) en las empresas, la cantidad de reclamos por falta de suministro ha bajado considerablemente.

Beneficio de excepción: las tareas del ENRE junto a los Municipios

A partir de entrada en vigencia de la Resolución ENRE N° 628/2008, el Ente debió asumir la tarea orientada a definir los usuarios que, por cumplir con los requisitos indicados, quedaban eximidos de la aplicación de los nuevos valores tarifarios.

Basado en un criterio que apunta a la eximición de los usuarios por zonas, el ENRE trabajó con gran parte de los Municipios del área de concesión de las tres distribuidoras bajo jurisdicción federal, a fin de establecer y georreferenciar dichas zonas, para el análisis.

Por sus características particulares, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pudo realizar la zonificación de igual modo que en el Gran Buenos Aires. Por ello la UOAP, con personal del ENRE, relevó la información, domicilio por domicilio, de aquellos usuarios con consumos superiores a 1000 kWh bimestrales. Luego, el Ente continuó las tareas con personal de la Universidad de Buenos Aires y con la colaboración de organizaciones barriales que brindaron sus locales y aportaron el conocimiento de las zonas para un trabajo seguro.

Por último, la UOAP coordinó el relevamiento de información sobre casi 600.000 usuarios de toda el área de concesión, efectuado por la Universidad Tecnológica Nacional.

El siguiente cuadro detalla los resultados de las tareas realizadas:

Distribuidora	Municipio	Nº de Expediente	Usuarios totales	Usuarios eximidos Provisorios
EDENOR	Pilar	29.168	70.485	11.140
EDENOR	Moreno	29.261	103.992	39.440
EDENOR	Marcos Paz	29.735	13.841	3.034
EDENOR	Escobar	29.262	51.422	18.546
EDENOR	José C. Paz	29.834	57.725	11.427
EDENOR	Tigre	29.358	92.421	11.149
EDENOR	Merlo	29.831	130.887	37.140
EDENOR	San Miguel	29.551	68.354	15.738
EDENOR	San Fernando	29.536	43.549	3.741
EDENOR	La Matanza	29.386	353.885	68.611
EDENOR	Tres de Febrero	30.441	114.895	11.240
EDENOR	Gral. Rodríguez	29.997	22.029	4.591
EDENOR	San Isidro	29.548	98.847	576
EDENOR	Vicente López	29.421	109.212	562
EDENOR	San Martín	29.669	125.035	23.231
EDENOR	Ituzaingó	30.663	49.223	4.549
EDENOR	Malvinas Argentinas	29.420	70.363	14.979
EDENOR	Morón	29.497	109.247	5.628
EDENOR	Hurlingham	29.379	49.562	10.239
EDESUR	Lomas de Zamora	29.496	180.900	70.456
EDESUR	Berazategui	30.173	79.028	12.119
EDESUR	Avellaneda	30.883	114.018	16.441
EDESUR	Quilmes	30.119	150.015	32.220
EDESUR	Florencio Varela	29.082	82.169	23.191
EDESUR	Lanús	30.221	146.318	31.862
EDESUR	Alte. Brown	30.024	143.524	28.256
EDESUR	Ezeiza	30.727		1.416
EDESUR	Esteban Echeverría	29.509	73.541	8.046
EDESUR	San Vicente	29.833	14.966	2.334
EDESUR	Presidente Perón	30.079	16.849	4.046
EDESUR	Cañuelas	30.656	13.345	1.765
EDESUR	CABA	30.810		1.387
EDELAP	La Plata	30.434	214.325	6.112
			2.963.372	535.212

Usuarios con consumo promedio mayor a 1000 Wkh/B según tabla 11 correspondiente al semestre 24. Trabajo realizado juntamente con las Secretarías de Obras Públicas de los municipios y el ENRE. Se consideraron las zonas sin servicio de agua o de gas y se localizaron aquellas de situación socioeconómica más comprometida. Además se sumó al análisis lo informado por Sintys.



Cabe destacar que esta tarea resulta concordante con los lineamientos establecidos en la Disposición ENRE N° 59/2009 que estableció, entre otros objetivos, la necesidad de generar políticas de acercamiento y coordinación de tareas con los Municipios ubicados dentro del área de concesión.

Basado en un cronograma de tareas destinadas a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), el ENRE también comenzó a desarrollar las acciones de colaboración y trabajo en conjunto.

Elaboración de los procedimientos de la UOAP

Dentro de los lineamientos aprobados por la Disposición ENRE N° 26/2007, la UOAP elaboró los siguientes proyectos de procedimiento:

- a) Ingreso de Reclamos por Falta de Suministro vía Web;
- b) Ingreso de Reclamos por Falta de Suministro vía SMS;
- c) Servicio de Atención de Consultas y Reclamos.

Asimismo, la UOAP elaboró su “Manual para el Ingreso de Reclamos y Novedades, Capacitación y Normativa” y el “Procedimiento para la Recepción y el Tratamiento de las Quejas”.





CAPÍTULO 8

División de Inspección Técnica

La Disposición ENRE N° 77/2008 creó la División de Inspección Técnica (DIT), estableciendo las responsabilidades primarias, acciones y tareas que le corresponden, entre las que se destacan las siguientes:

Tareas relacionadas con la calidad del servicio de las empresas distribuidoras

- Desarrollar e instrumentar un sistema de inspecciones vinculado con los cortes de suministro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, produciendo los informes técnicos pertinentes.
- Elaborar estadísticas con los resultados obtenidos, a fin de elevar los informes producidos a las autoridades competentes.
- Colaborar con aquellas áreas del ENRE que lo soliciten, en las materias y actividades que hacen a sus tareas y funciones.

Tareas relacionadas con los controles de las inversiones de las empresas distribuidoras y transportistas de energía eléctrica

- Efectuar el control de avance físico de las inversiones comprometidas por las empresas distribuidoras y transportistas en sus respectivas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual, elaborando los informes pertinentes.
- Elaborar o analizar los términos de referencia para el caso de contratación de consultoras externas en temas de monitoreo y control de inversiones.
- Supervisar y evaluar el accionar de las consultoras externas y elaborar los informes correspondientes.

A continuación se detallan las tareas llevadas a cabo por la DIT en 2009.

Intervenciones de seguimiento técnico

Intervenciones a causa de deficiencias en la calidad de servicio e inspecciones

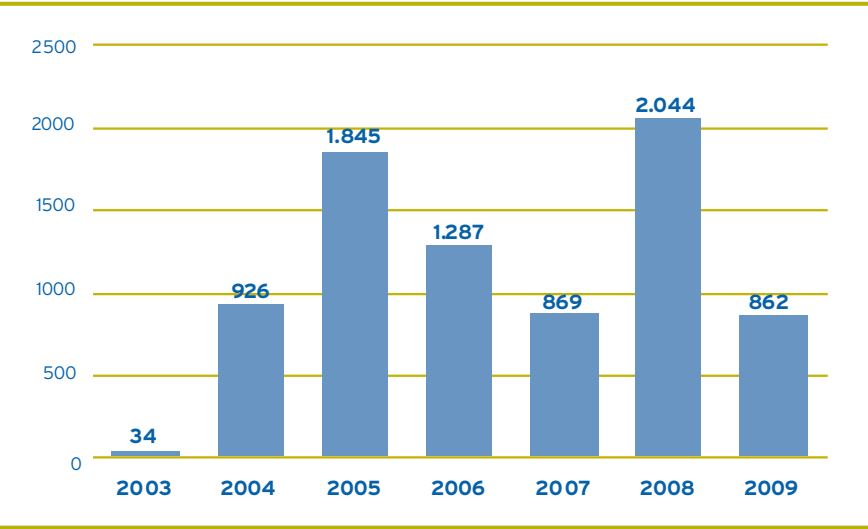
Las intervenciones técnicas tienen por objeto afirmar la presencia del Ente en los lugares donde se presenten deficiencias tanto en la calidad de servicio prestado por las distribuidoras, como en la seguridad en la vía pública (como complemento de las acciones que desarrolla el departamento correspondiente). También, cuando debido a la ocurrencia de una contingencia resulte necesario intensificar la presencia del ENRE para brindar información y asesoramiento a los usuarios afectados.

A su vez, en estas intervenciones se realizan inspecciones que permiten conocer en tiempo real el desempeño de las distribuidoras para solucionar las eventuales deficiencias.

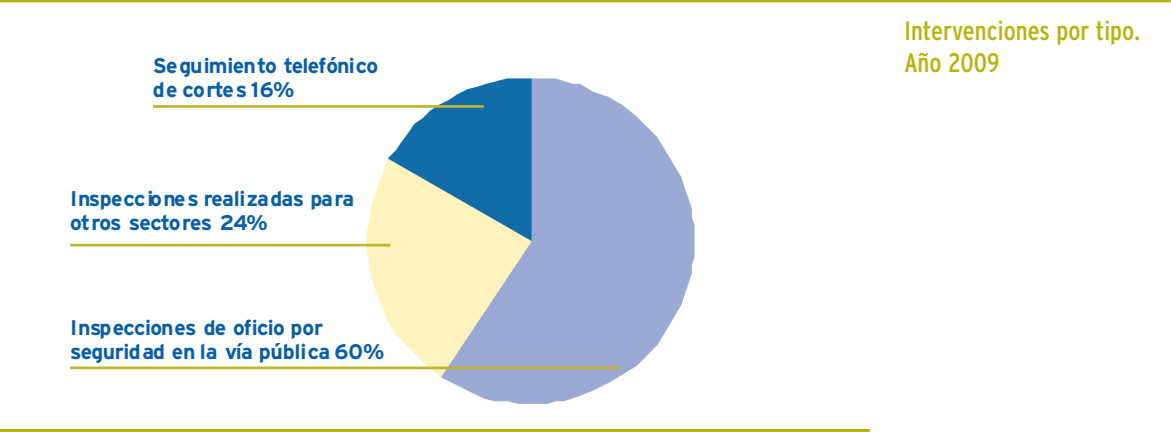
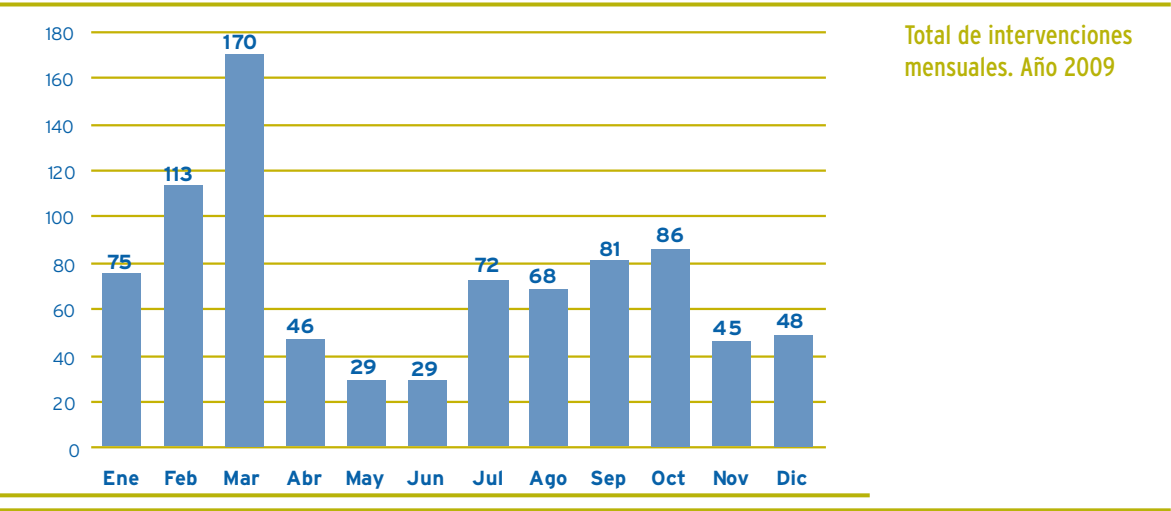
La información obtenida en las inspecciones y el seguimiento vía telefónica de los reclamos efectuados por los usuarios contribuyen a fortalecer los controles sobre la calidad del servicio que prestan las empresas distribuidoras.

Los siguientes gráficos muestran las intervenciones realizadas por la DIT: el primero detalla la evolución interanual desde 2003¹; el segundo consigna las intervenciones efectuadas en cada mes en 2009, utilizando la información proporcionada por la Base de Cortes y la de Seguimiento de Reclamos; y el tercero distingue dichas intervenciones por tipo.

Comparación de las intervenciones anuales (período 2003-2009)



1 Antes de la creación de la DIT, estas inspecciones estaban a cargo de la Unidad Operativa de Intervención Técnica (UOIT) y, previamente, de la Unidad Especial de Atención de Emergencias (UEAE). Más información en el Informe Anual 2008.



Seguimiento en casos de falta de suministro

La DIT cuenta con una herramienta informática denominada “Base de Cortes” que permite conocer en tiempo real los cortes de suministro que se producen en la red de media tensión de las distribuidoras. La base indica los alimentadores que se encuentran fuera de servicio, la cantidad de usuarios afectados, la región comprendida, la causa que le da origen y las reposiciones parciales a las que se arriba por intervención de las cuadrillas de reparación.

Colaboración con otros Departamentos del ENRE

Departamento Seguridad Pública

Actuando en forma complementaria con el Departamento de Seguridad Pública, los equipos de la DIT desempeñan en forma transitoria el rol de inspectores en esa materia. Así, cuando el personal de la DIT detecta anomalías eléctricas en la vía pública que puedan comprometer la seguridad de las personas, las informa al departamento respectivo, al tiempo que hace las inspecciones propias de la unidad.



Departamento Ambiental

Ante la detección de alguna anomalía de tipo ambiental, la DIT se la comunica inmediatamente al Departamento Ambiental.

Unidad Operativa de Atención al Público

La DIT efectuó el seguimiento de los reclamos recibidos por la UOAP en casos de seguridad pública y de usuarios con cortes prolongados.

Departamento de Atención de Usuarios

La División realizó diversas inspecciones a solicitud del Departamento de Atención de Usuarios y elaboró, posteriormente, los informes pertinentes.

Intervenciones relativas al control de inversiones

Las inspecciones vinculadas con el control de inversiones se programaron y efectuaron de acuerdo con las pautas generales establecidas por el ENRE; fueron informadas con la periodicidad acordada y pueden ser diferenciadas en inversiones en rubros individuales y globales.

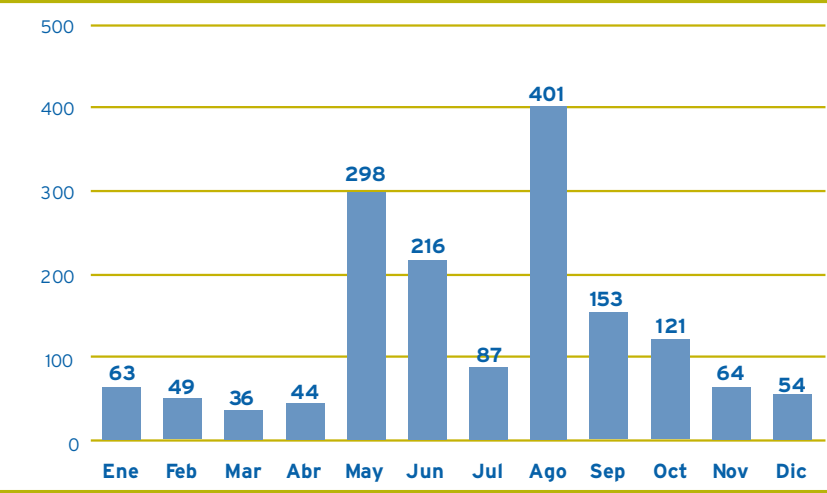
Respecto de las obras individuales (cuyo lapso de ejecución es superior a un período de control), se procedió a un seguimiento acorde con lo declarado por la distribuidora respecto del avance físico de cada obra en los períodos informados. Sobre la base de este criterio se consideró “deficiente” aquella obra en la que las constataciones físicas mostraron no alcanzar el grado de avance anunciado para el período declarado, y “no deficiente” aquellas donde la meta fue cumplida o superada.

Para las obras globales (período de ejecución menor al de control), se aplicó un plan de inspecciones por muestreo, del tipo por atributos, de acuerdo con la Norma IRAM 15, empleando el Nivel II para el tamaño de la muestra, y acotando un rango de incerteza máximo del 3% en el rubro completo (anual). Esta metodología fue sugerida por la Universidad Nacional de La Plata, al ser consultada por el ENRE para definir la mejor opción de muestreo de los casos en cuestión.

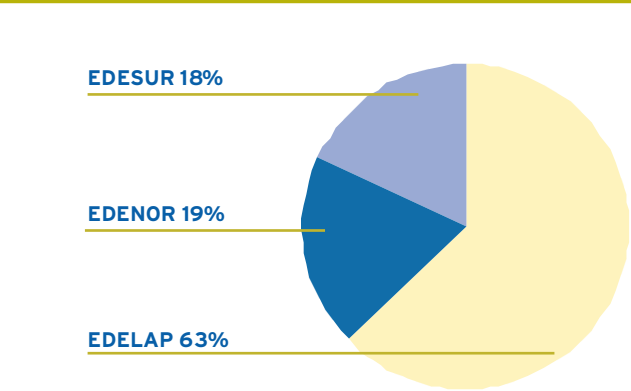
Resumen de los controles realizados

El cuadro siguiente detalla la cantidad de controles efectuados. Los controles se realizaron con personal propio en el caso de la distribuidora Edelap y de las transportistas de energía eléctrica. El control principal sobre las distribuidoras Edenor y Edesur se efectuó a través de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, respectivamente.

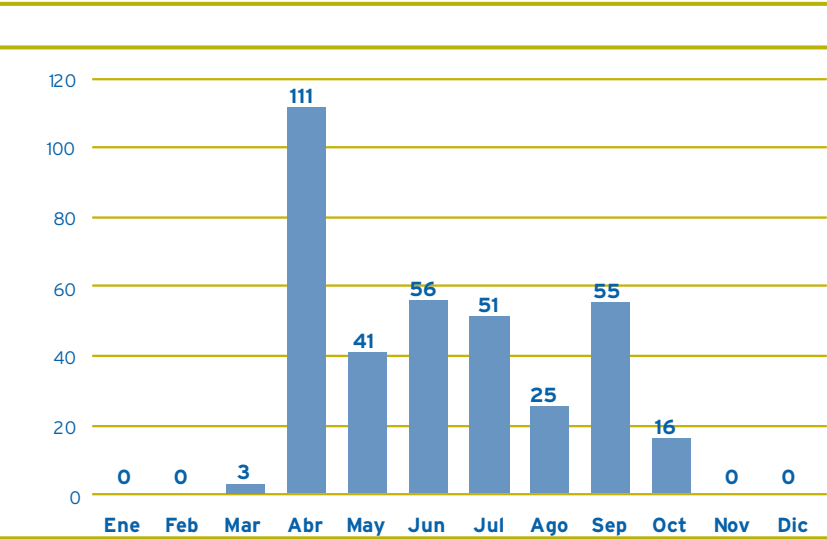
	Edesur	Edenor	Edelap	Transportistas	TOTAL
Universidades	1.244	1.854			3.098
Personal propio	290	303	993	358	1.944
TOTALES	1.534	2.157	993	358	5.042



Inspecciones con personal propio a las distribuidoras.
Año 2009



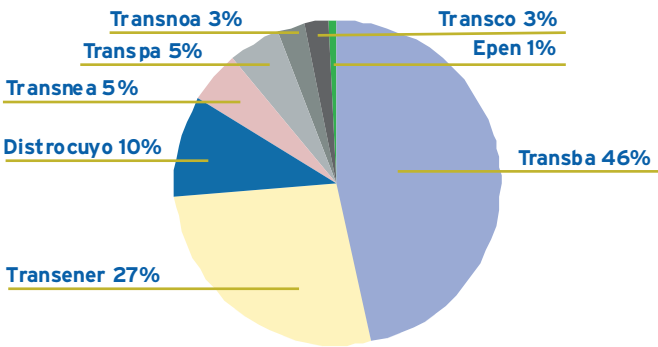
Distribución de las inspecciones con personal propio a las distribuidoras.
Año 2009



Inspecciones con personal propio a los transportistas.
Año 2009



Distribución de las inspecciones con personal propio a las transportistas. Año 2009





CAPÍTULO 9

La resolución de reclamos de los usuarios del servicio de distribución

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a través de su Departamento de Atención a Usuarios (DAU), ha procurado durante 2009 dar cumplimiento a los términos establecidos en la Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), en cuanto a la resolución de los reclamos de los usuarios del servicio público de distribución de electricidad.

En tal sentido, ante el notable incremento de los reclamos recibidos en 2009 -que superó en más de un 100% al total recibido en 2008-, el DAU se propuso elevar el nivel de productividad, procurando mantener los niveles de calidad alcanzados y/o evitar, en la mayor medida posible, la disminución de los estándares de cumplimiento establecidos por la tercera versión de la CCC, aprobada por Resolución ENRE N° 190/2008 (del 25 de junio de 2008).

Para ello, el DAU siguió implementando acciones para mejorar los procesos administrativos y la organización del trabajo, de modo tal de optimizar los recursos humanos con los que cuenta, e incentivar la continua capacitación y formación de su personal.

Tareas desarrolladas por el DAU

Tramitación de reclamos

En 2009 el DAU desarrolló, entre otras, las siguientes tareas:

- Recibió 20.814 expedientes de reclamo.
- Emitió 11.516 Resoluciones Atención de Usuarios (Resoluciones AU).
- Resolvió 1.154 recursos de reconsideración (Resoluciones RRAU).
- Confeccionó 110 proyectos de resolución ENRE¹.
- Remitió 653 expedientes de reclamo a la Secretaría de Energía de la Nación (SE) para el tratamiento de recursos de alzada.
- Verificó que las distribuidoras acreditaran el cumplimiento de 7.161 resoluciones.
- Confeccionó 2.189 requerimientos de información adicional a las distribuidoras (vistas especiales).
- Efectuó 2.008 intimaciones de cumplimiento a las distribuidoras.
- Ingresó 19.234 respuestas de las distribuidoras a requerimientos de información efectuados.
- Archivó 11.300 reclamos concluidos.

¹ Se trata de proyectos de resolución sobre recursos jerárquicos presentados por los interesados.

A continuación, la tabla muestra la evolución mensual de los reclamos ingresados y los resueltos en 2009:

Evolución mensual de los reclamos ingresados y resueltos en 2009	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
	Reclamos ingresados	1.879	2.308	2.868	1.942	1.423	1.333	1.768	2.571	1.351	1.495	1.112	764	20.814
	Reclamos resueltos *	986	1.703	1.341	1.325	1.559	1.665	1.637	1.040	1.185	1.178	1.921	1.372	16.912
	(*) Incluye los reclamos resueltos por carta archivo.													

(*) Incluye los reclamos resueltos por carta archivo.

El DAU analiza y resuelve reclamos de índole técnico-comercial, daños, denuncias y calidad de servicio. El ingreso mensual de cada una de estas categorías de reclamos fue el siguiente:

Ingreso mensual de reclamos por categorías	Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
	Calidad de servicio	108	96	107	34	26	75	152	121	60	80	99	79	1.037
	Daños	245	211	229	185	160	141	109	242	180	145	139	140	2.126
	Denuncias	16	8	10	10	15	20	21	11	9	15	17	17	169
	Técnico-comerciales	1.510	1.993	2.522	1.713	1.222	1.097	1.486	2.197	1.102	1.255	857	528	17.482
	TOTAL													20.814

En tanto, las resoluciones AU emitidas en 2009 ascendieron a 11.516, tal como indica la tabla que obra a continuación:

Resoluciones AU emitidas en 2009 por resultado	TOTAL
Hacer lugar	4.021
Hacer lugar y aplicar multa	1.554
Hacer lugar parcial	966
Hacer lugar parcial y aplicar multa	616
No hacer lugar	2.689
No hacer lugar y aplicar multa	91
Dar por concluido	1.185
Dar por concluido y aplicar multa	394
TOTAL	11.516

Entre las resoluciones AU emitidas, el 62% resolvió el reclamo total o parcialmente a favor del usuario y el 24% no hizo lugar a la petición. El 14% restante lo dio por concluido porque, al momento de emitirse la resolución, la distribuidora ya había resuelto el inconveniente en cuestión.

Tramitación de recursos

Cabe destacar que si bien en el período informado se emitieron 11.516 resoluciones, en el mismo lapso sólo fueron presentados 1.584 recursos de reconsideración. Es decir, se logró un elevado nivel de acatamiento de las resoluciones del Departamento, tanto por parte de los usuarios como de las empresas distribuidoras.

En cuanto a la tramitación de los recursos de reconsideración, durante 2009 se emitieron 1.154 resoluciones RRAU en los recursos recibidos.

Por otra parte, se recibieron 23 recursos jerárquicos (sin contabilizar los deducidos en subsidio de un recurso de reconsideración previo), mientras que el DAU elaboró 110 proyectos de resolución ENRE. En el mismo lapso, el Ente emitió 64 resoluciones ENRE en respuesta a recursos jerárquicos presentados por usuarios o empresas distribuidoras en el marco en expedientes de reclamo.

Aplicación de sanciones

En 2009 el DAU aplicó multas por \$ 9.584.958, de los cuales \$ 8.833.772 fueron destinados a los usuarios y \$ 751.186 se destinaron al Tesoro Nacional (Cuenta Recaudadora de Fondos de Terceros).

La siguiente tabla discrimina por empresa distribuidora y destino las multas impuestas en 2009:

Empresa	Destino Tesoro		Destino Usuario		Total *	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
EDELAP	128.172	54.016	449.250	184.527	577.422	238.543
EDENOR	237.651	361.335	2.301.697	2.741.707	2.539.348	3.103.043
EDESUR	177.173	335.836	5.364.003	5.907.537	5.541.176	6.243.373
TOTAL	542.996	751.186	8.114.950	8.833.772	8.657.947	9.584.958

Comparativo aplicación de sanciones según distribuidora y destino (en \$)

(*) Monto sanción sin ajuste débito/crédito.

Nota: Las cantidades difieren levemente respecto de las informadas como totales en el Informe ENRE 2008, ya que los montos de las sanciones surgen de campos en los que excepcionalmente se rectifican errores materiales con posterioridad.

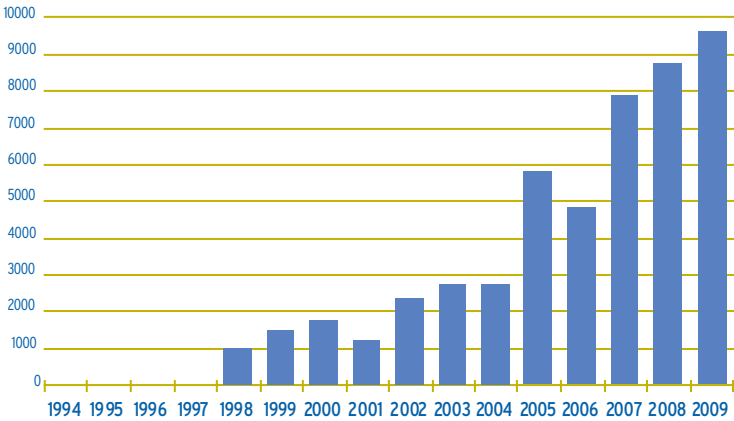
La evolución interanual de las multas aplicadas por el DAU permite advertir una creciente aplicación de sanciones a las distribuidoras:

Año resolución	Total sanción *	Pagado	Saldo pendiente
1994	0	0	0
1995	782	782	0
1996	0	0	0
1997	425	425	0
1998	994.922	994.660	262
1999	1.486.423	1.479.032	7.392
2000	1.759.271	1.742.736	16.535
2001	1.184.579	1.061.972	122.606
2002	2.339.951	2.176.504	163.447
2003	2.709.302	2.230.530	478.771
2004	2.719.463	1.987.156	732.307
2005	5.748.245	3.920.213	1.828.032
2006	4.784.432	3.150.216	1.634.216
2007	7.838.473	6.005.812	1.832.661
2008	8.696.799	7.831.545	865.254
2009	9.611.309	8.777.182	834.126
TOTAL	49.874.375	41.358.765	8.515.610

Evolución de sanciones aplicadas (en \$)

(*) Estos valores incluyen el monto de la sanción más los intereses por mora en los casos en que la empresa haya pagado las multas fuera de término (Ajuste Débito/Crédito).

Total anual de multas aplicadas por el DAU
Evolución interanual
(en miles de \$)



Objetivos alcanzados

En 2009, aumentó el tiempo de tramitación de los reclamos de competencia del DAU pese a que, prácticamente, se resolvió casi el doble de expedientes que el año anterior (16.921 en 2009, frente a 9.896 en 2008). Sin embargo, ese buen nivel de productividad no pudo neutralizar el sensible aumento de la cantidad total de reclamos recibidos (20.814 en 2009, frente a 8.790 en 2008).

La evolución de los tiempos de tramitación promedio mensual en las tres categorías de reclamos que concluyen con la emisión de una resolución se puede observar en el siguiente cuadro:

Tiempo promedio de resolución de reclamos
(en días)

	Tiempo promedio												
Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
Calidad de servicio	50	74	76	82	79	91	73	76	77	99	111	146	86
Daños	37	35	46	60	66	66	79	79	72	78	83	86	66
Técnico- comerciales	72	68	77	89	93	102	115	130	131	152	143	149	110

El incremento en los tiempos de resolución también se observa en la tramitación de los recursos de reconsideración, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de presentación hasta su resolución, como lo grafica el siguiente cuadro:

Tiempo promedio de resolución de recursos de reconsideración (en días)

	Tiempo promedio de recursos de Reconsideración (en días)												
Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
Calidad de servicio	66	54	51	63	75	67	68	110	51	106	110	S/D	75
Daños	63	63	63	72	93	94	91	95	124	131	115	87	91
Técnico - comerciales	79	105	65	87	95	112	148	101	108	165	181	148	116

Por último, el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos por la CCC fue el siguiente:

Período	Indicador									
Año 2009	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10
Enero	92%	100%	*	99%	100%	*	*	*	88%	100%
Febrero	91%	100%	*	100%	100%	*	*	*	85%	100%
Marzo	90%	100%	89%	97%	100%	98%	86%	100%	87%	100%
Abril	93%	100%	90%	97%	100%	99%	82%	100%	84%	93%
Mayo	93%	100%	94%	98%	100%	99%	85%	93%	67%	80%
Junio	96%	98%	94%	99%	100%	97%	69%	100%	73%	95%
Julio	96%	89%	86%	99%	100%	93%	77%	95%	74%	91%
Agosto	93%	80%	47%	97%	100%	81%	76%	92%	68%	73%
Septiembre	84%	79%	28%	89%	100%	67%	74%	79%	48%	73%
Octubre	65%	67%	27%	83%	100%	63%	62%	82%	57%	39%
Noviembre	66%	71%	31%	83%	100%	70%	63%	73%	33%	31%
Diciembre	53%	67%	23%	74%	100%	77%	50%	31%	39%	29%
Promedio	84%	88%	61%	93%	100%	84%	72%	84%	67%	75%

Promedio TOTAL: 81%

Cumplimiento de los indicadores establecidos por la Carta Compromiso

Nota: Los indicadores 01.03, 01.06, 01.07 y 01.08 son mejoras que comenzaron a regir a partir de los 6 meses de la entrada en vigencia de la 3a CCC (agosto de 2008). Por dicha razón, los indicadores se computaron a partir de marzo de 2009.

Indicador 3ª CCC

- 01.01 Todos los reclamos técnico -comerciales y calidad de servicio resueltos antes de 150 días
- 01.02 Promedio de reclamos técnico-comerciales y calidad de servicio resueltos antes de 100 días
- 01.03 Reclamos técnico-comerciales, cortes reiterados y problemas por falta de suministro resueltos antes de 120 días
- 01.04 Todos los reclamos de daños resueltos antes de 150 días
- 01.05 Promedio de reclamos de daños resueltos antes de 100 días
- 01.06 Reclamos por daños en instalaciones eléctricas o artefactos eléctricos resueltos antes de 120 días
- 01.07 Todos los recursos de reconsideración técnico-comerciales y calidad de servicio resueltos antes de 180 días
- 01.08 Todos los recursos de reconsideración de daños resueltos antes de 180 días
- 01.09 Todos los recursos de reconsideración técnicos-comerciales y calidad de servicio resueltos antes de 150 días
- 01.10 Todos los recursos de reconsideración de daños resueltos antes de 150 días



CAPÍTULO 10 La seguridad pública

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) concretó los mandatos establecidos por el artículo 16 de la Ley Nº 24.065 mediante la realización de diversas actividades de control, tanto sobre los procedimientos vinculados con la seguridad pública como sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras. Estas acciones tienden a alcanzar un nivel de seguridad adecuado, por medio de una política permanente de control y prevención de los riesgos eléctricos.

Manual de Seguridad Pública

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) concluyó en 2009 la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de sus procesos, a fin de certificar la norma ISO 9001: 2008.

El Sistema de Gestión de Calidad implementado incluyó la elaboración del Manual de Calidad, que compila todos los procedimientos llevados a cabo por el DSP en el marco de la norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad y que fue auditado por Bureau Veritas (BVQI), la entidad certificadora seleccionada.

La pre-auditoría fue satisfactoria, por lo que sólo resta realizar la auditoría de certificación, prevista para febrero de 2010.

El proceso de certificación involucró a todo el personal del DSP, a quienes se destinaron más de 1000 horas de capacitación en las normas ISO dictadas por el IRAM. Gracias a ello, actualmente el Departamento cuenta con 2 auditores líderes y 10 auditores internos acreditados por dicha norma.

La aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad colaborará con la mejora continua del desempeño de las tareas desarrolladas por el DSP. Cabe señalar que se trata de la primera unidad organizativa del Ente que certifica sus procesos.

Actividades de control

El ENRE efectúa diversas acciones de control y prevención de los riesgos eléctricos, tendientes a que las actividades de transporte y distribución de jurisdicción nacional se desarrollen sin que constituyan un peligro para la seguridad pública¹.

Sistemas de Seguridad Pública

Todas las empresas distribuidoras y transportistas de jurisdicción nacional mantienen la certificación de sus Sistemas, de acuerdo con lo requerido por el ENRE, enviando la documentación según los requerimientos del Ente. Asimismo, dichas empresas fueron sometidas a una primera auditoría integral por parte del Ente, a fin de verificar el correcto cumplimiento de la obligación impuesta, así como también a numerosas auditorías de seguimiento del funcionamiento del Sistema.

Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública

En 2009 se realizaron auditorías a las empresas Edelap, Transba, Transnea, Transpa y el Epen, con buenos resultados. Asimismo se realizaron auditorías sobre la gestión de seguridad pública de la Línea de Alta Tensión (LAT) Pichi Picún Leufú - Piedra del Águila, la LAT Argener - Ramallo y la LAT San Nicolás - Ramallo (AES).

Las siguientes Universidades Nacionales han colaborado con el Ente en la realización de estas tareas: la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) -en el caso de Transnea- y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA) -para Edelap.

El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC) vinculado con este control se refiere al cumplimiento de la meta fijada en cantidad de auditorías (índice 4), con un promedio anual de cumplimiento del 84% sobre las metas establecidas para 2009.

Campañas de relevamiento de instalaciones de las empresas distribuidoras en la vía pública

Mediante convenios suscriptos con la UNSAM y la UTN-FRA, en el primer semestre de 2009 se finalizaron las campañas habituales de relevamiento de las instalaciones en la vía pública de las empresas concesionarias del servicio de distribución de energía eléctrica.

En la campaña de 2008/2009 se ejecutaron 20.257 inspecciones en distintas instalaciones pertenecientes a las tres distribuidoras, repartidas de la siguiente manera: Edenor, 8.099; Edesur, 8.431; y Edelap, 3.727.

Los índices² que reflejan el estado promedio de las instalaciones en la vía pública en toda el área de concesión, determinados por empresa son los siguientes:

1 El Anexo I sintetiza los procedimientos vinculados con esas acciones de control.

2 El Anexo I amplía la información sobre la metodología utilizada en estas campañas de relevamiento.



Cantidad de anomalías por inspección realizada global:

Instalaciones en la vía pública en general:

Edenor = 0,11

Edesur = 0,25

Edelap = 0,23

Instalaciones de líneas aéreas (anomalías por Km):

LAMT (Líneas aéreas de media tensión)

Edenor = 0,07

Edesur = 0,03

Edelap = 0,15

LABT (Líneas aéreas de baja tensión)

Edenor = 2,05

Edesur = 0,49

Edelap = 0,65.

Asimismo, se instruyó a las Universidades con miras a proseguir con una adenda a la presente campaña, a fin de verificar los centros de transformación aledaños a los establecimientos escolares localizados en la provincia de Buenos Aires, tarea que se completará en 2010.

Reclamos de usuarios

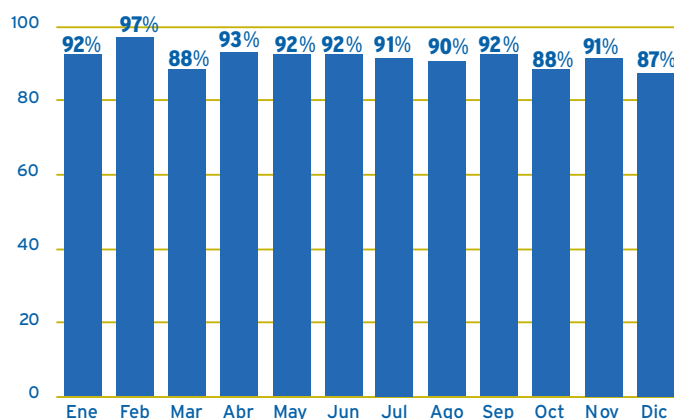
En 2009, el ENRE incorporó una nueva opción para que los usuarios presenten sus reclamos vinculados con la seguridad: mediante el sitio Web del Ente. Esta modalidad se suma a la opción de reclamar por teléfono, de manera personal y por carta³.

Un sistema de comunicación inmediata con las empresas distribuidoras asegura que las encargadas de dar la solución concreta al reclamo tomen conocimiento del mismo apenas el usuario presenta la queja y el ENRE la incorpora a su sistema informático.

Este sistema es controlado mediante índices que se informan al Programa CCC, y han mostrado un alto grado de eficiencia del sistema de comunicación con las empresas, es decir, se da traslado del reclamo más rápido y con mejor información, con una eficiencia anual promedio del 92%.

El siguiente gráfico refleja la evolución del índice 1 de CCC, que muestra mes a mes el porcentaje de reclamos recibidos que fueron notificados por Internet en menos de 1 hora a las empresas distribuidoras.

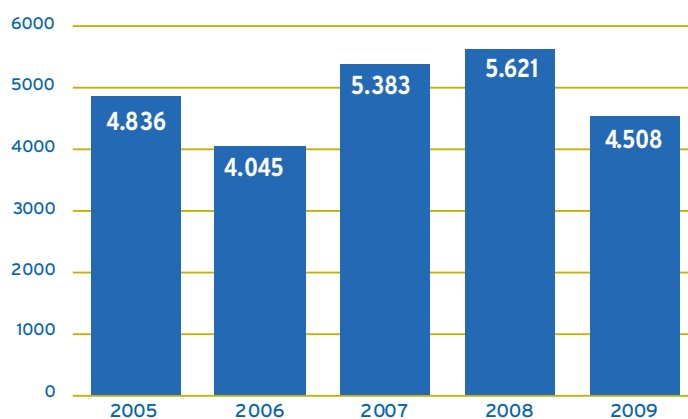
Porcentaje de
notificaciones dentro de la
primera hora



Asimismo, cabe destacar que el seguimiento posterior de estos reclamos permite arribar a soluciones, en la mayoría de los casos, en corto tiempo.

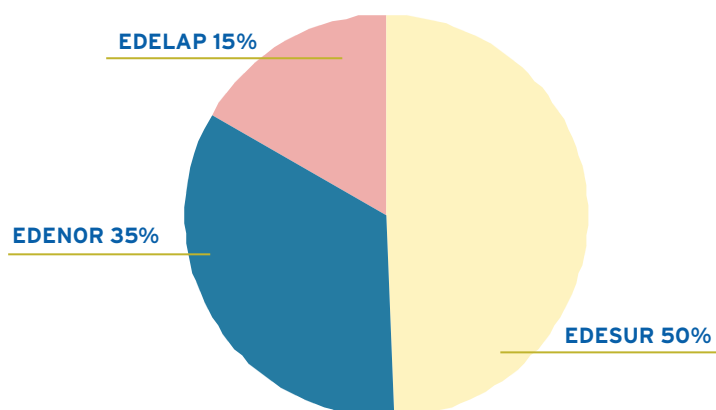
El cuadro siguiente muestra la cantidad de reclamos que por seguridad en la vía pública realizaron los usuarios o terceras personas (incluyendo los de oficio) en los últimos 5 años.

Evolución de los reclamos
de usuarios por seguridad
en los últimos 5 años

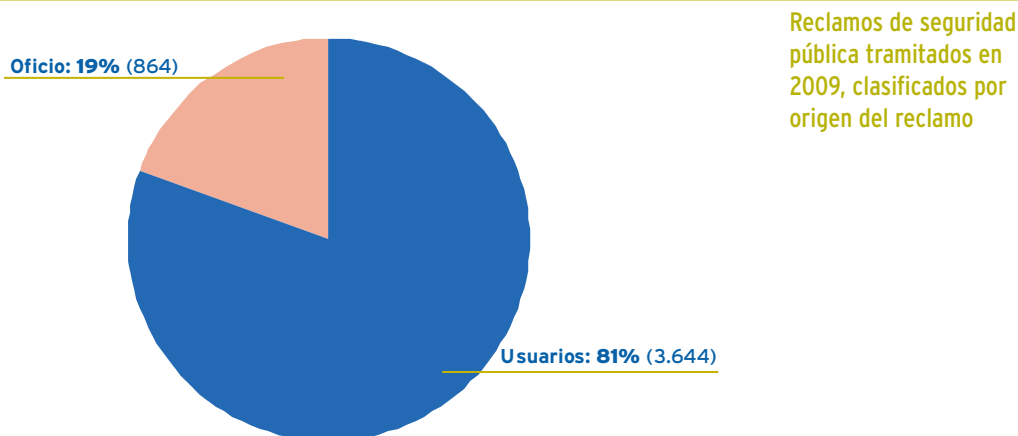


Del total de reclamos por seguridad recibidos en 2009 (4.508), 1.575 corresponden a Edenor, 2.237 a Edesur y 696 a Edelap.

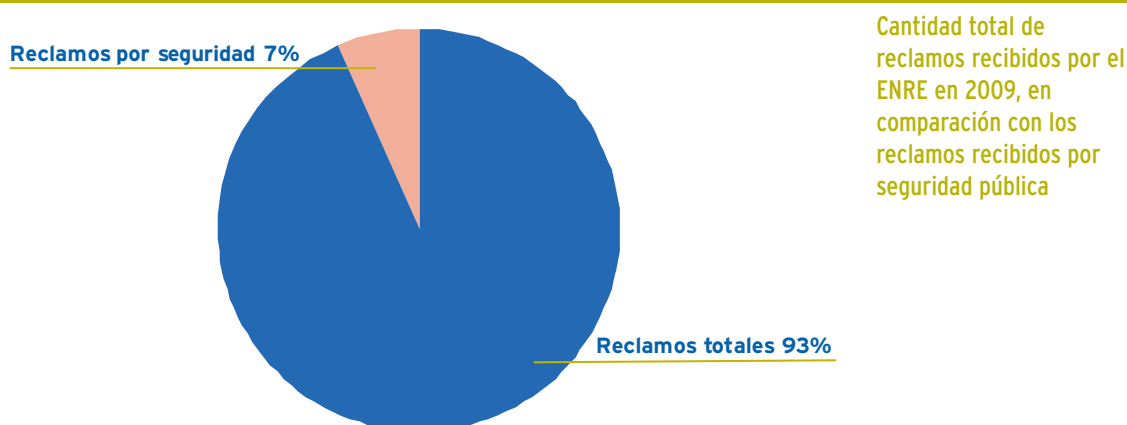
Reclamos por seguridad
pública, clasificados por
empresa, tramitados
durante 2009



Por otra parte, del total de reclamos recibidos, 864 corresponden a actuaciones de oficio y 3644 son reclamos de los usuarios.



El gráfico siguiente revela que el 7% del total de reclamos recibidos durante 2009 – 4508 sobre un total de 65.159 reclamos– se debe a casos de seguridad pública.



El índice 1.27 de CCC se refiere al control que el DSP efectúa sobre los reclamos que recibe por seguridad pública, dentro del mes de realizados. En 2009 este índice alcanzó un promedio de cumplimiento del 93%.

Accidentes en la vía pública

En 2009, el DSP recibió un total de 83 denuncias por accidentes, de las cuales 62 corresponden a Edenor, 15 a Edesur y 6 a Edelap. Estas denuncias se encuentran en distintas etapas de tramitación.

Los índices de CCC vinculados con este control se refieren a la realización de verificaciones técnicas dentro del mes de recibida la denuncia (índice 1.31), con un promedio anual de cumplimiento del 92%. Aquéllos que se vinculan con la realización del informe técnico de la inspección dentro de los 10 días (índice 1.34) obtuvieron un promedio anual de cumplimiento de casi 91% sobre las metas establecidas.

Inspecciones e informes técnicos

En total, durante 2009 se realizaron 1.833 inspecciones con personal del Ente referidas a actuaciones de oficio, reclamos por seguridad pública, accidentes o informativas (solicitadas por usuarios o por organismos) sobre instalaciones eléctricas en la vía pública de las empresas concesionarias de jurisdicción nacional.

Para coordinar esta tarea, el Comité de Planificación de Inspecciones convocó a 9 reuniones⁴.

Asimismo, se elaboraron 436 informes técnicos para expedientes de trámite normal por seguridad en la vía pública, que involucran empresas prestatarias de transporte y distribución y normativas de seguridad.

Estas actividades respondieron a la planificación que satisface el total de los requerimientos recibidos por el DSP en 2009.

El índice de CCC (1.35) vinculado a las inspecciones en instalaciones de las empresas distribuidoras en la vía pública, que se realizan en forma periódica y programada, en 2009 alcanzó un promedio anual de cumplimiento del 100%.

Control de obras realizadas por las distribuidoras en la vía pública

Las obras realizadas por las empresas distribuidoras deben cumplir con las condiciones de seguridad estipuladas por la Resolución ENRE N° 1832/1998, para resguardo de la seguridad de las personas.

El DSP controla periódicamente estas obras de acuerdo con un procedimiento establecido. En 2009 se concretaron 36 campañas de control mensual de obras en la vía pública en toda el área de concesión, realizadas por las distribuidoras o por sus contratistas. De esta manera, se auditaron las obras seleccionadas por muestreo y se verificaron las anomalías hasta su normalización y posterior sanción.

El índice de CCC vinculado con este control (índice 3) se refiere al cumplimiento de la meta fijada en cantidad de controles. En 2009, se alcanzó un promedio anual de cumplimiento del 100% sobre las metas establecidas.

Normativa

En 2009, el Departamento desarrolló una intensa actividad en lo que respecta al dictado de resoluciones y estudios preliminares para la adopción de normas técnicas, según el siguiente detalle:

⁴ Este comité se reúne mensualmente para planificar las inspecciones que se harán el mes siguiente y controlar la ejecución de las decisiones adoptadas en cuanto al destino de las mismas.



- **Resolución ENRE N° 129/2009.** Norma técnica que aprueba el Reglamento de Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones (Versión 2007).
- **Resoluciones ENRE N° 184/2009 y 336/2009.** Reglamento para la conexión de nuevos suministros en instalaciones domiciliarias (TIR).
- **Resolución ENRE N° 331/2009.** Requisitos de las cerraduras de los Centros de Transformación. Se adecuan los requisitos anteriormente establecidos, al haber cambiado la norma internacional aplicada a estos cerramientos.
- **Resolución ENRE N° 575/2009.** Modifica el Anexo de la Resolución ENRE N° 444/2006, norma técnica que aprobó el Reglamento para Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión, Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) versión 2003, sólo para tensiones menores de 66 kV, con introducción de cambios técnicos y el agregado de un procedimiento que incluye la acción conjunta con los Municipios.
- **Estudios preliminares** para la adopción de una norma sobre Líneas Aéreas Exteriores de Alta Tensión (132 KV a 500 KV).
- **Estudio preliminar** para la adopción de una norma técnica sobre Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía pública.

Estos estudios se completarán en 2010 y se dictarán las normas correspondientes.

Otros controles

En 2009 se han realizado otros controles, que no corresponden a procedimientos habituales, y que han tenido como objetivo la prevención de incidentes y eventos en la vía pública, vinculados con las instalaciones de las empresas distribuidoras.

Se destacan tres campañas en especial, a saber:

- Campaña de control de plataformas transformadoras monoposte en el ámbito de concesión de la empresa distribuidora Edelap.
- Campaña de control de instalaciones eléctricas en la vía pública cercanas a establecimientos escolares en todo el ámbito de concesión de distribución, Edenor, Edesur y Edelap.
- Campaña de control de centros de transformación en establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.

En estos casos, el control y la gestión administrativa se completa con acciones tendientes a prevenir los incidentes o accidentes vinculados con estas instalaciones.

Sanciones

Desde el inicio de las respectivas concesiones hasta el 31/12/09, mediante los distintos procedimientos explicados precedentemente, el Ente aplicó sanciones por seguridad que ascienden a un total de \$ 264.128.416.

El siguiente cuadro detalla la evolución interanual de las sanciones aplicadas:

Evolución de las sanciones aplicadas por seguridad pública (en \$)	Año	Monto
	1995	273.875
	1996	1.167.898
	1997	179.995
	1998	594.553
	1999	6.932.539
	2000	15.552.863
	2001	2.271.075
	2002	8.626.396
	2003	10.981.322
	2004	18.186.484
	2005	6.443.999
	2006	17.583.919
	2007	27.734.943
	2008	37.279.161
	2009	110.319.394
	Total	264.128.416

Por su parte, las sanciones aplicadas en 2009 se dividen en las siguientes categorías:

Sanciones por incumplimiento a las normas de seguridad aplicadas en 2009 (en \$)	Reclamos	76.928.642
	Accidentes	2.358.638
	Campañas de relevamientos de anomalías en la vía pública	25.494.620
	Controles de obras en la vía pública	4.136.384
	Otros controles	1.401.110



CAPÍTULO 11 La gestión ambiental

Los procesos vinculados con la regulación y el control de las obligaciones ambientales de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se ejecutan de acuerdo con las funciones asignadas por el artículo 56, inciso k) y las atribuciones conferidas por los incisos o) y s), de la Ley N° 24.065 al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el alcance determinado en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Los agentes del MEM sujetos a control ambiental son aquéllos que están incorporados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) como generadores, autogeneradores y cogeneradores; así como los que están desarrollando funciones de transportistas principal y troncales, y las tres distribuidoras de jurisdicción nacional, Edenor, Edesur y Edelap.

El Departamento Ambiental, dependiente del Área Seguridad Pública y Medio Ambiente, desempeña las actividades vinculadas con esta función del ENRE. Sus misiones y funciones fueron modificadas mediante la Disposición del Directorio N° 46/2006, a los efectos de tener en cuenta las competencias de los organismos ambientales nacional y jurisdiccionales, en particular a partir de la promulgación de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y del Decreto PEN N° 481/2003.

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

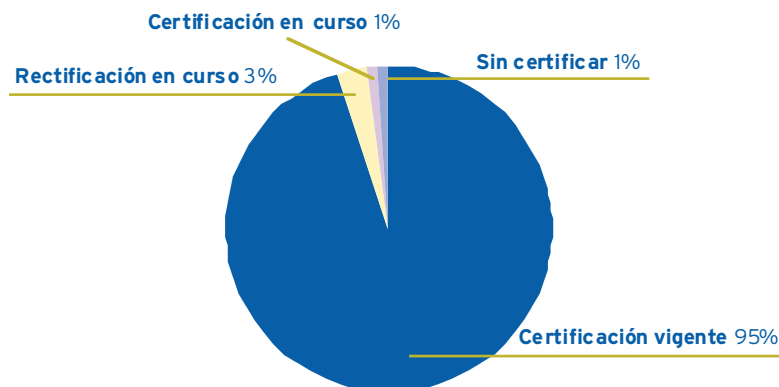
La Resolución ENRE N° 555/2001 y sus modificatorias -Resoluciones ENRE N° 462/2002, N° 636/2004, N° 178/2007, N° 562/2007 y N° 865/2007- establecen para todos los agentes incorporados al MEM la obligatoriedad de implantar, certificar y mantener vigente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Estos SGA constituyen el marco en el cual se incorpora la planificación ambiental de cada agente, con los contenidos establecidos en el Anexo de la citada Resolución ENRE N° 555/2001.

En el noveno año de vigencia de esta resolución, se mantuvo un satisfactorio grado de cumplimiento general. Las renovaciones o recertificaciones se realizaron sin inconvenientes, lo cual denota un nivel de implementación y operación de los SGA que afianza el compromiso de los distintos niveles de responsabilidad en la gestión ambiental.

Al 31 de diciembre de 2009, la situación en cuanto al cumplimiento del artículo 4º de la Resolución ENRE N° 555/2001, que obliga a la certificación del SGA implementado por los agentes, era la siguiente:

- 69 agentes poseían un SGA certificado;
- 2 agentes se encontraban en trámite de recertificación: Central Térmica Mario Seveso (ARCOR S.A.I.C.) y Electropatagonia - Comodoro Rivadavia / Ciclo Combinado;
- 1 agente estaba en trámite de obtención de su certificación: Termoeléctrica José de San Martín;
- 1 agente no había obtenido la certificación de su SGA: Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).

**Cumplimiento de la
Resolución ENRE N°
555/2001 según agente**



La siguiente tabla detalla las principales novedades vinculadas con los agentes generadores que ingresaron en el esquema de control durante 2009:

Agente	Inicio operación comercial
CERVECERÍA QUILMES S.A.I.C.A.G.	07/05/2009
ENERGÍA DEL SUR S.A.	25/07/2009
ALTO PARANÁ S.A.	15/08/2009
SOLALBAN S.A.	07/10/2009
CENTRAL TÉRMICA LA LOMITA S.A.	sin operación comercial
AZUCARERA JUAN TERAN S.A.	sin operación comercial
PARQUE EÓLICO COMODORO RIVADAVIA	sin operación comercial
CENTRAL EÓLICA MALASPINA	sin operación comercial

Mediante la Nota SE N° 1094/2007, ENARSA fue autorizada a ingresar al MEM como agente generador, con carácter provisorio, a partir del 1º de noviembre de 2007. En 2009, se concedió el inicio de operación comercial a las centrales Paso de la Patria, Concepción de Uruguay, Olavarría, Paraná, Caviahue, Aluminé, Las Armas, Charata, Villa Regina, Cipolletti, Tartagal, Ingeniero Juárez, Formosa II y Libertador San Martín. Estas centrales se suman a las que iniciaron su operación durante 2008.

A fines de 2009, las centrales de ENARSA en operación comercial ascendían a 45.

Auditorías de los SGA

En 2009 continuó el programa de auditorías a los SGA implementados por los agentes. Se llevaron a cabo 11 auditorías, tal como se detalla a continuación:

Empresa	Fecha fin auditoría	Realizada por	Agentes auditados en 2009
EDESUR S.A.	27-29/04	CNEA-ENRE	
EPEC GENERACIÓN	21-22/05	CNEA-ENRE	
GENERACIÓN MEDITERRÁNEA	26-27/05	ENRE	
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.	25-26/06	ENRE	
CT CHIHUIDO	10/08	ENRE	
CT ENTRE LOMAS	13/08	ENRE	
CT EL TAPIAL	11/08	ENRE	
ALUAR ALUMINIO SAIC	23/09	ENRE	
LEDESMA S.A.	25/11	ENRE	
CT GÜEMES	26/11	ENRE	
TERMOANDES	27/11	ENRE	

Sin perjuicio de la detección de algunas observaciones y/o no conformidades (que fueron notificadas a los auditados para la adopción de medidas correctivas), los informes resultantes demostraron que el funcionamiento de todos los SGA seguía las pautas de la Resolución ENRE N° 555/2001.

Análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs)

En 2009, la cantidad de solicitudes de ampliación de los sistemas de transporte y distribución mantuvo una tendencia creciente en comparación con los dos años anteriores.

El Departamento Ambiental analizó las cuestiones ambientales relacionadas con cuatro ampliaciones en centrales térmicas. Además, el Departamento intervino y analizó los aspectos ambientales de las siguientes solicitudes de ampliación:¹

Exptediente	Empresa	Evaluaciones	Solicitudes de ampliación analizadas en 2009
6.574	TRANSENER	ET Paraná 500/132 kv	
22.198	DISTROCUYO	LAT 220 kV Cruz de Piedra-Gran Mendoza	
23.586	TRANSNOA	Conexión Aceros Zapla	
24.306	TRANSNOA	LAT El Bracho - Va. Quinteros, ampliación EETT El Bracho y Va. Quinteros	
25.056	TRANSNOA	Nueva ET Valle Viejo - Catamarca	
25.473	TRANSBA	Ampliación ET Baradero	
26.285	TRANSNOA	LAT 132 kV Quimilí-Campo Gallo, ET Campo Gallo, ampliación ET Quimilí	
26.292	TRANSNOA	LAT 132 Campo Gallo -Monte Quemado y ET Monte Quemado	
26.300	TRANSNOA	LAT 132 kV Dársena-La Banda Este-Vilmer, ET La Banda Este, y EEMM	
26.300	TRANSNOA	LAT La Guarida - Banda Este modifi. de LAT La Dársena - La Banda Este	
26.781	TRANSNOA	Ampliación ET Jujuy Este	
26.863	PAMPA ENERGÍA	Addenda 1 EIAs Cierre a Ciclo Combinado CT Loma de la Lata	
26.863	PAMPA ENERGÍA	Addenda 2 EIAs Cierre a Ciclo Combinado CT Loma de la Lata	
26.889	TRANSBA	Nueva ET Brandsen	
27.068	DISTROCUYO	Ampliación ET Cañada Honda	
27.189	TRANSBA	Parque Eólico "Vientos del Secano" - Ampliación Capacidad de Transporte	
28.035	TRANSNOA	Nuevo Punto Acceso Generación Ingenio Sta. Bárbara ET Aguilares	

1 El Anexo I contiene una explicación sobre la normativa y algunos aspectos procedimentales aplicables en la materia.

Solicitudes de ampliación analizadas en 2009 (continuación)

Exptediente	Empresa	Evaluaciones
28.306	TRANSPA	Servidumbre electroducto LAT 132 kV_ ET Las Heras y ET Mina San José
28.361	EDENOR	Nueva SE Nordelta
28.363	TRANSBA	Ampliación Menor ET Tandil
28.403	EDELAP	Ampliación SE Dique
28.404	EDELAP	Ampliación SE La Plata
28.567	TRANSCOMAHUE	CT Señal Picada
28.678	EDESUR	Ampliación SE Gerli
28.969	EDESUR	Ampliación SE Almirante Brown
29.061	TRANSENER	LEAT Piedra del Águila-Gastre, ampliación ET Piedra del Águila y nueva ET Gastre
29.502	BEASA	Solicitud Otorgamiento Concesión de Transporte
29.504	TRANSNOA/ENARSA	Nueva CT Libertador
29.757	TRANSNOA	Sistema de Transmisión Ingenio San Martín del Tabacal
29.793	TRANSENER	Interconexión ET El Cortaderal - ET Potasio Río Colorado en 132 kV
29.794	TRANSNEA	Conexión LATs 132 existentes a ET Gran Formosa
30.019	EDENOR	Electroducto vinculación LAT 691/692 con LAT 695/696
30.065	GECOR	Central Térmica Río Tercero
30.120	TRANSNEA	Nueva ET Laguna Blanca (Formosa)
30.482	TRANSCOMAHUE	LAT 33 ET Medaniño - Planta Oldeval
30.752	TRANSBA	LAT 132 kV Cnel. Dorrego-Monte Hermoso y ET Monte Hermoso
31.132	TRANSPA	EIAs Acceso Capacidad de Transporte Central Eólica Koluel Kayke
31.179	TRANSPA	EIAs Acceso Capacidad de Transporte Parque Eólico El Angelito
Entrada 160.259	EDESUR	LAT 220 SE Ensenada - SE Hudson

Atención de reclamos y consultas de usuarios²

En 2009, el Departamento Ambiental intervino en la tramitación de 51 solicitudes de información y 5 reclamos, es decir, en un número de casos prácticamente similar al año anterior.

En la siguiente tabla se consignan las actuaciones, según su categoría y el tipo de trámite:

Solicitudes de informes y reclamos ambientales recibidos en 2009

Categoría	Solicitudes información	Reclamos
Por calidad de aire en centrales térmicas		1
Por líquido refrigerante de transformadores	35	1
Por ubicación de transformadores	5	1
Por ruidos en transformadores	3	
Por campos electromagnéticos en transformadores	5	
Por campos electromagnéticos en líneas	1	
Por traza de una línea de media o alta tensión	1	
Por campos electromagnéticos en subestaciones	1	1
Por ruidos en subestaciones		1

La gestión de reclamos incluyó la realización de inspecciones o relevamientos de las instalaciones involucradas, como también la medición de los parámetros ambientales, cuando corresponde (monitoreo de campos electromagnéticos, ruidos, etc.).

En los casos en que el ENRE constata un incumplimiento a las normas ambientales vigentes, lo informa a la autoridad de aplicación con competencia en la materia, e instruye a la empresa para que adecue la instalación en un plazo determinado.

² Ver Anexo I para mayor información sobre Atención de reclamos de índole ambiental.

Iniciación de sumarios por incumplimientos

El seguimiento de las planificaciones ambientales efectuadas por los agentes permitió apreciar que el grado de cumplimiento de la presentación en tiempo y forma de los informes de avance ha ido mejorando paulatinamente durante 2009 (Resolución ENRE N° 555/2001, punto V.1. del Anexo).

El Departamento Ambiental analizó 180 informes de avance semestrales, que dieron origen a 187 informes técnicos; de los cuales 29 derivaron en formulaciones de cargo, por haberse detectado incumplimientos a la normativa vigente.

En 2009 se iniciaron sumarios por los siguientes incumplimientos:

Norma incumplida	Cantidad de Formulaciones de Cargo
Resolución ENRE N° 555/2001	19
Resolución SE N° 108/2001	1
Contrato de Concesión, artículo 25, incisos X) e Y)	1
Resolución SE N° 108/2001 y ENRE N° 555/2001	8
TOTAL DE FORMULACIONES DE CARGOS 2009	29

Aplicación de sanciones por incumplimientos

En 2009, el ENRE aplicó 25 sanciones por incumplimientos a la normativa vigente vinculada con cuestiones ambientales. Dichas sanciones se distribuyeron del siguiente modo:

Norma incumplida	Resoluciones sancionatorias
Resolución ENRE N° 555/2001	20
Resolución SE N° 108/2001 y ENRE N° 555/2001	5

Algunos agentes del MEM han presentado recursos de reconsideración y/o de reconsideración con alza en subsidio contra las sanciones impuestas.

Seguros ambientales

La Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) estableció los Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente, en función de lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 25.675 y en el artículo 3 de la Resolución SAyDS N° 177/07. Esta norma se suma a la Resolución de la Secretaría de Ambiente precedentemente citada, y a las Resoluciones SAyDS N° 303/2007 y N° 1639/2007, que establecen que la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica se encuentran dentro de las actividades consideradas “riesgosas” para el medio ambiente y, por lo tanto, obligadas a la contratación del seguro.

Por ello, en 2009 el ENRE le requirió a los agentes del MEM que, dentro de las actividades relacionadas con el punto III.4 del Anexo a la Resolución ENRE N° 555/2001 (Habilitaciones y

Permisos), incluyera el estado de las tramitaciones vinculadas al cumplimiento de lo requerido en las Resoluciones dictadas por la SAYDS y la Superintendencia de Seguros de La Nación.

Emisiones a la atmósfera

Análisis de los monitoreos de emisiones de contaminantes atmosféricos remitidos por los generadores, cogeneradores y autogeneradores del MEM

Los agentes que poseen equipos de generación tipo turbovapor, turbogas y ciclos combinados tienen la obligación de monitorear sus emisiones gaseosas a la atmósfera de forma puntual o mediante monitoreo continuo, según la potencia y/o la eventual quema de combustible adicional en las calderas de recuperación de ciclos combinados (conf. Resolución SEyM N° 108/2001 y Resolución ENRE N° 881/1999).

Por su parte, si bien la Secretaría de Energía (SE) aún no ha definido estándares de emisión para los agentes que poseen motogeneradores (Ciclo Otto - Ciclo Diesel), el ENRE ha emitido la Resolución ENRE N° 75/2009 que obliga a la medición de esas emisiones a la atmósfera.

Los agentes mencionados deben remitir al ENRE la información obtenida en tales monitoreos, al presentar los informes de avance semestrales de las actividades comprometidas en la planificación ambiental de sus respectivos SGAs.

Con relación a lo expuesto, cabe señalar que el análisis de la información suministrada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), y la presentada por los agentes antes mencionados, permite verificar que en 2009:

- La generación neta total de las unidades vinculadas al MEM se redujo, fundamentalmente debido a una disminución de la generación térmica³.
- Se verificó un aumento del consumo de gas oil. La utilización de este combustible en los ciclos combinados y las turbinas a gas de las centrales Dock Sud, AES Paraná, Endesa Costanera, Central Puerto, Manuel Belgrano y José de San Martín, entre otras, motivó especialmente el aumento de sus valores, respecto de 2008.
- La oferta de gas se ubicó alrededor de los valores medios previstos.
- El consumo de carbón fue similar al año anterior, acorde a la disponibilidad del parque generador que puede utilizar dicho combustible.
- El consumo de fuel oil fue inferior al de 2008.
- La generación de emisiones se vio atenuada, producto de la declinación de la demanda (algo más del 1% de acuerdo con los datos suministrados por CAMMESA) y del

³ La explicación detallada sobre la evolución del sector eléctrico en 2009 consta en el capítulo 2 de este Informe.

incremento de la disponibilidad hídrica en los embalses con centrales de generación integrados al MEM.

La siguiente tabla detalla los consumos de combustibles fósiles informados por CAMMESA:

Combustible	Unidad	Año 2008	Año 2009
FO	[t] dens. 925 kg/m ³	2.347.249	1.603.269
GO	[m ³] dens. 825 kg/m ³	842.655	976.720
GN	[dam ³]	13.093.127	12.601.361
CM	[t]	803.425	795.747
Referencias:			
FO: Fuel Oil	GO: Gas Oil	GN: Gas Natural	CM: Carbón Mineral

Monitoreos de emisiones de contaminantes atmosféricos in situ

Como complemento de los monitoreos de emisiones efectuados por los agentes, el ENRE realizó mediciones de contraste in situ a través del Grupo de Monitoreo Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el marco del Convenio ENRE-CNEA-Fundación José A. Balseiro.

Las mediciones efectuadas en 2009 se indican a continuación:

Fecha ejecución	Central	Agente
14 y 15/04/2009	PEHUAJÓ	JUNÍN
07/04/2009	LA PLATA	ENARSA
10/06/2009	CT JOSE DE SAN MARTÍN	TJSM S.A.
12/06/2009	CT MATHEU	ENARSA
18/08/2009	CT PIEDRA BUENA	PIEDRA BUENA S.A.
20/08/2009	CT PINAMAR	ENARSA

Monitoreo Continuo de Emisiones Gaseosas

Tal como se indicó precedentemente, la Resolución ENRE N° 881/1999 (modificada por la Resolución ENRE N° 371/2000) obligó a los generadores a instalar equipamiento de Monitoreo Continuo de Emisiones Gaseosas (MCE) en aquellas chimeneas vinculadas a unidades turbovapor con potencias superiores a los 75 MW.

En respuesta a las verificaciones realizadas por el ENRE en 2007 y 2008, en 2009 los generadores continuaron con el proceso de renovación del equipamiento de MCE en las unidades turbovapor iniciado a fines de 2007 por Central Endesa Costanera S.A. y Centrales Térmicas Mendoza S.A.

Con la instalación del nuevo equipamiento en las chimeneas de unidades de turbovapor de Central Piedra Buena S.A., AES Alicurá S.A. y Central Puerto S.A., el porcentaje de equipos renovados llegó al 92% del total de las chimeneas.



La incorporación de estos nuevos instrumentos de medición de última generación se complementó con la actualización de los sistemas informáticos asociados, tanto en los aspectos vinculados con la adquisición y procesamiento de los datos recolectados, como en aquellas cuestiones ligadas a la seguridad de la información gestionada.

Estos sistemas procuran que el ENRE pueda seguir contando con información confiable respecto a las concentraciones de óxido de nitrógeno (Nox), dióxido de azufre (SO₂) y material particulado total (MPT) emitidas por estas unidades de generación, lo que resulta indispensable para el desempeño de las tareas de control asignadas.

Actividades complementarias - Curso de capacitación destinado a los agentes del MEM

En el marco del Convenio de Cooperación ENRE - CNEA - Fundación José A. Balseiro, el ENRE realizó, junto a la CNEA, una nueva edición del "Curso de Medición y Registro de Contaminantes Gaseosos en Centrales de Generación Térmica Convencional".

Destinado a los agentes del MEM (personal técnico y profesionales) que efectúan o supervisan mediciones puntuales de emisiones de contaminantes atmosféricos en sus unidades de generación, este curso se llevó a cabo el 19 y 20 de mayo de 2009, en la sede de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y contó con la participación de más de 60 personas.

Como cierre del curso, los asistentes debieron realizar una evaluación, cuyo resultado permitió disponer de información acerca del nivel de preparación técnica de quienes obtienen y procesan los datos de monitoreos de emisiones que son informados al ENRE.

Los objetivos fijados se cumplieron ampliamente ya que, además de la capacitación brindada, esta actividad permitió el intercambio de opiniones respecto a cuestiones prácticas que enriquecieron la actividad.

Teniendo en cuenta la incorporación al MEM de unidades ciclo Otto o Diesel (motogeneradores), una parte del curso fue dedicada a la explicación de las alternativas de medición para este tipo de equipamiento.

Relevamiento de equipos con bifenilos policlorados (PCB)

La legislación de presupuestos mínimos referida a la gestión de los bifenilos policlorados (PCBs), Ley Nacional N° 25.670 promulgada en noviembre de 2001, fue reglamentada por el Decreto N° 853/2007. La autoridad de aplicación -la SAyDS- y el Concejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) coordinan las tareas del inventario de poseedores de PCB y acuerdan los procedimientos de gestión de las existencias.



La Resolución MSyA N° 313/2005 habilitó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs y aprobó los formularios de declaración jurada de inscripción en el referido registro. Por su parte, la Resolución MSyA N° 1677/2005 modificó el formato de los formularios aprobados en la resolución anterior. También estableció, por un lado, que el Registro Nacional debe reunir a los registros existentes y los que se creen en el futuro, respetando las autonomías de las jurisdicciones locales. Por el otro, dispuso que el Registro Nacional inscriba de manera directa sólo a aquellos poseedores ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional y de organismos nacionales que no se encuentren ya inscriptos en el ámbito local de su establecimiento.

Las existencias de PCB en posesión de los transportistas y generadores fueron gestionadas según las obligaciones establecidas en sus SGA, implantados en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555/2001, con sujeción a la normativa ambiental nacional (Leyes N° 25.670 y N° 24.051). Las novedades al respecto fueron incluidas en los informes de avance de cada empresa.

Las actividades de declorinación del parque de transformadores de las tres distribuidoras de jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap), son supervisadas por las autoridades ambientales nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

En 2009, estas tres distribuidoras remitieron las novedades de su parque de transformadores, de acuerdo con los procedimientos estipulados en la Resolución ENRE N° 655/2000 y de la Resolución AANR N° 903/2000. Cabe recordar que la Resolución ENRE N° 655/2000 exceptuó a algunos equipos (entre los cuales están los transformadores de potencia menor o igual a 16 kVA; los equipos nuevos, en reserva o en servicio, con garantía vigente y constancia del tipo de aceite aislante que contienen; y los transformadores secos, que no contienen líquido refrigerante) de la realización de la determinación de PCB.

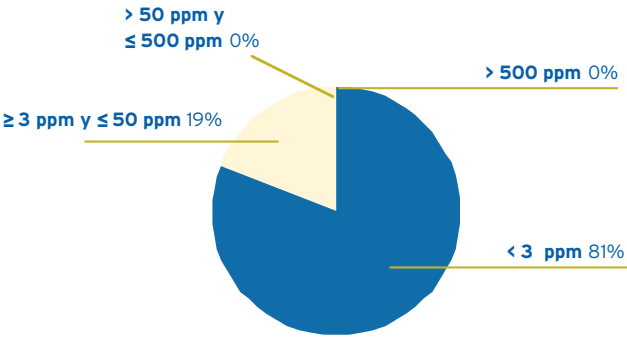
En el ámbito de su competencia, el ENRE prestó colaboración a la SAyDS mediante el envío de la información remitida por las empresas citadas.

Además, se efectuó una evaluación de la consistencia de la información vinculada a los registros incluidos en las Bases de Datos de Transformadores de Edelap, en función de un muestreo estadístico de aceites de transformadores diseñado según los lineamientos de la Norma IRAM 15.

A continuación, figura un resumen la información existente en el ENRE vinculada con parque de transformadores de las tres distribuidoras.

Porcentajes según concentración de PCB, para el conjunto de las tres distribuidoras

Rangos de concentración de PCB, EDENOR, EDESUR y EDELAP



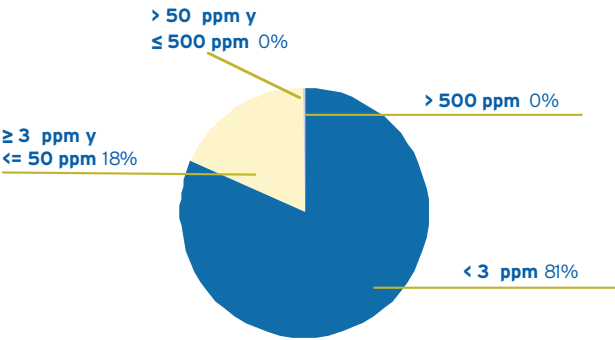
EDENOR, EDESUR y EDELAP		
Rangos de resultados	Transformadores	Proporción
<3 ppm	22.893	81%
≥ 3 ppm y ≤ 50 ppm	5438	19%
> 50 ppm y ≤ 500 ppm	23	0%
> 500 ppm	2	0%
Transformadores analizados	28.356	100%

Los equipos de hasta 50 ppm son considerados “libres de PCB” por la legislación nacional vigente (Ley N° 25.670)⁴.

Los siguientes gráficos desagregan la información por distribuidora.

Datos por distribuidora

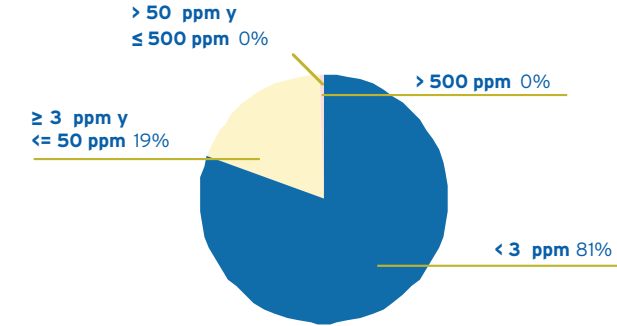
EDENOR



EDENOR		
Rangos de resultados	Equipos	Proporción
<3 ppm	12.130	81%
≥ 3 ppm y ≤ 50 ppm	2.745	18%
>50 ppm y ≤ 500 ppm	16	0%
> 500 ppm	1	0%
Transformadores analizados	14.892	100%

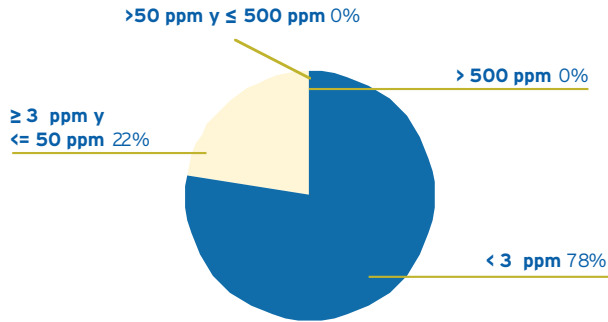
4 Tal como lo indica la Ley N° 25.670, “Antes del año 2010 todos los aparatos que contengan PCBs, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados...”

EDESUR



EDESUR		
Rangos de resultados	Equipos	Proporción
<3 ppm	8.001	81%
≥ 3 ppm y ≤ 50 ppm	1.904	19%
>50 ppm y ≤ 500 ppm	4	0%
> 500 ppm	0	0%
Transformadores analizados	9.909	100%

EDELAP



EDELAP		
Rangos de resultados	Equipos	Proporción
<3 ppm	2.762	78%
≥ 3 ppm y ≤ 50 ppm	789	22%
>50 ppm y ≤ 500 ppm	3	0%
> 500 ppm	1	0%
Transformadores analizados	3.555	100%

Como se aprecia en el cuadro precedente, el porcentaje de equipos considerados “con PCB”, de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación nacional, son sensiblemente inferiores a las constatadas en años anteriores, lo cual se explica a partir de las tareas de reemplazo y decolorinación encaradas por las distribuidoras. De acuerdo con la información suministrada por las empresas, todavía existe un total de 25 equipos con esa categoría, lo que representa sólo un 0,04% del total de equipos que constituyen el parque de transformadores de las tres distribuidoras concesionarias del Estado Nacional.

Campos Electromagnéticos (CEM)

La vida se desarrolla en un medio ambiente en el que coexiste una compleja diversidad de campos electromagnéticos⁵ de diferentes frecuencias, tanto de origen natural como artificial.

5 Para mayor información sobre campos electromagnéticos consultar el Anexo I de este Informe.

Los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas de frecuencia industrial (50 o 60 Hz) se encuentran dentro del rango de los campos cercanos o no radiantes y del tipo no ionizantes, de frecuencia extremadamente baja (CEM-FEB).

La competencia del ENRE sobre los CEM-FEB se limita a los aspectos técnicos, tales como la metodología para su medición (detallada en el Anexo a la Resolución ENRE N° 1724/1998) y el control del cumplimiento, por parte de los agentes del MEM, de los niveles de emisión establecidos por la Resolución SE N° 77/1998.

Monitoreos de Campos Electromagnéticos

Durante 2009, en cumplimiento de los compromisos asumidos en sus Planificaciones Ambientales (PA), incorporadas a los SGA, las distribuidoras, las transportistas y los generadores que tienen a su cargo la operación y mantenimiento de electroductos, siguieron realizando monitoreos de campos eléctrico y magnético en el área de influencia de sus instalaciones.

Asimismo el ENRE, a través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata (IITREE-UNLP), continuó efectuando mediciones de contraste y determinaciones adicionales, originadas por reclamos de usuarios.

La evaluación de los resultados de estos monitoreos permitió verificar la existencia de emisiones que, por lo general, no superaron el 50% de los límites máximos fijados por la Resolución SE N° 77/1998.

No obstante, ante la detección de valores superiores a 25 μT (medidos o proyectados) el ENRE intima a los agentes a efectuar las tareas de adecuación de sus instalaciones, para garantizar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos por la Resolución SE N° 77/1998.

Respecto de los límites máximos de emisión, es importante destacar que los valores máximos adoptados por nuestra regulación son cuatro veces inferiores a los 100 μT aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

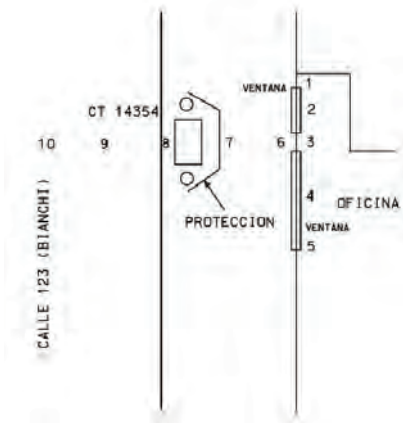
Cabe señalar que toda la información vinculada con los monitoreos de CEM efectuados por los agentes controlados y la generada por el propio Ente, en su rol de supervisor, está sistematizándose en bases de datos⁶, agrupando los datos por tipología de instalación, con el propósito de permitir la obtención de valores característicos de emisión ya que, mientras no varíen las condiciones de carga (tensión y corriente) para una misma tipología no existen variaciones en los valores de emisiones de CEM.

Dando cumplimiento al mandato previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el ENRE busca mantener permanentemente informados a los usuarios del servicio eléctrico y

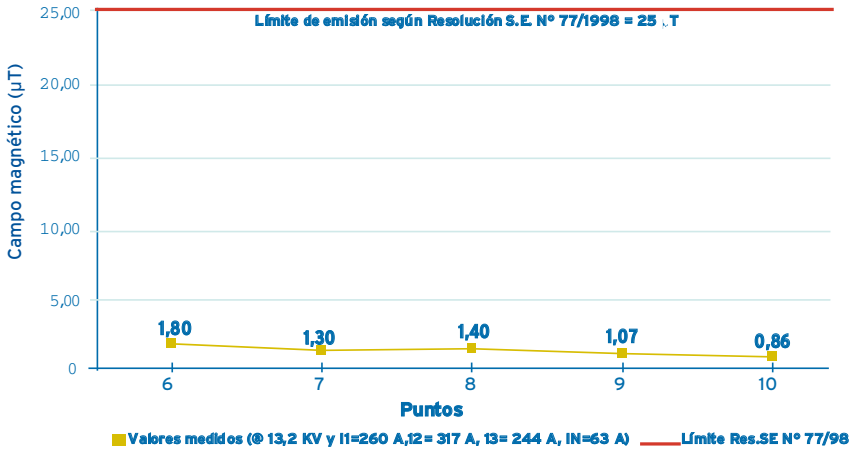
⁶ "Tool for the control management of electric and magnetic fields of electrical companies", presentado en el Congreso Internacional International Radiation Protection Association (IRPA12), Buenos Aires, 19-24 octubre de 2008.

a la ciudadanía en general. Para ello, a partir del segundo semestre de 2009, se comenzó a trabajar en la preparación de un espacio en la página Web del Ente, que permita brindar - en forma sencilla y concisa- información referida a los campos eléctricos y magnéticos.

A continuación se detallan los resultados de algunos monitoreos de CEM efectuados por el ENRE, a través del IITRE, en instalaciones típicas de distribución, cuyos valores de campo magnético detectados son muy inferiores a los 25 μ T máximos estipulados por la normativa vigente.

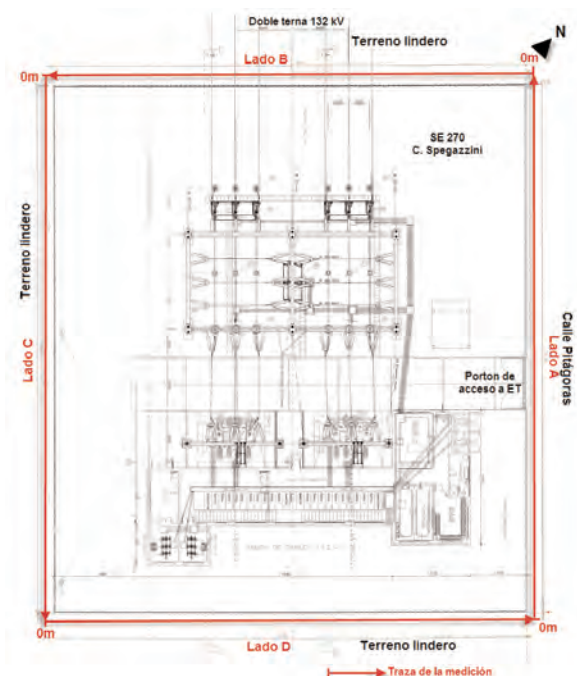
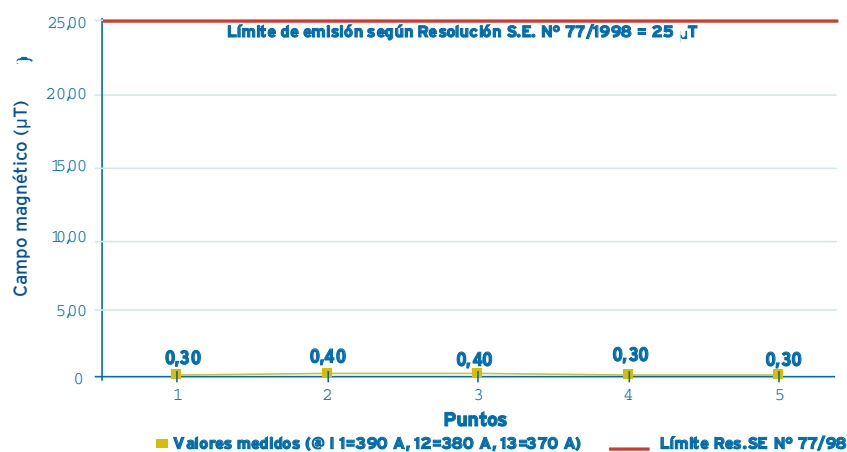


Centro de Transformación
MT/BT Aéreo
13,2/0,400 kV - 500 kVA





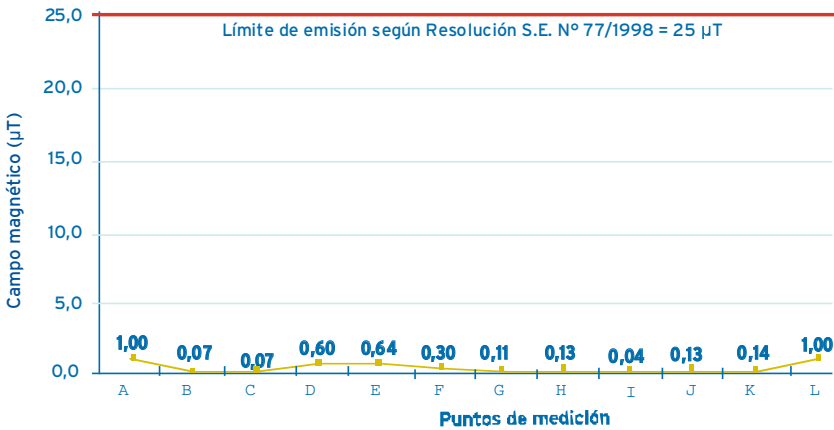
Centro de Transformación
MT/BT Subterráneo
13,2/0,400 kV - 800 kVA



Vista LADO C



Vista LADO A







CAPÍTULO 12 El seguimiento y control de las transferencias accionarias

De acuerdo con el inciso c) del artículo 56 de la Ley N° 24.065, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tiene la obligación de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios. En los artículos 31 y 32, la ley le encomienda mantener el mercado eléctrico desintegrado –vertical y horizontalmente–, preservar el acceso a las redes y autorizar consolidaciones y fusiones empresarias, en la medida en que no resientan el servicio ni el interés público.

El artículo 31 busca mantener el mercado eléctrico desintegrado verticalmente a fin de prevenir comportamientos anticompetitivos. Naturalmente, uno de los instrumentos que sirven al control de una estructura desintegrada es la composición accionaria de las distintas unidades de negocios.

A su vez, el artículo 32 apunta a mantener desintegrados horizontalmente los distintos segmentos del mercado eléctrico y prevé que: “Sólo mediante, la expresa autorización del ente dos o más transportistas, o dos o más distribuidores, podrán consolidarse con un mismo grupo empresario o fusionarse”.

Los pliegos de licitación de las actividades concesionadas, los contratos de concesión –en el caso de las hidroeléctricas–, los contratos de transferencia de acciones y los estatutos sociales establecieron un control más estricto y activo dentro de los primeros cinco años, contados desde la toma de posesión. A la fecha, todas las unidades de negocio privatizadas en el ámbito nacional han cumplido con el mencionado plazo.

De esta manera, si bien la competencia del ENRE en cuanto al control de cláusulas societarias mantiene plena vigencia tanto en contratos como en estatutos sociales, las obligaciones emergentes de éstos son menores. En la actualidad, las sociedades de inversión, salvo en el caso del transporte, deben simplemente comunicar al ENRE, en forma previa, cualquier modificación en la composición de su capital, en vez de solicitar autorización como lo hacían anteriormente. Sin perjuicio de ello, las unidades de negocio siempre deben recurrir al Ente para modificar sus respectivas composiciones accionarias.

Por último, cabe aclarar que desde la vigencia de la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156 se realizan análisis de concentración siempre que un determinado grupo económico

adquiere una unidad de negocios, a los fines consultivos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y/o la Secretaría de Comercio Interior¹.

Concentración al 2009

En función de la información de la participación relativa de generadores y distribuidores al cierre del ejercicio 2009², se han elaborado las respectivas planillas por unidad de negocio y por grupo económico. De ellas surge el nivel de participación relativa (*market share*) de cada unidad y grupo. Y sobre ello se calcula el índice de Herfindahl-Hirshman (IHH) para analizar la concentración eléctrica, siguiendo la práctica adoptada por las principales agencias internacionales.

Siguiendo la interpretación adoptada por la oficina *antitrust* del Departamento de Justicia de EE.UU.³, los niveles de concentración resultan bajos –en generación y distribución– cuando se analizan por unidades de negocio, en tanto que resultan moderados para la generación, cuando se analizan por grupos económicos.

Concentración en generación

En 2009, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) contó con 68 unidades de negocio, que forman parte de los 35 grupos económicos que participan como generadores con capacidad disponible de generación. De ellos, 61 unidades de negocio correspondientes a 30 grupos económicos fueron las que participaron del mercado con energía despachada. Este universo incluye a los agentes co-generadores y autogeneradores que actúan en el mercado⁴.

En relación con el año anterior, la cantidad de energía despachada disminuyó ligeramente (-0,5%) llegando a 110,0 TWh. Por su parte, la potencia instalada alcanzó los 27.910 MW, un 4,5% por encima de 2008⁵.

El sector estatal nacional y provincial –compuesto por 10 unidades de negocio que integran, a los efectos del análisis, 2 grupos económicos– mantuvo su peso relativo en torno al 25% de la potencia instalada.

Dentro del grupo del Estado Nacional se incluyen 543 MW de 29 centrales del Programa de Energía Distribuida de ENARSA, que junto con la capacidad instalada de Central Hidroeléctrica Yacyretá (2280 MW), Nucleoeléctrica Argentina (1005MW) y la Comisión Técnica Mixta (CTM) Salto Grande (945 MW) conforman el 17% de la potencia instalada total. En el ámbito provincial se incorporó la Central Hidroeléctrica Los Caracoles, de manera que la participación alcanzó al 7,6% del total.

1 El Anexo I brinda información adicional sobre la normativa vinculada al seguimiento de las transferencias accionarias y los indicadores de concentración.

2 Por su función pasiva respecto de las transacciones del sector, no se efectúa el análisis de concentración para el transporte.

3 Los mercados donde el IHH oscila entre 10% y 18% se consideran moderadamente concentrados y aquellos donde el IHH excede el 18% se consideran concentrados. Las fusiones o adquisiciones que incrementan el índice en más de 1% en los mercados concentrados, son objeto de preocupación de las oficinas *antitrust* en EE.UU.

4 Se incluyen también las 15 centrales de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) del Programa de Energía Distribuida, que al efecto del cálculo del IHH, se han tomado como una unidad.

5 El cómputo de la capacidad instalada realizado en este capítulo para el análisis de concentración considera a la E. B. Yacyretá por la capacidad de potencia disponible según la cota operativa efectiva. En tanto que en el capítulo 2 dicho cómputo tiene en cuenta la potencia total a cota definitiva del proyecto.



En términos de energía despachada, la participación del sector estatal nacional y provincial llegó al 27,5%. Las centrales del grupo del Estado Nacional conformaron el 24% del total de la generación de energía y las del grupo de Estados Provinciales, el 3,5% restante.

En tanto el sector privado⁶ -integrado por unidades de negocio que pertenecen a 33 grupos económicos- tuvo una participación en la potencia instalada en torno al 75% y, en cuanto a la energía despachada, su participación alcanzó el 72,5%.

Dentro del sector privado se destacaron SADESA, ENDESA de España, AES de EE.UU. y Pampa Holding, que en conjunto concentraron casi el 52,8% de la potencia instalada y el 49,5% de la energía despachada.

Si a los 4 grupos más grandes se agregan los conglomerados Petrobras de Brasil, y Pluspetrol (integrada, entre otros, por holdings de EE.UU., Holanda y Argentina), estos 6 grupos de mayor tamaño consiguieron acumular más del 60% de la capacidad instalada y el 59% de la energía despachada.

ENDESA de España, el principal grupo privado en capacidad instalada, está integrado por Central Costanera S.A. (que incluye a Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.), Hidroeléctrica El Chocón S.A., Central Dock Sud S.A. y T.G.M. Belgrano⁷ (en la que detenta el gerenciamiento).

El grupo SADESA es propietario de Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A., Central Puerto S.A., C.T. Mendoza, CMS Ensenada (co-generador) y gerencia la T.G.J. San Martín.

El grupo "The AES Corporation" de EE.UU. está constituido por la Central Dique S.A., AES Alicurá S.A. (que incluye Central Térmica San Nicolás S.A., AES Paraná S.C.A. y AES Juramento) y Termo Andes S.A.

El grupo Pampa Holding está constituido por C.T. Piedrabuena, C.T. Güemes, C.T. Loma de la Lata y las hidráulicas Hidisa y Hinisa.

A su vez, el grupo Pluspetrol está compuesto por Pluspetrol Energy (Central Térmica Tucumán & San Miguel de Tucumán) y Pluspetrol S.A. (que incluye la nueva central Pluspetrol Norte y Ave Fénix).

Por último el grupo Petrobras de Brasil está conformado por GENELBA y la Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú.

Dados los cambios en la participación de las principales unidades de negocio y grupos económicos en los mercados, se registraron modificaciones en los valores de los índices de concentración entre 2008 y 2009. El IHH medido por potencia instalada en términos de unidad de negocio disminuyó ligeramente del 4,7% al 4,5%, en tanto que el índice por grupo económico se redujo del 12,04% al 11,75%.

A su vez, medido por energía despachada, el IHH disminuyó de 5,66% a 5,46% por unidad de negocio, y aumentó del 12,38% al 13,5% por grupo económico. La planilla "Índice de

⁶ En este grupo está incorporada la generación de cogeneradores y autogeneradores.

⁷ Las centrales T.G.M. Belgrano y T.G.J. San Martín pertenecen a un conjunto de accionistas privados, conformados por otras generadoras y con gerenciamiento conferido, en el primer caso, a ENDESA y, en el segundo, a SADESA. El Estado Nacional es promotor de las inversiones y gestor de un fondo fiduciario de financiamiento de ambas.

concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico, 2009” detalla la información correspondiente.

De acuerdo con los valores indicativos que utilizan el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos de América para aceptar u objetar fusiones y adquisiciones y calificar la concentración de los mercados⁸, el nivel del IHH del segmento de generación por grupos económicos para 2009, tanto en términos de potencia instalada como de energía despachada, resulta aceptable, puesto que se encuadra dentro del escenario de moderada concentración.

No obstante, debe advertirse que, si bien el ENRE considera las ya referidas pautas como un punto de partida válido para el análisis de concentración y el tratamiento de fusiones, es necesario tener en cuenta las particularidades del mercado argentino al momento de sacar conclusiones.

La conclusión principal es que la metodología de despacho vigente en el MEM, de competencia administrada de precios con tope a la declaración de costos, protege y preserva las condiciones de competencia con independencia de la composición accionaria de las unidades de negocio y de su control por parte de los grupos económicos.

A este respecto, es relevante la participación en el mercado del sector estatal nacional y provincial que, como se mencionó, representa un 27,5% de la energía despachada y 25% de la potencia instalada en 2009.

Composición accionaria en transporte

El artículo 31 de la Ley N° 24.065 establece que: “Ningún generador, distribuidor, gran usuario ni empresa controlada por alguno de ellos o controlante de los mismos, podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su controlante”.

El ENRE tiene competencia para controlar la composición y transferencias accionarias, no sólo en virtud de los pliegos licitatorios y contratos, sino también, para preservar las condiciones de separación vertical entre las actividades, tal como se lo ordena la ley.

En este sentido, el cuadro “Composición accionaria de las empresas de transporte, 2009”, incluido al final del capítulo, muestra la respectiva conformación y participación accionaria, en forma directa si no existe sociedad de inversión, o en forma indirecta cuando se presenta una sociedad de inversión tenedora del paquete mayoritario de las acciones.

A través de la observación simultánea de esta planilla puede concluirse que, si bien existen compañías que participan en más de una unidad de negocio del sector eléctrico, de acuerdo con los lineamientos del mencionado artículo 31, ningún distribuidor ni generador, ni controlada ni controlante, mantiene participaciones mayoritarias en ninguna empresa transportista ni en su controlante.

⁸ Ver los porcentajes e indicadores de concentración señalados en la tercera nota de este capítulo.

Adicionalmente, la estructura corporativa del segmento de transporte no presenta una trama integrada horizontalmente, respetándose el espíritu del artículo 32 de la Ley N° 24.065.

Durante 2009 se registraron modificaciones en la tenencia accionaria en las empresas de transporte Transnea S.A. y Transnoa S.A.

Concentración en distribución

Un primer enfoque tendería a considerar irrelevante la utilización del IHH en el sector de distribución, debido a que el nivel de concentración está definido con antelación por quienes determinaron las regiones de exclusividad zonal otorgadas en concesión. Sin embargo, este indicador cobra relevancia al analizar una fusión, porque se convierte en un parámetro de comparación entre la situación previa y posterior de la operación.

De la misma manera que para la actividad de generación y en virtud de la significativa participación de distintos grupos económicos en las unidades de negocio, se realizó un estudio de concentración basado en el IHH para el sector de distribución, cuyos resultados figuran en la planilla “Índice de concentración del segmento de distribución por grupo económico, 2009”. Para la medición se utiliza la cantidad de energía comprada por las distribuidoras y cooperativas en el mercado *spot* y en el mercado a término (MAT).

En total hubo 73 unidades de negocios, incluyendo 44 cooperativas, que actuaron en los distintos mercados de distribución.

En comparación con 2008, las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas en 2009 se incrementaron un 0,8%, al pasar de 81,4 TWh a 82,1 TWh⁹. La cantidad de energía comprada por las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional ascendió del 40,7% al 41,5% del total. En tanto que las compras de las distribuidoras privadas de la provincia de Buenos Aires se redujeron del 7,5% al 6,5% del total.

A su vez, las compras de las cooperativas constituyen el 6,9% del total. Las compras restantes del mercado estuvieron compuestas por las distribuidoras provinciales estatales y privadas, que representaron el 30,6% y el 14,5%, respectivamente.

Como resultado, el IHH por grupos económicos disminuyó del 9,96% al 8,86% en 2009. Por tanto, el índice de concentración en distribución pasó a ser considerado bajo.

En conclusión, la participación de los grupos económicos en el segmento de distribución observaron los principios relativos a la integración horizontal establecidos en el marco regulatorio.

Cabe señalar finalmente que en 2009 el Gobierno de la provincia de Formosa estatizó el servicio público de distribución de energía eléctrica, hasta ese momento, prestado por la concesionaria Edefor S.A.

⁹ Este estudio de concentración considera la energía adquirida por las distribuidoras y cooperativas, sin tener en cuenta la transportada hacia grandes usuarios de sus respectivas áreas de concesión (función técnica de transporte).

Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico - 2008
(en término de MWh, de energía despachada MEM)

En términos de MWh de energía despachada al MEM		Caso por unidad de negocio		Caso por grupo económico	
Grupo económico	Generador	Total MWh	PART. PART.-2 (PART-1)/N°2	MW PART. PART.-2 (PART-1)/N°2	
NACIONAL	E.B. YACYRETA´	13.944.464	12,615%	159E-02	199E-02
	NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA	6.835.072	6,183%	3.823E-03	2.040E-03
	C.T.M. SALTO GRANDE	3.157.815	2,857%	8.16E-04	1.416E-04
	ENARSA (incluye 15 C.T. del Proej. Energía Distribuida)	269.140	0,243%	5.928E-06	2.025E-04
PROVINCIALES	EPEC (incluye C.H. RÍO GRANDE y ex GECOR)	2.368.866	2,143%	4.593E-04	2.269E-05
	CENTRALES DE LA COSTA	147.3514	1,333%	1.777E-04	1.113E-05
	EPSE Q. ULLUM Y C.H. CUESTA DEL VIENTO)	230.930	0,209%	4.364E-06	1.235E-04
	CASA DE PIEDRA	241.601	0,219%	4.777E-06	2.097E-04
ENDESA	EMSA (POSADAS TG Y OBERA TG)	39.771	0,036%	1.295E-07	2.659E-04
	EPE SF	2.861	0,003%	6.699E-10	2.769E-04
	H. CHOCÓN	1.940.027	1,755%	3.080E-04	7.819E-07
	C. COSTANERA	8.535.434	7,722%	5.962E-03	3.666E-03
SADESA	C.T. DOCK SUD	3.870.736	3,502%	1.226E-03	3.367E-04
	T.G.M. BELGRANO (ENDESA es la gerenciadora de la Central)	404.003	0,365%	1.336E-05	1.693E-04
	H.P. DEL AGUILA	5.341.946	4,833%	2.335E-03	1.002E-03
	C. PUERTO	9.324.615	8,436%	7.116E-03	4.592E-03
AES	T.G.J. SAN MARTIN (SADESA es la gerenciadora de la Central)	600.266	0,543%	2.949E-05	1.263E-04
	CT. MENDOZA	3.112.070	2,815%	7.926E-04	1.320E-04
	CM5 ENSENADA (Cogenerador)	825.428	0,747%	5.576E-05	8.463E-05
	Y AES PARANA)	10.295.984	9,314%	8.676E-03	5.849E-03
PAMPA HOLDING	TERMOANDES	1.372.478	1,242%	1.542E-04	1.807E-05
	C. DIOUE	17.779	0,016%	2.587E-08	2.724E-04
	C.T. PIEDRA BUENA	3.311.399	2,996%	8.974E-04	1.766E-04
	C.T. GUERNES	1.724.393	1,560%	2.343E-04	1.138E-06
PLUSPETROL	LOMA DE LA LATA	1.744.468	1,578%	2.49E-04	7.835E-07
	HINISA	1.014.900	0,918%	8.401E-05	5.603E-05
	617.767	0,559%	3.123E-05	1.227E-04	
	5.023.724	4,545%	2.085E-03	8.283E-04	0,003374
PETROBRAS	PLUSPETROL S.A. (NORTE & AVE FENIX)	954.554	0,864%	7.457E-05	6.450E-05
	GENELBA	5.105.518	4,619%	2.133E-03	8.719E-04
	H.P.P. LEUFU	1.059.664	0,959%	9.190E-05	5.013E-05
	H. FUTALEUFU	2.979.617	2,696%	7.266E-04	1.059E-04
CAPEX	ALIAR Autogenerador	986.271	0,530%	2.813E-05	1.29E-04
	H.C. COLORADOS (incluye A VALLE)	1.676.465	1,517%	2.300E-04	2.35E-06
	4.420.277	3,999%	1.599E-03	5.439E-04	0,000163
	820.181	0,742%	5.505E-05	8.950E-05	0,006732
CARTELLONE	FILO MORADO	76.622	0,069%	4.805E-07	2.852E-04
	C.T. SORRENTO	96.811	0,088%	7.670E-07	2.494E-04
	C.T. NOA	86.250	0,078%	6.088E-07	2.824E-04
	3	0,000%	7.366E-16	2.778E-04	
PATAGONIA ENERGY	CEMPESA (CACHETITA NUEVA Y EL CARRIZAL)	671.159	0,613%	3.731E-05	1.11E-04
	LAS MADERAS	116.099	0,105%	1.103E-06	2.439E-04
	C.T. PATAGONIA	486.832	0,440%	1.940E-05	1.504E-04
	H. TUCUMAN	182.420	0,165%	2.723E-06	2.255E-04
ALBANESE	H. RIO HONDO	146.676	0,133%	1.76E-06	2.353E-04
	M. MARANZANA	636.977	0,576%	3.321E-05	1.189E-04
	ARGENER (Cogenerador)	1.256.650	1,139%	1.297E-04	2.788E-05
	23.988	0,022%	4.709E-08	2.706E-04	
TECHINT	SIDERAR Pta. San Nicolás (se toma Aceros Paraná Autop)	430.681	0,390%	1.518E-05	1.631E-04
	C.T.G. ROCA	663.762	0,600%	3.666E-05	1.137E-04
	YPF Autog. (Los Perales, Puerto Hernández y Pza. Huiricuri)	140.898	0,127%	1.625E-06	2.369E-04
	H. F. AMEHIÑO	8.801	0,008%	6.339E-09	2.751E-04
TURBINE POWER	LEDESMA Autogenerador	28.980	0,026%	6.873E-08	2.691E-04
	SHELL CAPSA	148.624	0,134%	1.808E-06	2.348E-04
	C. C MARIO SEVOSO (Autogenerador)	29.309	0,027%	7.030E-08	2.690E-04
	MOLINOS RIO DE LA PLATA (Autogenerador)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04
ANDES ENERGÍA	EDESA (TARTAGAL TG, CAFAYATE DIESEL Y CACHI DIESEL)	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04
	EDLAR CHILECITO	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04
	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04
	NIDERA PTA. JUNIN (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
NIDERA	MOLINOS SEMINO PTA SANTA FE (Autogenerador)	110.538.538	100,000%	5.67E-02	4.000E-02
	42	0,000%	0,0566666	0,0000000	0,0000000
	0,000%	0,000%	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	0,000%	0,000%	0,0000000	0,0000000	0,0000000
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
GPU ARGENTINA HOLDINGS (ENDESA)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04	0,002568
	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04	
	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04	0,002569
	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04	0,002755
PETROLERA ENTRE LOMAS	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
NIDERA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
GPU ARGENTINA HOLDINGS (ENDESA)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04	0,002568
	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04	
	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04	0,002569
	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04	0,002755
PETROLERA ENTRE LOMAS	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
NIDERA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
GPU ARGENTINA HOLDINGS (ENDESA)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04	0,002568
	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04	
	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04	0,002569
	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04	0,002755
PETROLERA ENTRE LOMAS	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
NIDERA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
GPU ARGENTINA HOLDINGS (ENDESA)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04	0,002568
	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04	
	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04	0,002569
	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04	0,002755
PETROLERA ENTRE LOMAS	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
NIDERA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
GPU ARGENTINA HOLDINGS (ENDESA)	21.966	0,020%	3.949E-08	2.712E-04	0,002568
	4.018	0,004%	1.32E-09	2.766E-04	
	28.936	0,026%	6.893E-08	2.691E-04	0,002569
	36	0,000%	1.06E-13	2.778E-04	0,002755
PETROLERA ENTRE LOMAS	ENTRE LOMAS (Autogenerador)	42	0,000%	1.444E-13	2.778E-04
	110.538.538	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
NIDERA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
MOLINOS SEMINO	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	

Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico - 2009
(en término de MWh, de energía despachada MEM)

En términos de MWh de energía despachada al MEM		Caso por unidad de negocio		Caso por grupo económico	
Grupo económico	Generador	Total MWh	PART. PART*2 (PART-1/N)*2	MW PART. PART*2 (PART-1/N)*2	
NACIONAL	E.B. YACYRETÁ	14.516.454	13,201%	1.743E-02	1337E-02
	NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. (TUCHA1 Y EMBALSE)	7.586.703	6,901%	4.762E-03	2.768E-03
	C.T.M. SALTO GRANDE	3.594.407	3,269%	1.068E-03	2.619E-04
	ENARSA (incluye 29 C.T. del Prog. Energía Distribuida.)	775.224	0,705%	4.970E-05	8.731E-05
PROVINCIALES	EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)	2.100.040	1,910%	3.647E-04	7.309E-06
	CENTRALES DE LA COSTA	1.086.986	0,988%	9.771E-05	4.236E-05
	EPSE (O. ULLUM, C.H. CUESTA DEL VIENTO Y LOS CARACOLLES)	387.878	0,353%	1.244E-05	1.655E-04
	CASA DE PIEDRA	263.523	0,240%	5.743E-06	1.999E-04
	EMSA (POSADAS TG Y OBERA TG)	13.014	0,012%	1.401E-08	2.649E-04
	EPE SF	232	0,002%	4.451E-12	2.687E-04
	H. CHOCÓN	3.782.917	3,440%	1.183E-03	3.241E-04
	C. COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)	8.162.149	7,422%	5.509E-03	3.344E-03
	C.T. DOCK SUD	3.851.886	3,503%	1.227E-03	3.472E-04
	T.G.M. BELGRANO (ENDESA es la gerenciadora de la Central)	1.670.968	1,520%	2.309E-04	1.436E-06
SADESA	H.P. DEL ÁGUILA	5.712.658	5,195%	2.699E-03	1.264E-03
	C. PUERTO	7.281.108	6,621%	4.384E-03	2.482E-03
	T.G.J. SAN MARTIN (SADESA es la gerenciadora de la Central)	1.707.680	1,553%	2.412E-04	7.472E-07
	CT. MENDOZA (incluye C.T. MENDOZA Cop.)	2.885.673	2,624%	6.886E-04	9.698E-05
AES	CMS ENSENADA (Cogenerador)	837.123	0,761%	5.795E-05	7.770E-05
	AES ALCURA S.A. (incluye AES JURAMENTO Y AES PARANÁ)	9.687.604	8,810%	7.761E-03	5.141E-03
	TERMOANDES	2.260.552	2,056%	4.226E-04	1.713E-05
	C. DIQUE	11.565	0,011%	1.106E-08	2.653E-04
PAMPA HOLDING	C.T. PEDRABUENA	2.390.883	2,174%	4.727E-04	2.861E-05
	C.T. GÜEMES	1.698.591	1,545%	2.386E-04	8.949E-07
PLUSTETROL	LOMA DE LA LATA	925.818	0,842%	7.088E-05	6.399E-05
	HINISA	987.553	0,898%	8.065E-05	5.495E-05
	HIDISA	599.887	0,546%	2.976E-05	1.196E-04
	PLUSTETROL ENERGY (C.T. & S.M. TUCUMÁN)	3.308.088	3,008%	9.050E-04	1.874E-04
PETROBRAS	PLUSTETROL S.A. (NORTE & AVE FENIX)	1.001.384	0,911%	8.292E-05	5.310E-05
	GENELBA	4.854.305	4,414%	1.949E-03	7.701E-04
	H.P. PILEUFU	1.146.353	1,042%	1.087E-04	3.563E-05
	H. FUTALEUFU	3.062.084	2,785%	7.719E-04	1.312E-04
DUKE	ALUAR (Autogenerador)	59.663	0,054%	2.944E-07	2.59E-04
	H.C. COLORADOS (incluye A VALLE)	1.691.622	1,538%	2.366E-04	1.021E-06
	CAPEX	3.527.553	3,208%	1.029E-03	2.460E-04
	AGUA DEL CAJÓN	1.033.662	0,940%	8.38E-05	4.89E-05
ALBANESE	M. MARANZANA	1.033.662	0,940%	8.38E-05	4.89E-05
FATLYF - IATE	C.T. PATAGÓNICAS (Inc. ELECTROPATAGONIA)	582.721	0,530%	2.808E-05	1.231E-04
	C.T. SORRENTO	294.287	0,268%	7.162E-06	1.882E-04
	C.T. NOA	50.443	0,046%	2.104E-07	2.539E-04
	EDECAT DIESEL	420	0,000%	1.459E-11	2.686E-04
CARTELLONE	CEMPSPA CACHUTA NUEVA, CACHUTA VIEJA & EL CARRIZAL)	672.476	0,612%	3.740E-05	1.056E-04
APUAYE-NECON-CHEDIAK	LAS MADERAS	109.903	0,100%	9.988E-07	2.370E-04
	H. TUCUMÁN	1.351.345	1,229%	1.510E-04	1.685E-05
	H. RIO HONDO	133.100	0,121%	1.465E-06	2.309E-04
	YPF Autog (Los Perales, Puerto Hernández y Pza. Huilcul)	692.816	0,630%	3.696E-05	1.019E-04
ANDES ENERGIA	H. F. AMECHINO	146.948	0,135%	1.835E-06	2.262E-04
TECHINT	SIDERAR PTA. SAN NICOLÁS (Autogenerador)	1.136.407	1,033%	1.068E-04	3.672E-05
	ARGENER (Cogenerador)	23.366	0,021%	4.51E-08	2.68E-04
	C.C. MARIO SEVESO (Autogenerador)	156.050	0,142%	2.04E-06	2.242E-04
	C.T.G. ROCA	35.102	0,032%	1.09E-07	2.584E-04
TURBINE POWER	EDESA (TARTAGAL TG, CAFAYATE DIESEL Y CACHI DIESEL)	17.099	0,016%	2.418E-08	2.637E-04
GPU ARGENTINA HOLDINGS (EMBERSA)	EDELAR (CHILECTO)	2.703	0,002%	6.042E-10	2.679E-04
	PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.	27.994	0,025%	6.480E-08	2.606E-04
	SHELL CAPSA	26.322	0,024%	5.729E-08	2.610E-04
	SOLABAN ENERGIA S.A. (Autogenerador)	15.228	0,014%	1.98E-08	2.642E-04
SOLVAY - INDUPA	MOLINOS RIO DE LA PLATA - PTA. SAN LORENZO (Autogenerador)	11.952	0,011%	1.81E-08	2.632E-04
MOLINOS RIO DE LA PLATA	LEDESMA (Autogenerador)	7.943	0,007%	5.27E-09	2.664E-04
	ALTO PARANÁ	3.721	0,003%	1.145E-09	2.676E-04
	EDEA	899	0,001%	6.683E-11	2.68E-04
	MOLINOS SEMINO	182	0,000%	2.739E-12	2.687E-04
LOMA NEGRA	PTA. BARKER (Autogenerador)	2	0,000%	3.308E-16	2.687E-04
	TOTAL	109.966.819	100,000%	5.464E-02	3.824E-02
	IHH	0,0546354	IHH	0,1350565	0,101732
	(PART-1/N)*2	0,0382419	(PART-1/N)*2	0,107232	0,033
	I/N	0,016	I/N	0,033	

Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico - 2008
(en término de MW, de potencia instalada en el MEM)

En términos de MW de Potencia Instalada en el MEM Grupo Económico		Generador	Total MWh	Caso por Unidad de Negocio			Caso por Grupo Económico			
				PART.	PART-2	(PART-1/N)*2	MW	PART.	PART-2	(PART-1/N)*2
NACIONAL		E.B. YACYRETA	2040	7,640%	5,837E-03	3,568E-03	4285	16,047%	0,0257518	0,0155649
		NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA	1005	3,764%	1,417E-03	4,398E-04				
		C.T.M. SALTO GRANDE	945	3,539%	1,252E-03	3,506E-04				
PROVINCIALES		ENARSA (incluye IB C.T. del Prog. Energía Distribuida.)	295	1,105%	1,221E-04	3,857E-05				
		EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)	1415	5,299%	2,808E-03	1,320E-03	2003	7,501%	0,0056269	0,0015444
		CENTRALES DE LA COSTA	430	1,610%	2,593E-04	3,171E-07				
		EPSE Q. ULLUM Y C.H. CUESTA DEL VIENTO)	56	0,210%	4,398E-06	2,123E-04				
		CASA DE PIEDRA	60	0,225%	5,049E-06	2,079E-04				
		EMSA (POSADAS TG Y OBERA TG)	33	0,124%	1,527E-06	2,381E-04				
		EPE SF (VENADO TUERTO TG)	9	0,034%	1,136E-07	2,667E-04				
ENDESA		C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)	2304	8,629%	7,449E-03	4,847E-03	5126	19,197%	0,0368522	0,0244156
		H. CHOCÓN	1380	5,168%	2,671E-03	1,226E-03				
		C.T. DOCK SUD	870	3,258%	1,062E-03	2,533E-04				
SADESA		T.G.M. BELGRANO (ENDESA es la gerenciadora de la Central)	572	2,142%	4,589E-04	2,261E-05				
		C. PUERTO	1777	6,655%	4,429E-03	2,488E-03	4412	16,523%	0,0273009	0,0167743
		H.P. DEL AGUILA	1400	5,243%	2,749E-03	1,279E-03				
AES		T.G.J. SAN MARTIN (SADESA es la gerenciadora de la Central)	553	2,071%	4,289E-04	1,639E-05				
		CT. MENDOZA (incluye C.T. MENDOZA Ccp.)	554	2,075%	4,305E-04	1,668E-05				
		CMS ENSENADA	128	0,479%	2,298E-05	1,410E-04				
		AES ALICURA S.A. (incluye AES JURAMENTO Y AES PARANA)	2766	10,359%	1,073E-02	7,555E-03	3232	12,104%	0,0146504	0,0072803
		TERMOANDES	411	1,539%	2,369E-04	1,625E-06				
PAMPA HOLDING		C. DIQUE	55	0,206%	4,243E-06	2,134E-04				
		C.T. PIEDRABUENA	620	2,322%	5,391E-04	4,293E-05	1886	7,063%	0,0049887	0,0012192
		LOMA DE LA LATA	375	1,404%	1,972E-04	6,879E-06				
PLUSPETROL		C.T. GUERRES	261	0,977%	9,554E-05	4,750E-05				
		HIDISA	388	1,453%	2,11E-04	4,563E-06				
		HINISA	242	0,906%	8,214E-05	5,782E-05				
PETROBRAS		PLUSPETROL ENERGY (C.T.65.M. TUCUMAN)	828	3,101%	9,615E-04	2,057E-04	1060	3,970%	0,0015759	0,0000159
		GENELBA	674	2,524%	6,371E-04	7,353E-05	959	3,591%	0,0012899	0,0000000
		H.P.PLEUFU	285	1,067%	1,139E-04	3,592E-05				
FATVIF - IATE		C.T. SORRENTO	217	0,813%	6,604E-05	7,293E-05	676,56	2,534%	0,0006420	0,0001077
		C.T. NOA	145	0,542%	2,941E-05	1,264E-04				
		C.T. PATAGONICAS (Inc. ELECTROPATAGONIA)	249	0,933%	8,696E-05	5,390E-05				
CAPEX		FILO MORADO	63	0,236%	5,567E-06	2,047E-04				
		EDECAT (Catamarca Diesel)	3	0,010%	1,068E-08	2,743E-04				
		AGUA DEL CAJÓN	661	2,475%	6,128E-04	6,541E-05	661	2,475%	0,0006128	0,0001201
ALUAR		H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)	568	2,127%	4,525E-04	2,121E-05	568	2,127%	4,525E-04	2,086E-04
		H. FUTALEUFU	472	1,768%	3,125E-04	1,020E-06	552	2,067%	0,0004274	0,0002263
		ALUAR Autogenerador	80	0,300%	8,976E-06	1,869E-04				
CARTELLONE		CEMPESA (CACHEUTA NUEVA & EL CARRIZAL)	137	0,513%	2,632E-05	1,331E-04	168	0,629%	0,0000396	0,0008657
		LAS MADERAS	31	0,116%	1,348E-06	2,404E-04				
		M. MARANZANA	188	0,704%	4,957E-05	9,266E-05	188	0,704%	0,0000496	0,0008222
ALBANESI		ARGENER (Cogenerador)	163	0,610%	3,726E-05	1,116E-04	269	1,007%	0,0001015	0,0006574
		SIDERAR PTA. SAN NICOLAS	106	0,397%	1,576E-05	1,612E-04				
		C.T.G. ROCA	124	0,464%	2,157E-05	1,445E-04	124	0,464%	0,0000216	0,0009654
TURBINE POWER		C. T. PATAGONIA	76	0,285%	8,101E-06	1,910E-04	76	0,285%	0,0000081	0,0010803
		H. TUCUMAN	52	0,195%	3,792E-06	2,867E-04	69	0,258%	0,0000067	0,0010976
		H. RIO HONDO	17	0,064%	4,053E-07	2,570E-04				
ANDES ENERGIA		YPF Autog (Los Perales, Puesto Hernández y Pza. Huilcul)	151	0,565%	3,189E-05	1,214E-04	151	0,565%	0,0000319	0,0009040
		C.H.F. AMEQUINO	47	0,176%	3,098E-06	2,222E-04	47	0,176%	0,0000031	0,0001529
		LEDESMA Autogenerador	36	0,136%	1,838E-06	2,344E-04	36,2	0,136%	0,0000018	0,0018005
SHELL CAPSA		SHELL CAPSA PTA. DOCK SUD (Autogenerador)	34	0,128%	1,631E-06	2,368E-04	34	0,128%	0,0000016	0,0018005
		C.C. MARIO SEVESO (Autogenerador)	31	0,115%	1,330E-06	2,407E-04	31	0,115%	0,0000013	0,0011945
		MOLINOS RIO DE LA PLATA - PTA. SAN LORENZO (Autogenerador)	27	0,101%	1,022E-06	2,451E-04	27	0,101%	0,0000010	0,0012043
MOLINOS RIO DE LA PLATA		PETROLERA ENTRE LOMAS	23	0,086%	7,419E-07	2,498E-04	23	0,086%	0,0000007	0,0012147
		EDSA (TARATAGAL TG, CAFAYATE DIESEL Y CACHI DIESEL)	25	0,094%	8,766E-07	2,474E-04	30	0,113%	0,0000013	0,001964
		EDLAR (CHILECITO)	5	0,019%	3,563E-08	2,715E-04				
NIDERA		NIDERA PTA. JUNINI (Autogenerador)	7	0,026%	6,912E-08	2,691E-04	7	0,026%	0,0000001	0,0002568
		MOLINOS SEMINO	2	0,006%	3,865E-09	2,757E-04	2	0,006%	0,0000000	0,0001271
		MOLINOS SEMINO PTA. SANTA FE	2	0,006%	3,865E-09	2,757E-04	2	0,006%	0,0000000	0,0001271
TOTAL				24.702	100,000%	4,707E-02	3,040E-02	26702	100,000%	0,1204412
				IHH	0,0470689		IHH	0,1204412		
				(PART-1/N)*2	0,0304022		(PART-1/N)*2	0,0847269		
				1/N			1/N			0,036

Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico - 2009
(en término de MW, de potencia instalada en el MEM)

En términos de MW de potencia instalada en el MEM										
Grupo económico	Generador	Total MWh	Caso por unidad de negocio				Caso por grupo económico			
			PART.	PART*-2	(PART-1/N)*-2	MW	PART.	PART*-2	(PART-1/N)*-2	
NACIONAL	E.B. YACYRETA	2.280	8,66%	6,673E-03	4,487E-03	4773	17,02%	0,0292478	0,00202916	
	NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA (ATUCHA 1 y EMBALSE)	1005	3,601%	12,97E-03	4,538E-04					
	CTM. SALTO GRANDE	945	3,386%	1,46E-03	3,688E-04					
	ENARSA (incluye 29 CT. del Prop. Energía Distribuida.)	543	1,946%	3,785E-04	2,256E-05					
PROVINCIALES	EPEC (incluye C.H. RÍO GRANDE y ex CECO R)	1.415	5,070%	2,570E-03	1,295E-03	2124	7,610%	0,0057919	0,0022594	
	CENTRALES DE LA COSTA	430	1,541%	2,374E-04	4,908E-07					
	EPSE (Q. ULLUM, C.H. CUESTA DEL VIENTO y LOS CARACÓLES)	177	0,634%	4,022E-05	6,994E-05					
	CASA DE PIEDRA	60	0,215%	4,62E-06	1,577E-04					
ENDESA	ENSA (POSADAS TG y OBERA TG)	33	0,118%	1,398E-06	1,829E-04					
	EPE SF (VENADO TUERTO TG)	9	0,032%	1,040E-07	2,069E-04					
	C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)	2.304	8,255%	6,814E-03	4,603E-04	5126	18,367%	0,0337340	0,0240650	
	H. CHOCÓN	1.380	4,944%	2,445E-03	1,207E-03					
SADESA	C.T. DOCK SUD	870	3,117%	9,716E-04	2,71E-04					
	TG.M. BELGRANO (ENDESA es la gerenciadora de la Central)	572	2,049%	4,200E-04	3,350E-05					
	C. PUERTO	1.777	6,367%	4,054E-03	2,397E-03	4412	15,809%	0,0249909	0,0167738	
	H.P. DEL ÁGUILA	1.400	5,016%	2,516E-03	1,257E-03					
PAMPA HOLDING	TG.J. SAN MARTIN (SADESA es la gerenciadora de la Central)	553	1,981%	3,926E-04	2,609E-05					
	CT. MENDOZA (incluye C.T. MENDOZA Cag.)	554	1,985%	3,940E-04	2,645E-04					
	CMS ENSENADA	128	0,459%	2,103E-05	1,024E-04					
	AES ALCURÁ S.A. (incluye AES JURAMENTO y AES PARANA)	2.754	9,867%	9,736E-03	7,050E-03	3220	11,537%	0,0133114	0,0075348	
AES	TERMO ANDÉS	411	1,473%	2,68E-04	3,922E-04					
	C. DIOQUE	55	0,197%	3,883E-06	1,622E-04					
	C.T. PIEDRA BUENA	620	2,221%	4,935E-04	5,637E-05	1986	7,116%	0,0050637	0,0018138	
	LOMA DE LA LATA	375	1,344%	1,805E-04	1,613E-06					
PLUSPETROL	C.T. GUERÍES	361	1,293%	1,673E-04	3,139E-06					
	HIDISA	388	1,390%	1,933E-04	6,468E-07					
	HINISA	242	0,867%	7,58E-05	3,642E-05					
	PLUSPETROL ENERGY (CT.163.M. TUCUMAN)	828	2,967%	8,801E-04	2,238E-04	1060	3,798%	0,0014425	0,0000885	
PETROBRAS	PLUSPETROL S.A. (NORTEZ AVE FÉNIX)	232	0,831%	6,909E-05	4,088E-05					
	GENELBA	839	3,006%	9,036E-04	2,358E-04	1124	4,027%	0,0016220	0,0001369	
	H.P. LEUFU	285	1,023%	1,043E-04	2,020E-05					
	CT. SORRENTO	217	0,777%	6,045E-05	4,804E-05	725796	2,601%	0,0006763	0,0000066	
FATLUF - IATE	C.T. NOA	154	0,552%	3,044E-05	8,442E-05					
	C.T. PATAGÓNICAS (Inc. ELECTRO PATAGONIA)	249	0,892%	7,959E-05	3,346E-05					
	FILO MORADO	63	0,226%	5,095E-06	1,550E-04					
	ALTOS HORNOS ZAPLA (pertence al grupo Baselli)	40	0,143%	2,054E-06	1,762E-04					
CAPEX	EDCAT DIESEL	3	0,010%	1,004E-08	2133E-04					
	AGUA DEL CAJÓN	661	2,368%	5,609E-04	8,059E-05	661	2,368%	0,0005609	0,0000239	
	H.C. COLORADOS (incluye AVALLE)	568	2,035%	4,142E-04	3,187E-05	568	2,035%	4,142E-04	6,756E-05	
	H. FUTALEUFU	472	1,691%	2,860E-04	4,864E-06	552	1,978%	0,0003912	0,0000773	
CARTELLONE	ALUAR (Autogenerador)	80	0,287%	8,216E-06	1,402E-04					
	CEMPESA (CACHUETA NUEVA, CACHUETA VIEJA & EL CARRIZAL)	146	0,523%	2,736E-05	8,977E-05	177	0,634%	0,0000402	0,0004941	
	LAS MADERAS	31	0,111%	1,234E-06	1,848E-04					
	M. MARANZANA	188	0,674%	4,537E-05	6,352E-05	188	0,674%	0,0000454	0,0004768	
ALBANE SI	ARGENER (Cogene rador)	163	0,584%	3,47E-05	7,860E-05	269	0,964%	0,0000929	0,0003585	
	SIDERAR PTA. SAN NICOLÁS (Autogenerador)	106	0,380%	1,442E-05	1,190E-04					
	CT.G. ROCA	124	0,444%	1,974E-05	1,053E-04	124	0,444%	0,0000197	0,0005822	
	C.T. PATAGONIA	111	0,398%	1,582E-05	1,151E-04	111	0,398%	0,0000158	0,0006049	
TECHINT	H. TUCUMAN	52	0,186%	3,477E-06	1,649E-04	69	0,247%	0,0000068	0,0006812	
	H. RÍO HONDO	17	0,061%	3,707E-07	1,987E-04					
	YPF Autog (Los Perales, Puesto Hernández y Pza. Huilcul)	151	0,541%	2,927E-05	8,641E-05	151	0,541%	0,0000293	0,0005364	
	SOLABAN ENERGÍA S.A. (Autogenerador)	120	0,430%	1,849E-05	1,083E-04	120	0,430%	0,0000185	0,0005691	
QUINAY - INDUPA	CH.F. AMEGHINO	47	0,168%	2,836E-06	1,696E-04	47	0,168%	0,0000028	0,0007229	
	LEDESMA (Autogenerador)	36	0,130%	1,682E-06	1,798E-04	36,2	0,130%	0,0000017	0,0007439	
	SHELL CAPSA PTA. DOCK SUD (Autogenerador r)	49	0,176%	3,082E-06	1,677E-04	49	0,176%	0,0000031	0,0007191	
	PLANTA PUERTO PIROY (Autogenerador r)	38	0,136%	1,854E-06	1,781E-04	38	0,136%	0,0000019	0,0007404	
ALTO PARANÁ	C.C. MARIO SIEGISO (Autogenerador r)	31	0,110%	1,218E-06	1,850E-04	30,8	0,110%	0,0000012	0,0007545	
	ARCOR	27	0,097%	9,358E-07	1,887E-04	27	0,097%	0,0000009	0,0007620	
	MOLINOS RIO DE LA PLATA - PTA. SAN LORENZO (Autogenerador r)	23	0,082%	6,791E-07	1,927E-04	23	0,082%	0,0000007	0,0007699	
	YACIMIENTO ENTRE LOMAS S (Autogenerador)	25	0,090%	8,023E-07	1,907E-04	30,4	0,108%	0,0000012	0,0007560	
GPU ARGENTINA HOLDINGS (EMERSA)	EDELAR (CHILECTO)	5	0,018%	3,261E-08	2,101E-04					
	EL TRAPIAL (Autogenerador)	30	0,107%	1,55E-06	1,888E-04	30	0,107%	0,0000012	0,0007561	
	EDSA (CT SAN CLEMENTE)	25	0,090%	8,023E-07	1,907E-04	25	0,090%	0,0000008	0,0007659	
	LOMA NEGRA - PTA. BARKER (Autogenerador)	20	0,072%	5,135E-07	1,957E-04	20	0,072%	0,0000005	0,0007759	
CAMUZZI	NIDERA PTA. JUNIN (Autogenerador r)	7	0,025%	6,326E-08	2,089E-04	7,02	0,025%	0,0000001	0,0008020	
	QUILMES - PTA. TRES ARROYOS (Autogenerador r)	4	0,013%	1,573E-08	2,126E-04	3,5	0,013%	0,0000000	0,0008092	
	MOLINOS SEMINO PTA. SANTA FÉ	2	0,006%	35,37E-09	2,145E-04	1,66	0,006%	0,0000000	0,0008129	
	PRAXAIR - PTA. F. VARELA (Autogenerador r)	1	0,005%	2,516E-09	2,148E-04	1,4	0,005%	0,0000000	0,0008135	
TOTAL		27.910	100,000%	4,507E-02	3,037E-02	27.909	100,000%	0,11753	0,0889565	
			IHH				IHH			
			(PART-1/N)*2	0,0450729			(PART-1/N)*2	0,0889565		
				0,0303670				0,029		
			1/N	0,015			1/N			



**Índice de concentración
del segmento de
distribución por grupo
económico 2008 (en
términos de MWh, de
energía comprada en
SPOT + MAT)**

Grupo	Unidad de negocio	En MWh 2008	En MWh 2008	Caso por grupo económico		
		Unidad	Grupo	Part.	Part*2	(Part-1/n)*2
PAMPA HOLDING	EDENOR S.A.	16.475.206	16.475.206	0,2024	0,0410	0,0352
ENDESA	EDESUR S.A.	14.722.112	14.722.112	0,1809	0,0327	0,0275
AES	EDELAP S.A.	1.918.252	2.754.885	0,0338	0,0011	0,0004
CAMUZZI	EDES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	836.633				
	EDEA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.176.483	3.157.839	0,0388	0,0015	0,0006
MANZANO-VILA	EDERSA - RÍO NEGRO	981.356				
	EDMSA - MENDOZA	2.665.146	2.665.146	0,0327	0,0011	0,0003
GPU ARGENTINA HOLDINGS (EMERSA)	EDESA - SALTA	1.201.055	3.021.729	0,0371	0,0014	0,0005
CARTELLONE	EDESAL - SAN LUIS	984.349				
	EDELAR - LA RIOJA	836.325				
IATE	EDET - TUCUMÁN	1.738.350	2.349.843	0,0289	0,0008	0,0002
	EJESA - JUJUY	611.493				
ASHMORE ENERGY INT. (AEI)	EDECAT - CATAMARCA	653.804	1.293.691	0,0159	0,0003	0,0000
	EDEFOR - FORMOSA	639.887				
CGE	EDEN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3.063.398	3.063.398	0,0376	0,0014	0,0005
ICK	ENERGÍA SAN JUAN S.A.	941.088	941.088	0,0116	0,0001	0,0000
PROVINCIALES	EDESE - SANTIAGO DEL ESTERO	797.517	797.517	0,0098	0,0001	0,0000
	EPEC - CÓRDOBA	6.748.219	6.748.219	0,0829	0,0069	0,0046
	APELP - LA PAMPA	678.068	678.068	0,0083	0,0001	0,0000
	DPEC - CORRIENTES	1.751.022	1.751.022	0,0215	0,0005	0,0000
	DECSA (CAUCETE - SAN JUAN)	43.899	43.899	0,0005	0,0000	0,0002
	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL ESTE - MENDOZA	1.138.639	1.138.639	0,0140	0,0002	0,0000
	EPEN - NEUQUÉN	1.106.464	1.106.464	0,0136	0,0002	0,0000
	EPESF - SANTA FE	7.582.552	7.582.552	0,0932	0,0087	0,0061
	EDEERSA - ENERSA - ENTRE RÍOS	2.179.904	2.179.904	0,0268	0,0007	0,0001
	SECHEEP - CHACO	1.511.957	1.511.957	0,0186	0,0003	0,0000
	EMPRESA ELÉCTRICA DE MISIONES	1.413.305	1.413.305	0,0174	0,0003	0,0000
	SPSE SANTA CRUZ	128.382	128.382	0,0016	0,0000	0,0002
	DGSP (CHUBUT)	131.796	131.796	0,0016	0,0000	0,0002
	C AZUL BS AS	116.446	116.446	0,0014	0,0000	0,0002
COOPERATIVAS	C BARILOCHE	226.186	226.186	0,0028	0,0000	0,0001
	C BARKER	5.180	5.180	0,0001	0,0000	0,0002
	C CASTELLI	16.936	16.936	0,0002	0,0000	0,0002
	C CHACABUCO	77.101	77.101	0,0009	0,0000	0,0002
	C COMODORO RIVADAVIA	491.500	491.500	0,0060	0,0000	0,0001
	C CNEL DORREGO BS AS	33.152	33.152	0,0004	0,0000	0,0002
	C COLÓN BS AS	52.795	52.795	0,0006	0,0000	0,0002
	C CONCORDIA	255.378	255.378	0,0031	0,0000	0,0001
	C GAIMAN	28.605	28.605	0,0004	0,0000	0,0002
	C GODOY CRUZ	306.859	306.859	0,0038	0,0000	0,0001
	C GUALEGUAYCHÚ	177.207	177.207	0,0022	0,0000	0,0002
	C LAS FLORES	35.696	35.696	0,0004	0,0000	0,0002
	C LEZAMA	14.868	14.868	0,0002	0,0000	0,0002
	C LUJÁN BS AS	263.031	263.031	0,0032	0,0000	0,0001
	C M MORENO BS AS	80.583	80.583	0,0010	0,0000	0,0002
	C MONTE	41.854	41.854	0,0005	0,0000	0,0002
	C MUNICIPALIDAD DE PICO TRUCADO	129.233	129.233	0,0016	0,0000	0,0002
	C NECOCHEA	192.371	192.371	0,0024	0,0000	0,0002
	CALF NEUQUÉN	500.574	500.574	0,0061	0,0000	0,0001
	C OLAVARRÍA BS AS	169.279	169.279	0,0021	0,0000	0,0002
	C PERGAMINO BS AS	236.398	236.398	0,0029	0,0000	0,0001
	C PIGÜÉ	26.383	26.383	0,0003	0,0000	0,0002
	C PRINGLES	21.243	21.243	0,0003	0,0000	0,0002
	C PUÁN	17.199	17.199	0,0002	0,0000	0,0002
	C PUERTO MADRYN	170.794	170.794	0,0021	0,0000	0,0002
	C PUNTA ALTA	117.706	117.706	0,0014	0,0000	0,0002
	C RAMALLO	23.937	23.937	0,0003	0,0000	0,0002
	C RANCHOS	18.065	18.065	0,0002	0,0000	0,0002
	C RAWSON	64.496	64.496	0,0008	0,0000	0,0002
	C RIVADAVIA	26.990	26.990	0,0003	0,0000	0,0002
	C ROJAS	60.654	60.654	0,0007	0,0000	0,0002
	C SAN BERNARDO	36.398	36.398	0,0004	0,0000	0,0002
	C SALADILLO	56.115	56.115	0,0007	0,0000	0,0002
	C SALTO	86.988	86.988	0,0011	0,0000	0,0002
	C SAN ANTONIO DE ARECO	55.628	55.628	0,0007	0,0000	0,0002
	C SAN PEDRO	123.087	123.087	0,0015	0,0000	0,0002
	C TANDIL	251.987	251.987	0,0031	0,0000	0,0001
	C TRELEUW	237.041	237.041	0,0029	0,0000	0,0001
	C TRENQUE LAUQUEN	131.056	131.056	0,0016	0,0000	0,0002
	C TRES ARROYOS	95.075	95.075	0,0012	0,0000	0,0002
	C VILLA GESELL	96.665	96.665	0,0012	0,0000	0,0002
	C ZÁRATE BS AS	510.337	510.337	0,0063	0,0000	0,0001
	C 16 DE OCTUBRE	59.083	59.083	0,0007	0,0000	0,0002
	TOTAL	81.394.820	81.394.820	1,0000	0,0996	0,0847
				IHH	0,0996	
				Dispersión respecto de la situación de comparación	0,0847	
				I/N	0,0149	

Grupo	Unidad de negocio	En MWh 2009	En MWh 2009	Caso por grupo económico		
		Unidad	Grupo	Part.	Part*2	(Part-1/h)*2
PAMPA HOLDING	EDENOR	17.115.070	17.115.070	0,2085	0,0435	0,0376
ENDESA	EDESUR	14.996.785	14.996.785	0,1827	0,0334	0,0282
AES	EDELAP	2.003.429	2.846.456	0,0347	0,0012	0,0004
CAMUZZI	EDES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	843.027				
	EDEA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.253.379	3.196.714	0,0389	0,0015	0,0006
MANZANO-VILA	EDERSA - RÍO NEGRO	943.335				
	EDEMSA - MENDOZA	2.702.833	2.702.833	0,0329	0,0011	0,0003
GPU ARGENTINA HOLDINGS (EMERSA)	EDESA - SALTA	1.327.930	3.153.589	0,0384	0,0015	0,0006
	EDESAL - SAN LUIS	972.891				
CARTELLONE	EDELAR - LA RIOJA	852.768				
	EDET - TUCUMÁN	1.861.387	2.445.016	0,0298	0,0009	0,0002
IATE	EJESA - JUJUY	583.629				
	EDECAT - CATAMARCA	707.124	707.124	0,0086	0,0001	0,0000
ASHMORE ENERGY INT. (AEI)	EDEN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2.215.517	2.215.517	0,0270	0,0007	0,0002
CGE	ENERGÍA SAN JUAN S.A.	1.087.407	1.087.407	0,0132	0,0002	0,0000
ICK	EDESE - SANTIAGO DEL ESTERO	855.823	855.823	0,0104	0,0001	0,0000
PROVINCIALES	EPEC - CÓRDOBA	7.143.050	7.143.050	0,0870	0,0076	0,0052
	APELP - LA PAMPA	700.639	700.639	0,0085	0,0001	0,0000
	DPEC - CORRIENTES	1.838.049	1.838.049	0,0224	0,0005	0,0001
	DECSA (CAUCETE - SAN JUAN)	47.025	47.025	0,0006	0,0000	0,0002
	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA					
	DEL ESTE - MENDOZA	597.258	597.258	0,0073	0,0001	0,0001
	EPEN - NEUQUÉN	759.791	759.791	0,0093	0,0001	0,0000
	EPESF - SANTA FE	7.899.188	7.899.188	0,0962	0,0093	0,0066
	EDEERSA - ENERSA - ENTRE RÍOS	2.050.834	2.050.834	0,0250	0,0006	0,0001
	SECHEEP - CHACO	1.748.712	1.748.712	0,0213	0,0005	0,0000
	EMPRESA ELÉCTRICA DE MISIONES	1.318.360	1.318.360	0,0161	0,0003	0,0000
	EDEFOR - FORMOSA	817.450	817.450	0,0100	0,0001	0,0000
	SPSE SANTA CRUZ	146.385	146.385	0,0018	0,0000	0,0002
	DGSP (CHUBUT)	30.002	30.002	0,0004	0,0000	0,0002
COOPERATIVAS	C AZUL BS AS	113.550	113.550	0,0014	0,0000	0,0002
	C BARILOCHE	242.656	242.656	0,0030	0,0000	0,0001
	C BARKER	4.893	4.893	0,0001	0,0000	0,0002
	C CASTELLI	14.670	14.670	0,0002	0,0000	0,0002
	C CHACABUCO	86.569	86.569	0,0011	0,0000	0,0002
	C COMODORO RIVADAVIA	517.467	517.467	0,0063	0,0000	0,0001
	C CNEL DORREGO BS AS	18.709	18.709	0,0002	0,0000	0,0002
	C COLÓN BS AS	46.659	46.659	0,0006	0,0000	0,0002
	C CONCORDIA	273.473	273.473	0,0033	0,0000	0,0001
	C GAIMAN	14.264	14.264	0,0002	0,0000	0,0002
	C GODOY CRUZ	320.182	320.182	0,0039	0,0000	0,0001
	C GUALEGUAYCHÚ	188.974	188.974	0,0023	0,0000	0,0002
	C LAS FLORES	32.761	32.761	0,0004	0,0000	0,0002
	C LEZAMA	15.912	15.912	0,0002	0,0000	0,0002
	C LUJÁN BS AS	258.145	258.145	0,0031	0,0000	0,0001
	C M MORENO BS AS	74.529	74.529	0,0009	0,0000	0,0002
	C MONTE	41.931	41.931	0,0005	0,0000	0,0002
	C MUNICIPALIDAD DE PICO TRUCADO	25.147	25.147	0,0003	0,0000	0,0002
	C NECOCHEA	190.090	190.090	0,0023	0,0000	0,0002
	CALF NEUQUÉN	518.961	518.961	0,0063	0,0000	0,0001
	C OLAVARRÍA BS AS	180.002	180.002	0,0022	0,0000	0,0002
	C PERGAMINO BS AS	246.608	246.608	0,0030	0,0000	0,0001
	C PIGÜE	26.237	26.237	0,0003	0,0000	0,0002
	C PRINGLES	26.034	26.034	0,0003	0,0000	0,0002
	C PUÁN	13.969	13.969	0,0002	0,0000	0,0002
	C PUERTO MADRYN	161.460	161.460	0,0020	0,0000	0,0002
	C PUNTA ALTA	119.654	119.654	0,0015	0,0000	0,0002
	C RAMALLO	24.584	24.584	0,0003	0,0000	0,0002
	C RANCHOS	18.292	18.292	0,0002	0,0000	0,0002
	C RAWSON	70.070	70.070	0,0009	0,0000	0,0002
	C RIVADAVIA	25.727	25.727	0,0003	0,0000	0,0002
	C ROJAS	48.256	48.256	0,0006	0,0000	0,0002
	C SAN BERNARDO	36.326	36.326	0,0004	0,0000	0,0002
	C SALADILLO	57.677	57.677	0,0007	0,0000	0,0002
	C SALTO	87.217	87.217	0,0011	0,0000	0,0002
	C SAN ANTONIO DE ARECO	49.438	49.438	0,0006	0,0000	0,0002
	C SAN PEDRO	125.495	125.495	0,0015	0,0000	0,0002
	C TANDIL	236.709	236.709	0,0029	0,0000	0,0001
	C TRELEW	239.791	239.791	0,0029	0,0000	0,0001
	C TRENQUE LAUQUEN	116.371	116.371	0,0014	0,0000	0,0002
	C TRES ARROYOS	100.296	100.296	0,0012	0,0000	0,0002
	C VILLA GESELL	106.324	106.324	0,0013	0,0000	0,0002
	C ZÁRATE BS AS	484.449	484.449	0,0059	0,0000	0,0001
	C 16 DE OCTUBRE	62.045	62.045	0,0008	0,0000	0,0002
TOTAL		82.081.650	82.081.650	1,0000	0,1033	0,0886
				IHH	0,1033	
				Dispersión respecto de la situación de comparación	0,0886	
				1/N	0,0147	

Índice de concentración del segmento de distribución por grupo económico 2009 (en términos de MWh, de energía comprada en SPOT + MAT)



Composición accionaria de las empresas de transporte - 2009

Accionista	Acciones	Clase	% Part.
DISTROCUYO			
DISTROCUYO S.A.			
ELECTRIGAL S.A.	18.855.120	A	51,00
PROVINCIA DE MENDOZA	9.427.560	B	25,50
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA (PPP)	3.697.083	C	10,00
PROVINCIA DE SAN JUAN	4.991.061	D	13,50
TOTAL	36.970.824		100,00
ELECTRIGAL S.A.			
NUCLEAMIENTO INVERSOR S.A.	12.810.245	ORDINARIA	66,81
BANCO DE GALICIA S.A.	2.396.875	ORDINARIA	12,50
SANTAMERA S.A.	3.967.880	ORDINARIA	20,69
TOTAL	19.175.000		100
TRANSCOMAHUE			
TRANSCOMAHUE S.A.			
PROVINCIA DE RÍO NEGRO	11.817.794	A	51,00
PROVINCIA DE RÍO NEGRO	11.240.808	B	48,51
VIAL RIONEGRINA S.E	113.543	B	0,49
TOTAL	23.172.145		100,00
TRANSBA			
TRANSBA S.A.			
TRANSENER S.A.	112.290.842	A	51,00
TRANSENER S.A.	85.869.466	B	39,00
CITELEC S.A.	1	B	0,00
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA (PPP)	22.017.812	C	10,00
TOTAL	220.178.121		100,00
TRANSENER			
TRANSENER S.A.			
CITELEC S.A.	226.783.648	A	51,00
CITELEC S.A.	7.345.584	B	1,65
ACCIONISTAS MINORITARIOS	209.242.338	B	47,06
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	1.302.225	C	0,29
TOTAL	444.673.795		100,00
CITELEC S.A.			
TRANSELEC ARGENTINA S.A.	105.956.994	A	42,486
ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA)	8.703	A	0,004
ELECTROINGENIERÍA S.A.	8.703	A	0,004
ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA)	52.987.200	B	21,247
ELECTROINGENIERÍA S.A.	52.987.200	B	21,247
ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA)	9.352.218	C	3,750
ELECTROINGENIERÍA S.A.	9.352.218	C	3,750
ENARSA Y ELECTROINGENIERÍA S.A.	1	C	0,000
TRANSELEC ARGENTINA S.A.	18.739.249	D	7,514
TOTAL	249.392.486		100,00
TRANSNEA			
TRANSNEA S.A.			
ELECTRONORTE S.A.	962.304	A	27,43
IATE S.A.	601.440	A	17,14
ENERCON S.A.	601.440	A	17,14
DEVAIL S.A.	601.440	A	17,14
IND. ARG. MAN S.A.	240.576	A	6,86
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA (PPP)	501.200	C	14,29
TOTAL	3.508.400		100,00
TRANSNOA			
TRANSNOA S.A.			
ELECTRONORTE S.A.	4.177.563	A	40,80
IATE S.A.	1.965.913	A	19,20
ELECTRONORTE S.A.	1.736.474	B	16,96
IATE S.A.	817.165	B	7,98
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA (PPP)	1.023.913	C	10,00
PROVINCIA DE CATAMARCA	518.099	D	5,06
TOTAL	10.239.127		100,00

Composición accionaria de las empresas de transporte - 2009 (cont.)





CAPÍTULO 13 La comunicación externa y las relaciones institucionales

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a través de la Unidad de Relaciones Institucionales, cumple con tareas de comunicación externa y de difusión de su gestión, incluyendo la elaboración de programas de acercamiento a los usuarios, la actualización del contenido de su sitio web (<http://www.enre.gob.ar>), la organización de eventos, y la coordinación y preparación de los informes anuales previstos por la Ley N° 24.065. El ENRE también desarrolla actividades de intercambio con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Este capítulo da cuenta de la labor realizada en este sentido durante 2009. Debe señalarse que, al final del Informe Anual, el Anexo V incluye el texto de todas las resoluciones emitidas por el ENRE durante el año.

Campaña de difusión de nuevos valores tarifarios y de ahorro de energía

Mediante la Resolución N° 628/2008, el ENRE aprobó los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, que se aplicaron a las facturas a partir del 1° de octubre de 2008. A fines de 2008, el Ente diseñó, imprimió y distribuyó entre sus oficinas de atención al público (sede Suipacha y sede La Plata) y las asociaciones integrantes de la Comisión de Usuarios Residenciales del Servicio de Electricidad (CUR) mil ejemplares del volante destinado a dar a conocer los nuevos valores tarifarios y el consumo de los artefactos eléctricos¹.

En febrero de 2009, el ENRE reforzó esta campaña mediante el diseño e impresión de un segundo volante, con el objetivo de difundir la lista de condiciones que los ciudadanos deben cumplir para quedar exceptuados de la actualización tarifaria. En esta oportunidad, distribuyó 10 mil ejemplares entre sus oficinas de atención al público y las asociaciones integrantes de la CUR.

1 Ver Informe Anual 2008.

Beneficio de excepción a los nuevos valores tarifarios (Edenor S.A, Edesur S.A, Edelap S.A)

Sr. Usuario:

Si **consume más de 1000 kWh** por bimestre (o más de 500 kWh si su facturación es mensual), usted podrá solicitar la **excepción a los nuevos valores tarifarios** (Res. ENRE N° 628/08) en tanto cumpla con al menos uno de los siguientes requisitos:

- No poseer servicio de **gas natural** por red.
- No poseer servicio domiciliario de **agua corriente**.
- Ser **electrodependiente**.
- Habitar una vivienda de **múltiples hogares** con un solo medidor.
- Habitar una vivienda con **local anexo** destinado a la actividad comercial (pequeños comercios, talleres de oficio, etc.)

Además de estos requisitos, la distribuidora evaluará las condiciones generales de su vivienda. Ante cualquier duda, consulte llamando a su empresa o al ENRE.

Las entidades con fines solidarios y/o culturales también podrán acceder al beneficio de excepción.

Dónde realizar el trámite

El trámite para quedar eximido del aumento se efectúa en las **oficinas comerciales de la distribuidora** (las direcciones figuran al dorso de su factura).

Documentación necesaria

Para realizar el trámite, usted deberá presentar su **última factura del servicio** y completar una **declaración jurada** que le entregarán en la oficina donde realice la solicitud.

En caso de comprobarse la inexactitud de los datos declarados, el pedido de excepción será dejado sin efecto.

Para tener en cuenta

Recuerde usar la electricidad de manera eficiente, sin desperdiciarla. Además de ahorrar, usted contribuirá a la conservación del ambiente y los recursos energéticos.

CONSUMO INDICATIVO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Artefactos eléctricos	Potencia (en watt)	Consumo (kilovatios en 1 hora)	Artefactos eléctricos	Potencia (en watt)	Consumo (kilovatios en 1 hora)
Acondicionador 2200 frigorías/h	1350	1,013	Lavarropas automático c/ calentamiento de agua	2520	0,882
Aspiradora	750	0,675	Plancha	1000	0,600
Bomba de agua 1/2 HP	368	0,368	Radiador eléctrico	1200	0,960
Bomba de agua 3/4 HP	552	0,552	Televisor color 20"	70	0,070
Cafetera	900	0,720	Termotanque	3000	0,900
Computadora	300	0,300	Turbo calefactor (2000 calorías)	2400	2,400
Estufa de cuarzo (2 velas)	1200	1,200	Secador de cabello	500	0,400
Heladera con freezer	195	0,098	Secarropas centrífugo	240	0,192
Horno de microondas	800	0,640	Ventilador	90	0,090
Horno eléctrico	1300	1,040	Videogradora	100	0,100



Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Para mayor información ingrese en www.enre.gov.ar

ATENCIÓN A USUARIOS

Sulipacha 615
C1008AAM - Buenos Aires
De lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Calle 5 N° 929
B1900ATK - Ciudad de La Plata
De lunes a viernes de 9 a 16 hs.

0 800 333 3000 (línea gratuita), de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Servicio de Emergencias: todos los días las 24 horas
(sólo reclamos por cortes de suministro y seguridad en la vía pública).
Fax: 0 800 333 5962; de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

También entre diciembre de 2008 y julio de 2009, el Ente publicó el siguiente aviso en el suplemento "Actos de Gobierno" del Boletín Oficial. Tal como muestra la captura, el material brinda algunas recomendaciones para ahorrar energía.

UTILICE MEJOR LA ENERGÍA QUE CONSUME



Disminuya el número de veces que lava por semana y use los programas cortos y de lavado en frío.

Utilice su lavarropas tratando siempre de ocupar la capacidad máxima indicada por el fabricante.



Apague la televisión, video-casetera, DVD y equipo de audio si no los está utilizando. Recuerde que los aparatos en el modo en espera (en inglés, 'standby power') consumen electricidad.

Apague el monitor de su computadora si sólo está procesando datos.



Mantenga la temperatura de aire a una temperatura constante, no inferior a 24°, y limpie periódicamente los filtros.

Cierre puertas y ventanas evitando el ingreso de aire exterior al ambiente climatizado.

Para mayor información ingrese en www.enre.gov.ar

ATENCIÓN A USUARIOS
 Sucursal 605
 C/OBRAAM - Buenos Aires - Argentina
 De lunes a viernes de 9 a 18.
 Calle 5 N° 929
 BROSOLTA - Ciudad de La Plata - Argentina
 De lunes a viernes de 9 a 16.
 0 800 333 3000 (línea gratuita) De lunes a viernes de 9 a 16.
 Servicio de Emergencias: todos los días las 24 horas.
 (sólo reclamos por cortes de suministro y seguridad en la vía pública).
 Fax: 0 800 333 3062 De lunes a viernes de 9 a 16.

enre
 Ente Nacional Regulador de la Electricidad

UTILICE MEJOR LA ENERGÍA QUE CONSUME



Apague la luz que no utiliza y mantenga limpias las bombitas y las lámparas.

Use lámparas de bajo consumo o tubos fluorescentes, especialmente en zonas en las que se encienda la luz más de una hora cada vez.



Descongele la heladera regularmente. Mantenga la puerta abierta sólo el tiempo estrictamente necesario.

Enfríe bien los alimentos antes de guardarlos y no coloque la heladera junto a fuentes de calor.



No olvide su plancha enchufada. Desconéctela antes de terminar para aprovechar el calor remanente.

Planche la mayor cantidad de ropa posible de una vez. Regule el termostato de acuerdo con el tipo de tejido.

Para mayor información ingrese en www.enre.gov.ar

ATENCIÓN A USUARIOS
 Sucursal 605
 C/OBRAAM - Buenos Aires - Argentina
 De lunes a viernes de 9 a 18.
 Calle 5 N° 929
 BROSOLTA - Ciudad de La Plata - Argentina
 De lunes a viernes de 9 a 16.
 0 800 333 3000 (línea gratuita) De lunes a viernes de 9 a 16.
 Servicio de Emergencias: todos los días las 24 horas.
 (sólo reclamos por cortes de suministro y seguridad en la vía pública).
 Fax: 0 800 333 3062 De lunes a viernes de 9 a 16.

enre
 Ente Nacional Regulador de la Electricidad

El ENRE y las Municipalidades

Cabe destacar que, en el transcurso de 2009, el Ente llevó a cabo reuniones y actividades con las autoridades de distintos municipios bonaerenses a fin de lograr un fortalecimiento de los lazos y una optimización en la coordinación de las actividades de interés común.

Entre sus objetivos, este trabajo buscó comunicar el beneficio de excepción a los nuevos valores tarifarios²; concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del ahorro energético; divulgar el Reglamento para la conexión de nuevos suministros de usuarios residenciales (aprobado por las Resoluciones ENRE N° 184/2009 y N° 336/2009); y difundir la normativa para la construcción de líneas aéreas de baja tensión en asentamientos precarios (Resolución ENRE N° 683/2007 y AEA N° 90707).

Campaña de difusión sobre los derechos de los usuarios

A tono con el proyecto de divulgación iniciado en 2006 y renovado en 2008, en 2009 el ENRE volvió a distribuir el folleto “¿Conoce sus derechos como usuario del servicio eléctrico?” que forma parte de la campaña “Los usuarios tienen derechos”.

Infórmese, es la mejor manera de empezar a ejercer sus derechos.

Los derechos de los usuarios de las distribuidoras Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. se encuentran establecidos en los Contratos de Concesión, en el Reglamento de Suministro y en la Ley de Defensa del Consumidor.

La mejor manera de empezar a ejercer sus derechos es conociéndolos. Cuando se los quebrante, defiéndalos: no dude en realizar una queja o un reclamo.

Los usuarios tienen derechos. Nuestra tarea es protegerlos.

■ Nueva Delegación ENRE

El ENRE abrió las puertas de su nueva delegación Provincia de Buenos Aires - Región Metropolitana, destinada a atender las consultas y reclamos de los usuarios.

Está ubicada en la Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, de la Ciudad de La Plata, y el horario de atención personal es de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Usted tiene derecho

- a una correcta atención y atención de sus reclamos;
- a recibir su factura, como mínimo, diez días antes de vencerla;
- a realizar un pago a cuenta, lo cual es necesario para problemas de facturación, y a que no le aumenten el servicio hasta su resolución;
- a reclamar una indemnización, si la empresa recae en retrasos o interrupciones de servicio;
- a recibir el servicio de Corte al menos 24 horas antes de efectuarse;
- a un asesoramiento al no pagar los recibos en sus domicilios, oficinas o que sean imposibles a la institución;
- a que la empresa o el servicio no interrumpa los cortes (48 horas de anticipación en pago, si se cancelan el suministro por falta de pago para dentro su factura al día);
- a un servicio de calidad, según los parámetros del Contrato de Prestación.

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
15 AÑOS PROTEGIENDO SUS DERECHOS
www.enre.gob.ar

¿Conoce sus DERECHOS como usuario del servicio eléctrico?

ente
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

¿Qué es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)?

El ENRE es un organismo autónomo encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras: Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A.) cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio, en los Contratos de Concesión y en los Actos Acordados por el Poder Ejecutivo Nacional.

¿Cómo realizar un reclamo?

Formule su reclamo ante la empresa distribuidora que le brinda el servicio. En su factura encontrará los datos necesarios.

Si se trata de reclamos por falta de suministro o seguridad en la vía pública, podrá recurrir directamente al ENRE. De todos modos, siempre es conveniente informar a su Distribuidora.

Usted puede realizar su consulta o reclamo en el ENRE:

- **Personalmente:**
 - En Sucursal 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).
 - En Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, Ciudad de La Plata, de lunes a viernes de 9 a 16 horas (Nueva Delegación Provincia de Buenos Aires - Región Metropolitana).
- **Por correo, escribiendo a:** Sucursal 615, C1008AAM Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al Apartado Postal 305 del Correo Argentino.
- **Telefónicamente, a través de la línea gratuita:** 0 800 333 3000 (de lunes a viernes de 9 a 16 horas).
- **Por fax, a través de la línea gratuita:** 0 800 333 3062 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).

Para realizar un reclamo ante el ENRE, deberá brindar la siguiente información:

- Nombre, domicilio y teléfono.
- Domicilio donde desea recibir las comunicaciones relativas a su reclamo.
- Número Identificador (N° de cliente-Edenor, N° de cuenta-Edenor, N° de NIS-Edelap).
- Constancia o Nota de Respuesta del reclamo que realizó en la distribuidora, salvo en caso de denuncias por falta de suministro o seguridad en la vía pública.
- Es importante que tenga su factura a la vista, si realiza su reclamo telefónicamente.
- Si presenta la documentación personalmente, solicite que le firmen una copia.
- Para reclamos por daños en los artefactos o instalaciones, deberá presentar los originales de la documentación (presupuestos y facturas de reparación).

Recuerde: se solicitará documentación adicional, según el motivo de su reclamo.

Servicio de Emergencia Vía gratuita
0 800 333 3000
Todos los días las 24 horas
(sólo en caso de reclamos por falta de suministro o seguridad en la vía pública).

También puede consultar el estado de sus reclamos ingresando en:
www.enre.gob.ar

Programa Carta Compromiso con el Ciudadano

El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano es una iniciativa del Gobierno Nacional, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Programa apunta a mejorar la relación de las organizaciones públicas con los ciudadanos, potenciando su derecho a ser escuchados e informados y a recibir una respuesta ante sus reclamos.

En 2008 el ENRE firmó su Tercera Carta Compromiso con el Ciudadano y con ella continúa ampliando y fortaleciendo sus compromisos de calidad en los servicios prestados.

Nuevos compromisos de calidad

- Todos los reclamos técnico-comerciales, cortes reiterados y problemas por falta de suministro, así como los reclamos por daños en instalaciones o artefactos eléctricos son resueltos dentro de los 150 días de ser presentados.
- Todos los concurrentes al Centro de Atención Personal de Sucursal 615, CABA, no esperan más de 12 minutos.
- Todas las llamadas efectuadas al 0 800 333 3000 (de 9 a 16 hs. los días hábiles) son atendidas, siendo el 75% atendidas dentro de los 30 segundos computados a partir de la finalización del mensaje del contestador.

En el marco del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), el Ente imprimió otros 5 mil ejemplares que se repartieron a través de las asociaciones de usuarios y de las oficinas de atención al público del ENRE.

Campaña de difusión del 0-800-333-3000

En 2009, el ENRE siguió difundiendo el número gratuito para atención de reclamos y emergencias, 0-800-333-3000, en los avisos publicitarios pautados en medios gráficos, radiales y televisivos. Para ello, utilizó la siguiente placa para TV y gráfica, con su teléfono de atención de consultas y reclamos:



y los correspondientes mensajes para radio:

Spot 1

Si su distribuidora eléctrica no resolvió su reclamo, llámenos.

*ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
0800 333 3000*

En caso de corte de suministro y seguridad en la vía pública, nuestro servicio de emergencia lo atiende todos los días, las 24 horas.

Controlamos el servicio eléctrico, velamos por la seguridad pública y el medio ambiente, y promovemos el uso racional de la energía eléctrica.

*ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Protegemos sus derechos regulando por un servicio eléctrico mejor.*

Spot 2

*Si su distribuidora eléctrica no resolvió su reclamo, llámenos,
0800 333 3000*

*ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Protegemos sus derechos regulando por un servicio eléctrico mejor.*

Diseño del folleto institucional

Para divulgar las tareas que lleva a cabo, principalmente entre delegaciones extranjeras y visitantes, el ENRE diseñó dos versiones del folleto institucional: una en inglés y otra en castellano.



Reglamento para nuevas conexiones domiciliarias

Conforme se ha indicado en el Capítulo 10, a mediados de 2009, el Ente actualizó el “Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias” en las áreas de concesión de Edenor, Edesur y Edelap (Res. ENRE N° 336/2009). Con miras a explicar a los usuarios los aspectos centrales de la nueva reglamentación, el ENRE diseñó dos piezas de comunicación (afiche y folleto informativos) y actualizó su página web (en la sección Atención a Usuarios, incorporó la información correspondiente con el formato de preguntas frecuentes).

Reglamento para NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
Res. ENRE N° 184/2009, Anexo I
(sustituido por la Res. ENRE N° 336/2009)

Para mayor información:

- La nueva reglamentación está disponible en el sitio web del ENRE (www.enre.gub.ar) o en el Centro de Documentación (Av. Madero 1020, Piso 9, Cdad. de Bs. As.).
- Contáctese con su distribuidora o llame a la línea gratuita del ENRE (0 800 333 3000); o personalmente, en las oficinas de atención al público Supacha 615, Cdad. de Bs. As. (de lunes a viernes de 9 a 18 hs.) o Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, Cdad. de La Plata (de lunes a viernes de 9 a 16 hs.).

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
REGULAMOS POR UN SERVICIO ELÉCTRICO MEJOR
0 800 333 3000

Reglamento para NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
Res. ENRE N° 184/2009, Anexo I (sustituido por la Res. ENRE N° 336/2009)

El ENRE aprobó el **“Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros para Instalaciones Domiciliarias”** destinado a los usuarios Residenciales de Edenor, Edesur y Edelap.

La distribuidora eléctrica verificará el cumplimiento de los requisitos detallados en la reglamentación aprobada (Anexo I de la Res. ENRE N° 336/2009) en **forma previa a la conexión de los nuevos suministros** domiciliarios a la red pública de distribución.

Para mayor información contáctese con su distribuidora o llame a la línea gratuita **0 800 333 3000**; o personalmente, en las oficinas de atención al público (Sulpacha 615, Cdad. de Bs. As./Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, Cdad. de La Plata).

Su instalación eléctrica debe cumplir los requisitos de seguridad

La nueva reglamentación está disponible en el sitio web del ENRE (www.enre.gob.ar) o en el Centro de Documentación (Av. Madero 1020, Piso 9, Cdad. de Bs. As.).

Tenga en cuenta que:

- Debe mantener su instalación eléctrica en condiciones apropiadas, de manera de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
- Debe **revisar** su instalación cada **cinco** años. La revisión debe efectuarla un técnico o profesional con idoneidad reconocida por autoridad competente.

El ENRE le recomienda que:

- Su instalación interna sea realizada por un electricista o técnico con idoneidad reconocida por la autoridad competente, respetando la normativa local vigente (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Municipio del Conurbano Bonaerense en el que presten el servicio de distribución de electricidad Edenor, Edesur o Edelap).
- Toda instalación eléctrica realizada en el domicilio de los usuarios sea ejecutada utilizando materiales fabricados de acuerdo a las exigencias previstas en las normas vigentes (en especial, la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 92/98) y la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina que resulte aplicable.

ATENCIÓN A USUARIOS
Suspectos 405 - CECOSAM - Buenos Aires - Argentina
De lunes a viernes de 9 a 18.
Calle 5 N° 929 - 8090CATR - Ciudad de La Plata - Argentina
De lunes a viernes de 9 a 16.
0 800 333 3000 (línea gratuita) De lunes a viernes de 9 a 16.
Servicio de Emergencias: todos los días las 24 horas
sólo recibidos por correo de suministro y seguridad en la vida pública. Fax: 0 800 333 3000 De lunes a viernes de 9 a 18.

enre
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Cabe señalar que en el transcurso de 2009, ambas piezas se publicaron en el sitio web del ENRE.

Programa “El ENRE en las aulas”

En abril, se lanzó el sitio web EnreChicos, destinado a los niños, que en un futuro próximo serán usuarios del servicio. Entre otros temas, este espacio dependiente del sitio oficial del ENRE contiene información sobre la electricidad, los peligros asociados a su uso indebido, el ahorro de energía y los derechos y deberes de los usuarios. También pone a disposición de los docentes y alumnos el audiovisual oportunamente elaborado y distribuido en el marco del Programa “El ENRE en las aulas”.



En mayo de 2009, el Ente envió notas explicativas a más de seiscientos escuelas primarias privadas y públicas de la Ciudad de Buenos Aires para informar sobre ese nuevo lanzamiento. También inició contacto con los sitios Educar y Canal Encuentro para que ayudaran a difundir la propuesta (el primero la vinculó desde una página propia, alojada en <http://educar.ferengi.com.ar/EspacioDocente.aspx?id=4&Subseccion=H>).

Asimismo, el ENRE siguió distribuyendo el audiovisual elaborado entre los docentes que lo solicitaron, remitiéndolo incluso a algunas escuelas que, sin estar dentro del área de concesión de las empresas Edenor, Edesur y Edelap, lo habían requerido.

Gobierno Electrónico

En 2009, el ENRE cumplió con las tareas rutinarias de mantenimiento de su sitio web (<http://www.enre.gob.ar>), que consisten en la puesta al día de las distintas secciones y en la renovación de su contenido. Entre estos quehaceres se destacan la actualización mensual de las bonificaciones correspondientes a la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE), la actualización mensual de los resultados de dicho Programa, la actualización mensual de los indicadores correspondientes a la evaluación del cumplimiento de la Tercera CCC, la actualización mensual de las estadísticas referidas al servicio de Atención a Usuarios y la publicación de material institucional gráfico (folletos, volantes, entre otras piezas).

Por otra parte, en consonancia con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) lanzado a partir de la promulgación del Decreto PE N° 378/2005, el Ente incorporó aplicaciones nuevas enmarcadas por el proyecto de oficina virtual. Así, desde abril de 2009, el internauta puede hacer clic en los banners correspondientes y luego presentar reclamos vía internet por falta de suministro y por fallas de seguridad en la vía pública³.

¿Qué es el ENRE? | Resoluciones | AL Usuarios | Seg. Pública | Publicaciones | Tarifas | Decreto 1172 | PUREE 2005 | C.Compromiso

Promoviendo el uso racional y eficiente de la energía

PUREE	CONSEJOS	CONSUMOS
*** descargar PDF	*** descargar PDF	*** descargar PDF

- Cálculo de bonificaciones mensuales por ahorro de electricidad
- Excepciones a los nuevos valores tarifarios
- Consulta sobre los nuevos valores tarifarios
- El ENRE y las Municipalidades

PRESIDENCIA
Avenida Madero 1020 10mo. Piso
C1106ACX - Buenos Aires - Argentina
Tel: (5411) 4510-4600 - Fax: (5411) 4510-4210

ATENCIÓN DE USUARIOS
Suipacha 615
C1008AAM - Buenos Aires - Argentina
Calle 5 N° 929
B1900ATK - Ciudad de La Plata - Argentina
Tel: 0800-333-3000 - Fax: 0800-333-5962
Apartado Gratuito N° 505 - Correo Argentino
Consulte [este mapa](#) para saber cómo llegar.

Próxima Audiencia Pública

Último Momento

200 ARGENTINA 1910-2010

enre CHICOS

Servicio de Orientación y Recepción de Reclamos

Si Ud. es usuario de Edenor, Edesur u Edelap, comuníquese gratis las 24 hs al:

0-800-333-3000

o personalmente de lunes a viernes de 9 a 18hs.

Reclamos por falta de suministro

NUEVO

via internet <

via SMS <

Compromiso con la CALIDAD INSTITUCIONAL

El ENRE y la Seguridad Pública

Reclamos

via internet <

Consulte su reclamo on-line!

Consultas al Centro de Documentación

Últimas Resoluciones

Consulta de Licitaciones

Publicación de audiencias públicas

De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 24.065, el ENRE publicó la convocatoria a 15 audiencias públicas, tanto en su sitio web como en los medios gráficos correspondientes (diarios de circulación nacional y provincial).

Colaboración con la CUR

En 2009 el ENRE trabajó en forma conjunta con la CUR de las zonas abastecidas por Edenor, Edesur y Edelap, con el propósito de fortalecer su vínculo con la ciudadanía. Con este objetivo, el Ente presentó el Plan Operativo de Emergencia (POE), que las empresas distribuidoras elaboran para prevenir y/o enfrentar situaciones críticas que afecten al servicio eléctrico.

Colaboración con la revista Minplan

En marzo de 2009, el ENRE fue convocado para participar de la elaboración de contenido de Minplan, revista interna que edita y publica el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Desde entonces, el Ente colabora con la elaboración de artículos que difunden sus actividades, logros y desafíos. En 2009, publicó artículos sobre el PUREE y el ahorro de energía, en junio; sobre la gestión de reclamos mediante mensajería de textos, en agosto; y sobre el sistema de visualización de cortes georeferenciado por web, en diciembre.

Atención a delegaciones extranjeras

El ENRE recibió la visita de representantes de las siguientes entidades extranjeras:

- **Ente Regulador del Servicio Eléctrico de China (SERC)**

El 17 de marzo, altos ejecutivos del Ente Regulador del Servicio Eléctrico de China (SERC) se reunieron con miembros del Directorio del ENRE. En esa oportunidad, la delegación intercambió datos, experiencias y opiniones sobre la regulación del servicio eléctrico, en especial sobre sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en las áreas rurales.

- **Grupo de Investigación de Políticas de Electricidad. Universidad de Cambridge.**

El 27 de marzo, funcionarios del Ente recibieron a la representante del Grupo de Investigación de Políticas de Electricidad de la Universidad de Cambridge. La reunión versó sobre la evolución de los indicadores de calidad en materia de distribución eléctrica y sobre los principales factores que los influyen.

Cabe destacar que, en ese entonces, el Grupo estaba realizando un trabajo de investigación cuyo objetivo apuntaba a medir la eficiencia de las distribuidoras eléctricas que operan en Latinoamérica y los efectos que las variables climáticas podrían provocar en la calidad del servicio brindado.

- **AMDA Energía**

Por intermedio de la empresa Sistemas Energéticos SA, directivos de la empresa española AMDA Energía solicitaron una reunión institucional con el fin de conocer el marco regulatorio argentino e interiorizarse sobre las facilidades o incentivos para la generación de energía eólica en nuestro país. A cargo de la Jefatura del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, el encuentro tuvo lugar en abril.

- **Energi Danmark**

El 10 diciembre, altos ejecutivos de la empresa Energi Danmark se reunieron con miembros del Directorio del ENRE y con la jefatura del Departamento de Distribución de Energía Eléctrica. Los temas tratados se relacionaron con las demandas públicas de seguridad en el suministro de electricidad, con los objetivos políticos y con los requisitos para disminuir las pérdidas de suministro que pudiesen existir en la red eléctrica.



CAPÍTULO 14 Asesoría Jurídica

Durante 2009, se resolvieron distintas causas judiciales, entre las que se destacan los dos fallos que a continuación se transcriben y comentan.

Análisis de Casos

Caso I:

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA II

26 de febrero de 2009

Autos: "EDESUR S.A. C/ RESOLUCIÓN 5851/2004 ENRE - RESOLUCIÓN 821/2007 SE S/ RECURSO DIRECTO" (Expte. N° 31582/2007)

En los autos mencionados, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso directo interpuesto por Edesur S.A. contra las Resoluciones ENRE AU N° 5851/2004, RRAU N° 2602/2004 y SE N° 821/2007. De esta manera, la Cámara confirmó dichas resoluciones y ordenó a la distribuidora resarcir a un usuario por los daños provocados en sus electrodomésticos como consecuencia de la mala calidad en la prestación del servicio.

Edesur S.A. se había presentado por Recurso Directo –previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065– ante la Justicia solicitando la nulidad de las resoluciones anteriormente mencionadas, por entender que en el caso el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no era competente para fijar resarcimientos por daños y perjuicios. Dicho recurso se fundamentó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los autos "Ángel Estrada y Cia. S.A. c/Resolución 71/1996- SE y Puertos".

La Cámara rechazó el recurso sobre la base de los siguientes argumentos:

En primer lugar, remitiéndose al Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación (256:358) señaló que este caso era distinto al resuelto por la Corte, pues se limitaba a la reposición de un artefacto que se quemó como consecuencia de una suba de tensión. Por ello, a partir de un análisis correcto de la doctrina fijada en "Ángel Estrada", la Cámara

consideró que correspondía la jurisdicción primaria de un organismo administrativo por ser una controversia suscitada en los supuestos enunciados en el Reglamento de Suministro, más aún si el usuario había optado por la jurisdicción del Ente Regulador.

Sobre la base de una correcta hermenéutica del fallo “Ángel Estrada” y del Dictamen de la Procuración, la Cámara concluyó que la determinación del valor del daño emergente no resulta una intromisión del Ente sobre la función del Poder Judicial, en la medida en que refiera a un objeto determinado. Asimismo, señaló que todo aquello que exceda el daño emergente debe ser dilucidado en sede judicial.

De este modo, la Justicia confirmó la postura del Ente, la Secretaría de Energía y de la Procuración del Tesoro respecto de los daños en artefactos producidos como consecuencia de una deficiente calidad del servicio prestada por la distribuidora, dejando a salvo que todo aquello que exceda el daño emergente deberá ser dilucidado ante la justicia.

Caso II:

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA IV

9 de Junio de 2009

Autos: “Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. C/ ENRE – Resol. 161/2006 y 92/2003 (Expte. N° 14715/2003)”

En los autos mencionados, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la Resolución ENRE N° 161/2006 y desestimó los agravios de EDELAR relativos a la incompetencia del Ente para imponer la sanción impugnada.

Esta sentencia de la Sala IV hace oportuno considerar ciertos aspectos vinculados con la competencia del ENRE para sancionar a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por incumplimiento del Procedimiento Técnico N° 11 de Los Procedimientos (Resolución de la ex SEE N° 61/1992 y sus modificatorias y complementarias), aun respecto de líneas pertenecientes a sus sistemas de distribución, cuando son Prestadores de la Función Técnica de Transporte (FTT).

Este caso se inició a raíz del recurso directo interpuesto por EDELAR contra la Resolución ENRE N° 161/2006, mediante la cual se sancionó a esa distribuidora por incumplimiento del Procedimiento Técnico N° 11, durante el período comprendido entre febrero y julio de 2003.

EDELAR cuestionó la sanción fijada, por entender que el Ente había “creado” y aplicado una sanción no prevista y, por lo tanto, solicitó que se declarara la nulidad de la resolución cuestionada. En los fundamentos de su recurso, la empresa indicó que la perturbación que había originado el incumplimiento por el cual fue sancionada correspondía a la salida de la



línea de 132 kV La Rioja-Nonogasta, instalación interna de su sistema de distribución, que no es utilizada para la prestación de la FTT a los usuarios del MEM. Por lo tanto, a su juicio, no debía confeccionarse ningún Informe de Perturbación en el marco del Procedimiento Técnico N° 11.

Sostuvo, además, que habiéndose producido la mentada perturbación en su sistema de distribución, ésta fue informada, evaluada y luego penalizada por el Ente Único de Control de las Privatizaciones de La Rioja, por lo que invocó la violación del principio non bis in idem.

Al analizar el planteo formulado en torno a la competencia del ENRE para dictar la resolución impugnada, la Sala IV consideró que la línea donde se produjo la perturbación era apta para prestar la FTT y que la distribuidora sancionada era agente del MEM.

En tal sentido, señaló que el artículo 1 de la Resolución SE N° 159/1994 indica que la FTT de energía eléctrica es el servicio de vinculación que cumplen las instalaciones eléctricas que integran el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) –o que estén conectadas con éstas o con instalaciones conectadas con estas últimas–, sin distinción de las personas públicas o privadas a quienes pertenezcan, en cuanto comunican físicamente a los vendedores y compradores de energía entre sí y con el MEM.

La Sala IV también hizo referencia al artículo 2 de la resolución precedentemente citada, que establece que son instalaciones superiores de vinculación eléctrica en la función técnica de transporte de energía, las correspondientes a los niveles de tensión de 132 kV o superiores.

Finalmente el Tribunal concluyó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 inciso a) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065, el ENRE es competente para sancionar los incumplimientos de las normas relacionadas con la metodología establecida en el Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” de Los Procedimientos –comunicación de las perturbaciones –, por lo que desestimó los agravios de la recurrente.

En suma, la Cámara se pronunció a favor de la competencia del Ente sobre la base de que la línea 132 kV La Rioja-Nonogasta se encuentra incluida en la prestación de FTT; que, además, la actora tenía grandes usuarios del MEM conectados a su red, aunque no fuera directamente vinculados a esta línea, y que percibía una tarifa por tal prestación con prescindencia del lugar físico en que se encontraran conectados dichos usuarios e independientemente de las líneas efectivamente afectadas. Este criterio fue exployado en la Resolución ENRE N° 161/2006.





CAPÍTULO 15 El presupuesto y la gestión administrativa

El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2009, sancionado por la Ley N° 26.422, cuya distribución fue realizada por Decisión Administrativa N° 2/2009 fijó un Presupuesto total para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de \$ 76.878.000.

El siguiente cuadro muestra la cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (cifras en pesos) aprobada en la citada ley.

I)	INGRESOS CORRIENTES	76.878.000
	Ingresos no tributarios	76.878.000
	Tasa de fiscalización y control	76.878.000
II)	GASTOS CORRIENTES	64.606.000
	Gastos de consumo	64.606.000
III)	Resultado Económico: AHORRO (I) - (II)	12.272.000
IV)	RECURSOS DE CAPITAL	0
V)	GASTOS DE CAPITAL	3.500.000
	Inversión Real Directa	3.500.000
VI)	RECURSOS TOTALES (I + IV)	76.878.000
VII)	GASTOS TOTALES (II + V)	68.106.000
VIII)	RESULTADO FINANCIERO (VI) - (VII)	8.772.000
IX)	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0
X)	GASTOS FIGURATIVOS	4.772.000
XI)	RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	4.000.000
XII)	APLICACIONES FINANCIERAS	4.000.000
	Inversión Financiera	4.000.000

Programas o categorías equivalentes

El Presupuesto del ENRE comprende la realización de tres programas o categorías equivalentes, que representan el total de gastos operativos, gastos figurativos y aplicaciones financieras para el ejercicio. Ellos son:

Código	Denominación	Unidad ejecutora	Credito
16	Regulación y Control del Mercado Eléctrico	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	68.106.000
98	Aplicaciones Financieras	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	4.000.000
99	Contribuciones Figurativas	Ente Nacional Regulador de la Electricidad	4.772.000
TOTAL			76.878.000

Financiamiento

El Presupuesto del ENRE se financia íntegramente con recursos propios provenientes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de acuerdo con lo previsto en los artículos 20, 66 y 67 de la Ley Nº 24.065.

Tasa de fiscalización y control

Según lo establecido por el artículo 67 de la mencionada ley, la tasa es fijada en forma singular para cada agente del MEM, y es igual a la suma total de gastos e inversiones previstos por el Ente en el Presupuesto del ejercicio, multiplicada por una fracción en la cual el numerador está conformado por los ingresos brutos por la operación correspondiente al año anterior, y el denominador por el total de los ingresos brutos por operación de la totalidad de los generadores, transportistas y distribuidores del país, durante igual período.

Contribuyentes

El número de empresas obligadas al pago de la tasa en el ejercicio fue de 137. En 2009 hubo 6 contribuyentes más que en 2008. Las incorporaciones fueron las siguientes:

- **En generación:**
 - Turbine Power S.A.
 - Aluar S.A.
 - Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A.
 - Termoeléctrica José de San Martín S.A.
 - ENARSA
- **En distribución:**
 - Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia de Chubut

Transacciones entre agentes del mercado

Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron en 2008, y que sirven de base para el cálculo de la tasa, experimentaron un incremento del 11% respecto de las de 2007.

El índice de cobranza fue del 99,2% y en los casos de atraso en los pagos se aplicó lo previsto en la normativa. La siguiente tabla muestra la evolución del índice.

Año	Índice de cobranza en %
1999	99,9
2000	98,8
2001	96,6
2002	93,0
2003	95,6
2004	97,8
2005	102,0
2006*	102,4
2007	100,7
2008	100,7
2009	99,2

* Incluye el cobro de tasas adeudadas correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004.

Programación y ejecución física del presupuesto

El ENRE desarrolla un único programa, donde se definieron las metas físicas para alcanzar durante el ejercicio. El cuadro siguiente refleja las metas y producción bruta establecidas para 2009:

Código	Denominación metas	Unidad de medida	Cantidad
844	Atención de usuarios	Persona atendida	285.000
1.257	Evaluación de impacto ambiental	Inspección	24
1.609	Control de la calidad del producto técnico	Inspección	16.400
1.610	Control de la calidad del servicio técnico	Inspección	560
1.611	Control de la calidad del servicio comercial	Auditoría realizada	9
1.613	Seguridad eléctrica en la vía pública	Inspección	1.800
1.613	Seguridad eléctrica en la vía pública	Auditoría realizada	13
1.826	Verificación de sistemas de gestión ambiental	Sistema verificado	11
2.048	Control físico de inversiones	Inspección	3.000

Ejecución anual y trimestral para el ejercicio 2009:

Meta 844 - Atención de usuarios

La programación incluida en el Presupuesto ENRE 2009 fue de 285.000 personas atendidas, discriminados en 90.000, 65.000, 60.000 y 70.000, respectivamente, para cada uno de los trimestres del año.

El total de personas atendidas durante 2009 (256.489) fue un 10% inferior al programado para el período (285.000).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Personas atendidas	66.929	54.071	72.465	63.024	256.489

Meta 1257 - Evaluación de impacto ambiental

Este indicador recoge los dictámenes ambientales de las solicitudes de acceso y ampliación a la capacidad de transporte efectuadas por los agentes del MEM.

Por lo tanto, la cantidad de evaluaciones de impacto ambiental que se realizan depende de las presentaciones que realizan los agentes del MEM al momento de solicitar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, vinculado con ampliaciones de las instalaciones eléctricas. En cada una de esas solicitudes, el agente se encuentra obligado a presentar la evaluación de impacto ambiental de la ampliación solicitada.

A los fines de las metas físicas se considera solamente el estudio realizado por el Departamento Ambiental, que representa uno de los pasos previos para el otorgamiento del mencionado certificado.

El total de estudios realizados durante 2009 (39) fue superior al proyectado (24).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	14	6	13	6	39

Meta 1609 - Calidad del producto técnico

La calidad del producto técnico se controla mediante campañas que permiten medir la tensión a nivel de suministros individuales.

Se mide en los puntos seleccionados al azar en los cuales se registra el nivel de tensión para controlar si se cumple lo establecido en el Contrato de Concesión. La distribuidora lleva a cabo la campaña y el ENRE la controla a través de empresas de auditoría que actúan como contratistas.

Se utilizan registradores de tensión colocados en los puntos de suministro que conforman la muestra en cada período mensual, en instalaciones de la distribuidora (acometida al usuario).

El número de mediciones de la calidad de producto técnico realizadas durante 2009 (15.888), resultó un 3% inferior a lo programado (16.400).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	4.024	3.722	4.232	3.910	15.888

Meta 1610 - Calidad del servicio técnico

El ENRE controla el procedimiento de determinación de los indicadores de la calidad del servicio técnico y las eventuales sanciones que pudieran derivar. A tal efecto, el Ente cuenta con una serie de Registradores de Eventos Técnicos (RET), que se encuentran instalados en el ámbito de suministro y que permiten verificar las interrupciones en las redes de las tres concesionarias bajo su jurisdicción (Edenor, Edesur y Edelap).

Las mediciones ejecutadas (558) fue similar a la cantidad programada para el período (560).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	128	151	129	150	558

Meta 1611 - Calidad del servicio comercial

La meta fijada consiste en la elaboración de informes trimestrales, y un informe anual en el caso de las estimaciones de consumo, que se realizan para medir la calidad del servicio comercial de las distribuidoras durante el ejercicio, previsto en los contratos de concesión.

Las auditorías realizadas en 2009 (7) fueron inferiores a las programadas para dicho período (9) debido a que en el tercer trimestre del año se reasignaron los recursos disponibles para cumplimentar tareas adicionales que comprendieron: la auditoría de facturación según la Disposición ENRE N° 55/2009, la auditoría del PUREE 2, y la asistencia en encuestas a cargo del Ministerio de Planificación.

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	0	2	1	4	7

Meta 1613 - Seguridad eléctrica en la vía pública - Inspecciones

Esta meta está referida a la cantidad de inspecciones generales que realiza el Departamento de Seguridad Pública (DSP), por medio de convenios con universidades y/o con personal del Ente, tanto en transporte como en distribución de energía eléctrica durante el año.

El número total de inspecciones realizadas durante el ejercicio 2009 (1.795), fue prácticamente igual al programado para el período (1.800).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	516	480	415	384	1.795

Meta 1613 - Seguridad eléctrica en la vía pública - Auditorías

Esta meta está referida a la cantidad de auditorías generales que realiza el DSP, por medio de convenios con universidades y/o con personal propio, tanto en transporte como en distribución de energía eléctrica durante el año calendario.

El número total de auditorías de detección de anomalías en la vía pública efectuadas en 2009 (11), fue inferior a la cantidad programada (13).

Durante el primer trimestre estaba prevista 1 auditoría, que fue reprogramada debido a la realización de las actividades de inspección sobre instalaciones eléctricas de las empresas distribuidoras ubicadas en las cercanías de edificios escolares.

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 2 de las 3 auditorías previstas, debido a las limitaciones de personal a raíz de la emergencia sanitaria de público conocimiento.

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	0	2	4	5	11

Meta 1826 - Verificación de sistemas de gestión ambiental

El número de auditorías realizadas fue igual a la cantidad programada: 11.

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	0	4	4	3	11

Meta 2048 - Control físico de inversiones

Estas inspecciones se realizan sobre el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por las empresas distribuidoras de servicios públicos de electricidad y por las empresas transportistas, en sus respectivas Actas Acuerdo.

El número de inspecciones ejecutadas (5.042) superó lo programado para el período (3.000).

Trimestre	I	II	III	IV	Total
Inspecciones	474	2.901	1.077	590	5.042

Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria considerada hasta la finalización del ejercicio alcanzó un nivel del 98,76%, respecto del crédito vigente para gastos corrientes y de capital.

Incisos	F.F.	Crédito vigente (\$)	Gastos devengados (\$)	Ejecución presupuestaria %
Gastos operativos				
1. Gastos en personal	12	48.412.498,00	48.412.496,99	100,00
2. Bienes de consumo	12	640.000,00	612.029,67	95,63
3. Servicios no personales	12	20.228.502,00	20.155.213,24	99,68
4. Bienes de uso	12	2.825.000,00	1.970.543,41	69,75
Subtotal*		72.106.000,00	71.150.283,31	98,67
9. Contribuciones figurativas	12	5.317.313,00	5.317.313,00	100,00
Subtotal		5.317.313,00	5.317.313,00	100,00
TOTAL		77.423.313,00	76.467.596.31	98,76

* El crédito vigente asignado en concepto de "Aplicaciones financieras" constituye un remanente que se ejecuta en el ejercicio siguiente.

La ejecución alcanzó un nivel altamente satisfactorio durante el presente ejercicio. Los créditos presupuestarios iniciales fueron incrementados, incorporando el remanente del 2008, el que ascendió a \$ 545.313, según lo dispuesto por la Resolución N° 189/2009 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas.



La razón fundamental del aumento en los créditos presupuestarios radicó en la necesidad de ingresar los remanentes correspondientes al ejercicio 2008 en la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dando de esa forma cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Decisión Administrativa N° 2, del 9 de enero de 2009.

Gastos corrientes y de capital

Gastos corrientes¹

El ENRE siguió contratando a las empresas que realizan las auditorías de control sobre los contratos de concesión de las distribuidoras de jurisdicción nacional, Edenor, Edesur y Edelap, en lo referente a la calidad del servicio y producto técnicos, y también las vinculadas con la seguridad en la vía pública de las instalaciones eléctricas y su impacto sobre el medio ambiente.

Gastos de capital

El programa de inversiones presentado oportunamente a la Dirección Nacional de Inversión Pública incluía los siguientes proyectos:

- Reposición de equipos de computación, servidores, computadoras e impresoras, actualización de programas y licencias.
- Equipamiento de oficinas.
- Adquisición de material (libros y revistas) para el Centro de Documentación del ENRE.
- Equipamiento de las oficinas y de equipos en la sede del ENRE en la ciudad de La Plata.
- Incorporación de un inmueble

Las inversiones más importantes se orientaron a reponer bienes de uso que, por desgaste u obsolescencia, habían disminuido la capacidad operativa y confiabilidad del sistema informático y de comunicaciones. Estos atributos son indispensables para garantizar las tareas de regulación y control.

También reviste importancia la adquisición de un inmueble ubicado en la calle Florida N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, donde serán instaladas nuevas oficinas del Ente.

Gastos figurativos

Los gastos figurativos¹ ascendieron a \$ 4.772.000, teniendo como destino el financiamiento de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes. Con una ejecución del 100%, estos gastos representaron un 6,16% del crédito total vigente (\$ 77.423.313).

¹ En el capítulo 16 se informa sobre la evolución de la planta permanente de personal del ENRE.

² De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional los Gastos figurativos son contribuciones de la administración central, de organismos descentralizados y de entidades de seguridad social destinados a integrar el financiamiento de la administración central, organismos descentralizados y entidades de seguridad social cuyas erogaciones figuran también en el Presupuesto General de la Administración Central.



Multas

Como producto de las funciones de control y sancionatorias del Ente, al 31 de diciembre de 2009, se percibieron multas de carácter administrativo por un importe acumulado de \$ 12.828.745,10.

De acuerdo con la legislación vigente, las multas de carácter administrativo que recauda el ENRE en el ejercicio de sus funciones como organismo de control deben ser ingresadas a la Tesorería General de la Nación³.

³ El artículo 31 de la Ley N° 24.447, Presupuesto 1995, determina que "a partir de la iniciación del ejercicio fiscal de 1995, los entes reguladores deberán ingresar al Tesoro Nacional los recursos originados en las multas que apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor". A su vez, el artículo 61 de la misma ley establece "Incorpórase a la Ley N° 11.672, complementaria permanente de presupuesto (L. o. 1994) los arts....31....de la presente ley". En consecuencia, dicha previsión legal ha quedado incorporada a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11672 como artículo 29.

CAPÍTULO 16 La gestión de los recursos humanos

El presente capítulo expone las acciones desarrolladas en materia de recursos humanos y capacitación en el ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al tiempo que informa sobre los cambios dispuestos en su organigrama y en la escala salarial. Del mismo modo, consigna las novedades relativas a la calidad de la vida laboral y a las relaciones laborales en general.

Desarrollo de los recursos humanos

La División Recursos Humanos elaboró una encuesta de capacitación que permitió conocer las necesidades de las distintas unidades operativas del ENRE. En función de los resultados obtenidos, también realizó diversas propuestas de capacitación y, en el marco del Plan de Capacitación General, desarrolló las siguientes actividades tanto de carácter interno como externo.

Capacitación interna

Tema	Lugar/Capacitador
Curso Open Office (CALC Y WRITER)	Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) - Edificio Suipacha
Taller de Open Office	INAP - Edificio Suipacha
Seguridad informática. Concientización de amenazas	Sala de reuniones 10º piso - Dictado por Área de Sistemas
Electricidad Básica	Edificio Suipacha - Dictado por el Ing. Rolando Schneider

Capacitación externa

Tema	Lugar/Capacitador
Centros de Transformación y de Suministro en Media Tensión	Asociación Electrotécnica Argentina (AEA)
Componentes Armónicos en los Sistemas Eléctricos	AEA
Puesta a tierra en sistemas de distribución de media y baja tensión	AEA
Aspectos legales de la informática forense y delitos informáticos	Coordinación de Emergencias en Redes Informáticas (ARCERT)
Seminario Internacional de Interconexiones y Negocios de generación y transmisión	Comité Brasileiro de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER)
Diplomado en Gestión Pública	Fondo permanente de capacitación y recalcificación laboral



Tema	Lugar/Capacitador
La Oficina de Prensa	Fundación Grupo Perfil
1º Taller sobre Programación Financiera para Organismos de la Administración Pública Nacional	Ministerio de Economía
Ciclo Relaciones Humanas en el Ámbito Laboral: El poder de las palabras para mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito laboral	Salón Auditorio, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Criterios para la conexión de parques eólicos al Sistema Interconectado Nacional	Schneider Electric
Octava Jornada de Tesorerías Jurisdiccionales	Sec. de Hacienda, Tesorería General de la Nación
Compatibilidad de Inst. Eléctricas con el Ambiente	Universidad de La Plata
Midiendo la Eficacia de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información	Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información
Edición 2009 de Seminarios Foroalfa - Un encuentro con lo mejor del Diseño	Centro Cultural Borges
Curso Independiente de Posgrado de Regulación de los Servicios Públicos	Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
Curso Avanzado - Capacitación de Automatización - Lotes Scripting Acl	Empresa INTEROP
Curso Avanzado - Taller de Detección de Fraude	Empresa INTEROP
Presentación sobre Monitoreo Continuo	Empresa INTEROP
Introducción a la Administración y Soporte Técnico de Blackberry	ENTERPRISE SERVER
Uso de las características avanzadas del Software de Blackberry	ENTERPRISE SERVER
Curso de Vmware	EXO TRAINING CENTER
Capacitación en Normas de la Serie IRAM - ISO 14000	Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
Formación Avanzada de Auditores Internos	IRAM
Introducción al Gobierno Electrónico	IRAM
Planificación para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad	IRAM
Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma IRAM-ISO 9001	IRAM
Jornada Presente y Futuro de la Energía	Regente Palace Hotel. Organizado por la revista del Mercado Eléctrico
PyCon Argentina 2009	Universidad de Belgrano
Especialización en Gestión Pública	Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires
Tarifa de los Servicios Públicos con Inclusión Social	Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires
Vmware Vsphere: Install, Configure, Manage	VMWARE

Administración de recursos humanos

Actualización de la escala salarial

En concordancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 757/2009, el cual homologa el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, del 29 de mayo de 2009, se actualizaron los valores de la escala salarial del personal del ENRE, de acuerdo con el siguiente cronograma:

- Aumento del 8%, a partir de junio de 2009
- Aumento del 7%, a partir de agosto de 2009



Contrato a plazo fijo

Se renovaron todas las contrataciones a plazo fijo finalizadas el 31 de diciembre de 2008. En 2009, se produjo el ingreso de 21 personas al Ente por esta modalidad de contratación y, a su vez, se incorporaron a dicha forma de contratación 4 personas que se desempeñaban a través del Convenio de Asistencia Técnica con la Facultad de Derecho y 9 agentes que prestaban sus servicios a través de agencia de contratación temporaria. En todos los casos, el período de contratación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2009, sumando un total de 184 agentes.

Descongelamiento de vacantes – Planta permanente

Mediante el Expediente S01:0103281/2009, se inició el trámite de descongelamiento de vacantes de la planta permanente para el ejercicio 2009. En esta oportunidad se solicitó el descongelamiento de un total de 30 cargos.

Asimismo, el proyecto de decisión administrativa por el cual se encuentra tramitando el descongelamiento de 53 cargos de la planta permanente para el ejercicio 2008 fue refrendado a fines de 2009 por el Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, continuando su trámite administrativo.

Modificaciones sustanciales en el organigrama del ENRE

En 2009, la estructura orgánica del Ente tuvo un nuevo cambio a partir de la creación del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos (Disposición ENRE N° 15/2009). Esta unidad organizativa está directamente bajo la órbita del Directorio y de ella dependen, funcional y jerárquicamente, todas las unidades de la estructura del Ente, con excepción de la Unidad de Auditoría Interna.

Calidad de vida laboral

Ampliación de dependencias

El 27 de mayo de 2009, en el marco del Expediente ENRE N° 26.766/2008, se firmó la escritura traslativa del dominio de un nuevo inmueble ubicado en la calle Florida N° 15, destinado a conformar una nueva sede del Ente. De esta manera se busca mejorar la reasignación del espacio de trabajo de los agentes del ENRE.

Exámenes periódicos y preocupacionales

Con el objetivo de implementar una política sólida de salud ocupacional, en 2009 el ENRE licitó el Servicio de Medicina Laboral, por el cual busca incorporar nuevas herramientas que faciliten la detección, el seguimiento y la prevención de distintas situaciones de repercusión directa sobre el entorno laboral, así como también sobre la calidad de vida de sus agentes.

Salud ocupacional

En el marco de sus competencias, y con consentimiento de los agentes involucrados, la División Recursos Humanos trató diversos casos de enfermedades crónicas o emergentes a través de variadas gestiones con las empresas prestadoras de servicios médicos y con la empresa de medicina laboral.

Por otro lado, la División trabajó en conjunto con un especialista en Seguridad e Higiene con miras a implementar mejoras en este aspecto. De esta manera, el Ente puso en marcha algunas recomendaciones efectuadas por el Área de Prevención de Provincia ART.

En colaboración con Provincia ART, en 2009 continuó la implementación periódica de exámenes de audiometrías al personal que desempeña tareas de atención telefónica en la Unidad Operativa de Atención al Público.

Relaciones laborales

Mesa de Relaciones Laborales

En distintas oportunidades, el Directorio del ENRE ha solicitado a los representantes del Estado Nacional la conformación de una comisión negociadora a nivel sectorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley N° 24.185.

Dicho pedido se realizó en virtud de que el Ente fue incorporado en el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 214/2006, como organismo con personal comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Independientemente de ello, y en consonancia con la decisión del Directorio de avanzar en la construcción de políticas laborales que sienten las bases para un futuro convenio sectorial, se conformó una Mesa de Relaciones Laborales con representantes del Directorio y de las organizaciones sindicales actuantes en el Ente.

Por otra parte, mediante la Disposición ENRE N° 96/2009, el Ente instauró un Régimen de Reemplazos a efectos de prever la cobertura transitoria de ciertos cargos con personal propio, de modo de cumplimentar los objetivos previstos, propiciando políticas más eficientes y productivas en materia de personal.

Finalmente, se crearon dos comisiones, integradas por representantes del Ente y las asociaciones sindicales antes citadas, que abordaron técnicamente los siguientes temas, que luego fueron trabajados en la Mesa de Relaciones Laborales:

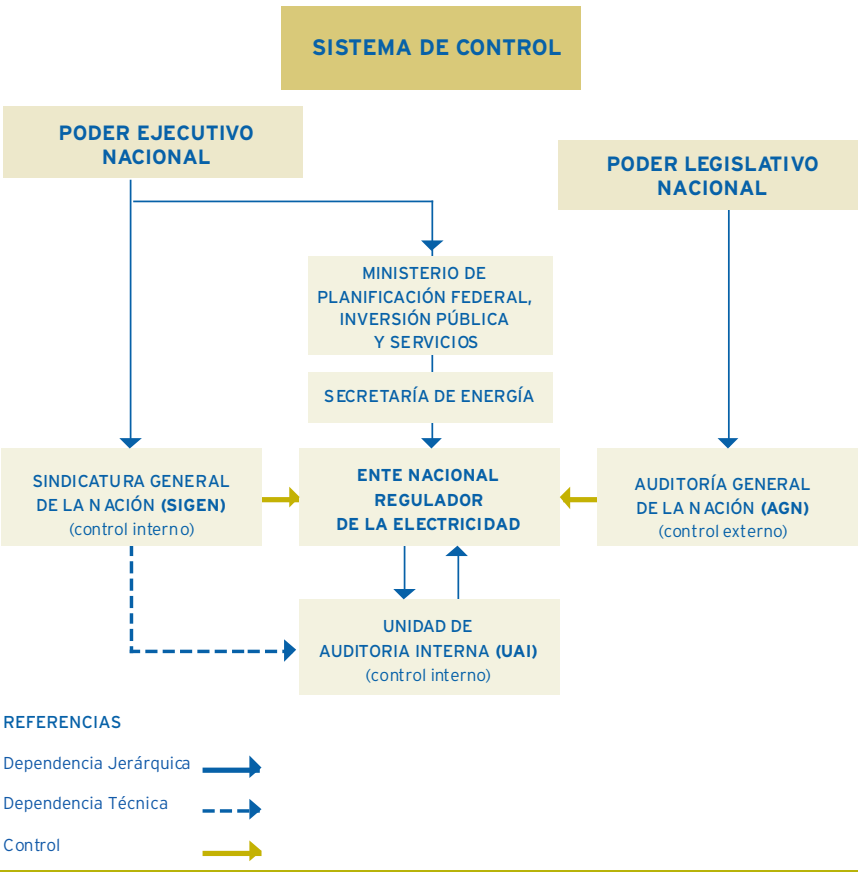


- Comisión de Capacitación (Plan Operativo de Capacitación 2010 y Sistema General de Capacitación)
- Comisión de Evaluación de Desempeño (Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño basado en Competencias y Procesos de Trabajo).

CAPÍTULO 17 El ENRE y los organismos de control

Sistema de control

El sistema de control previsto por la normativa vigente se refleja en el diagrama siguiente:



El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encuentra sujeto a los siguientes controles:

- a) **Control Externo:** La Ley N° 24.065 establece en su artículo 64 que "...el Ente quedará sujeto al control externo que establece el régimen de contralor público". Dicho control es realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Poder Legislativo Nacional a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Tareas desarrolladas

Se desarrollaron las tareas de auditoría planificadas según el siguiente detalle:

Auditorías y otras actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna:

a) En el apartado que figura a continuación, se detallan los proyectos, actividades e informes efectuados en cumplimiento de la planificación anual correspondiente a 2009, como, asimismo, aquellos que surgieron como consecuencia de la aplicación de nueva normativa y/o solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.

a.1) Proyectos y actividades realizadas

Nº orden	Tema
Proyectos de cumplimiento obligatorio	
1	Tareas e Informe de Cierre 2008
2	Verificación de la Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y Estados Contables del Período 2008, ejecución presupuestaria, estados contables y metas físicas
3	Control cumplimiento Circular SGN N° 1/2003. Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal e Incompatibilidades
4	Resolución SGN N° 15/2006 (artículo 2º). Informe relativo al Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones (SISIO)
5	Resolución SGN N° 114/2004 - Addenda. Verificación del Cumplimiento del Acuerdo ENRE-SIGEN
Actividades de cumplimiento obligatorio	
1	Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría - Año 2008
2	Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría Primer Semestre 2009
3	Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período
4	Circular AGN N° 3/1993 - Contrataciones Relevantes y Actos de Significación Económica
5	Control del Cumplimiento de D.A. 85/1997 - Inversiones Financieras
6	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal
7	Informe Anual del ENRE. Confección del Capítulo N° 17
8	Actualización del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO)
9	Adscripciones - Decreto N° 639/2002
10	Manuales de Procedimientos. Intervención en el proceso de elaboración de los procedimientos
Proyectos no obligatorios	
1	Atención de Reclamos de Usuarios
2	Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública
3	Formulación Presupuestaria - Período 2009
4	Control de la Calidad del Servicio Técnico
5	Resolución SGN N° 96/2006 - Buena Práctica de Control Interno
6	Calidad de Servicio Técnico. Auditoría de Sistemas
7	Control de Accesos. Auditoría de Sistemas
8	Control de la Calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica
9	Programa Uso Racional de la Energía Eléctrica
10	Relacionados con Planeamiento y Control de Gestión. Carta Compromiso
11	Ética Pública - Resolución M.JyDH N° 1000/2000 - Declaraciones Juradas Integrales
12	Seguimiento del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica y del Gas Natural en el ENRE
13	Compras y Contrataciones



Informe N°	Tema	Objeto
01	Cierre de Ejercicio 2008	Informar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio, en este caso para el período finalizado el 31 de diciembre de 2008, en correspondencia con lo establecido en la Resolución SGN N° 152/1995, modificada por la Resolución SGN N° 141/1997.
02	Gestión de Reclamos de Usuarios	Examinar el desempeño del Departamento de Atención de Usuarios (DAU) en lo que hace a la gestión de los reclamos presentados por los usuarios, y a los tiempos empleados en su tratamiento y resolución, de acuerdo con las misiones y funciones determinadas por el Directorio del Ente.
03	Res. N° 114/2004 - Verificación del Cumplimiento del Acuerdo ENRE-SIGEN	Verificar el avance de las tareas descriptas en la Addenda firmada con fecha 29 de agosto de 2008 entre la SIGEN y el ENRE, como parte del Acuerdo suscripto oportunamente en el marco de la Resolución SGN N° 114/2004.
04	Cuenta de Inversión 2008	Este informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución SGN N° 10/2006. Asimismo, para la realización de la tarea se ha tenido en cuenta el Instructivo N° 1/2009 de la GNYPE de la citada Sindicatura General. El objeto del trabajo consiste en realizar una auditoría del control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del ENRE, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2008.
05	Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública	Examinar la gestión del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AAREE) en el tratamiento de los temas vinculados a la emisión de los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública, según lo determinado por la normativa vigente.
06	Seguimiento del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica y Gas Natural en el ENRE	Realizar el seguimiento y análisis de los consumos, bonificaciones y cargos por exceso registrados en el ENRE a partir de lo dispuesto por los Programas de Uso Racional del Gas Natural y de la Energía Eléctrica, para los períodos 2006, 2007 y 2008.
07	Formulación Presupuestaria Período 2009	Evaluar las tareas desarrolladas por el Departamento Administrativo del ENRE, destinadas a dar cumplimiento a las diferentes etapas que componen el proceso de formulación presupuestaria y de las metas físicas para el Presupuesto 2009.
08	Control de la Calidad de Servicio Técnico	Analizar la gestión del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (DCCEE) en lo referente al control de la calidad del servicio técnico de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional.
09	Resolución 96/2006 SIGEN - Buena Práctica de Control Interno	Evaluar el grado de avance en el tratamiento de los temas vinculados con las acciones incorporadas en el acápite 4 -"Compromiso y Acciones pendientes o en Proceso de Atención"- incluidas en el Informe de Control Interno y Gestión 2003-2007 del ENRE.
10	Ética Pública - Resolución MJyDH N° 1000/2000 - Declaraciones Juradas Integrales	Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución MJyDH N° 1000/2000, como en sus complementarias y modificatorias, en lo que respecta a la presentación de las Declaraciones Juradas Integrales ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
11	Calidad de Servicio Técnico - Auditoría de Sistemas	Verificar el estado actual de las aplicaciones informáticas que le dan soporte a la actividad de calidad del servicio técnico del DCCEE del ENRE, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa de Trabajo de Evaluación del Control Interno para Tecnología de la Información, definido en el Instructivo 2/2005 de la Gerencia de Normativa y Proyectos Especiales (GNYPE), Circular N° 3/2005 de la SIGEN.
12	Res. 114/2004 - Verificación del Cumplimiento del Acuerdo ENRE-SIGEN	Verificar el avance de las tareas descriptas en la Addenda firmada con fecha 29 de Agosto de 2008 entre la SIGEN y el ENRE, como parte del Acuerdo suscripto oportunamente en el marco de la Resolución SGN 114/2004.
13	Compras y Contrataciones	Examinar la gestión relacionada con los procesos de compras y contrataciones de bienes y/o servicios efectuados por el ENRE desde el 01/01/08 hasta 30/06/09.
14	Control de Accesos - Auditoría de Sistemas	Verificar la aplicación de la Circular SGN N° 2/2007 -"Evaluación de Políticas de Seguridad de la Información", en el ámbito del ENRE, referente al Capítulo 9: "Control de Accesos".
15	Control cumplimiento Circular SIGEN N° 1/2003. Cumplimiento Efectivo de las Prestaciones del Personal e Incompatibilidades	Informar lo solicitado en la Circular SGN N° 1/2003 respecto de los siguientes aspectos: 1-Incompatibilidades: Verificar si se han producido modificaciones relativas a los agentes que optaron por suspender su haber previsional para continuar desempeñando su cargo, percibiendo la retribución correspondiente al mismo. 2-Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal: Verificar el efectivo cumplimiento de las prestaciones del personal del ENRE de acuerdo con los controles dispuestos en el apartado b) de la Circular SGN N° 4/2001.
16	Control de la Calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica	Analizar la gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica (DTEE) en lo referente a las tareas de control de la empresa transportista en Extra Alta Tensión y de las transportistas por distribución troncal, en aquellos aspectos relacionados con la calidad del servicio de transporte de energía eléctrica.
17	Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica	Analizar la gestión de las Áreas y Departamentos del ENRE que intervienen en las tareas de implementación y control del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en su "Versión 2005", de acuerdo con las funciones determinadas por el Directorio y la normativa vigente.

a.3) Actividades obligatorias realizadas:

Nº Orden	Nº de Nota	Objeto
1	83.937	Adscripciones. Decreto N° 639/2002.
2	88.097	Adscripciones. Decreto N° 639/2002.
3	85.371	Circular AGN N° 3/1993 - Cuarto Trimestre 2008.
4	87.252	Circular AGN N° 3/1993 - Primer Trimestre 2009.
5	89.212	Circular AGN N° 3/1993 - Segundo Trimestre 2009.
6	91.346	Circular AGN N° 3/1993 - Tercer Trimestre 2009.
7	84.569	Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría - Año 2008.
8	88.122	Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría Primer Semestre 2009.
9	90.330	Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período.
10	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Diciembre 2008.
11	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Enero 2009.
12	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Febrero 2009.
13	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Marzo 2009.
14	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Abril 2009.
15	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Mayo 2009.
16	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Junio 2009.
17	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Julio 2009.
18	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Agosto 2009.
19	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Septiembre 2009.
20	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Octubre 2009.
21	SISREP	Resolución SGN N° 192/2002 - Perjuicio Fiscal - Noviembre 2009.
22	SISIO	Actualización del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.
23	Memo UAI 42/2009	Informe Anual del ENRE. Capítulo N° 17.
24	Intervención en el proceso de elaboración de los procedimientos	Manuales de Procedimientos.
25	88.003	Control del Cumplimiento de D.A. 85/1997 - Inversiones Financieras
26	84.749	Instructivo de Trabajo SGN N° 02/2008. Certificaciones a la Cuenta de Inversión 2008. Anexo II y IV
27	84.809	Respuesta a Nota N° 16/2008 SJER. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2008.
28	89.805	Respuesta a Nota N° 3219/2009 SJEyC - Circular 01/09 - Cuestionario para el relevamiento de los procedimientos efectuados en relación con lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto N° 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación
29	86.232	Instructivo de Trabajo SGN N° 2/2008. Certificaciones a la Cuenta de Inversión 2008. Anexo V.

Objetivos efectivamente alcanzados

A continuación se detalla el total de proyectos efectivamente ejecutados durante el período 2009:

Proyectos y actividades realizadas por la Unidad de Auditoría
Período 2009

Proyectos	Proyectos / Actividades planificadas	Proyectos / Actividades planificadas ejecutadas	Proyectos/ Actividades no planificadas ejecutadas	TOTAL / Proyectos / Actividades ejecutadas	% de Proyectos / Actividades ejecutadas respecto a planificadas
De realización no selectiva	6	6	-	6	100%
De realización selectiva	13	10	2	12	92%
Act. de realización selectiva	26	25	4	29	112%
TOTAL	45	41	6	47	104%

Los 6 proyectos ejecutados correspondientes a “Proyectos de Realización No Selectiva” representaron un cumplimiento del 100% respecto de lo planificado, por lo tanto, se alcanzó la totalidad de este objetivo.

Los 12 informes ejecutados correspondientes a “Proyectos de Realización Selectiva” significaron un cumplimiento del 92% sobre el total planificado y no planificado, por lo que aquí también se alcanzaron razonablemente las metas previstas.

La labor de la UAI se completó con las actividades planificadas y con 4 actividades no programadas.

Por otra parte, la evaluación de calidad de los informes elaborados por la UAI es realizada por la SIGEN mediante la aplicación de un formulario que contempla los lineamientos establecidos en las normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por la Resolución SGN N° 152/2002. Como resultado de la evaluación, que surge del Informe relativo al Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la UAI elaborado por la SIGEN, se desprende que la totalidad de los informes confeccionados por la UAI se ajustan razonablemente a los lineamientos establecidos por la mencionada resolución (Nota de Entrada N° 166.369/2010).

Asimismo, la SIGEN, en sus conclusiones, señala que la tarea desarrollada por la UAI permite conocer, en forma razonable, el nivel de actividad de la organización en los aspectos administrativos, contables y de gestión; y tener conocimiento del ambiente de control imperante en las áreas auditadas.



CAPÍTULO 18 Carta Compromiso con el Ciudadano

El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC) es una iniciativa del Gobierno Nacional, institucionalizada a través del Decreto N° 229/2000, y funciona en el ámbito de la Secretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En la práctica, la Carta Compromiso se formaliza mediante un documento público firmado por el organismo adherente, en el cual la entidad explicita ante los ciudadanos su misión y objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficiarios con relación a los servicios que presta el organismo, la forma de acceder a ellos y la calidad esperable de los mismos. También incorpora los compromisos de mejora por implementar en el futuro, especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de información y comunicación, y los mecanismos de participación ciudadana.

La Carta Compromiso apunta a mejorar la relación de las organizaciones con los ciudadanos, potenciando su derecho a ser escuchados (cuando se elaboran los programas, se diseñan los servicios esenciales, se establecen los atributos de calidad de las prestaciones y se evalúan los resultados), informados (con sencillez, claridad, precisión y oportunamente), respetados (tratados sin discriminación, en forma equitativa y justa), y a recibir una respuesta y solución a los reclamos, o si corresponde, una compensación.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), suscribió en 2008 su Tercera CCC, actualmente vigente. Esta Carta se desarrolla sobre la base de 65 estándares y compromisos de mejora, contenidos en los tres componentes principales del Programa: Calidad de los Servicios, Sistema de Información y Comunicación, y Participación Ciudadana.

Además de ampliar los compromisos hacia otros servicios que presta el Ente, dicha Carta introdujo compromisos de calidad y estándares más ambiciosos que los ya establecidos, entre los que se destacan:

- Mejoras importantes en los distintos tiempos de resolución de los reclamos e inclusión de estándares en los recursos presentados por los usuarios.
- Incorporación de nuevos estándares en los procesos de Distribución, Transporte, Ambiental y Seguridad Pública.

- Rediseño de las fórmulas de medición, representativas de los indicadores de los estándares, para que reflejen con mayor precisión las metas pretendidas.

Resultados obtenidos

Los resultados de las mediciones para evaluar el desarrollo del Programa CCC durante 2009, fueron los siguientes:

Resultado mediciones del Programa Carta Compromiso 2009

MES	COMPONENTES					PROMEDIO PONDERADO
	Calidad de servicios		Sistema de Información	Participación ciudadana		
	Subcomponentes					
	Servicios esenciales	Puntos de contacto	Sistema de información y comunicación	Quejas y sugerencias	Modalidades participativas	
	Peso relativo					
	30%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	100%
Enero	95%	63%	100%	100%	100%	92%
Febrero	98%	56%	100%	50%	100%	83%
Marzo	94%	57%	100%	100%	100%	91%
Abril	95%	68%	100%	100%	100%	93%
Mayo	93%	71%	97%	100%	100%	92%
Junio	94%	77%	96%	100%	100%	93%
Julio	93%	59%	96%	100%	100%	90%
Agosto	91%	68%	98%	100%	100%	91%
Septiembre	85%	83%	99%	100%	100%	92%
Octubre	84%	83%	90%	100%	100%	91%
Noviembre	84%	84%	89%	100%	100%	90%
Diciembre	90%	82%	98%	100%	100%	93%

Nota: Los informes de las mediciones mensuales están disponibles en www.enre.gob.ar.

Encuestas

Entre los compromisos asumidos por el ENRE, se destaca el de realizar encuestas con el fin de conocer las expectativas que, con respecto a su accionar, tienen los usuarios que requieren los servicios del Ente.

Encuesta Permanente de Satisfacción

La Encuesta Permanente de Satisfacción se desarrolla en forma mensual, en el ámbito de las oficinas de atención al público del Ente. Los resultados para 2009 fueron los siguientes:

Resultados Encuesta Permanente de Satisfacción 2009

¿Qué trámite vino a realizar al ENRE?				¿Pudo realizar el trámite?			¿Cuántas veces concurrió por este mismo trámite?		¿El personal se encontraba identificado?		
Reclamo	Consulta	Otros	SR	Positivo	Negativo	SR	Promedio	SR	Positivo	Negativo	SR
90%	8%	2%		91%	8%	1%	1,6 veces		82%	6%	12%
¿Considera razonable el tiempo de espera?											
¿Cómo ve la amabilidad y cortesía en la atención?											
Razonable o Poco	Regular	Excesivo	SR	Muy Buena	Buena	Mala	73%	21%	Regular	Mala	1%
79%	10%	10%							5%		
¿Considera que los formularios para realizar los trámites son sencillos y completos?											
Muy Buena	Buena	Regular	Negativo	SR	Afirmativo	Regular	73%	12%	Negativo	SR	8%
67%	18%	10%							7%		
¿Cómo califica la comodidad de la oficina de atención al público?											
Muy Buena	Buena	Regular	Mala	37%	Buena	39%	37%	15%	Regular	Mala	9%
37%	50%	10%									
¿Cuán satisfecho se encuentra con la atención recibida?											
Muy Buena	Buena	Regular	Mala	Muy Satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	SR	4%	Muy Satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho
50%	43%	6%		53%	40%	3%					
DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA											
EDAD				SEXO				LUGAR DE RESIDENCIA			
Promedio	Masculino	Femenino	SR	Capital Federal	Gran Bs. As.	Provincia Bs. As.	SR	7%	Capital Federal	Gran Bs. As.	Provincia Bs. As.
42 años	50%	50%		46%	45%	2%					

Encuesta de expectativas

En el marco de los estudios que la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros lleva adelante para identificar, describir y analizar las expectativas, el grado de satisfacción y las nuevas demandas que tienen los ciudadanos respecto del desempeño de los organismos de la Administración Pública Nacional, en 2009 se realizó una encuesta de satisfacción y expectativas a reclamantes que son usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica Edenor, Edesur y Edelap, sobre el servicio brindado por el ENRE.

En su elaboración, los responsables de este trabajo diseñaron un estudio cuantitativo cuyo universo concentró a 1.350 usuarios residenciales de energía eléctrica que efectuaron reclamos ante el ENRE entre marzo y agosto de 2009. La muestra se estratificó según el motivo del reclamo efectuado (daños, técnico comerciales y otros, seguridad pública y ambiental, y falta de suministro) y por empresa proveedora (Edesur, Edenor y Edelap).

De esta manera, los resultados relativos y absolutos corresponden al universo de 23.934 usuarios que figuran como reclamantes en la base de datos del Ente.

Evaluación de los reclamantes sobre el servicio que ofrece el ENRE

A partir de las respuestas de los usuarios sobre las distintas dimensiones del servicio del ENRE (calidad del servicio, de la atención y de la información), los responsables de este estudio construyeron indicadores que luego agregaron en un índice de satisfacción global.

Para ello se realizaron pruebas de relevancia de los indicadores de cada dimensión mediante análisis de regresión estadística. De este modo, se calcularon los efectos de cada uno de los indicadores seleccionados en el modelo sobre la evaluación global del Ente. De igual modo, se estimó el puntaje obtenido en cada uno de los indicadores y dimensiones de análisis y, finalmente, se obtuvo un puntaje final de satisfacción global.

El Índice de Satisfacción Global de los usuarios reclamantes fue de 86 puntos sobre 100, lo cual indica una evaluación altamente positiva. Las dimensiones de análisis con mayor incidencia sobre el puntaje global fueron la calidad de la atención (que explica el 36% del puntaje) y la calidad de la información brindada (34%). El restante 30% remite a la evaluación de la calidad del servicio.

Los puntajes obtenidos por cada una de estas dimensiones revelan que la calidad del servicio es la de mayor puntuación: alcanza los 89 puntos. Le siguen la calidad de la atención y la calidad de la información, ambas con 85 puntos.

Por otra parte, la facilidad para manejar el menú de opciones ofrecidas por teléfono (96 puntos) y la facilidad para establecer la comunicación telefónica (93 puntos) son los dos atributos de calidad con mayor cantidad de puntaje en la evaluación. Ambos integran la dimensión "calidad del servicio".

		PESO			Puntaje TOTAL
		Dimensión sobre el total	Variable sobre el total	Variable dentro de cada dimensión	
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL		100%			86
SERVICIO		29,7%		100%	89
P7	Facilidad para establecer comunicación telefónica con el Enre		3,1%	29,4%	93
P8	Facilidad para manejar el menú de opciones que se le brindó telefónicamente		2,5%	23,5%	96
PI0A	Tiempo de espera hasta ser atendido		4,9%	47,1%	84
ATENCIÓN		35,8%		100%	85
PI0B	Amabilidad y cordialidad en el trato		5,0%	23,5%	85
PI0C	Predisposición para brindar atención		5,3%	25,2%	86
PI0F	Tiempo que le dedicó el personal		5,2%	24,5%	85
PI0G	Satisfacción general con la atención		5,7%	26,8%	85
INFORMACIÓN		34,4%		100%	85
PI0D	Calidad de la información brindada		5,3%	49,5%	85
PI0E	Cantidad de información brindada		5,4%	50,5%	85

El estudio de satisfacción detalla los principales resultados obtenidos a partir del cotejo de respuestas según sexo, edad, motivo del reclamo, empresa proveedora y lugar de residencia del usuario. Cabe destacar que el puntaje del índice de Satisfacción Global no presenta mayores diferencias al desagregarlo por tipo de reclamo realizado o por empresa prestadora, ni al discriminarlo geográficamente. Básicamente, el puntaje se mueve en un rango de 84 en la Ciudad de Buenos Aires, de 86 en La Plata y de 87 en los distintos cordones del conurbano bonaerense¹.

1 El informe completo de esta encuesta está disponible en www.enre.gob.ar.





CONCLUSIONES

La definición de los objetivos y prioridades de la regulación estatal es el punto de partida ineludible para determinar los esquemas organizativos apropiados, los recursos necesarios y otras variables asociadas a la capacidad institucional requerida para ejercer funciones regulatorias de manera eficaz.

En tal sentido, una regulación eficaz exigiría -en términos ideales- preservar el correcto funcionamiento del sistema y, al mismo tiempo, evitar los efectos no deseados provocados por la existencia de los monopolios, desacelerar la concentración del ingreso, promover una mayor equidad y justicia distributiva (asegurando de ese modo la accesibilidad al servicio de los sectores más postergados), garantizar el abastecimiento y las restantes condiciones requeridas para la sustentabilidad futura del sistema (realizando las expansiones que sean necesarias), y estimular el crecimiento de la economía. Asimismo, la experiencia demostró que el Estado debía asumir un rol más activo, implementando nuevas acciones y una política regulatoria más amplia y preventiva, que complementara el modelo de regulación y control por resultados que se aplicaría siguiendo los postulados del modelo tradicional de regulación económica.

Por ello, para la mejor consecución de los mandatos legales asignados al Ente, entre los que se destaca el cumplimiento del imperativo constitucional¹ de proveer a la protección adecuada de los derechos de los usuarios² y a la mejora continua de los procesos regulatorios y de control de los monopolios naturales y legales, para incrementar la calidad y eficiencia con que se prestan los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, el Directorio del ENRE consideró que resulta necesario realizar nuevas modificaciones organizativas, regulatorias y de gestión.

En tal sentido, la creación -por Disposición ENRE N° 15/2009- del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, y la aprobación - por Disposición ENRE N° 59/2009- de los nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión, constituyen acciones relevantes, con miras a contar con estructuras que permitan optimizar la fiscalización del cumplimiento de las nuevas obligaciones asumidas por los concesionarios y, a la vez, sistematizar los lineamientos conceptuales de las nuevas acciones y medidas a desarrollar en un modelo de regulación

¹ Conf. artículo 42 de la Constitución Nacional.

² Este objetivo también fue fijado por el artículo 2, inciso a) de la Ley N° 24.065.

amplio y preventivo, que permita hacer efectiva la responsabilidad del Estado como garante de la prestación regular y continua de este servicio público esencial³.

Conforme se indica en la segunda Disposición precedentemente mencionada -que aprueba los nuevos Lineamientos Regulatorios y de Gestión-, para sentar las bases de un Ente Regulador consustanciado con alcanzar e instrumentar procesos de mejora continua, que permitan ampliar la capacidad de repuesta -en términos eficaces y eficientes- a las actuales necesidades de la sociedad en su conjunto, procurando alcanzar la prestación universal del servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica, se ha juzgado necesario encarar acciones que permitan la adecuación y/o reformulación de los procesos administrativos, de regulación, de control, los sistemas de información y de comunicación, identificando y analizando procesos críticos que permitan influir en forma activa en las actividades de operación, mantenimiento e inversiones de los concesionarios, tareas éstas que el ENRE ha continuado encarando durante el ejercicio correspondiente a este Informe Anual.

Sentado ello, es dable señalar que en 2009 se verificó un crecimiento de la economía del orden del 0,9%, consecuencia del impacto producido por la desaceleración registrada en el mercado mundial. En tal contexto, se observó la incidencia del menor crecimiento de la actividad económica en la demanda de energía eléctrica, la que, por primera vez en seis años, registró una variación negativa (-1,3%). No obstante ello, cabe recordar que el crecimiento acumulado en los últimos siete años se ubicó en el 65%, hecho que remarcó la necesidad de adoptar medidas para acompañar y consolidar este proceso desde el sector eléctrico, lo que representó un verdadero desafío.

En lo que concierne a la potencia instalada, en 2009 se destaca el ingreso en operación comercial de 777 MW adicionales, por lo que la misma se elevó a 28.298 MW, contabilizándose así un incremento del orden del 3% respecto del período anterior.

Asimismo, continuó vigente el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE), establecido por la Resolución S.E. N° 745/05 y sus complementarias y modificatorias. En 2009, este programa produjo 8,1 millones de facturas bonificadas (Edelap, Edenor y Edesur), con un ahorro de 3.376 GWh, mientras que las que enfrentaron cargos adicionales fueron 16,2 millones de facturas, con excesos de consumo por 3.279 GWh.

La energía neta generada disminuyó casi un 1% respecto de 2008, llegando a los 111.307 GWh. En el período, la generación de origen hidráulico tuvo un incremento del 9% y la de origen nuclear un aumento del 11%. A su vez, la generación térmica presentó una disminución del 8%, mientras que las importaciones crecieron un 15% respecto de 2008, alcanzando los 2.040 GWh, es decir, casi el 2% de la generación neta total. Finalmente, las exportaciones se incrementaron un 4% respecto del año anterior.

En total, el uso de combustibles disminuyó cerca de un 7%, en tanto que la energía térmica generada decreció un 8%, por lo que puede deducirse que se verificó un deterioro de la productividad del orden del 1%. En la generación térmica, el combustible más utilizado fue el

³ Cabe señalar que, complementando la conformación del marco conceptual que constituyen los Lineamientos Regulatorios y de Gestión descriptos en el Capítulo 1 de este Informe, a la fecha de edición del presente, el Directorio del Ente ha dictado la Disposición N° 17/2010, por la cual se aprueba el Plan Estratégico ENRE 2010/2012, que contiene un conjunto orgánico y selectivo de operaciones, acciones y regulaciones que, por su impacto, impulsarán de manera eficiente y significativa el cumplimiento de los objetivos del Ente y la instauración de la Regulación Social, como paradigma principal de su accionar.

gas natural (79%), seguido por el fuel oil (12%), el gas oil (cuyo consumo se incrementó hasta representar un 6% del total), y el carbón (3%).

En lo que concierne a los precios promedio del mercado, se observó un aumento del 4% (en términos reales) en el precio de la energía y del 5% en el monómico, respecto de 2008. Debido a las diferencias entre el precio spot efectivamente registrado y el precio estacional al que compran las distribuidoras para satisfacer la demanda de los usuarios cautivos, el Fondo de Estabilización registró un déficit mensual promedio de \$ 412 millones a lo largo del año.

En lo atinente a las ampliaciones en la capacidad del sistema de transporte a cargo de generadores, distribuidores y grandes usuarios interesados, en 2009 entraron en operación 23 nuevas obras por un valor de \$ 114,6 millones⁴. De este modo, se mantuvo una tendencia positiva, en la cantidad de obras y montos de inversión, respecto a los valores mínimos registrados en 2003. En este período se llevaron a cabo dos obras por concurso público en el ámbito de Transener S.A. de 500 kV, por un total de \$ 67,9 millones, que representan aproximadamente el 59% de la inversión realizada en 2009.

En el ámbito de la citada transportista se realizaron cuatro obras, por un total de \$ 78,9 millones de inversión, y en jurisdicción de las transportistas por distribución troncal se realizaron: ocho obras en Transnoa, cinco en Transba, dos en Transnea, dos en Transpa y dos en Transcomahue - EPEN. Cabe señalar, asimismo, que en 2009 tres de las obras correspondieron a las ampliaciones realizadas en el marco de la Resolución SE N° 1/2003.

Cabe destacar que, entre 1994 y 2009, se ejecutaron y entraron en operación un total de 401 obras de ampliación del sistema, por un monto total de \$ 2.021,2 millones. Por otra parte, es necesario señalar que en 2009 el ENRE dictó nueve resoluciones por las que otorgó Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para nuevas obras de ampliación de la red de transporte, por un monto presupuestado total de casi \$ 385 millones (importes sin IVA).

En lo que concierne al seguimiento y control de la calidad en la prestación del servicio público de transporte, cabe señalar que, en función del régimen vigente, en el período 2005-2009 se aplicaron sanciones a los transportistas y a los agentes PAFTT (prestadores adicionales de la función técnica de transporte) no firmes por un total de \$ 125,2 millones. A su vez, en el mismo período, se dispuso el pago de premios a las transportistas por casi \$ 45,4 millones. Cabe destacar, además, que hasta diciembre de 2009 se formularon cargos a las transportistas por aproximadamente \$ 34,8 millones. Adicionalmente, se aplicaron las pertinentes sanciones por la prestación deficiente de la Función Técnica de Transporte firme, por el control del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) y de Medición Comercial (SMEC), y por el análisis de perturbaciones (Procedimiento Técnico N° 11).

En cuanto a las tarifas de distribución, aplicables al área metropolitana correspondiente a las concesionarias Edelap, Edenor y Edesur, durante los primeros cinco meses de 2009 estuvo vigente el cuadro tarifario aprobado por Resolución ENRE N° 628/2008, en el que se habían incorporado los precios mayoristas sancionados por la Secretaría de Energía en la Resolución N° 1169/2008.

4 Estos valores están expresados a pesos constantes de 2001.



Si bien dichos precios estacionales habían contemplado la capacidad de pago de los distintos estratos sociales y económicos de las demandas atendidas por las distribuidoras, al llegar el período invernal se consideró prudente adoptar medidas adicionales, para profundizar el criterio distributivo establecido. En tal sentido, considerando el mayor nivel de consumo de energía eléctrica que tiene la comunidad durante el invierno, mediante la Resolución N° 652/2009 la Secretaría de Energía dispuso la vigencia de nuevos precios estacionales para el período 1° de junio - 30 de septiembre de 2009, para los usuarios residenciales con consumos bimestrales mayores a 1000 kWh (o consumos mensuales mayores a 500 kWh). En virtud de lo expuesto, en los segmentos residenciales, durante el bimestre junio-julio, se verificó un porcentaje de subsidio correspondiente al 100%, equivalente al nivel de precios estacionales del segmento de consumo bimestral menor a 1000 kWh, mientras que en el bimestre agosto-septiembre el porcentaje de subsidio se redujo al 70%, equivalente al nivel de precios estacionales del segmento de consumo bimestral menor a 1000 kWh, más el 30% de la diferencias de precios de los segmentos $R > 1000$ y $R < 1000$ de la citada Resolución SE 1169/2008. Los nuevos cuadros tarifarios, que incorporaron los cambios precedentemente señalados, fueron aprobados por la Resolución ENRE N° 433/2009. Finalizado el período de vigencia de la Resolución SE N° 652/2009, a partir de octubre resultó aplicable nuevamente el cuadro tarifario aprobado por la Resolución ENRE N° 628/2008⁵.

Cabe destacar que durante todo el año se siguió considerando especialmente la situación de los usuarios más vulnerables, por lo que aquellos casos excepcionales de altos consumos en los que se constató la existencia de las condiciones establecidas, siguieron recibiendo un tratamiento tarifario especial.

El seguimiento y control de la calidad en la prestación del servicio de distribución permitió verificar el desempeño de las concesionarias a la luz de las pautas de calidad previstas en la normativa vigente. En tal sentido, y en función del régimen de sanciones establecido, durante 2009 se aplicaron penalidades, que en algunos casos corresponden a apartamientos y en otros a incumplimientos verificados en distintos semestres de control, por más de \$ 39 millones en calidad de servicio técnico, más de \$ 17,6 millones en calidad de producto técnico, y aproximadamente \$ 3,5 millones en calidad de servicio comercial. De este modo, las sanciones aplicadas entre 1993 y 2009 suman casi \$ 307,2 millones por el control de la calidad del servicio técnico, \$ 175,1 millones por el control del producto técnico, y \$ 43 millones por el control de la calidad del servicio comercial.

En materia de atención de consultas y reclamos, debe destacarse que el Ente siguió atendiendo telefónicamente a los usuarios durante las 24 horas de los 365 días del año, para el área de concesión de Edesur, Edenor y Edelap. Además, siguió atendiéndose personalmente a quienes se presentaron en las sedes ubicadas en la calle Suipacha N° 615 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Delegación Provincia de Buenos Aires - Región Metropolitana del ENRE, sita en la Calle N° 5 de la Ciudad de La Plata, que busca facilitar el acceso de los usuarios de la empresa Edelap. Complementariamente a estos medios de atención, se recibieron los faxes y cartas que enviaron los usuarios, así como también los reclamos por falta de suministro que éstos formularon a través de la web del ENRE o por medio de mensajes de texto (SMS), opción esta última que fue implementada en febrero de 2009.

⁵ Como resultado de las modificaciones llevadas a cabo en 2009, las tarifas medias resultantes fueron las siguientes:

- * para el período enero / mayo: 0.1416 \$/kWh para Edenor; 0.1447 \$/kWh para Edesur, y 0.1403 \$/kWh para Edelap;
- * para el período junio / julio: 0.1276 \$/kWh para Edenor, 0.1356 \$/kWh para Edesur, y 0.1297 \$/kWh para Edelap;
- * para el período agosto / septiembre: 0.1318 \$/kWh para Edenor, 0.1383 \$/kWh para Edesur, y 0.1329 \$/kWh para Edelap;
- * para el período octubre / diciembre: corresponden los mismos valores que en el período enero / mayo.

Las tareas desarrolladas llevaron a que el Centro de Atención Telefónica atendiera más de 213.200 llamados, de los cuales casi 84.000 (aproximadamente el 40%) fueron atendidos en el horario de guardia de emergencias (los días inhábiles las 24 horas y los hábiles, desde las 16.00 hasta las 9.00 horas del día siguiente). Además, el Centro atendió a más de 35.450 usuarios que acudieron personalmente, y recibió más de 2.670 envíos de documentación por fax y más de 2540 envíos postales.

De los más de 65.150 reclamos ingresados en 2009 (cifra que prácticamente triplica la correspondiente al 2003, en que ingresaron aproximadamente 21.000 reclamos), correspondieron a falta de suministro casi 35.600 (cerca del 55%), a problemas técnico-comerciales casi 17.500 (aproximadamente el 27%), a deficiencias de producto técnico unos 4.100 (cerca del 6%), a seguridad pública más de 4600 (cerca del 7%), a calidad de servicio más de 1.000 (aproximadamente un 1,6%), a daños más de 2.100 (un 3%) y a otras causas más de 200 (cerca del 0,3%). Los guarismos de atención expuestos permiten inferir que las campañas de difusión que el Ente ha realizado a fin de que los usuarios conozcan sus derechos han informado convenientemente sobre los trámites que éstos deben realizar en caso de inconvenientes con el servicio eléctrico.

Por otra parte, en 2009 también se destaca la implementación de un sistema de visualización de cortes georeferenciado, por el cual pueden visualizarse en tiempo real las zonas afectadas por cortes de suministro y los usuarios que iniciaron reclamos ante el ENRE. Esta herramienta resulta de gran importancia para la puesta en funcionamiento de sistemas de control preventivo, ya que permite detectar, en forma rápida, inconvenientes originados en el accionar de las empresas prestatarias, y desarrollar -a partir del análisis correspondiente- acciones para que dichas empresas solucionen el problema en su etapa inicial, evitando que afecte a otros usuarios.

En materia de atención de usuarios, el 2009 también muestra como hitos relevantes la puesta en funcionamiento del sistema de grabación de llamadas que ingresan al Centro de Atención Telefónica del ENRE, destinado a verificar la calidad de la atención brindada a los usuarios, así como también la realización de auditorías destinadas a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución ENRE N° 270/2008, que aprobó el Marco de Referencia para el Control de los Centros de Atención Telefónica de las Distribuidoras, por el cual se busca sistematizar el control y la evaluación de la calidad del servicio que prestan esos centros de las concesionarias.

Finalmente, en esta materia también resulta relevante la tarea conjunta llevada a cabo con numerosos Municipios del área de concesión de las distribuidoras bajo jurisdicción federal, tendiente a identificar a los usuarios que han de quedar eximidos de la aplicación de los nuevos valores tarifarios dispuestos por la Resolución ENRE N° 628/2008⁶. Como resultado de esta tarea, en cuya realización también colaboraron organizaciones barriales (que brindaron sus locales y aportaron el conocimiento de las zonas, para un trabajo seguro), y de la cual participaron la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, se determinó la existencia de más de 535.000 usuarios eximidos provisoriamente de la aplicación

⁶ Esta tarea comprendió el establecimiento y georeferenciación de las zonas pertinentes, para lo cual se consideró que en las mismas no se contara con servicio de agua o de gas, así como también los casos de situación socioeconómica más comprometida. Además, se utilizó como insumo la información aportada por el Sintys.



de dichos valores. Cabe destacar que esta tarea resulta concordante con los lineamientos establecidos en la Disposición ENRE N° 59/2009, antes comentada, que estableció -entre otros objetivos- la necesidad de generar políticas de coordinación con los Municipios ubicados en el área de concesión bajo regulación del Ente.

Por su parte, en 2009 la División de Inspección Técnica (DIT) siguió desempeñando sus tareas con el objeto de fortalecer la presencia del Ente en las zonas donde se presentaren deficiencias en la calidad, en la seguridad en la vía pública o ante contingencias en las que resultase necesario brindar información y asesoramiento a los usuarios. Además, esta División estuvo encargada de verificar el cumplimiento de los programas de inversiones comprometidas por las empresas concesionarias en sus respectivas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual. Para tales fines, esta División efectuó más de 860 intervenciones de seguimiento técnico e hizo más de 1940 inspecciones, con personal propio, para verificar la realización de las inversiones comprometidas por los concesionarios de transporte y distribución, de acuerdo al marco legal antes indicado.

Por su parte, el Departamento de Atención de Usuarios dictó más de 11.500 resoluciones en reclamos de usuarios (AU), y más de 1.150 resoluciones en recursos de reconsideración (RRAU) que habían sido planteados en tales expedientes. El 62% de las resoluciones AU dictadas resolvió el reclamo total o parcialmente a favor de los usuarios, mientras que el 14% de las mismas dio por concluido el reclamo porque, al momento de emitirse la resolución, la distribuidora ya había resuelto el inconveniente que motivara la interposición del reclamo.

En los expedientes de reclamos de usuarios se aplicaron multas por casi \$ 9,6 millones, de los cuales aproximadamente \$ 8,8 millones fueron destinados a los usuarios y \$ 0,8 millones al Tesoro. El tiempo promedio para la resolución de estos reclamos se vio alterado por el sensible aumento de la cantidad total de reclamos recibidos (más de 20.800 en 2009, frente a los casi 8.800 de 2008), a pesar del notable aumento de productividad registrado, ya que se resolvió casi el doble de expedientes que en el período anterior (más de 16.900 en 2009, frente a los casi 9.800 de 2008).

El Departamento de Seguridad Pública concluyó en 2009 la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de sus procedimientos, a fin de certificarlos bajo la norma ISO 9001⁷. Es dable destacar que el proceso de certificación involucró a todo el personal de este Departamento, al cual se destinaron más de 1000 horas de capacitación en las normas ISO, dictadas por el IRAM; gracias a ello, cuenta ahora con 2 auditores líderes y 10 auditores internos acreditados por dicha norma.

En este ejercicio, los reclamos por seguridad pública (incluyendo los de oficio) fueron más de 4.500. De estos reclamos, el 35% correspondió a Edenor, el 50% a Edesur y el 15% a Edelap. Las sanciones por incumplimientos a las normas de seguridad pública aplicadas en el período sumaron aproximadamente \$ 110,3 millones, acumulando así más de \$ 264,1 millones entre 1995 y 2009. Del monto de sanciones aplicado en el año, aproximadamente \$ 76,9 millones corresponden a reclamos (casi 69,8% del total), a accidentes unos \$ 2,4 millones (2,1%), a



campañas de relevamientos de anomalías en la vía pública cerca de \$ 25,5 millones (23,1%), a controles de obras en la vía pública \$ 4,1 millones (3,7%) y a otras auditorías y controles aproximadamente \$ 1,4 millones (1,2%).

En este período, el ENRE dictó nuevas normas técnicas en procura de lograr un más efectivo resguardo de la seguridad pública; entre ellas se destacan las Resoluciones ENRE N° 184/2009 y 336/2009, por las que se aprueba el Reglamento para la conexión de nuevos suministros en instalaciones eléctricas domiciliarias.

Otros logros del período en materia de seguridad pública fueron: el hecho de que todas las empresas distribuidoras y transportistas de jurisdicción nacional mantengan la certificación de sus Sistemas de Seguridad Pública de acuerdo a lo requerido por el ENRE; los satisfactorios resultados obtenidos en las auditorías que se realizaron en Edelap, Transba, Transnea, Transpa y el Epen, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las previsiones referidas a tales Sistemas; la realización de auditorías sobre la gestión de la seguridad pública de la Línea de Alta Tensión (LAT) Pichi Picún Leufú - Piedra del Águila, la LAT Argener - Ramallo y la LAT San Nicolás - Ramallo (AES); la finalización -en el primer semestre del año- de las campañas de relevamiento de instalaciones en la vía pública realizadas con participación de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional de Avellaneda-, por las cuales se efectuaron más de 20.200 inspecciones en instalaciones pertenecientes a las distribuidoras que operan bajo jurisdicción nacional; las más de 1.800 inspecciones con personal propio que se realizaron sobre instalaciones de dichas distribuidoras; las 36 campañas de control de las obras efectuadas por las distribuidoras en la vía pública que realizó ese Departamento; y otros controles específicos destinados a la prevención de incidentes y eventos, tales como la campaña de control de instalaciones eléctricas en la vía pública cercanas a establecimientos escolares en todo el ámbito de concesión de distribución, y la campaña de control de centros de transformación en establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.

En materia de control ambiental, en 2009 la obligación de implantar, certificar y mantener vigente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que recae sobre los generadores (térmicos, hidráulicos, autogeneradores y cogeneradores), transportistas y distribuidores, mantuvo -en términos generales- un satisfactorio nivel de cumplimiento. En el período, se realizaron 11 auditorías a los SGA de los agentes, y en el Departamento Ambiental se procesaron y analizaron las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) correspondientes a cuatro ampliaciones de centrales térmicas y a más de 30 obras de ampliación de la capacidad de los sistemas de transporte.

El citado Departamento atendió, además, más de 50 solicitudes de información y 5 reclamos de usuarios, en su mayoría referidos a los líquidos refrigerantes de los transformadores. Como consecuencia de los controles ejercidos en materia ambiental, se iniciaron sumarios y formularon cargos en 29 oportunidades, aplicándose 25 sanciones por incumplimientos a las normas aplicables.

En cuanto al monitoreo de emisiones de contaminantes atmosféricos, con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se siguieron efectuando mediciones de contraste in situ, las que complementaron los monitoreos que realizan los propios agentes, de acuerdo a la normativa vigente. Por otra parte, en virtud de las verificaciones realizadas por el ENRE en 2007 y 2008, durante 2009 se registraron nuevos procesos de renovación de equipamientos de monitoreo continuo de emisiones gaseosas por parte de algunos generadores.

Respecto a las existencias de PCB (bifenilos policlorados), a la fecha casi la totalidad del parque de transformadores de distribución enmarca en la consideración de “libres de PCB” (es decir, con menos 50 ppm) de la Ley N° 25.670. Los planes de remediación y reemplazo del parque de transformadores de las tres distribuidoras son supervisados por las autoridades ambientales nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, en lo que concierne a los monitoreos de campos electromagnéticos, el ENRE -mediante la intervención del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata- continuó efectuando mediciones de contraste y determinaciones adicionales a las que deben llevar a cabo los agentes de acuerdo a las Planificaciones Ambientales que forman parte de sus respectivos SGA, lo cual permitió dar adecuado tratamiento e información a aquellos usuarios que efectuaron reclamos por este tema.

Respecto de la prevención de conductas anti-competitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, el ENRE continuó con las acciones de seguimiento del nivel de concentración del mercado y con el análisis y registro de las transferencias accionarias.

En comparación con 2008 y en cuanto al segmento de generación, en 2009 el análisis de la concentración del mercado eléctrico registró ciertas modificaciones en los valores del indicador IHH. Así, el IHH medido por potencia instalada en términos de unidad de negocio disminuyó del 4,7% al 4,5%, en tanto que el índice por grupo económico se redujo del 12,04% al 11,75%. A su vez, medido por energía despachada, el IHH disminuyó de 5,66% a 5,46% por unidad de negocio, y aumentó del 12,38% al 13,5% por grupo económico. En consonancia con la práctica internacional establecida, estos valores se consideran aceptables, ya que encuadran dentro de un escenario de moderada concentración.

Asimismo, cabe mencionar que la metodología de despacho vigente en el MEM, de competencia administrada de precios con tope a la declaración de costos, protege y preserva las condiciones de competencia con independencia de la composición accionaria de las unidades de negocio y de su control por parte de los grupos económicos.

El segmento de generación contó con 68 unidades de negocio, número superior al del año anterior en tanto se incorporaron ocho nuevos generadores. Estas unidades de negocio pertenecen a 35 grupos económicos. En potencia instalada, las empresas del sector nacional



y provincial tuvieron el 25% de participación, destacándose que dentro del grupo del Estado Nacional se incluyen 543 MW de 29 centrales del Programa de Energía Distribuida de ENARSA, que junto con la capacidad instalada de Central Hidroeléctrica Yacyretá (2280 MW), Nucleoeléctrica Argentina (1005 MW) y la Comisión Técnica Mixta (CTM) Salto Grande (945 MW), conforman el 17% de la potencia instalada total. En el ámbito provincial se incorporó la Central Hidroeléctrica Los Caracoles, de manera que la participación en la capacidad instalada alcanzó el 7,6% del total. Por otra parte, en términos de energía despachada, la participación del sector estatal nacional y provincial ascendió al 27,5% de la producción. Las centrales del grupo del Estado Nacional conformaron el 24% del total de la generación de energía, y las del grupo de Estados Provinciales, el 3,5% restante

A su vez, el sector privado tuvo el 75% de la potencia instalada y en cuanto a la energía despachada su participación disminuyó al 72,5% del total. Dentro del sector privado se destacaron SADESA, ENDESA de España, AES de EE.UU. y Pampa Holding, que en conjunto concentraron casi el 52,8% de la potencia instalada y el 49,5% de la energía despachada.

En el segmento de transporte, durante 2009 se produjeron modificaciones en la tenencia accionaria de Transnea y Transnoa. La estructura corporativa del segmento de transporte no presenta una trama integrada horizontalmente, respetándose el espíritu del artículo 32 de la Ley N° 24.065. De igual modo, si bien existen compañías que participan en más de una unidad de negocio del sector eléctrico, según datos del ENRE ningún distribuidor ni generador, ni controlada ni controlante, mantiene participaciones mayoritarias en ninguna empresa transportista ni en su controlante.

En 2009, el segmento de distribución estuvo integrado por 73 unidades de negocio, incluyendo a 44 cooperativas. En comparación con 2008, las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas se incrementaron en un 0,8%, al pasar de 81,4 TWh a 82,1 TWh. La cantidad de energía comprada por las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional ascendió del 40,7% al 41,5% del total, en tanto que las compras de las distribuidoras privadas de la provincia de Buenos Aires se redujeron del 7,5% al 6,5% del total. A su vez, las compras de las cooperativas constituyeron el 6,9% del total. Las compras restantes del mercado estuvieron compuestas por las distribuidoras provinciales estatales y privadas, que representaron el 30,6% y el 14,5%, respectivamente.

Como resultado de ello, el IHH por grupos económicos para distribución disminuyó del 9,96% al 8,86% en 2009. Por tanto, el nivel de concentración en distribución es considerado bajo.

En materia de comunicación externa y relaciones institucionales, el ENRE continuó con su objetivo de brindar una amplia información sobre los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio eléctrico, al tiempo de promover el conocimiento sobre el organismo y las tareas que realiza. Para tales fines, en 2009 el ENRE reforzó las campañas destinadas a dar a conocer las condiciones que los usuarios deben cumplir para quedar exceptuados de la aplicación de los nuevos valores tarifarios aprobados por la Resolución N° 628/2008, así como también para difundir el consumo de los artefactos eléctricos, y fomentar así el ahorro de energía. En el

marco de estas campañas se distribuyeron 10 mil ejemplares entre las oficinas de atención al público y las asociaciones integrantes de la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR), y se publicó un aviso en el suplemento Actos de Gobierno del Boletín Oficial.

En este período también se llevaron a cabo numerosas reuniones y actividades con las autoridades de distintos municipios bonaerenses, a fin de lograr el fortalecimiento de los lazos y una optimización en la coordinación de las actividades de interés común. Entre sus objetivos, este trabajo buscó comunicar el beneficio de excepción a los nuevos valores tarifarios; concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del ahorro energético; divulgar el Reglamento para la conexión de nuevos suministros eléctricos de usuarios residenciales (aprobado por las Resoluciones ENRE N° 184/2009 y N° 336/2009); y difundir la normativa para la construcción de líneas aéreas de baja tensión en asentamientos precarios (Resolución ENRE N° 683/2007 y AEA N° 90707). De esta manera, esta iniciativa se sumó al trabajo que viene realizándose en forma conjunta con la CUR de las zonas abastecidas por Edenor, Edesur y Edelap, permitiendo fortalecer los vínculos del ENRE con la ciudadanía,

En 2009 también se volvió a distribuir el folleto “¿Conoce sus derechos como usuario del servicio eléctrico?”, que forma parte de la campaña “Los usuarios tienen derechos”. Asimismo siguió difundiéndose -mediante diversos espacios publicitarios en radio y televisión, y publicidad gráfica-, el número gratuito para atención de reclamos y emergencias. También se diseñaron sendas piezas de comunicación (afiche y folleto informativos) y se actualizó la página web, a efectos de informar a los usuarios sobre las condiciones establecidas en las Resoluciones ENRE N° 184/2009 y 336/2009, antes mencionadas.

Por otra parte, en abril de 2009 se lanzó el sitio web EnreChicos, destinado a los niños, en el que consta información sobre la electricidad, los peligros asociados a su uso indebido, el ahorro de energía y los derechos y deberes de los usuarios, y mediante el cual se pone a disposición de los docentes y alumnos el audiovisual oportunamente elaborado y distribuido en el marco del Programa “El ENRE en las aulas”. Cabe destacar que el Ente envió notas a más de 600 escuelas primarias privadas y públicas de la Ciudad de Buenos Aires para informar sobre ese nuevo lanzamiento, a cuyo fin también realizó contactos con los sitios Educar y Canal Encuentro.

Además de las actividades expuestas, durante el período se mantuvieron permanentemente actualizadas las distintas secciones de la página web del ENRE, en la cual puede encontrarse una gran cantidad de información, que comprende -por ejemplo- contenidos que difunden las bonificaciones correspondientes a la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE) y otros aspectos del referido programa, así como también los indicadores actualizados correspondientes a la evaluación del cumplimiento de la Tercera Carta Compromiso con el Ciudadano, la actualización mensual de las estadísticas referidas al servicio de Atención a Usuarios y la publicación del material institucional gráfico.

En 2009 se resolvieron distintas causas judiciales de interés para los usuarios en general y para el sector eléctrico en particular. Por ello, en el informe se analizan los fallos emitidos en



los casos “Edesur S.A. c/Resolución 5851/2004 ENRE - Resolución 821/2007 SE s/Recurso Directo”, dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y “Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A c/ENRE - Resol. 161/2006 y 92/2003”, dictado por la Sala IV de la misma Cámara.

La ejecución presupuestaria, considerada hasta la finalización del ejercicio, alcanzó en 2009 un nivel altamente satisfactorio, del 98,76% respecto del crédito vigente para gastos corrientes y de capital. Cabe señalar que los créditos presupuestarios iniciales fueron incrementados, incorporando el remanente del 2008, que ascendió aproximadamente a \$ 545 mil, según lo dispuesto por la Resolución Nº 189/2009 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. La razón fundamental del aumento en los créditos presupuestarios radicó en la necesidad de ingresar los remanentes correspondientes al ejercicio 2008 en la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del citado Ministerio, dando de esa forma cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Decisión Administrativa Nº 2, del 9 de enero de 2009.

En este ejercicio, el ENRE continuó contratando a las empresas que realizan las auditorías de control sobre las concesiones de distribución, en lo referente a la calidad del servicio y producto técnicos, y también a las vinculadas con la seguridad de las instalaciones eléctricas en la vía pública y su impacto en el medio ambiente. Asimismo, en el ejercicio se adquirió un inmueble, ubicado en la calle Florida Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se instalarán nuevas oficinas del Ente, y se realizaron distintas inversiones orientadas a reponer bienes de uso que, por desgaste u obsolescencia, podían disminuir la capacidad operativa y confiabilidad del sistema informático y de comunicaciones del Ente.

Respecto de la gestión de los recursos humanos, se destacan las numerosas actividades de capacitación internas y externas del personal llevadas a cabo en 2009, así como también las iniciativas implementadas a efectos de mejorar la calidad de vida laboral del personal, mediante la concreción de acciones y actividades en materia de seguridad, higiene y salud ocupacional.

Este Informe también da cuenta de las diversas actividades de control al que el ENRE estuvo sujeto, informando pormenorizadamente sobre los proyectos y actividades desarrollados en el marco del control interno que lleva a cabo la Unidad de Auditoría Interna.

Finalmente, respecto de la participación en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, cabe destacar que en 2009 se encontró plenamente vigente la Tercera Carta Compromiso (CCC), que había sido aprobada por Resolución ENRE Nº 190/2008. Esta Carta se desarrolla sobre la base de 65 estándares y compromisos de mejora, contenidos en los tres componentes principales del Programa: Calidad de los Servicios, Sistema de Información y Comunicación, y Participación Ciudadana. Además de ampliar los compromisos hacia otros servicios que presta el Ente, dicha Carta introdujo compromisos de calidad y estándares más ambiciosos que los establecidos anteriormente, entre los que se destacan las mejoras en los distintos tiempos de



resolución de los reclamos, la incorporación de nuevos estándares en los procesos de distribución, transporte, ambiental y seguridad pública, y el rediseño de las fórmulas de medición, representativas de los indicadores de los estándares, para que reflejen con mayor precisión las metas decididas.

De esta manera, la Tercera CCC ha ampliado los compromisos de calidad asumidos por el Ente ante los usuarios del servicio eléctrico, los ciudadanos y la comunidad en su conjunto, debiendo destacarse que en 2009 el ENRE obtuvo altos coeficientes en las mediciones mensuales del grado de cumplimiento alcanzado en este Programa.

En tal sentido, cabe mencionar que arrojaron resultados muy positivos las encuestas destinadas a conocer la percepción de los usuarios con respecto a los distintos grupos de servicios que presta el Ente. Se destaca entre tales encuestas de satisfacción y expectativas, la que llevara a cabo la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros entre los reclamantes que son usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica Edenor, Edesur y Edelap, basada en un estudio cuantitativo cuyo universo concentró a 1.350 usuarios residenciales de energía eléctrica que efectuaron reclamos ante el ENRE entre marzo y agosto de 2009. En esta encuesta, a partir de las respuestas de los usuarios sobre las distintas dimensiones del servicio del Ente (calidad del servicio, de la atención y de la información), los responsables de este estudio construyeron indicadores que luego agregaron en un índice de satisfacción global, el que, para los usuarios que efectuaron reclamos ante el ENRE, alcanzó los 86 puntos (sobre 100), lo cual refleja una evaluación altamente positiva.

De igual modo, la Encuesta Permanente de Satisfacción, que se desarrolla en forma mensual en el ámbito de las oficinas de atención al público del Ente, también arrojó resultados muy positivos en 2009, ya que -por ejemplo- el 85% de los encuestados consideró que la claridad de la información brindada era buena o muy buena, el 94% consideró que la amabilidad y cortesía en la atención también era muy buena o buena, y el 93% de quienes respondieron la encuesta manifestó encontrarse satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida.



home



exit



El sector eléctrico: aspectos regulatorios ANEXO I
generales y procedimientos de control



home



exit



Capítulo 2: EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)

Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE)

A continuación se detallan los principales aspectos del Programa:

Universo de aplicación: todos los usuarios de la distribuidora, excluido el alumbrado público.

- El objetivo de ahorro respecto del año base es 10%.
- Se limita el “ahorro bonificable” a un máximo de 30% del período base y hasta \$ 2000 por factura.
- Las sanciones cobradas a los usuarios que no hayan cumplido con las pautas de ahorro se destinan al pago de las bonificaciones de aquéllos que sí lo hayan hecho, compensándose dentro de cada categoría/subcategoría del universo de aplicación.
- El valor de las sanciones es el cargo variable correspondiente a la categoría tarifaria del usuario.
- El valor unitario de las bonificaciones en cada categoría/subcategoría (\$/kWh) está en función del monto total de sanciones recaudadas (\$) y del total de energía ahorrada en cada una de ellas (kWh).
- El monto excedente recaudado en concepto de cargos adicionales luego del pago de las respectivas bonificaciones es destinado al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La determinación del precio spot en el MEM

En virtud de lo dispuesto por la Resolución SE N° 240/2003 que entró en vigencia a partir de agosto de dicho año, el Organismo Encargado del Despacho (OED) sanciona los precios spot del MEM según lo establecido en el Anexo 5 de “Los Procedimientos”, usando los Costos Variables de Producción (CVP) para la utilización de gas natural declarados (y/o los máximos reconocidos aceptados para cada unidad generadora conforme lo dispuesto en la Resolución SE N° 1/2003). Para ello, debe excluir de la fijación de dichos precios a toda central hidroeléctrica y/o importación spot que se hubieren despachado, salvo que con su inclusión en el cálculo del Precio de Mercado el mismo resulte inferior.

Asimismo, la mencionada resolución establece que, en el caso de las centrales térmicas, las diferencias entre el Valor Reconocido de los CVP para cada máquina térmica y el Precio de Nodo de la máquina en operación, serán incluidas en la “Subcuenta de Sobre costos Transitorios de Despacho” del Fondo de Estabilización.

Capítulo 3: LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

Las empresas que prestan el servicio de transporte de energía eléctrica en Argentina son las siguientes:

Sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión

Instalaciones de tensiones iguales o mayores a 220 kV

Concesionaria	TRANSENER S.A.
Transportistas independientes	YACYLEC S.A. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A (LITSA) ENECOR S.A. TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE DE BUENOS AIRES S.A (TIBA S.A.) TRANSPORTADORA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (TESA) COMPAÑÍA DE TRANSMISIÓN DEL MERCOSUR S.A (CTM S.A.)



IV LÍNEA
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A.)
TRANSPORTADORA CUYANA SA (CUYANA S.A.)

Sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal

Instalaciones de tensiones iguales o superiores a 132 kV y menores a 400 kV

Concesionaria	TRANSHO S.A.
Transportista independiente	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A. (EDESA)
Concesionaria	DISTROCUYO S.A.
Concesionaria	TRANSNEA S.A.
Transportistas independientes	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES (DPEC) ENECOR S.A. ELECTROINGENIERÍA S.A.
Concesionaria	TRANSPA S.A.
Transportistas independientes	EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A. (EDERSA) SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (SPSE) TRANSACUE S.A.
Concesionaria	TRANSCO S.A.
Concesionaria	ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)
Concesionaria	TRANSBA S.A.

Prestadoras de la función técnica de transporte

Instalaciones superiores (> 132 kV) o inferiores (< 132 kV) de vinculación eléctrica pertenecientes a otros agentes del MEM no transportistas (generadores y/o distribuidores) regulados por aplicación de la Res. ex-Sec. de Energía N° 159/1994, SE N° 406/1996, SE N° 91/1997 y SE N° 428/1998.

Esta prestación se divide actualmente en dos clases:

- Firme
- No Firme

Ambas prestaciones se diferencian principalmente por el servicio que brindan a los usuarios de dicha función técnica de transporte y establecen regímenes remuneratorios y de calidad diferentes.

El “transporte firme” refiere a demandas donde:

- a) la prioridad en el uso de las instalaciones del Prestador de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) es igual a la que rige para el abastecimiento de su propia demanda o de otros usuarios de transporte firme.
- b) existe la obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de sus instalaciones para prestar el servicio al Usuario de la Función Técnica de Transporte (UFTT), con carácter idéntico a la expansión debida a la atención de sus propios usuarios.

Por otra parte, el "transporte no firme" se brinda en el marco de las siguientes condiciones:

- a) la prioridad en el uso de las instalaciones del PAFTT corresponde al abastecimiento de su propia demanda o de otros usuarios de transporte firme, destinando la capacidad de transporte remanente al servicio que se le presta al UFTT.
- b) no existe obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de sus instalaciones para prestar el servicio al UFTT.

Las siguientes distribuidoras brindan actualmente esta última clase de prestación de servicio:

EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
EDELAP S.A.
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC)
EPEN
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA FE (EPE SANTA FE)
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO (EDESE S.A.)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA)
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT (DGSP)
ENTE EJECUTIVO CENTRAL CASA DE PIEDRA

Medición de la calidad del servicio

Transportistas y prestadores de la función técnica de transporte no firme

El nivel de calidad del servicio se mide sobre la base de la **disponibilidad** del equipamiento de transporte, la conexión y transformación, y sobre la capacidad asociada.

El régimen de calidad del servicio contempla las **indisponibilidades** del equipamiento en general. En tal sentido, un equipo se considera indisponible cuando está fuera de servicio, ya sea porque se ha producido una falla en él o en sus equipos asociados, o por actuación de sus protecciones, o como consecuencia de cualquier tipo de operación y maniobra.

A su vez, todo equipamiento que se encuentre fuera de servicio como consecuencia de mantenimientos programados será considerado en condición de **indisponibilidad** programada, conforme con los procedimientos establecidos.

Por último, si el equipamiento está fuera de servicio sin una orden de operación impartida por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), ni como consecuencia de una indisponibilidad programada, será considerado en condiciones de **indisponibilidad forzada**.

El régimen de calidad brindada por los concesionarios de los sistemas de transporte, ya sea de energía eléctrica en alta tensión como por distribución troncal, prevé a partir de su segundo período tarifario ¿determinado en cinco años? un sistema de premios cuyos valores serán proporcionales a los montos de las sanciones. El sistema de premios, que debe ser establecido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), toma como referencia la calidad brindada por el concesionario durante su primer período tarifario.

Dado que el 17 de julio de 1998 finalizó el primer período tarifario de Transener, el ENRE determinó el esquema de premios que percibirá dicha transportista para su segundo período (Resolución ENRE N° 1319/1998). Asimismo, el Ente dispuso los premios que percibirán las transportistas Transnoa, Transnea, Transpa y Distrocuyo, respectivamente (Resoluciones ENRE Nros. 182/2000, 510/2001, 531/2001 y 692/2001).

El premio es otra señal económica que busca incentivar a la transportista para que mejore su servicio. Como el servicio depende de la disponibilidad de sus equipamientos, a mayor indisponibilidad, mayor sanción. Por ende, los premios pueden ser inferiores, e incluso nulos, y viceversa.

Prestadores de la función técnica de transporte firme

La calidad se evalúa a través del registro de las interrupciones y de los niveles de tensión que brinda el PAFTT al UFTT.

Se entiende por:

MEDIA TENSIÓN:	$1\text{kV} \leq V < 66\text{kV}$
ALTA TENSIÓN:	$66\text{ kV} \leq V \leq 132\text{ kV}$

Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas, con respecto al valor nominal, son las siguientes:

MEDIA TENSIÓN, líneas aéreas	-10,0%	+10,0%
MEDIA TENSIÓN, líneas subterráneas	-7,0%	+7,0%
ALTA TENSIÓN	-7,0%	+7,0%

Los niveles de interrupciones máximos admitidos para cada gran usuario, según se encuentre conectado a alta o media tensión, son los siguientes:

a) Frecuencia de interrupciones:

ALTA TENSIÓN	3 interrupciones/semestre
MEDIA TENSIÓN	4 interrupciones/semestre

b) Tiempo máximo de cada interrupción:

ALTA TENSIÓN	2 horas/interrupción
MEDIA TENSIÓN	3 horas/interrupción

No se computan las interrupciones menores o iguales a tres minutos. Si la interrupción es superior a tres minutos, se computa la totalidad de su duración.



Determinación de las sanciones

El valor de las sanciones que se aplican por **indisponibilidad forzada** es proporcional a los montos que se abonan en concepto de conexión y capacidad de transporte del equipo en consideración, y contempla los siguientes aspectos:

- a) La duración de la indisponibilidad
- b) El número de las salidas de servicio forzadas
- c) Los sobre costos que producen sus restricciones en el sistema eléctrico

A su vez, la sanción que se aplica por **indisponibilidad programada** es igual al 10% de la correspondiente a los supuestos de indisponibilidad forzada.

En general, los contratos de concesión de transporte prevén distintas modalidades para la aplicación de sanciones. Entre ellas, cabe identificar los siguientes grupos:

TRANSENER, TRANSNOA, TRANSCO, EPEN, DISTROCUIYO, TRANSPA, TRANSBA

- a) Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
- b) Entre los seis y los 12 meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
- c) Entre los 12 y los 18 meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su valor.
- d) A partir de los 18 meses, las penalidades se aplican sin reducciones.

TRANSNEA

- a) Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
- b) Entre los 6 y los 12 meses, las penalidades se redujeron a 1/6 de su valor.
- c) Entre los 12 y los 18 meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
- d) Entre los 18 y los 24 meses, las penalidades se redujeron a 1/2 de su valor.
- e) Entre los 24 y los 30 meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su valor.
- f) Entre los treinta 30 y los 36 meses, las penalidades se redujeron a 5/6 de su valor.
- g) A partir del mes 36, las penalidades se aplican sin reducciones.

PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE (PAFTT) PAFTT NO FIRME, EDENOR, EDESUR, EDELAP, EPE SANTA FE, EPEC, ENERGÍA SAN JUAN, EDESE, EDEMSA, EPEN, DGSP Y ENTE EJECUTIVO CENTRAL CASA DE PIEDRA

No se previeron períodos sancionatorios con reducciones diferenciadas según las responsabilidades del concesionario.

PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE (PAFTT) FIRME, EN SU MAYORÍA DISTRIBUIDORES QUE PRESTAN SUS INSTALACIONES A GRANDES USUARIOS DEL MEM

En este caso, el valor de las sanciones es proporcional a la cantidad y duración de las interrupciones y a la tarifa de peaje que pagan los usuarios por el servicio de transporte. Dichas sanciones devengan en descuentos a la tarifa de peaje que paga el usuario.

Al igual que los sistemas de transporte, estas sanciones son una señal económica para que el prestador mejore la calidad del servicio que brinda.

Tasa de falla

Tal como se indicó en el Capítulo 3, este indicador informa sobre la calidad de gerenciamiento de cada una de las empresas, según su eficiencia en la operación y mantenimiento de sus respectivos equipamientos.

La tasa de falla se determina en función de la cantidad de salidas forzadas de líneas por cada 100 km y por año.

Transportista de energía eléctrica en alta tensión

En el caso de Transener, el Estado Nacional (concedente) está autorizado a ejecutar las garantías otorgadas por los garantes cuando, en un período de 12 meses corridos, las salidas de servicio por cada 100 km de línea por año supera el valor de 2,50.

Transportistas de energía eléctrica por distribución troncal

En el caso de los transportistas por distribución troncal (Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transba, Epen y Transco), la evolución del índice mencionado tiene dos consecuencias cuando se superan los valores de tasa de falla establecidos en sus respectivos contratos de concesión.

De modo similar a lo que ocurre con la transportista en alta tensión, la primera consecuencia se refiere a la facultad de ejecutar las garantías ofrecidas en los casos de incumplimientos. La segunda derivación es que emite una señal económica de advertencia a las transportistas troncales para que se esfuercen en mejorar la calidad en la operación y el mantenimiento. Esta señal consiste en duplicar las sanciones aplicadas.

Los valores referidos son los siguientes:

Empresa	Valor para duplicar sanciones Salidas x año/100 km.	Ejecución de las garantías Salidas x año/100 km.
TRANSNOA S.A.	CUATRO (4)	SIETE(7)
TRANSNEA S.A.	CUATRO (4)	SIETE(7)
TRANSCO S.A.	CUATRO (4)	SIETE(7)
DISTROCUYO S.A.	CUATRO (4)	SIETE(7)
TRANSPA S.A.	CUATRO (4)	CINCO(5)
TRANSBA S.A.	CUATRO (4)	SIETE(7)
EPEN	CUATRO (4)	SIETE(7)

Prestadores adicionales de la función técnica de transporte no firme

En cuanto a los agentes del MEM no transportistas (generadores y/o distribuidores), el índice de la tasa de falla se utiliza con la finalidad de emitir la señal económica para que mejoren la calidad de la operación y mantenimiento. En este caso, las sanciones aplicadas se duplican cuando la cantidad de indisponibilidades forzadas de líneas supera el valor de cuatro salidas por año por cada 100 km.

Prestadores adicionales de la función técnica de transporte firme

Estos prestadores no poseen un índice de calidad que determine mayores sanciones.

Capítulo 4: LAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Mecanismos y modalidades para realizar las obras de ampliación

A continuación se detallan los mecanismos y modalidades vigentes para la realización de obras de ampliación de la capacidad de transporte, con una sección relacionada con la operatoria establecida por la Resolución SE N° 1/2003.

Mediante dicha resolución, la Secretaría de Energía (SE) habilitó un procedimiento excepcional para identificar e impulsar ampliaciones que requieren los sistemas de transporte en alta tensión y por distribución troncal. Dicho procedimiento apunta a preservar la calidad y la provisión del servicio, y de ningún modo implica la liberación o la traslación de las obligaciones de los transportistas y los distribuidores.

Asimismo, se agrega un apartado referido a las ampliaciones realizadas bajo el esquema decisorio del Plan Federal de Transporte, así como una descripción de sus principales características.

Los mecanismos vigentes para realizar obras de ampliación del Sistema de Transporte son:

- 1) Ampliaciones por contrato entre partes (Título II)
- 2) Ampliaciones por concurso público (Título III)
- 3) Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales de capacidad de transporte (Resolución SE N° 208/1998)
- 4) Ampliaciones menores (Título IV)
- 5) Ampliaciones de adecuación y de seguridad de abastecimiento (Resolución SE N° 1/2003)

Ampliaciones por contrato entre partes

Incluye dos regímenes:

- a) Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre partes
- b) Régimen especial de ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica con recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI)

Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre partes

Uno o más agentes del MEM pueden obtener una ampliación celebrando con un transportista o con un transportista independiente un contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (contrato COM).

La transportista debe notificar al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que da a publicidad y dispone la celebración de una audiencia pública si la solicitud se adecua a las normas que regulan el transporte de energía eléctrica.

Si no hay oposición, el ENRE autoriza el proyecto y emite el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. En esta instancia se pone especial cuidado en los aspectos vinculados con el impacto ambiental de los proyectos.

Las ampliaciones de la capacidad de transporte realizadas por contrato entre partes se remuneran según el régimen vigente para instalaciones existentes, y no pueden, bajo ningún concepto, transferir costos de amortización a los usuarios.

La transportista debe cumplir con los requisitos determinados en Los Procedimientos para pedir al ENRE el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

El ENRE solamente dará curso a la solicitud que demuestre que la participación del solicitante en los beneficios que la ampliación produce en su área de influencia es igual o mayor al 30%.

Asimismo, el Ente dará a publicidad la solicitud de ampliación y la proporción con la que los beneficiarios participan en el pago del canon y dispondrá la celebración de una audiencia pública.

Si hubiera una oposición por parte de uno o más beneficiarios que participen en un 30% o más de los beneficios de la ampliación, el ENRE deberá rechazar la solicitud. Si no hay oposición, el ENRE aprueba la solicitud y otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la ampliación.

Una vez obtenida la autorización del ENRE, el solicitante debe realizar una licitación pública cuyo objeto sea la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación.

Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista

Tiene como objeto identificar oportunamente la necesidad de hacer expansiones o adecuaciones en estaciones transformadoras y otorgar al transportista, para estos casos, la potestad de iniciar una ampliación por concurso público.

Se trata de expansiones o adecuaciones a estaciones transformadoras existentes, propiedad de la transportista o del transportista independiente, que sean independientes de cualquier otra ampliación de mayor magnitud y que sean solicitadas por la transportista o transportista independiente.

El ENRE dará curso a la solicitud si considera que los estudios presentados justifican la prosecución de la iniciativa y acepta los costos de operación y mantenimiento presupuestados.

El Ente debe, asimismo, notificar la iniciativa a los beneficiarios e informarles si la transportista manifestó su intención de participar en la licitación para ingeniería y montaje (puede hacerlo con su aprobación), y convocar a audiencia pública.

Cumplidos los pasos indicados, el ENRE autoriza a la transportista o al comitente designado a llamar a licitación pública con la documentación aprobada.

Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del Sistema de Transporte en zonas de demanda

Contiene pautas complementarias para el tratamiento y gestión por el ENRE de ampliaciones que se refieran a zonas de demanda.

Se define como ampliación en zona de demanda a aquella cuyos beneficios, determinados por el método del área de influencia, correspondan a agentes reconocidos como distribuidores y grandes usuarios en más de un 70%.

La solicitud podrá ser presentada por cualquier entidad pública o privada que demuestre tener intereses legítimos en que exista la ampliación, y cuando el ENRE determine que:



- a) la ampliación se encuentra prevista en la Guía de Referencia correspondiente;
- b) puede demostrarse que, en un año hidrológico con 70% de probabilidad de excedencia y en condiciones normales, se podrían alcanzar condiciones de desabastecimiento;
- c) del total de los beneficios atribuidos a la demanda, más de un 50% corresponden a los distribuidores.

Cuando se trate de una solicitud de ampliación en zona de demanda y se satisfagan las tres condiciones indicadas, el ENRE dará curso a la solicitud prescindiendo de considerar la participación que el o los solicitantes pudieran tener en los beneficios que dicha ampliación produce en su área de influencia.

Solicitud de anteproyecto para ampliación

Tiene por objeto reducir los plazos requeridos por las ampliaciones importantes para la concreción del estudio de factibilidad, la elaboración del anteproyecto y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Define un procedimiento que permite independizar el avance de las tareas preparatorias y su evaluación por los beneficiarios, del proceso decisorio sobre la ejecución misma de la obra.

Este procedimiento es aplicable a las ampliaciones “no menores” incluidas en las Guías de Referencia, que se han de realizar por concurso público, y permite la ejecución de los estudios necesarios, con cargo a los beneficiarios de la ampliación.

El ENRE habilita al agente o grupo de agentes interesados (potenciales beneficiarios) a concursar por licitación pública la realización del anteproyecto.

Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales de capacidad de transporte

Comprende las ampliaciones para:

- a) mejora adicional de calidad;
- b) mejora de seguridad;
- c) especiales de capacidad de transporte.

Los siguientes procedimientos se aplican para la gestión de estas ampliaciones:

- 1) el procedimiento de concurso público (incluso para aquellas ampliaciones en estaciones de la transportista);
- 2) el procedimiento de ampliación menor.

Las ampliaciones no menores pueden ser iniciadas por los beneficiarios, la SE y por la transportista (para ampliaciones en estaciones de la transportista).

La mejora de la calidad o seguridad no puede ser captada para incrementar la capacidad de transporte.

Ampliaciones para mejora adicional de calidad

Son ampliaciones de la red de transporte en áreas de influencia correspondientes a generación, requeridas para disminuir el nivel de cortes a la demanda resultante de fallas, tanto típicas como atípicas, de alta probabilidad de ocurrencia.

Las transportistas pueden identificar técnicamente las obras necesarias para mejorar la calidad en el sistema, las que deben ser analizadas y evaluadas por el OED y consideradas por el ENRE.

El ENRE evalúa su procedencia técnica, previo informe del OED, y su conveniencia. Sólo las podrá autorizar si se demuestra su conveniencia económica y su instalación en áreas de influencia asignadas a la generación.

Los costos para los distribuidores concesionados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no pueden ser incluidos en los cargos estacionales de transporte, por estar incorporados en los cuadros tarifarios vigentes; en las otras concesiones, lo debe definir el poder concedente local.

El OED incluye en su programación, bajo los cargos no estacionales de transporte, los costos de estas ampliaciones que correspondan a los distribuidores beneficiarios de dichas obras.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento estarán a cargo de los beneficiarios del área de influencia, definidos como aquellos usuarios que ven reducidos sus cortes de demanda como consecuencia de la ampliación.

Ampliaciones para mejora de seguridad

Son ampliaciones que permiten reducir el riesgo o los efectos de colapso total o parcial del sistema, originado en fallas severas atípicas de baja probabilidad de ocurrencia. Deben contar con opinión favorable del OED.

Las obras por considerar son las siguientes: instalaciones de arranque en negro en la generación existente y sistema de formación de islas. La SE podrá incorporar otras, con opinión favorable del ENRE y del OED.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento se incluirán en los costos asociados a la potencia del área involucrada.

Ampliaciones especiales de capacidad de transporte

Son ampliaciones requeridas para incrementar la capacidad de transporte que no pueden asociarse a una determinada línea o estación transformadora.

A continuación se detallan los responsables de la definición, adquisición, montaje, puesta en servicio y operación, y mantenimiento de estas ampliaciones

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Desconexión automática de generación | ⇒ Transportistas |
| • Conexión/desconexión automática de compensación | ⇒ Transportistas |
| • Estabilizadores de potencia | ⇒ Generadores |
| • Desconexión automática de cargas para incrementar capacidad de transporte | ⇒ Transportistas y Distribuidores |



- Resistores de frenado ⇒ Generadores
- Equipos de supervisión de oscilaciones ⇒ Transener
- Equipamientos de potencia reactiva para compensación de sistemas transporte ⇒ Transportistas y Propietarios
- Reemplazo equipamientos y/o protecciones por superación potencia cortocircuito ⇒ Transportistas y Propietarios

Los costos deben ser soportados por:

- Desconexión automática de generación y conexión/desconexión automática de compensación ⇒ Participación en los Cargos de Capacidad del Corredor
- Estabilizadores de potencia y resistores de frenado ⇒ Participación en los Cargos de Capacidad del SADI
- Desconexión automática de cargas para transportistas e incrementar capacidad transporte ⇒ Área Exportadora: Generadores
⇒ Área Importadora: Demanda
- Equipos de supervisión de oscilaciones ⇒ Cta. Apartamientos. AT
- Equipamientos de potencia reactiva para compensación de sistemas de transporte ⇒ Participación en los Cargos de Capacidad de líneas
- Reemplazo de equipamientos y/o protecciones asociadas por superación de la potencia de cortocircuito ⇒ Líneas Participación. Carga
Capacidad de la línea
⇒ Conexiones Participación. Carga conexión

Ampliaciones menores

Se considera ampliación menor a aquella que, por su magnitud, no precisa que el ENRE emita un certificado que acredite su conveniencia y necesidad pública.

Hasta el dictado de la Resolución ENRE N° 467/2009, dicho monto era de \$ 2 millones para Transener S.A. y de \$ 1 millón para las distros (con excepción de Transba, en el que era igual a \$ 1,5 millones).

A partir de la citada Resolución se define como Ampliación Menor a aquella que alcance un valor menor o igual a 59 puntos al realizarse la evaluación matricial que define, en la cual se debe considerar: i) la potencialidad de intereses involucrados, respecto del carácter en que participan los usuarios del sistema de transporte en los términos de Los Procedimientos; ii) la potencialidad de intereses que, con independencia de ser beneficiarios en los términos de Los Procedimientos, vean afectados sus derechos subjetivos o intereses legítimos; iii) la potencialidad de afectación de intereses en cuanto a aspectos funcionales de la obra respecto del sistema, y iv) el Impacto ambiental.

De este modo, la Resolución ENRE N° 467/2009 establece para las ampliaciones menores, que los concesionarios del servicio público de transporte o transportistas independientes vinculados a éstos, a través de una licencia técnica, sujetos a jurisdicción nacional, no podrán comenzar la construcción extensión o ampliación de instalaciones eléctricas, cuando la suma de todos los aspectos evaluados resulte en un puntaje menor o igual a 59 puntos conforme a la metodología aprobada, sin la correspondiente autorización otorgada por el Ente.

Ampliaciones de adecuación y de seguridad de abastecimiento (Resolución SE N° 1/2003)

Mediante la Resolución SE N° 1/2003 (Anexo V. Ampliaciones para la Adecuación de los Sistemas de Transporte en Alta Tensión y por Distribución Troncal), se habilitó un procedimiento excepcional para identificar e impulsar la realización de inversiones en el sector eléctrico. De este modo, se promovió de una manera activa las ampliaciones que requieren los sistemas de transporte en alta tensión y por distribución troncal, a fin de preservar la calidad y la provisión del servicio. Sin embargo, esto no implicó la liberación ni la traslación de las obligaciones de las transportistas y los distribuidores, quedando su evaluación a cargo del ENRE.

Las obras se previeron para la adecuación y seguridad de abastecimiento, buscando ajustar, las primeras, las instalaciones a los criterios y normas del “Reglamento de Diseño y Calidad” de los sistemas de transporte. Con estas obras se espera obtener los siguientes beneficios:

- a) Mejorar la calidad del producto entregado a los usuarios, operando con niveles de tensión uniformes y dentro de una banda más estrecha, haciendo más estables las condiciones de alta transmisión.
- b) Disminuir las posibilidades de fallas que pueden afectar a los usuarios con cortes parciales de suministro eléctrico en todo el SADI, operando con mayor seguridad algunas estaciones transformadoras de la red de alta tensión.
- c) Disminuir las maniobras de desconexión y conexión de líneas que se deben realizar diariamente en las horas de la madrugada, cuando el sistema de transmisión transfiere bajos niveles de energía eléctrica.
- d) Mejorar las condiciones de transmisión y disminuir los niveles de Desconexión de Generación (DAG) ante contingencias. Como consecuencia, también se reducirán los niveles de corte de demanda, otorgando mayor calidad de suministro.
- e) Evitar el apagón total de algunas zonas ante fallas en equipos pertenecientes a estas redes (pcia. de San Juan y parte de la pcia. de Mendoza).

Por su parte, las obras de seguridad de abastecimiento tienen la finalidad de minimizar las posibilidades de desabastecimiento prolongado en zonas específicas de modo de evitar, ante fallas eléctricas importantes, largos períodos (de varios días) de falta de servicio.

Las características técnicas que presentan las obras, su realización en el ámbito de estaciones transformadoras existentes en servicio, y el debido resguardo de las obligaciones y responsabilidades de las transportistas sobre instalaciones que están operando y manteniendo, motivaron que el proyecto, la adquisición de equipamiento, el montaje, la puesta en servicio y las modificaciones de instalaciones existentes fueran encomendadas a las propias empresas transportistas titulares de las concesiones en las regiones eléctricas donde se ejecutan las referidas obras.

A fin de obtener el precio más conveniente por las provisiones necesarias para las ampliaciones previstas, la SE ordenó a las concesionarias transportistas realizar una licitación pública internacional por los equipos mayores, bajo el seguimiento de la Comisión Resolución SE N° 1/2003.

Para la gestión de las ampliaciones pertenecientes a esta categoría, se aplica el procedimiento establecido en el Subanexo III. Ampliaciones para Mejora de la Seguridad del Anexo 34 de “Los Procedimientos”, bajo las condiciones definidas en su

incorporadas en sus contratos de concesión, u otras que no se realizaron en el marco del punto 2 del reglamento mencionado.

Asimismo, dado que la ejecución de los gastos de una ampliación se extiende a lo largo de un período que se estima entre 24 y 30 meses, los montos de cada año han sido distribuidos mediante la aplicación de la siguiente fórmula: valor anual = $(t-2 * 0,20) + (t-1 * 0,60) + (t0 * 0,20)$.

Por último, es importante destacar que debido al incremento en el nivel general de precios que siguió a la devaluación de principios de 2002, se hizo necesario expresar la serie en valores constantes. Para ello se ha utilizado como deflactor el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y los valores fueron expresados en pesos de 2001, por ser el año previo a la devaluación.

Capítulo 5: LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

Determinación y actualización de las tarifas del servicio de distribución

Los contratos de concesión de las distribuidoras que están bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contienen las siguientes disposiciones en materia de tarifas:

- La fijación de tarifas máximas para cada período tarifario, conformadas por dos términos: a) uno representativo de los costos de adquisición de energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que incluye los costos asociados de transporte y b) otro representativo del costo propio de distribución (CPD) o valor agregado de distribución (VAD), constituido por el costo marginal o económico de las redes puestas a disposición del usuario más los costos de operación y mantenimiento de las redes, a los que se adicionan los gastos de comercialización.
- La fijación de períodos tarifarios (el primero de diez años y los siguientes de cinco). Durante estos períodos, las tarifas se ajustan únicamente conforme con las variaciones que experimentan los costos de compra de energía y potencia en el MEM, incluidos los costos asociados de transporte.
- Las concesionarias del servicio público tienen la obligación de abastecer toda la demanda de su área de concesión y se establece un régimen de control de la calidad y sanciones.

Por otra parte, las categorías tarifarias adoptadas -según los tipos de consumo- son las siguientes:

- T1** Pequeñas demandas, con demandas de potencia menores a 10 kW. (Categorías: Residencial, General y Alumbrado Público).
- T2** Medianas demandas, con demandas de potencia entre 10 kW y menos de 50 kW.
- T3** Grandes demandas, con demandas de potencia de 50 kW o mayores. (Suministro en baja, media y alta tensión).

El siguiente cuadro describe las características de cada categoría y subcategorías tarifarias.

Categoría Tarifaria	Características
T1 (TARIFA 1)	Pequeñas demandas. Demanda máxima inferior a 10 KW.
T1-R	Uso residencial.
T1-R1	Consumo bimestral inferior o igual a 300 KWh
T1-R2	Consumo bimestral superior a 300 KWh
T1-G	Usuarios de pequeñas demandas no en cuadrados en T1-R o T1-AP (generalmente comercial o pequeños talleres)
T1-G1	Consumo bimestral inferior o igual a 1600 KWh
T1-G2	Consumo bimestral superior a 1600 Kwh e inferior o igual a 4000 KWh
T1-G3	Consumo bimestral mayor a 4000 KWh
T1-AP	Alumbrado público
T2 (TARIFA 2)	Demanda mediana. Demanda máxima promedio de 15 minutos consecutivos igual o superior a 10 KW e inferior a 50 KW. El usuario y la distribuidora pactan la capacidad de suministro.
T3 (TARIFA 3)	Grandes demandas. Demanda máxima promedio de 15 minutos consecutivos desde 50 KW
T3-BT	Suministros en tensiones de hasta 1 KV
T3-MT	Suministros en tensiones desde 1 KV hasta 66 KV
T3-AT	Suministros en tensiones igual o superior a 66 KV

Para las pequeñas demandas, se estableció un cargo fijo bimestral y uno variable. A su vez, las medianas demandas pagan un cargo mensual por capacidad de suministro contratada y un cargo variable, ambos por tramo horario único. Por último, las grandes demandas tienen un cargo por capacidad de suministro contratada, discriminado en horas de punta y fuera de punta, y un cargo por energía que discrimina las horas de punta, resto y valle.

Categoría Tarifaria	Cargo facturado
T1-R y T1-G	CF :cargo fijo exista o no consumo de energía
	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
T1-AP	CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
T2	CP: cargo por potencia contratada haya o no consumo de energía
	CE: cargo variable por la energía consumida sin discriminación horaria
T3 (BT, MT y AT)	CPP: cargo por potencia contratada en horas de punta
	CPF: cargo por potencia contratada en horas fuera de punta
	CEP: cargo variable por energía consumida en horas de punta
	CER: cargo variable por energía consumida en horas de resto
	CEV: cargo variable por energía consumida en horas de valle

Pass-through y Valor Agregado de Distribución (VAD)

La ecuación tarifaria de las empresas concesionarias del servicio de distribución se compone de dos términos: el primero refleja sus costos exógenos, es decir, los precios a los que compran energía y potencia en el MEM, y los costos asociados de transporte; y el segundo refleja sus propios costos o VAD.

El primer componente está en función de los precios estacionales establecidos por la SE en forma semestral (precio de compra de las distribuidoras en el mercado horario) y de su ajuste trimestral sobre la base de los precios observados en el MEM, y del precio de los contratos en el mercado a término.

De acuerdo con el marco regulatorio, estos valores deben ser ajustados cada vez que varían los precios de la potencia, la energía y el transporte en el MEM. Esto es, en ocasión de cada programación o reprogramación estacional en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

En el mercado mayorista, la determinación del precio se realiza en forma horaria a partir del costo marginal (declarado por los propios oferentes) de generar un MWh adicional para abastecer la demanda del sistema en ese instante. Como consecuencia de ello, el precio spot de la energía presenta, hora a hora, una significativa variación.

Para resolver el problema de tener que fijar una tarifa al usuario final a partir de un precio de compra en el mercado mayorista que varía hora por hora, se creó un sistema de precios estabilizado (o estacional). Es decir que, trimestralmente y a partir de las estimaciones realizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), la SE sanciona (ex-ante) el precio estacional de la energía.

Éste es el precio al que comprarán las empresas distribuidoras en el mercado spot y representa el precio spot medio esperado para dicho trimestre. Las diferencias entre las compras al precio estacional sancionado (que realizan los distribuidores) y las ventas al precio spot en el mercado horario (que hacen los generadores) se acumulan en un Fondo de Estabilización, cuyo saldo se incorpora en el cálculo del precio estacional del siguiente trimestre.

Mediante el mecanismo del pass-through, los distribuidores “pasan” a la tarifa de los usuarios finales estrictamente los valores ajustados en función del costo de comprar energía y potencia en el mercado mayorista, sin incluir ningún margen de ganancia.

Por otra parte, el VAD refleja el costo marginal de la prestación del servicio, e incluye los costos de desarrollo e inversión en las redes, de operación, mantenimiento y de comercialización, así como también las depreciaciones y una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. El valor que asume este término es decisivo para que la prestación del servicio sea económicamente factible.

Si bien los contratos de concesión contemplaban que el VAD se actualizara en forma semestral, de acuerdo con un índice combinado de precios de los Estados Unidos de Norteamérica, la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública en materia Social, Económica, Administrativa, Financiera y Cambiaria de 2002 dejó sin efecto las cláusulas de ajuste e indexación de tarifas; y la Resolución N° 38 del 9 de abril de 2002 del Ministerio de Economía dispuso que los organismos reguladores debían interrumpir los procesos de revisión tarifaria o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas.

En las renegociaciones contractuales, llevadas a cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 25.561 y sus normas modificatorias y complementarias, el Poder Concedente y las concesionarias acordaron ajustes semestrales sobre la base de la evolución de índices difundidos por el INDEC y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Capítulo 6: EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

El ENRE controla la calidad del servicio suministrado por las empresas concesionadas por el Poder Ejecutivo Nacional en los siguientes aspectos:

- **Calidad del servicio técnico** (frecuencia y duración de las interrupciones)
- **Calidad del producto técnico** (nivel de tensión y perturbaciones)
- **Calidad del servicio comercial** comercial (tiempos de respuesta para conectar nuevos usuarios, emisión de la facturación estimada, reclamos por errores de facturación, restablecimiento del suministro suspendido por falta de pago).

El Subanexo 4 de los respectivos contratos de concesión prevé tres etapas consecutivas de control. A continuación se detallan las etapas que corresponden a las empresas Edenor, Edesur y Edelap.

- **Etapla preliminar:** de un año de duración, contado a partir de la fecha de toma de posesión: del 1º de septiembre de 1992 (en el caso de Edenor y Edesur) o del 22 de diciembre de 1992 (para Edelap) al 31 de agosto de 1993. Durante esta etapa se efectuó la revisión e implementación de las metodologías de control. No se previeron ni se aplicaron penalizaciones, por lo cual éste fue un período destinado a invertir en la adecuación de las instalaciones, a fin de adaptarlas a las exigencias de calidad de servicio previstas en la etapa siguiente.
- **Etapla 1:** de tres años de duración (1º de septiembre de 1993 - 31 de agosto de 1996). Se establecieron controles a la calidad del servicio técnico, en función de indicadores de frecuencias y tiempo total de las interrupciones; y a la calidad del producto técnico, sólo respecto de los apartamentos del nivel de tensión. En esta etapa, el ENRE aplicó sanciones en los casos que registraron apartamentos de los límites establecidos.
- **Etapla 2:** se inició el 1º de septiembre de 1996, con la realización de controles a nivel de usuario, tanto en lo que se refiere a la calidad del servicio técnico como a la calidad del producto técnico, contemplándose para este aspecto el control del nivel de tensión y de las perturbaciones. Al igual que en la Etapa 1, el ENRE aplicó sanciones en los casos que registraron apartamentos de los límites establecidos, salvo en aquéllos originados por causas de fuerza mayor.

Metodología y objetivos de la Etapa 2

Al igual que en la Etapa 1, pero con nuevos criterios y mayores exigencias, se controló la calidad del servicio técnico, del producto técnico y del servicio comercial.

El marco regulatorio argentino, específicamente en el Subanexo 4 de los contratos de concesión de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, determina los indicadores de calidad. A partir de la denominada Etapa 2, los indicadores exigen que el control se realice a nivel de suministro, tanto de las interrupciones como de los niveles de tensión y las perturbaciones. De esta manera, los apartamientos de los límites determinados derivan en sanciones que el ENRE aplica a las distribuidoras, que son acreditadas a los usuarios afectados por la mala calidad del servicio por medio de bonificaciones en sus facturas.

Calidad del servicio técnico

Procedimiento

El Ente definió el procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e implementación de los sistemas de registro a través del dictado de la Resolución ENRE N° 527/1996 que establece la “Base Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico”.

Los indicadores se determinan a nivel de cada suministro, mediante bases de datos que instrumentan las distribuidoras con información de las contingencias, relacionadas con la topología de las redes y con información comercial de los usuarios.

En el cómputo de los indicadores, se consideran todas las interrupciones mayores a tres minutos, salvo aquellas que el ENRE identifica como originadas en causas de fuerza mayor.

Finalizado el semestre de control, el Ente debe dictar la resolución que determina los casos excluidos por motivos de fuerza mayor presentados por las concesionarias, y las instruye para que presenten los resultados de los cálculos efectuados.

Cuando exceden los límites, las distribuidoras reconocen al usuario afectado un crédito proporcional a la energía no suministrada, calculado según los criterios indicados en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Las bonificaciones correspondientes deben ser acreditadas en la primera facturación que la distribuidora emita a los usuarios afectados, en un plazo de veinte días hábiles contados desde la notificación del acto.

El ENRE controla el procedimiento de determinación de los indicadores de la calidad del servicio técnico y las sanciones eventualmente derivadas. Para ello, el Ente cuenta con 300 registradores de eventos (interrupciones), que se encuentran instalados a nivel de suministros y permiten verificar las interrupciones en las redes de las tres concesionarias bajo su jurisdicción.

Indicadores de calidad del servicio técnico y límites admisibles

Los valores máximos admitidos para esta etapa son los siguientes:

USUARIOS en AT	3
USUARIOS en MT	4
USUARIOS en BT (grandes demandas)	6
USUARIOS en BT (pequeños y medianas demandas)	6
TIEMPO MÁXIMO DE INTERRUPCIÓN (horas/interrupción)	
USUARIOS en AT	2
USUARIOS en MT	3
USUARIOS en BT (grandes demandas)	6
USUARIOS en BT (pequeños y medianas demandas)	10



Se computan las interrupciones mayores a tres minutos de duración, salvo aquellas que el ENRE acepta como originadas en causas de fuerza mayor.

Determinación de sanciones

Si en el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes mayores a tres minutos que los estipulados y/o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido, recibirá de parte de la distribuidora un crédito en sus facturaciones, proporcional a la energía no recibida en el referido semestre (salvo los casos por fuerza mayor).

La cantidad de energía no suministrada (no recibida por el usuario) surge de la siguiente expresión:

ENS (kWh) = SUMi (EA/525600 * Ki)

donde:

- SUMi: sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio por encima de los límites establecidos.
EA: total de energía facturada al usuario en los últimos 12 meses.
Ki: factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria, cuyos valores se consignan en el Contrato de Concesión respectivo.

Finalmente la energía no suministrada así calculada, es valorizada según la categoría tarifaria de cada usuario, de acuerdo con los siguientes valores unitarios1:

Table with 2 columns: Tarifa and Valor unitario. Rows include Tarifas 1 - R, 1 - G y 1 - AP (1,40 \$/kWh), Tarifas 2 y 3 - BT (2,27 \$/kWh), and Tarifas 3 - MT y 3 - AT (2,71 \$/kWh).

Una vez efectuadas las bonificaciones, el Ente verifica que las sanciones sean correctas, conforme los procedimientos que rigen su aplicación.

Tal como se mencionó, el ENRE sanciona tanto los apartamientos observados respecto de los indicadores como los incumplimientos detectados en la información que proporcionan las distribuidoras. En este punto el Ente estableció la forma en que se determinan las bonificaciones cuando se supera el límite del indicador de tiempo máximo de interrupción.

Cabe señalar que para determinar la energía no suministrada se deben considerar todas las interrupciones mayores a tres minutos, una vez excedido cualquier límite fijado como máximo. Basta que se supere uno de estos límites para que todas las interrupciones ocurridas a posteriori deban tenerse en cuenta. Esto incluye el excedente de tiempo respecto de aquella interrupción que haya superado el límite máximo de tiempo establecido.

Calidad del producto técnico

Procedimientos

El procedimiento detallado para el control de la calidad del producto técnico está definido en la Resolución ENRE N° 184/2000, que establece la "Base Metodológica para el Control del Producto Técnico", y se complementa con las Resoluciones ENRE N° 99/1997 ("Control de emisiones de perturbaciones"), N° 172/1996 ("Campaña de reclamos de tensión"),

1 Por disposición de la Ley N° 25.561, estos valores están pesificados.

Nº 2/1998 (“Modelo de datos para intercambio de información”) y Nº 63/2002 (“Procedimiento para determinar los usuarios afectados no medidos”).

Los niveles de tensión se determinan en los puntos de suministro mediante campañas de medición que permiten adquirir información sobre los niveles de la tensión y las curvas de carga. Se realizan dos tipos de mediciones en las tres empresas distribuidoras: **“Puntos Seleccionados”** (PS), para obtener información estadística sobre la calidad del nivel de la tensión; y **“Reclamos”** (PR), para atender los reclamos puntuales de los usuarios.

Para precisar el nivel de las perturbaciones en la tensión, se lleva a cabo una campaña de medición, denominada **“Perturbaciones”**, cuyos equipos se colocan en el inicio de la red de baja tensión perteneciente a los centros de transformación de media a baja tensión (MT/BT). Estos centros se seleccionan mediante una precampaña realizada sobre la base de las mediciones de las campañas de calidad de tensión (PS). En casos especiales se aconseja realizar mediciones en usuarios finales. Los parámetros controlados son el contenido armónico en la tensión y el *flicker* (fluctuaciones rápidas de la tensión).

Los niveles de emisión de perturbaciones del tipo armónicas o *flicker* se controlan a partir de la información proporcionada por la campaña **“Perturbaciones”**.

Nivel de tensión

La campaña PS prevé la realización de 300 mediciones mensuales para el caso de Edenor y Edesur, y 70 mediciones para Edelap, con una duración de la medición no inferior a siete días corridos.

Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica el incumplimiento de los límites establecidos, según el tipo de red que alimenta al suministro.

En caso de que se observen incumplimientos, y mientras las distribuidoras no prueben que efectivamente revirtieron las malas condiciones de calidad detectadas, la sanción se mantendrá en el mismo valor diario que el monto determinado en el período semanal de la medición.

Además, se adoptó una metodología que –por una aproximación a las reglas de la electrotecnia– determina qué usuarios vecinos al usuario medido también reciben un servicio con tensión deficiente. De esta manera, es posible detectar a los usuarios afectados “aguas abajo/arriba” de los puntos donde se identificaron apartamientos en los niveles de tensión registrados (según corresponda a situaciones de subtensión o sobretensión, respectivamente).

Dicho procedimiento fue desarrollado con la finalidad de asegurar, por un lado, el cumplimiento de lo establecido en el Subanexo 4 de los contratos de concesión y, por otro, de enviar las señales económicas adecuadas que garantizan el cumplimiento de lo previsto en el esquema regulatorio adoptado en nuestro país. En este sentido, las sanciones deben orientar las inversiones de las distribuidoras para solucionar los inconvenientes que se detecten en la calidad del producto técnico suministrado.

Las sanciones resultantes se acreditan en forma de bonificaciones en la facturación de cada usuario afectado por la mala calidad de la tensión.

Con este concepto, se concibió una variante del método “aguas abajo/arriba” para identificar a los usuarios afectados. Denominado “método del círculo”, se aplicó a partir de los resultados de la campaña de PS del 5° semestre. A través del uso de las coordenadas georeferenciadas, esta variante permite identificar los usuarios afectados en forma cada vez más precisa y sistemática.

Los procedimientos desarrollados figuran en la metodología denominada “Procedimiento para la determinación y acreditación de las bonificaciones correspondientes a los usuarios afectados por deficiencias en el nivel de la tensión”, aprobado mediante la Resolución ENRE N° 63/2002.

Reclamos de tensión

Una vez recibidos, el ENRE comunica a las distribuidoras los reclamos que los usuarios formulan por problemas en la tensión, para que dichas empresas los solucionen.

Las distribuidoras pueden demostrar que solucionaron el inconveniente de dos maneras: a través de una medición que compruebe la ausencia de un apartamento penalizable o a partir de una declaración (formalizada mediante la suscripción de una "Planilla de conformidad") donde el usuario confirma que el inconveniente que originó el reclamo fue subsanado.

Cuando a través de una medición se verifica la existencia de apartamientos de los niveles de tolerancia establecidos en el Contrato de Concesión, se sanciona a la distribuidora y se bonifica al usuario. La sanción se aplica hasta tanto se solucione el inconveniente.

Quando se refieren a la existencia de *flicker* o armónicas, los reclamos son incorporados a la campaña “Perturbaciones” como puntos especiales.

Niveles de perturbaciones

Las perturbaciones que se controlan son los *flicker* y las armónicas. Mediante la Resolución ENRE N° 184/2000, se definieron los niveles de referencia de ambas perturbaciones, que deberán ser garantizados en ambos casos. Se previó la realización de 12 mediciones mensuales de contenido armónico en la tensión y de seis mediciones mensuales de *flicker* en la tensión para el caso de Edenor y Edesur; y la mitad de esas cantidades para Edelap, todas de una semana de duración.

Las características del equipamiento de medición se definieron en las resoluciones citadas. La selección de las ubicaciones de los puntos en los cuales se deben efectuar las mediciones se realiza mediante un monitoreo previo de la Tasa de Distorsión Total (TDT%) para el caso de armónicas y un indicador que refleja el índice de severidad de corta duración PST.

Este monitoreo se realiza junto con la campaña mensual de medición del nivel de tensión en 670 puntos de suministro. Para ello, se ha previsto la incorporación de módulos de monitoreo muy económicos en los equipos de registro del nivel de tensión.

En función de los resultados de las 670 mediciones efectuadas a nivel de usuario, se seleccionan los puntos de registro de las perturbaciones en los centros de transformación MT/BT vinculados a los usuarios con mayor nivel de perturbaciones determinadas en la campaña de monitoreo previo, utilizando los procedimientos y equipamiento previstos en las Normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional, en castellano).

Las campañas de monitoreo cumplen con su cometido de localizar zonas con perturbaciones importantes, que luego se miden con equipamiento normalizado, haciendo más efectiva la actividad de control.

Límites admisibles

Nivel de tensión

Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas en esta etapa, con respecto al valor nominal, son las siguientes:

AT	$\pm 5 \%$
Alimentación aérea (MT o BT)	$\pm 8 \%$
Alimentación subterránea (MT o BT)	$\pm 5 \%$
Rural	$\pm 10 \%$

Tensión armónica

En el siguiente cuadro se indican los niveles de referencia para la Distorsión Armónica Total. Asimismo, la Resolución ENRE N° 184/2000 detalla los niveles de referencia para cada una de las armónicas individuales pares e impares, en cada nivel de tensión nominal de suministro.

Nivel de tensión en el punto de Suministro	Niveles de Referencia de Distorsión Armónica Total (en % respecto a la fundamental)
AT	3%
MT	8%
BT	8%

Fluctuaciones rápidas de la tensión (*flicker*)

Nivel de tensión en el punto de Suministro	Niveles de Referencia de Flicker
AT, MT y BT	Pst = 1,00

Control de medidores de energía para facturación

En su artículo 23, los contratos de concesión de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap establecen la obligación de presentar ante el ENRE un plan de muestreo estadístico para controlar el funcionamiento de todos los medidores de energía en uso. El ENRE reglamentó esta tarea mediante la Resolución ENRE N° 110/1997, modificada por la Resolución ENRE N° 444/2009, estableciendo los requisitos técnicos y legales.

Los medidores se dividen en lotes de hasta 50.000 unidades, agrupándolos por marca, modelo y antigüedad. El procedimiento para obtener la cantidad de muestras por extraer se obtiene de la norma Mil Standard 414. El tamaño de las muestras se fija de modo de garantizar un nivel de incertidumbre $\beta < 10\%$.

Conexiones

Límites admisibles

Sin modificación en la red	
Hasta 50 kW	5 días hábiles
Mayor 50 kW	A convenir con el usuario
Recolocación de medidores	1 día hábil
Con modificación en la red	
Hasta 50 kW	15 días hábiles
Hasta 50 kW - subterránea	30 días hábiles
Mayor 50 kW	A convenir con el usuario

Facturación estimada

No podrán emitirse más de dos facturaciones sucesivas, si son bimestrales, y tres en los casos restantes, durante un año calendario. Asimismo, no podrán efectuarse más de tres estimaciones en igual período si son facturaciones bimestrales, y cuatro en los casos restantes.

En cada facturación el número de estimaciones no podrá superar el 8% de las lecturas emitidas en cada categoría.

Reclamos por errores de facturación

Deberá resolverse el reclamo en la próxima factura emitida y el error no deberá repetirse en la próxima facturación.

Si el usuario lo requiere, la distribuidora deberá estar en condiciones de informarle la resolución del reclamo en un plazo de 15 días hábiles desde que presentó la queja.

Suspensión de suministro por falta de pago

La distribuidora deberá reestablecer el servicio 24 horas después de efectuado el pago.

Criterios para la determinación de las sanciones

Los controles que realiza el Ente permiten detectar situaciones donde la distribuidora transgrede los límites de calidad y no bonifica al usuario. Para ejercer dicho control, el ENRE debe contar con información veraz, oportuna, pertinente y precisa. De lo contrario, la concesionaria podría ocultar la existencia de situaciones penalizables, y limitarse a poner en evidencia sólo aquellas asociadas a las sanciones autoimpuestas.

En los expedientes de control de calidad comercial se sancionan los incumplimientos de la obligación de aportar información con los atributos antes mencionados y ante casos de inconsistencias, falta de datos, etc. Se trata de una situación similar a la prevista en los contratos de concesión para los controles de producto técnico y de servicio técnico, mediante los numerales 5.5.1 y 5.5.2 del Subanexo 4 - Régimen de Calidad y Sanciones.



Hasta septiembre de 1996 (coincidiendo con la Etapa 1 definida para servicio y producto técnico) se procedió a determinar una sanción global por los incumplimientos detectados en el aporte de información por parte de las empresas, encuadrando la penalización en el máximo estipulado en el numeral 6.7. Por tal razón, la sanción no superaba los 200.000 kWh en ningún expediente.

Luego, con miras a contemplar en la determinación del monto de las sanciones la reincidencia y la gravedad de los incumplimientos detectados en sucesivos períodos de control, se adoptó el criterio de tratar los incumplimientos en forma separada, según sus distintos tipos, y comenzó a aplicarse una multa por el valor de 40.000 kWh, por cada incumplimiento/mes.

En todos los casos, en tanto las sanciones surgían de la evaluación de cumplimiento sobre una muestra, su monto implicaba la extensión al universo de las situaciones anómalas detectadas en la auditoría practicada.

El inicio de la tramitación de las actuaciones vinculadas con la Res. ENRE N° 2/1998 requirió, como ya se señaló, establecer un método de determinación de las sanciones que estuviera de acuerdo con la modalidad de trabajo adoptada.

A tales efectos se ha desarrollado una metodología cuya estructura es, básicamente, la misma que se aplica para valorizar las sanciones en materia de incumplimientos referidos a los controles de producto y servicio técnicos. Partiendo de una penalidad máxima teórica, esta metodología toma en cuenta los incumplimientos detectados en el período de análisis.

Otros controles

Otra modalidad de control se concreta mediante las inspecciones que se efectúan en los locales comerciales de las distribuidoras para constatar la atención que allí se brinda a los usuarios. Se verifica la presencia de carteles informativos con el contenido del Reglamento de Suministro, aplicable en la relación de la distribuidora con sus usuarios, como también de información pertinente del Contrato de Concesión; los tiempos de espera en la atención al público; la existencia de la credencial de identificación de los empleados de la empresa que atienden a los usuarios; la existencia y puesta a disposición del correspondiente libro de quejas; la comodidad de las instalaciones; el cumplimiento de los horarios de atención y todos los demás aspectos que se refieren a una correcta atención al usuario.

Capítulo 7: LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Los reclamos son recibidos por la Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP), luego notificados a las distribuidoras respectivas, y por último, derivados para su análisis al sector correspondiente del Ente. Los reclamos relativos a la seguridad pública, la falta de suministro y el producto técnico son comunicados en forma automática e inmediata, vía Internet; mientras que los de índole técnico-comercial, daños en artefactos y calidad del servicio son notificados manualmente, previa revisión por parte del personal de la UOAP.

Los sistemas de *Call Center*

Un centro de atención telefónica es un sistema de colas en el que los usuarios llegan a una estación, esperan en una fila, obtienen algún servicio y luego salen del sistema. De este modo, las llamadas telefónicas llegan al centro de atención al usuario, esperan al agente disponible, son atendidas por ese agente, y finalmente dejan el sistema cuando la comunicación con el usuario finaliza.

En general, un sistema de colas consiste en uno o varios servidores que prestan un servicio a uno o varios usuarios que acceden al sistema. El proceso de llegadas lo regula una fuente generadora de usuarios y en general, estas llegadas serán de forma aleatoria.

Cuando un usuario llega al sistema y el servidor esta libre, se le brinda el servicio. Si el tiempo de servicio es mayor que el intervalo entre llegadas, el siguiente usuario, cuando acceda al sistema, advertirá que el servidor está ocupado, por lo que deberá quedar en espera, formando cola.

En virtud de lo expuesto, para evaluar el grado de respuesta de un *call center*, un aspecto relevante es saber cuánto tiempo debe esperar un usuario desde que llega al sistema hasta que recibe el servicio, lo cual se define dentro del concepto QOS (*Quality of service*, calidad de servicio o nivel de servicio).

Otra característica importante de un sistema de colas es el diseño de la ejecución del servicio. El servicio puede estar ejecutado por uno o varios servidores. Si el tiempo en que tardan los usuarios en salir del sistema es mayor que el intervalo entre llegadas, la cola aumentará indefinidamente y el sistema puede llegar a colapsarse.

De acuerdo a lo expuesto, para verificar si un sistema de *call center* está funcionando satisfactoriamente, será necesario formular distintos interrogantes, tales como: 1) ¿Cuál es el tiempo promedio que un usuario tiene que esperar en la fila antes de ser atendido?; 2) ¿Qué fracción de tiempo ocupan los operadores en atender a un usuario o en procesar un reclamo?; o 3) ¿Cuál es el número promedio y el máximo de usuarios que esperan en una fila?.

Se desprende de lo indicado que mientras más recursos técnicos y humanos tenga el sistema, mejor será el servicio que se brinde a los usuarios. Sin embargo, es evidente que ningún *call center* puede garantizar que todos los usuarios que intenten comunicarse siempre obtendrán una respuesta inmediata, ya que cuando existen situaciones coyunturales, provocadas por eventos de proporciones inusuales o extraordinarias, el número de usuarios que intenten utilizar el sistema alcanzará proporciones de gran magnitud.

Particularidades del Centro de Atención Telefónica (*Call Center*) del ENRE

De acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio vigente, las concesionarias del servicio público de distribución de electricidad tienen la responsabilidad primaria de atender los reclamos y llamadas de sus usuarios, con niveles de calidad aceptables. En dicho contexto, en la medida en que las distribuidoras cumplan cabalmente con dichas obligaciones, el *call center* del ENRE no debería colapsar, salvo en casos puntuales y extraordinarios.

A efectos de evaluar la performance del ENRE en esta materia debe tenerse presente que la oficina de atención de usuarios no solo recibe llamados telefónicos, sino también atiende a los usuarios del servicio eléctrico que deciden presentar un reclamo personalmente. Esta característica particular exige asignar en forma permanente los recursos con que cuenta el Ente, procurando brindar una adecuada respuesta a las demandas recibidas por ambas vías.

Sentado ello, debe tenerse presente que, tal como se ha indicado precedentemente, en el ámbito de la distribución de energía eléctrica un *call center* debe estar preparado para responder a dos situaciones totalmente distintas: una muy previsible, que obedece a los reclamos o consultas típicos del servicio público, que diariamente ingresan al sistema por problemas en la comercialización; y la otra, de carecer aleatorio y extraordinario, motivada por situaciones de máxima demanda ocasionadas por una considerable cantidad de usuarios que puedan encontrarse sin suministro simultáneamente.



En este último supuesto, resulta imposible predecir con exactitud cual será la cantidad de llamadas que recibirá el centro de atención y por cuanto tiempo.

Ante estas distintas exigencias, el Ente ha buscado arbitrar los mecanismos para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios del servicio eléctrico nacional, sin perjuicio de lo cual pueden presentarse situaciones en las que existan esperas prolongadas o casos en los que no se logre atender a los usuarios en la forma deseada.

En este sentido, el diseño del centro de atención telefónica debe ser dimensionado para dar un servicio de calidad en condiciones normales -debiéndose estimar la demanda media del mismo, con curvas de tráfico horarias y diarias-, y procurando contar con alternativas que permitan incrementar rápidamente, y en la medida de lo posible, la capacidad de atención al público en situaciones extraordinarias.

Indicadores Atención Telefónica

Con miras a lograr una continua mejora en la atención de los usuarios, la nueva versión de la Carta Compromiso con el Ciudadano del ENRE² ha fijado dos estándares para la Atención Telefónica, muy exigentes y mensurables cuantitativamente:

- Se garantiza la atención telefónica los días hábiles, en el horario de 9:00 a 16:00 horas. En este horario, el estándar establecido es que por lo menos el 75% de las llamadas serán atendidas dentro de los 30 segundos, computados a partir de la finalización del mensaje del contestador.
- Atención telefónica de urgencia las 24 horas, 365 días al año. Para las llamadas en el horario de 16:00 horas a 9:00 horas y para las 24 horas de los días sábado, domingos y feriados (horarios donde se atienden sólo consultas o reclamos por falta de suministro y seguridad en la vía pública) el estándar estipulado es que al menos el 80% de las llamadas serán atendidas dentro de los 30 segundos.

Las fórmulas de cálculo de los índices indicativos del cumplimiento de los estándares señalados anteriormente son las siguientes:

Índice 1 = (Cantidad de llamadas atendidas y abandonadas antes de los 30 segundos / Cantidad Total de llamadas atendidas y abandonadas / 0,75)

Índice 2 = (Cantidad de llamadas atendidas y abandonadas antes de los 30 segundos / Cantidad Total de llamadas atendidas y abandonadas / 0,80)

Indicador Atención Personal

En procura de una eficiente y rápida atención de los usuarios que concurran a las oficinas de atención, la Carta Compromiso del ENRE anteriormente mencionada establece que todos los concurrentes al Centro de Atención Personal no deberían esperar más de 12 minutos.

El Índice de medición es el siguiente:

Índice = (Cantidad de personas atendidas dentro de los 12 minutos / Cantidad de personas atendidas).

Capítulo 10: LA SEGURIDAD PÚBLICA

Sistemas de Seguridad Pública

Establecidos como obligatorios para las empresas distribuidoras (Resolución ENRE N° 311/2001) y para las empresas transportistas (Resolución ENRE N° 57/2003), los Sistemas de Seguridad Pública comprenden todas las acciones ejecutadas por las empresas vinculadas con la seguridad de sus instalaciones respecto de la seguridad pública, especialmente de las personas. Establecen como ejes el análisis y la prevención, para luego pasar a la remediación y la adopción de las medidas adecuadas en cada situación.

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-01/B y el M001/B del Manual de Gestión de Calidad del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública

Al estar alineados con la norma de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, los Sistemas de Seguridad Pública de las empresas concesionarias son controlados por medio de auditorías que siguen los lineamientos de la Norma ISO 19001.

Estas auditorías pueden ser integrales o específicas, según la necesidad y/o la conveniencia de adoptar una u otra modalidad. Se realizan tanto mediante la contratación de personal de universidades nacionales como con personal propio del DSP, especialmente capacitado para esa tarea.

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-01B y M0/02/C del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Campañas de relevamiento de instalaciones de las empresas distribuidoras en la vía pública

Estas campañas consisten en la realización de relevamientos muestrales en el área de concesión de cada distribuidora, tarea que permite evaluar el estado general de las instalaciones, con el fin de preservar condiciones adecuadas de seguridad.

Desde 2007 estas campañas se realizan siguiendo un nuevo criterio de inspecciones, por tipo de instalación, lo que implica la realización de aproximadamente 18.000 inspecciones en cada campaña.

De este modo, los índices reflejan el estado promedio de las instalaciones en la vía pública en toda el área de concesión. Estos índices se obtienen mediante el cociente entre la cantidad de anomalías por tipo de instalación y distribuidora detectadas y la totalidad de inspecciones realizadas en cada caso.

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-02/A y M003/C del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Reclamos de usuarios

La Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) recibe los reclamos de los usuarios y de los organismos públicos y privados sobre aspectos que puedan comprometer la seguridad pública. Asimismo, los usuarios realizan reclamos por otros medios, ya sea por escrito o por teléfono o por la página Web del Ente, que son igualmente tramitados ingresando al sistema general de reclamos.



Además, el Servicio de Emergencia del ENRE atiende los reclamos de seguridad en la vía pública las 24 horas, todos los días, a través de la línea gratuita 0800 333 3000. De este modo se garantiza la recepción de estos reclamos en forma permanente.

Estos reclamos son recibidos e ingresados al instante en el sistema informático; en forma inmediata, son replicados vía Internet al DSP y comunicados a la concesionaria en cuyo ámbito se ha detectado la situación real o potencial de peligro, intimándosela a la inmediata eliminación del riesgo (conforme el procedimiento establecido en la Resolución ENRE N° 39/2004).

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-03/A, M004/C, M005/B y M006/B del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Accidentes en la vía pública

Por distintos motivos, las instalaciones de las empresas concesionarias de transporte y/o distribución de energía eléctrica pueden ocasionar accidentes.

Cada vez que se verifica un accidente, se instruye el sumario correspondiente y se inicia una investigación. Si después del trámite de las actuaciones se constata que la concesionaria posee algún grado de responsabilidad, se procede a sancionarla, conforme las pautas previstas en el Contrato de Concesión.

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-04/A, M007/C y M008/B del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Inspecciones e informes técnicos

El DSP realiza inspecciones para determinar el estado de las instalaciones de las empresas involucradas, ya sea en caso de accidentes, o por reclamos de usuarios, o por observaciones que surjan de las obras inspeccionadas en la vía pública, o por inspecciones impulsadas de oficio a partir de noticias difundidas en los medios de comunicación.

Las inspecciones constituyen una importante herramienta para conocer el estado de estas instalaciones y las acciones que las empresas concesionarias emprendieron para cumplir sus obligaciones respecto de la seguridad pública.

Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-05^a, M009/C y M001/C del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Elaboración de normativa

El Departamento elabora o recomienda la adopción de normas técnicas destinadas al resguardo de la seguridad pública para las instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias ubicadas en la vía pública.

Estas normas determinan un conjunto de requisitos técnicos, modernos y adecuados a las exigencias de cada momento, que deben ser cumplidos por las concesionarias del servicio.

Su gestión sigue el procedimiento operativo M0011/B del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Capítulo 11: LA GESTIÓN AMBIENTAL

Análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs)

Las Resoluciones SE N° 15/1992, SE N° 77/1998, ENRE N° 1725/1998 y ENRE N° 546/1999 constituyen el conjunto normativo principal aplicable en caso de solicitarse la autorización del ENRE para la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica. En caso de modificación de las centrales de generación de electricidad, corresponde aplicar las Resoluciones SSE N° 149/1990, ENRE N° 195/1996 y ENRE N° 13/1997.

Sin perjuicio de la intervención que le compete al ENRE ante cada solicitud, se requiere al proponente de la ampliación la constancia de la presentación del aviso de proyecto y de la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente ante la autoridad ambiental jurisdiccional.

El procedimiento, que no ha variado respecto de años anteriores, implica la presentación de las EIAs con anterioridad a la convocatoria a una audiencia pública que precede el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCNP). Sin perjuicio de la intervención previa a la audiencia convocada por el ENRE, las autoridades ambientales jurisdiccionales son invitadas a participar en la audiencia. En caso de considerarlo necesario, la autoridad ambiental jurisdiccional efectúa su propia convocatoria, siguiendo la normativa de la cual es autoridad de aplicación.

Atención de reclamos y consultas de usuarios

El Departamento Ambiental atiende las consultas de carácter ambiental que formulan:

- Usuarios finales de las concesionarias de distribución de energía eléctrica, Edenor, Edesur y Edelap
- Agentes del MEM
- Organizaciones no gubernamentales, entre ellas, asociaciones de consumidores
- Organismos del sector público
- Defensorías de usuarios

Estas consultas se identificaron como reclamos o solicitudes de información, y se refirieron particularmente a:

- Normativa ambiental aplicable a las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
- Situaciones ambientales derivadas de la construcción y operación de los sistemas y de sus instalaciones: ruidos, campos electromagnéticos, emisiones a la atmósfera, impacto visual, radio interferencia, características de los aceites contenidos en los transformadores de distribución y transporte.

Emisiones a la atmósfera

De acuerdo con la Resolución SEyM N° 108/2001, los generadores, cogeneradores y autogeneradores tienen la obligación de monitorear sus emisiones gaseosas a la atmósfera, de forma puntual o mediante monitoreo continuo. La información obtenida en tales mediciones es remitida al ENRE como parte de los informes de avance semestrales de las actividades comprometidas en la planificación ambiental de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Campos Electromagnéticos (CEM)

La vida se desarrolla en un medio ambiente en el que coexiste una compleja diversidad de campos electromagnéticos de diferentes frecuencias, tanto de origen natural como artificial.

Dentro de los campos electromagnéticos que se dan de forma natural se encuentran el campo eléctrico y magnético estático de la Tierra; los rayos gamma provenientes del espacio; los rayos infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol (sin olvidar que la propia luz visible es una radiación electromagnética).

Los efectos potenciales sobre la salud de los campos electromagnéticos han sido un tema de interés científico desde finales del siglo XIX, en particular, por cuanto la tecnología avanza y se crean nuevas aplicaciones que determinan que una eventual exposición a estos campos sea mayor. Por ello, durante los últimos cuarenta años los CEM están recibiendo una atención particular, ya que también son emitidos por artefactos e instalaciones de uso común: líneas de energía, trenes eléctricos, subterráneos, cableado eléctrico de hogares, electrodomésticos con motores, pantallas de computadora, televisión, instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión, teléfonos móviles y sus estaciones bases.

Tal como se indicó en el Capítulo 11, los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas de frecuencia industrial (50 o 60 Hz) se encuentran dentro del rango de los campos cercanos o no radiantes y del tipo no ionizantes, de frecuencia extremadamente baja (CEM-FEB).

Basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, los comités de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS ó WHO por su sigla en inglés) y del Comité de Epidemiología de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (CIPRNI o ICNIRP por su sigla en inglés: International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) concluyeron que, a la luz de los conocimientos actuales, los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca consecuencias para la salud³.

La competencia del ENRE sobre CEM-FEB se limita -tal como se explicó en el Capítulo- a aspectos técnicos tales como la metodología para su medición (detallada en el Anexo a la Resolución ENRE N° 1724/1998) y el control del cumplimiento, por parte de los agentes del MEM, de los niveles de emisión establecidos por la Resolución SE N° 77/1998.

Capítulo 12: EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS ACCIONARIAS

El artículo 31 de la Ley N° 24.065 establece que “Ningún generador, distribuidor, gran usuario ni empresa controlada por algunos de ellos o controlante de los mismos podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su controlante. No obstante ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a un generador, distribuidor y/o gran usuario a construir, a su exclusivo costo y para su propia necesidad, una red de transporte, para lo cual establecerá las modalidades y forma de operación”.

Dicho artículo busca mantener el mercado eléctrico desintegrado verticalmente a fin de prevenir comportamientos anticompetitivos. Naturalmente, uno de los instrumentos que sirven al control de una estructura desintegrada es el seguimiento de la composición accionaria de las distintas unidades de negocios.

Al recibir un pedido de autorización para una transferencia accionaria, el ENRE cuantifica la participación previa y posterior a la operación de cada accionista. Paralelamente, se analiza si el comprador en dicha transferencia tiene participaciones en

el segmento de transporte y, en caso de que así sea, se obtiene la participación que posee en las empresas transportistas. Cuando el accionista que desea realizar la operación comercial tiene participación mayoritaria en los dos segmentos en los que desea participar (generación y transporte, o transporte y distribución), dicha operación no se autoriza, ya que viola el artículo 31 de la Ley N° 24.065.

A su vez, el artículo 32 apunta a mantener desintegrados horizontalmente los distintos segmentos del mercado eléctrico y sostiene: “Sólo mediante la expresa autorización del ente dos o más transportistas, o dos o más distribuidores, podrán consolidarse con un mismo grupo empresario o fusionarse. También será necesaria dicha autorización para que un transportista o distribuidor pueda adquirir la propiedad de acciones de otro transportista o distribuidor, respectivamente. El pedido de autorización deberá ser formulado al Ente, indicando las partes involucradas, una descripción del acuerdo cuya aprobación se solicita, el motivo del mismo y toda otra información que para resolver pueda requerir el Ente”.

En relación con las solicitudes por parte de una empresa distribuidora o transportista para la compra de otra empresa del mismo segmento, el ENRE analiza cada caso y otorga la autorización correspondiente, siempre que no se vulneren las disposiciones de la ley ni se resienta el servicio y/o el interés público.

Normativa adicional para el seguimiento de las transferencias accionarias

En la Resolución N° 548/1999 el ENRE dispuso que los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica están obligados a presentar, en forma trimestral, la composición accionaria de las respectivas unidades de negocio y sociedades de inversión, en caso de existir, y de toda la estructura corporativa de su grupo o grupos de control. Asimismo, instruyó a los agentes para que informen cualquier modificación en la estructura de capital del grupo de control.

La referida resolución ha permitido verificar y certificar, con un mayor grado de alcance y precisión, la pertenencia de una empresa a un determinado grupo económico sectorial. Adicionalmente, sobre la base de los nuevos datos aportados por las empresas, se pudieron llevar a cabo diversos análisis cualitativos de la situación de los grupos económicos a los que pertenecen las unidades de negocio.

Asimismo, se instruyó a los generadores, transportistas y distribuidores para que presenten anualmente la memoria y estados contables de las respectivas unidades de negocios, debidamente certificadas por auditor externo independiente, en un plazo máximo de 150 días corridos contados a partir de la finalización del ejercicio respectivo.

Además de lo establecido en la Resolución N° 548/1999, el ENRE dispuso que los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica deben informar cualquier acto que implique una modificación en las participaciones del capital social y/o en el control, tanto en la unidad de negocio, como del grupo económico y/o sociedades o personas físicas que posean en forma directa o indirecta el control sobre la empresa regulada (Resolución N° 499/2005). La resolución también incluye las operaciones que se realicen en el exterior, cuando dichas sociedades se encuentran constituidas y domiciliadas en el extranjero.

A partir de la emergencia económica, iniciada a comienzos del 2002, se advierte la existencia de grupos económicos conformados por sociedades constituidas en el extranjero, cuyas actividades de coordinación y dirección son llevadas a cabo por las sociedades controlantes, también radicadas en el exterior.

En ese sentido, la Inspección General de Justicia, como organismo de aplicación, dictó una serie de resoluciones destinadas a especificar los requisitos que deben cumplir las sociedades constituidas en el exterior que soliciten su inscripción ante el





home



exit



Por Resolución N° 39/1994, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instituyó su propio Reglamento de Audiencias Públicas y lo aplicó hasta fines de 2003. A partir de 2004, mediante el Decreto N° 1172/2003, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación y aplicación en todo su ámbito del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”. De acuerdo con las disposiciones del referido decreto, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009 se llevaron a cabo **15** audiencias públicas.

Resolución N° y Expediente	Objeto de la Audiencia	Fecha	Lugar
Resolución ENRE N° 676/08; Expediente ENRE 27.546/2008	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente presentada TRANSBA SA, a solicitud de EDEA S.A., consistente en el montaje electromecánico y puesta en servicio de un nuevo transformador 132/34,5/13,8 kV de 30/30/20 MVA de potencia, en la estación transformadora Chascomús, en reemplazo de uno de los existentes, de 15/10/15 MVA, ubicándolo en la misma platea de hormigón que ocupa el actual; y la incorporación de una nueva celda de MT doble juego de barras para entrada de transformador con interruptor en vacío, nuevos transformadores de intensidad, un reactor limitador de cortocircuito, el reemplazo del creador de neutro, y la adaptación de protecciones y telecontrol a los requerimientos del nuevo transformador.	29 de enero de 2009 a las 10.30 horas.	Salón de los Espejos del Teatro Municipal Brazzola, sito en la calle Sarmiento 90, Chascomús, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE N° 20/2009; Expediente ENRE 25.211/2008	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente efectuada por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, EDEN SA, a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires, TRANSBA SA, consistente en la ampliación de la capacidad de transformación existente en la ET Saladillo, propiedad de TRANSBA SA, mediante el reemplazo de los dos transformadores existentes de 15/10/15 MVA y 15/5/15 MVA, respectivamente, y relación 132/34,5/13,2 kV, por otros dos de 30/20/30 MVA e igual relación de tensión, y la adecuación de los correspondientes campos.	26 de febrero de 2009 a las 11 horas.	Auditorio Cooperativa Eléctrica, Sarmiento 3177, de la ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires.
SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA.	En respuesta a la solicitud de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC (nota de Entrada N° 153.853), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad anuncia la postergación por 120 días de la Audiencia Pública convocada, mediante Resolución ENRE N° 67/09, para el próximo jueves 5 de marzo. La audiencia mencionada tiene por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transformación de la ET Malvinas. La fecha re-programada será oportunamente resuelta y notificada.	5 de marzo de 2009	
Resolución ENRE N° 67/2009; Expediente ENRE N° 21.312/2006.	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por “TRANSENER S.A.” en la Estación transformadora Malvinas, en la provincia de Córdoba, consistente en la provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento, i) de un nuevo vano configuración interruptor y medio en 500 kV, en forma semi equipada (2 interruptores); ii) instalación de nuevo transformador 500/132/13,2 kV de 300/300/100 MVA; iii) construcción de un nuevo campo de 132 kV para la acometida del transformador; iv) ampliación y reconfiguración de la alimentación de Servicios Auxiliares; v) ampliación y reconfiguración de los sistemas de control y protecciones; vi) ampliación de la RTU existente para la inclusión de las señales de las nuevas instalaciones y vii) ampliación y reconfiguración del sistema de desconexión automática de generación (DAG).	5 de marzo de 2009 a las 11:30 horas.	Gran Hotel Dorá, sito en la calle Entre Ríos N° 70, ciudad de Córdoba.



Resolución N° y Expediente	Objeto de la Audiencia	Fecha	Lugar
Resolución ENRE N° 96/2009; Expediente ENRE N° 6574/1999	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de TRANSENER S.A. solicitada por la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS consistente en: construcción de la E.T. Paraná de 500/132 kV compuesta por dos transformadores trifásicos de 300 MVA cada uno, del tipo doble barra interruptor y medio, con dos vanos completamente equipados, para las entradas de las líneas de 500 kV Salto Grande - Paraná, de 243 km con un reactor de línea de 50 MVAR en el extremo en la E.T. Paraná, actualmente instalado en al E.T. Santo Tomé; y Santo Tomé - Paraná, de 46 km con un nuevo reactor de línea de 25 MVAR en el extremo de la E.T. Santo Tomé; y para las salidas a los dos transformadores de 300 MVA cada uno de 500/132/33 Kv.	19 marzo de 2009, 11.30 horas.	Salón Auditorio del Centro Cultural "La Vieja Usina", de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Calle Gregoria Matorra de San Martín N° 861, ciudad de Paraná.
Resolución ENRE N° 124/2009; Expediente ENRE 22.524/2006	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de TRANSENER S.A. solicitada por la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA FE (EPESF) consistente en: el Pórtico de acometida del transformador y trifásicos 500/132 kV de 300 MVA; la playa de 132 kV de configuración doble barra con transferencia, cinco campos de salida de líneas en 132 kV y el equipamiento de control y protección para el funcionamiento de la playa de 132 kV y sus salidas de línea.	26 marzo de 2009, 11.30 horas.	Viejo Teatro, sito en la calle Gaboto 553, de la ciudad de Timbúes, Provincia de Santa Fe.
Resolución ENRE N° 144/2009; Expediente. ENRE 26.899/2008	Debatir la solicitud de ampliación al sistema de transporte presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A., EDESUR S.A., para la conversión a 132/13,2 kV -2x40 MVA de su actual configuración de 27,5/7 kV - 3x10MVA de la Subestación N° 236 Pérez Galdós y su electroduto asociado, compuesto por una doble terna de cable OF en 132 kV, con una longitud aproximada de 400 metros, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	30 de abril de 2009 a las 10.00 horas.	Regente Palace Hotel, calle Suipacha 964, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución ENRE N° 293/2009; Expediente. ENRE 21.312/2006.	El Directorio del ENRE ha resuelto ratificar lo actuado por el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales por la que se otorgó una prórroga de ciento veinte (120) días a la celebración de la Audiencia Pública convocada por Resolución ENRE N° 67/2009. En este plazo, EPEC deberá ratificar o rectificar su presentación a los efectos de convocar la Audiencia Pública.		
Resolución ENRE N° 351/2009; Expediente. ENRE 25.056/2007	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por TRANSNOA S.A., consistente en un la construcción de la Estación Transformadora Provisoria Valle Viejo, equipada con un interruptor en la acometida de la línea de alta tensión, un transformador de potencia de 25/10/25 MVA - 132/33/13,2 kV, y tres salidas en 33 kV e igual cantidad en el nivel de 13,2 kV de tensión; dispondrá de una sala para los equipos de protección, comando y señalización, a instalarse sobre la línea Huacra - Catamarca, en la localidad de Sumalao, Departamento de Valle Viejo.	30 de julio de 2009 a las 11.30 horas.	Amerian Catamarca Park Hotel. República 347, Ciudad de Catamarca.
Resolución ENRE N° 332/2009; Expediente. ENRE 27.239/2008	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, TRANSNOA SA, a requerimiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Catamarca, consistente en la construcción de la nueva ET La Paz, equipada con un campo de línea y uno de transformador, un transformador de 132/33/13,2 kV - 10 MVA, conjuntamente con los correspondientes equipos de medición, maniobra y protección; y cuatro puntos de conexión en media tensión, dos en 33 kV a La Guardia y San Antonio de La Paz, respectivamente, y dos en el nivel de 13,2 kV a los Distribuidores Recreo 1 y 2, respectivamente.	30 de julio de 2009 a las 10.00 horas	Amerian Catamarca Park Hotel. República 347, Catamarca.
Resolución ENRE N° 371/2009; Expediente. ENRE 26.297/2008	MODIFICACION DE LUGAR DE REALIZACIÓN El Directorio del ENRE informa que la Audiencia Pública convocada para el día 20 de agosto en la Ciudad de Formosa, tendrá lugar en el Galpón "C", Av. Costanera de esa ciudad.		



Resolución N° y Expediente	Objeto de la Audiencia	Fecha	Lugar
Resolución ENRE N° 371/2009; Expediente ENRE 26.297/2008	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud efectuada por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa Sociedad Anónima, EDEFOR S.A., a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Nordeste Argentino, TRANSNEA S.A., consistente en la construcción y puesta en servicio de una línea aérea de transmisión de 132 kV con conductores de 300/50 mm ² de Al/Ac, de 110 km de longitud; la ampliación de barras y construcción de 1 campo de salida de línea de 132 kV en la playa de maniobras de la ET Clorinda; 1 campo de salida de línea de 132 kV en la playa de maniobras de la futura ET Formosa oeste.	20 de agosto de 2009 a las 11.00 horas.	Hotel Casagrande, Av. González Lelong N° 185 - Formosa.
Resolución ENRE N° 372/2009; Expediente ENRE 28.082/2008	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por EDESUR S.A., consistente en la ampliación de la potencia de transformación de la SE N° 189 Calzada, propiedad de esa empresa distribuidora, desde su potencia instalada actual de 2x40 MVA a una potencia de 2x80 MVA, instalación de dos (2) circuit switchers de 132 kV; instalación de dos (2) secciones de celdas de media tensión de 13,2 kV; adaptación de los tableros de protecciones y de frecuencia; adaptación del equipamiento de control local y remoto (RTU, borneras de interfase) y consola de comando local; tendido de una nueva terna de cable de aislación seca de 630mm ² de sección, de cobre, a lo largo de 775 metros entre las SS.EE. Calzada y Alte. Brown y la instalación de dos bancos de capacitores, uno por sección, de 4,8 MVAR.	27 de agosto de 2009, 10.30 horas.	Casa de la Cultura - Calle Esteban Adrogué 1244. Adrogué - Partido de Almirante Brown.
Resolución ENRE N° 496/2009; Expediente ENRE 28.404/2009	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA - EDELAP S.A., para la instalación de un nuevo transformador de 300 MVA 220/132 kV en la Subestación (S.E.) N° 190 "La Plata", con sus equipos asociados, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.	12 de noviembre de 2009, 10.30 horas.	Salón Blanco del Palacio Municipal, sito en la calle 12 entre 51 y 53, Localidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE N° 497/2009; Expediente ENRE 28.361/2009	Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por EDENOR S.A. para la ampliación consistente en la instalación y puesta en servicio de la nueva Subestación "Nordelta" 132/13,2 kV - 2x40 MVA, equipada con dos campos de transformador por donde ingresarán las líneas de alimentación, un tablero de 13,2 kV con un esquema de simple barra y acoplamiento longitudinal con 16 salidas a la red, y la instalación de dos bancos de capacitores de 6 MVAR cada uno, y un electroducto de alimentación en alta tensión mediante un esquema de doble derivación, con interruptores de transformador.	19 de noviembre de 2009, 10.00 horas	Cultura Tigre, sito en Avenida Liniers 1601, Tigre Centro; Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE N° 519/2009; Expediente ENRE 28.080/08	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA - EDENOR S.A., para la construcción de una nueva Subestación (SE) N° 258 "Paso del Rey" de 132/13,2 kV - 2x40 MVA, y su electroducto de alimentación asociado, compuesto por la extensión de la terna N° 698 en Cable Subterráneo, con una longitud aproximada de un kilómetro, y la extensión de la terna N° 697, en línea aérea, de aproximadamente 300 metros, ambas en 132 kV, en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires.	27 de noviembre de 2009 -10.00 horas	Aula "F" del Centro de Capacitación Laboral (CENCAL) sito en la calle Bartolomé Mitre (Ruta Pcial. N° 7) Km 35.5 - Localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires
Resolución ENRE N° 586/2009; Expediente ENRE 24.483/07	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte de TRANSENER S.A. y de TRANSPA S.A. presentada por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL para "INTERCONEXIÓN PICO TRUNCADO - RÍO TURBIO - RÍO GALLEGOS". La obra consistirá en la ampliación de la E.T. Santa Cruz Norte existente; la construcción de un electroducto de 500 kV entre las E.E.T.T. Santa Cruz Norte - Río Santa Cruz - La Esperanza; la construcción de las E.E.T.T. de 500 kV Río Santa Cruz, La Esperanza; la construcción de los electroductos de 220 kV La Esperanza - Río Gallegos, La Esperanza - Río Turbio; la E.T. de 220 kV Río Gallegos y a la E.T. de 132 kV Calafate y la línea de 132 kV Calafate - La Esperanza.	29 de diciembre de 2009, 10.30 horas.	Teatro Select, sito en la calle Avenida Gregorio Ibañez 40, Localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Provincia de Santa Cruz.



Resolución N° y Expediente	Objeto de la Audiencia	Fecha	Lugar
Resolución ENRE N° 519/2009; Expediente ENRE 28080/08	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA - EDENOR S.A., para la construcción de una nueva Subestación (SE) N° 258 "Paso del Rey" de 132/13,2 kV - 2x40 MVA, y su electroducto de alimentación a asociado, compuesto por la extensión de la terna N° 698 en Cable Subterráneo, con una longitud aproximada de un kilómetro, y la extensión de la terna N° 697, en línea aérea, de aproximadamente 300 metros, ambas en 132 kV, en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires.	27 de noviembre de 2009 -10.00 horas	Aula "F" del Centro de Capacitación Laboral (CENCAL) sito en la calle Bartolomé Mitre (Ruta Pcial. N° 7) Km 35,5 - Localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires
Resolución ENRE N° 586/2009; Expediente ENRE 24.483/07	Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte de TRANSENER S.A. y de TRANSPA S.A. presentada por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL para "INTERCONEXIÓN PICO TRUNCADO - RÍO TURBIO - RÍO GALLEGOS". La obra consistirá en la ampliación de la E.T. Santa Cruz Norte existente; la construcción de un electroducto de 500 kV entre las E.E.T.T. Santa Cruz Norte - Río Santa Cruz - La Esperanza; la construcción de las E.E.T.T. de 500 kV Río Santa Cruz, La Esperanza; la construcción de los electroductos de 220 kV La Esperanza - Río Gallegos, La Esperanza - Río Turbio; la E.T. de 220 kV Río Gallegos y a la E.T. de 132 kV Calafate y la línea de 132 kV Calafate - La Esperanza.	29 de diciembre de 2009, 10.30 horas.	Teatro Select, sito en la calle Avenida Gregorio Ibañez 40, Localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Provincia de Santa Cruz.





home



exit





EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario

		INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 1 - R1						
	Cargo Fijo	\$/bim.	2,54	4,46	4,46	4,46
	Cargo Variable	\$/kWh	0,061	0,081	0,081	0,081
Tarifa 1 - R2						
	Cargo Fijo 301-650	\$/bim.	13,04	16,28	16,28	16,28
	Cargo Variable 301-650	\$/kWh	0,056	0,042	0,042	0,042
	Cargo Fijo 651-800	\$/bim.	13,04	18,97	18,97	18,97
	Cargo Variable 651-800	\$/kWh	0,056	0,045	0,045	0,045
	Cargo Fijo 801-900	\$/bim.	13,04	20,09	20,09	20,09
	Cargo Variable 801-900	\$/kWh	0,056	0,047	0,047	0,047
	Cargo Fijo 901-1000	\$/bim.	13,04	21,59	21,59	21,59
	Cargo Variable 901-1000	\$/kWh	0,056	0,049	0,049	0,049
	Cargo Fijo 1001-1200	\$/bim.	13,04	24,22	24,22	24,22
	Cargo Variable 1001-1200	\$/kWh	0,056	0,100	0,069	0,100
	Cargo Fijo 1201-1400	\$/bim.	13,04	26,14	26,14	26,14
	Cargo Variable 1201-1400	\$/kWh	0,056	0,104	0,072	0,104
	Cargo Fijo 1401-2800	\$/bim.	13,04	26,14	26,14	26,14
	Cargo Variable 1401-2800	\$/kWh	0,056	0,148	0,085	0,148
	Cargo Fijo +2800	\$/bim.	13,04	26,14	26,14	26,14
	Cargo Variable +2800	\$/kWh	0,056	0,238	0,112	0,238
Tarifa 1 - G1						
	Cargo Fijo	\$/bim.	6,35	13,33	13,33	13,33
	Cargo Variable	\$/kWh	0,108	0,210	0,210	0,210
Tarifa 1 - G2						
	Cargo Fijo	\$/bim.	47,14	100,46	100,46	100,46
	Cargo Variable	\$/kWh	0,083	0,157	0,157	0,157
Tarifa 1 - G3						
	Cargo Fijo	\$/bim.	127,91	275,89	275,89	275,89
	Cargo Variable	\$/kWh	0,063	0,125	0,125	0,125
Tarifa 1 - AP						
	Cargo Variable	\$/kWh	0,074	0,085	0,085	0,085
Tarifa 2						
	Cargo por Potencia	\$/kW-mes	6,69	14,51	14,51	14,51
	Cargo Variable	\$/kWh	0,067	0,130	0,130	0,130
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	15,43	15,43	15,43
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,11	11,11	11,11
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,097	0,097	0,097
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,082	0,082	0,082
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,073	0,073	0,073
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	8,92	8,92	8,92
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,71	6,71	6,71
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,093	0,093	0,093
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,078	0,078	0,078
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,069	0,069	0,069
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	3,92	3,92	3,92
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,4	0,91	0,91	0,91
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,089	0,089	0,089
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,075	0,075	0,075
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,066	0,066	0,066
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	15,42	15,42	15,42
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,11	11,11	11,11
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,132	0,132	0,132
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,116	0,116	0,116
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,107	0,107	0,107
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	8,90	8,90	8,90
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,71	6,71	6,71
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,125	0,125	0,125
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,111	0,111	0,111
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,102	0,102	0,102
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada						
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	3,91	3,91	3,91
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,4	0,91	0,91	0,91
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,120	0,120	0,120
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,106	0,106	0,106
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,097	0,097	0,097



EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifas otros prestadores					
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,85	14,85	14,85	14,85
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,041	0,041	0,041	0,041
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,036	0,036	0,036	0,036
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,029	0,029	0,029	0,029
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,37	8,37	8,37	8,37
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,039	0,039	0,039	0,039
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,035	0,035	0,035	0,035
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,027	0,027	0,027	0,027
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,038	0,038	0,038	0,038
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,033	0,033	0,033	0,033
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,026	0,026	0,026	0,026
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,85	14,85	14,85	14,85
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,075	0,041	0,052	0,075
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,070	0,036	0,046	0,070
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,063	0,029	0,039	0,063
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,37	8,37	8,37	8,37
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,072	0,039	0,049	0,072
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,067	0,035	0,044	0,067
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,060	0,027	0,037	0,060
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,069	0,038	0,047	0,069
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,064	0,033	0,042	0,064
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,057	0,026	0,036	0,057
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,85	14,85	14,85	14,85
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,108	0,041	0,061	0,108
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,103	0,036	0,056	0,103
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,095	0,029	0,049	0,095
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,37	8,37	8,37	8,37
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,103	0,039	0,058	0,103
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,098	0,035	0,054	0,098
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,091	0,027	0,046	0,091
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,098	0,038	0,056	0,098
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,094	0,033	0,051	0,094
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,087	0,026	0,045	0,087
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,85	14,85	14,85	14,85
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,176	0,041	0,082	0,176
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,171	0,036	0,077	0,171
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,163	0,029	0,069	0,163
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,37	8,37	8,37	8,37
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,167	0,039	0,078	0,167
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,162	0,035	0,073	0,162
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,155	0,027	0,066	0,155
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,160	0,038	0,074	0,160
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,155	0,033	0,070	0,155
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,149	0,026	0,063	0,149



EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,45	15,45	15,45	15,45
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,086	0,086	0,086	0,086
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,073	0,073	0,073	0,073
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,062	0,062	0,062	0,062
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,93	8,93	8,93	8,93
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,081	0,081	0,081	0,081
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,070	0,070	0,070	0,070
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,059	0,059	0,059	0,059
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,94	3,94	3,94	3,94
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,078	0,078	0,078	0,078
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,067	0,067	0,067	0,067
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,057	0,057	0,057	0,057
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,45	15,45	15,45	15,45
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,096	0,096	0,096	0,096
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,083	0,083	0,083	0,083
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,072	0,072	0,072	0,072
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,93	8,93	8,93	8,93
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,091	0,091	0,091	0,091
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,079	0,079	0,079	0,079
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,069	0,069	0,069	0,069
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,94	3,94	3,94	3,94
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,087	0,087	0,087	0,087
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,076	0,076	0,076	0,076
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,066	0,066	0,066	0,066
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,43	15,43	15,43	15,43
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,11	11,11	11,11	11,11
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,047	0,047	0,047	0,047
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,044	0,044	0,044	0,044
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,030	0,030	0,030	0,030
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,91	8,91	8,91	8,91
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,71	6,71	6,71	6,71
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,044	0,044	0,044	0,044
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,042	0,042	0,042	0,042
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,029	0,029	0,029	0,029
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,92	3,92	3,92	3,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,043	0,043	0,043
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,040	0,040	0,040	0,040
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,028	0,028	0,028	0,028
Tarifas Servicio de Peaje					
Tarifa 2					
Cargo por Potencia	\$/MW-mes	12.248,00	12.248,00	12.248,00	12.248,00
Cargo Variable	\$/MWh	55,02	55,02	55,02	55,02
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	13.157,00	13.157,00	13.157,00	13.157,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	10.936,00	10.936,00	10.936,00	10.936,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	11,05	11,05	11,05	11,05
Cargo Variable Resto	\$/MWh	9,33	9,33	9,33	9,33
Cargo Variable Valle	\$/MWh	8,24	8,24	8,24	8,24
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	6,22	6,22	6,22	6,22
Cargo Variable Resto	\$/MWh	5,25	5,25	5,25	5,25
Cargo Variable Valle	\$/MWh	4,64	4,64	4,64	4,64



EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	909,00	909,00	909,00	909,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	2,42	2,42	2,42	2,42
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,04	2,04	2,04	2,04
Cargo Variable Valle	\$/MWh	1,80	1,80	1,80	1,80
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	13.142,00	13.142,00	13.142,00	13.142,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	10.936,00	10.936,00	10.936,00	10.936,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	14,98	14,98	14,98	14,98
Cargo Variable Resto	\$/MWh	13,21	13,21	13,21	13,21
Cargo Variable Valle	\$/MWh	12,12	12,12	12,12	12,12
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	6.234,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	8,42	8,42	8,42	8,42
Cargo Variable Resto	\$/MWh	7,43	7,43	7,43	7,43
Cargo Variable Valle	\$/MWh	6,82	6,82	6,82	6,82
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	909,00	909,00	909,00	909,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	3,28	3,28	3,28	3,28
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,89	2,89	2,89	2,89
Cargo Variable Valle	\$/MWh	2,65	2,65	2,65	2,65
Servicio de rehabilitación					
Tarifa 1 - R1	\$	8,55	8,55	8,55	8,55
Tarifa 1 - G y AP	\$	51,70	51,70	51,70	51,70
Tarifa 2 y Tarifa 3	\$	136,75	136,75	136,75	136,75
Conexiones domiciliarias					
Comunes					
Aéreas monofásicas	\$	104,10	104,10	104,10	104,10
Subterráneas	\$	323,40	323,40	323,40	323,40
Aéreas trifásicas	\$	197,05	197,05	197,05	197,05
Subterráneas Trifásicas	\$	494,45	494,45	494,45	494,45
Especiales					
Aéreas monofásicas	\$	273,25	273,25	273,25	273,25
Subterráneas	\$	879,20	879,20	879,20	879,20
Aéreas trifásicas	\$	481,45	481,45	481,45	481,45
Subterráneas Trifásicas	\$	908,95	908,95	908,95	908,95

EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario

			INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 1 - R1							
	Cargo Fijo	\$/bim.	2,54	4,44	4,44	4,44	4,44
	Cargo Variable	\$/kWh	0,061	0,082	0,082	0,082	0,082
Tarifa 1 - R2							
	Cargo Fijo 301-650	\$/bim.	13,04	16,20	16,20	16,20	16,20
	Cargo Variable 301-650	\$/kWh	0,056	0,043	0,043	0,043	0,043
	Cargo Fijo 651-800	\$/bim.	13,04	18,83	18,83	18,83	18,83
	Cargo Variable 651-800	\$/kWh	0,056	0,046	0,046	0,046	0,046
	Cargo Fijo 801-900	\$/bim.	13,04	20,11	20,11	20,11	20,11
	Cargo Variable 801-900	\$/kWh	0,056	0,048	0,048	0,048	0,048
	Cargo Fijo 901-1000	\$/bim.	13,04	20,35	20,35	20,35	20,35
	Cargo Variable 901-1000	\$/kWh	0,056	0,048	0,048	0,048	0,048
	Cargo Fijo 1001-1200	\$/bim.	13,04	25,48	25,48	25,48	25,48
	Cargo Variable 1001-1200	\$/kWh	0,056	0,101	0,057	0,070	0,101
	Cargo Fijo 1201-1400	\$/bim.	13,04	27,51	27,51	27,51	27,51
	Cargo Variable 1201-1400	\$/kWh	0,056	0,105	0,059	0,073	0,105
	Cargo Fijo 1401-2800	\$/bim.	13,04	27,51	27,51	27,51	27,51
	Cargo Variable 1401-2800	\$/kWh	0,056	0,149	0,059	0,086	0,149
	Cargo Fijo +2800	\$/bim.	13,04	27,51	27,51	27,51	27,51
	Cargo Variable +2800	\$/kWh	0,056	0,241	0,059	0,114	0,241
Tarifa 1 - G1							
	Cargo Fijo	\$/bim.	6,35	13,81	13,81	13,81	13,81
	Cargo Variable	\$/kWh	0,108	0,211	0,211	0,211	0,211
Tarifa 1 - G2							
	Cargo Fijo	\$/bim.	47,14	103,83	103,83	103,83	103,83
	Cargo Variable	\$/kWh	0,083	0,155	0,155	0,155	0,155
Tarifa 1 - G3							
	Cargo Fijo	\$/bim.	127,91	288,07	288,07	288,07	288,07
	Cargo Variable	\$/kWh	0,063	0,123	0,123	0,123	0,123
Tarifa 1 - AP							
	Cargo Variable	\$/kWh	0,074	0,093	0,093	0,093	0,093
Tarifa 2							
	Cargo por Potencia	\$/kW-mes	6,69	15,00	15,00	15,00	15,00
	Cargo Variable	\$/kWh	0,067	0,130	0,130	0,130	0,130
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	15,92	15,92	15,92	15,92
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,17	11,17	11,17	11,17
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,096	0,096	0,096	0,096
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,083	0,083	0,083	0,083
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,073	0,073	0,073	0,073
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	9,34	9,34	9,34	9,34
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,74	6,74	6,74	6,74
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,091	0,091	0,091	0,091
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,079	0,079	0,079	0,079
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,069	0,069	0,069	0,069
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	4,31	4,31	4,31	4,31
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,40	0,91	0,91	0,91	0,91
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,087	0,087	0,087	0,087
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,076	0,076	0,076	0,076
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,066	0,066	0,066	0,066
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	15,92	15,92	15,92	15,92
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,17	11,17	11,17	11,17
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,128	0,128	0,128	0,128
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,116	0,116	0,116	0,116
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,106	0,106	0,106	0,106
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	9,34	9,34	9,34	9,34
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,74	6,74	6,74	6,74
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,122	0,122	0,122	0,122
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,110	0,110	0,110	0,110
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,101	0,101	0,101	0,101
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	4,31	4,31	4,31	4,31
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,40	0,91	0,91	0,91	0,91
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,117	0,117	0,117	0,117
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,106	0,106	0,106	0,106
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,097	0,097	0,097	0,097



EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifas otros prestadores					
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,92	14,92	14,92	14,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,042	0,042	0,042	0,042
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,037	0,037	0,037	0,037
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,029	0,029	0,029	0,029
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,40	8,40	8,40	8,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,040	0,040	0,040	0,040
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,035	0,035	0,035	0,035
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,028	0,028	0,028	0,028
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,41	3,41	3,41	3,41
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,038	0,038	0,038	0,038
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,034	0,034	0,034	0,034
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,027	0,027	0,027	0,027
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,92	14,92	14,92	14,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,076	0,042	0,052	0,076
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,071	0,037	0,047	0,071
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,063	0,029	0,039	0,063
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,40	8,40	8,40	8,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,072	0,040	0,049	0,072
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,067	0,035	0,045	0,067
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,060	0,028	0,037	0,060
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,41	3,41	3,41	3,41
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,069	0,038	0,047	0,069
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,065	0,034	0,043	0,065
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,058	0,027	0,036	0,058
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,92	14,92	14,92	14,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,108	0,042	0,062	0,108
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,104	0,037	0,057	0,104
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,096	0,029	0,049	0,096
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,40	8,40	8,40	8,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,103	0,040	0,059	0,103
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,098	0,035	0,054	0,098
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,091	0,028	0,047	0,091
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,41	3,41	3,41	3,41
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,099	0,038	0,056	0,099
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,094	0,034	0,052	0,094
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,087	0,027	0,045	0,087
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,92	14,92	14,92	14,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,176	0,042	0,082	0,176
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,171	0,037	0,077	0,171
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,164	0,029	0,070	0,164
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,40	8,40	8,40	8,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,167	0,040	0,078	0,167
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,163	0,035	0,073	0,163
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,155	0,028	0,066	0,155
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,41	3,41	3,41	3,41
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,160	0,038	0,075	0,160
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,156	0,034	0,070	0,156
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,149	0,027	0,063	0,149



EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,92	15,92	15,92	15,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,084	0,084	0,084	0,084
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,073	0,073	0,073	0,073
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,062	0,062	0,062	0,062
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	9,34	9,34	9,34	9,34
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,080	0,080	0,080	0,080
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,069	0,069	0,069	0,069
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,059	0,059	0,059	0,059
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,31	4,31	4,31	4,31
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,076	0,076	0,076	0,076
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,066	0,066	0,066	0,066
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,056	0,056	0,056	0,056
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,92	15,92	15,92	15,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,094	0,094	0,094	0,094
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,083	0,083	0,083	0,083
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,072	0,072	0,072	0,072
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	9,34	9,34	9,34	9,34
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,089	0,089	0,089	0,089
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,079	0,079	0,079	0,079
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,068	0,068	0,068	0,068
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,31	4,31	4,31	4,31
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,086	0,086	0,086	0,086
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,076	0,076	0,076	0,076
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,066	0,066	0,066	0,066
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	15,92	15,92	15,92	15,92
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,17	11,17	11,17	11,17
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,053	0,053	0,053	0,053
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,045	0,045	0,045	0,045
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,037	0,037	0,037	0,037
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	9,34	9,34	9,34	9,34
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,050	0,050	0,050	0,050
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,043	0,043	0,043
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,035	0,035	0,035	0,035
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,31	4,31	4,31	4,31
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,91	0,91	0,91	0,91
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,048	0,048	0,048
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,041	0,041	0,041	0,041
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,034	0,034	0,034	0,034
Tarifas Servicio de Peaje					
Tarifa 2					
Cargo por Potencia	\$/MW-mes	12.808,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00
Cargo Variable	\$/MWh	55,25	55,25	55,25	55,25
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	13.723,00	13.723,00	13.723,00	13.723,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	10,86	10,86	10,86	10,86
Cargo Variable Resto	\$/MWh	9,41	9,41	9,41	9,41
Cargo Variable Valle	\$/MWh	8,23	8,23	8,23	8,23
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	6,11	6,11	6,11	6,11
Cargo Variable Resto	\$/MWh	5,29	5,29	5,29	5,29
Cargo Variable Valle	\$/MWh	4,63	4,63	4,63	4,63



EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	915,00	915,00	915,00	915,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	2,37	2,37	2,37	2,37
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,06	2,06	2,06	2,06
Cargo Variable Valle	\$/MWh	1,80	1,80	1,80	1,80
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	13.723,00	13.723,00	13.723,00	13.723,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	14,54	14,54	14,54	14,54
Cargo Variable Resto	\$/MWh	13,14	13,14	13,14	13,14
Cargo Variable Valle	\$/MWh	12,05	12,05	12,05	12,05
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	8,18	8,18	8,18	8,18
Cargo Variable Resto	\$/MWh	7,39	7,39	7,39	7,39
Cargo Variable Valle	\$/MWh	6,78	6,78	6,78	6,78
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	915,00	915,00	915,00	915,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	3,18	3,18	3,18	3,18
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,88	2,88	2,88	2,88
Cargo Variable Valle	\$/MWh	2,64	2,64	2,64	2,64
Servicio de rehabilitación					
Tarifa 1 - R1	\$	8,70	8,70	8,70	8,70
Tarifa 1 - G y AP	\$	52,60	52,60	52,60	52,60
Tarifa 2 y Tarifa 3	\$	139,10	139,10	139,10	139,10
Conexiones domiciliarias					
Comunes					
Aéreas monofásicas	\$	105,90	105,90	105,90	105,90
Subterráneas	\$	328,90	328,90	328,90	328,90
Aéreas trifásicas	\$	200,35	200,35	200,35	200,35
Subterráneas Trifásicas	\$	502,80	502,80	502,80	502,80
Especiales					
Aéreas monofásicas	\$	277,90	277,90	277,90	277,90
Subterráneas	\$	894,05	894,05	894,05	894,05
Aéreas trifásicas	\$	489,60	489,60	489,60	489,60
Subterráneas Trifásicas	\$	924,30	924,30	924,30	924,30

EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario

			INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 1 - R1							
	Cargo Fijo	\$/bim.	2,54	4,46	4,46	4,46	4,46
	Cargo Variable	\$/kWh	0,061	0,081	0,081	0,081	0,081
Tarifa 1 - R2							
	Cargo Fijo 301-650	\$/bim.	13,04	16,28	16,28	16,28	16,28
	Cargo Variable 301-650	\$/kWh	0,056	0,042	0,042	0,042	0,042
	Cargo Fijo 651-800	\$/bim.	13,04	18,97	18,97	18,97	18,97
	Cargo Variable 651-800	\$/kWh	0,056	0,046	0,046	0,046	0,046
	Cargo Fijo 801-900	\$/bim.	13,04	19,97	19,97	19,97	19,97
	Cargo Variable 801-900	\$/kWh	0,056	0,047	0,047	0,047	0,047
	Cargo Fijo 901-1000	\$/bim.	13,04	21,49	21,49	21,49	21,49
	Cargo Variable 901-1000	\$/kWh	0,056	0,049	0,049	0,049	0,049
	Cargo Fijo 1001-1200	\$/bim.	13,04	22,24	22,24	22,24	22,24
	Cargo Variable 1001-1200	\$/kWh	0,056	0,099	0,055	0,069	0,099
	Cargo Fijo 1201-1400	\$/bim.	13,04	24,12	24,12	24,12	24,12
	Cargo Variable 1201-1400	\$/kWh	0,056	0,103	0,058	0,072	0,103
	Cargo Fijo 1401-2800	\$/bim.	13,04	24,12	24,12	24,12	24,12
	Cargo Variable 1401-2800	\$/kWh	0,056	0,147	0,058	0,085	0,147
	Cargo Fijo +2800	\$/bim.	13,04	24,12	24,12	24,12	24,12
	Cargo Variable +2800	\$/kWh	0,056	0,238	0,058	0,112	0,238
Tarifa 1 - G1							
	Cargo Fijo	\$/bim.	6,35	12,01	12,01	12,01	12,01
	Cargo Variable	\$/kWh	0,108	0,216	0,216	0,216	0,216
Tarifa 1 - G2							
	Cargo Fijo	\$/bim.	47,14	89,95	89,95	89,95	89,95
	Cargo Variable	\$/kWh	0,083	0,166	0,166	0,166	0,166
Tarifa 1 - G3							
	Cargo Fijo	\$/bim.	127,91	254,29	254,29	254,29	254,29
	Cargo Variable	\$/kWh	0,063	0,142	0,142	0,142	0,142
Tarifa 1 - AP							
	Cargo Variable	\$/kWh	0,074	0,081	0,081	0,081	0,081
Tarifa 2							
	Cargo por Potencia	\$/kW-mes	6,69	13,29	13,29	13,29	13,29
	Cargo Variable	\$/kWh	0,067	0,135	0,135	0,135	0,135
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	14,23	14,23	14,23	14,23
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,21	11,21	11,21	11,21
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,100	0,100	0,100	0,100
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,087	0,087	0,087	0,087
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,074	0,074	0,074	0,074
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	7,70	7,70	7,70	7,70
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,74	6,74	6,74	6,74
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,095	0,095	0,095	0,095
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,083	0,083	0,083	0,083
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,070	0,070	0,070	0,070
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	2,81	2,81	2,81	2,81
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,40	0,97	0,97	0,97	0,97
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,091	0,091	0,091	0,091
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,079	0,079	0,079	0,079
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,067	0,067	0,067	0,067
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,09	14,23	14,23	14,23	14,23
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	4,81	11,21	11,21	11,21	11,21
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,048	0,133	0,133	0,133	0,133
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,048	0,121	0,121	0,121	0,121
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,047	0,107	0,107	0,107	0,107
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	4,02	7,70	7,70	7,70	7,70
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	2,66	6,74	6,74	6,74	6,74
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,046	0,127	0,127	0,127	0,127
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,046	0,115	0,115	0,115	0,115
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,044	0,102	0,102	0,102	0,102
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada							
	Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,07	2,81	2,81	2,81	2,81
	Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,40	0,97	0,97	0,97	0,97
	Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,043	0,122	0,122	0,122	0,122
	Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,043	0,110	0,110	0,110	0,110
	Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,042	0,098	0,098	0,098	0,098



EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifas otros prestadores					
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,88	14,88	14,88	14,88
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,042	0,042	0,042	0,042
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,036	0,036	0,036	0,036
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,029	0,029	0,029	0,029
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,32	8,32	8,32	8,32
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,040	0,040	0,040	0,040
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,035	0,035	0,035	0,035
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,028	0,028	0,028	0,028
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial <= 1000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,038	0,038	0,038	0,038
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,033	0,033	0,033	0,033
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,027	0,027	0,027	0,027
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,88	14,88	14,88	14,88
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,076	0,042	0,052	0,076
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,070	0,036	0,046	0,070
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,063	0,029	0,039	0,063
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,32	8,32	8,32	8,32
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,072	0,040	0,049	0,072
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,067	0,035	0,044	0,067
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,060	0,028	0,037	0,060
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1000 kWh-bimestre y <= 1400 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,069	0,038	0,047	0,069
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,064	0,033	0,042	0,064
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,057	0,027	0,036	0,057
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,88	14,88	14,88	14,88
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,108	0,042	0,062	0,108
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,103	0,036	0,056	0,103
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,096	0,029	0,049	0,096
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,32	8,32	8,32	8,32
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,103	0,040	0,059	0,103
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,098	0,035	0,054	0,098
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,091	0,028	0,047	0,091
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 1400 kWh-bimestre y <= 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,099	0,038	0,056	0,099
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,094	0,033	0,051	0,094
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,087	0,027	0,045	0,087
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,88	14,88	14,88	14,88
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,176	0,042	0,082	0,176
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,171	0,036	0,077	0,171
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,163	0,029	0,069	0,163
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	8,32	8,32	8,32	8,32
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,167	0,040	0,078	0,167
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,162	0,035	0,073	0,162
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,155	0,028	0,066	0,155
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Residencial > 2800 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	3,40	3,40	3,40	3,40
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,160	0,038	0,075	0,160
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,155	0,033	0,070	0,155
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,149	0,027	0,063	0,149

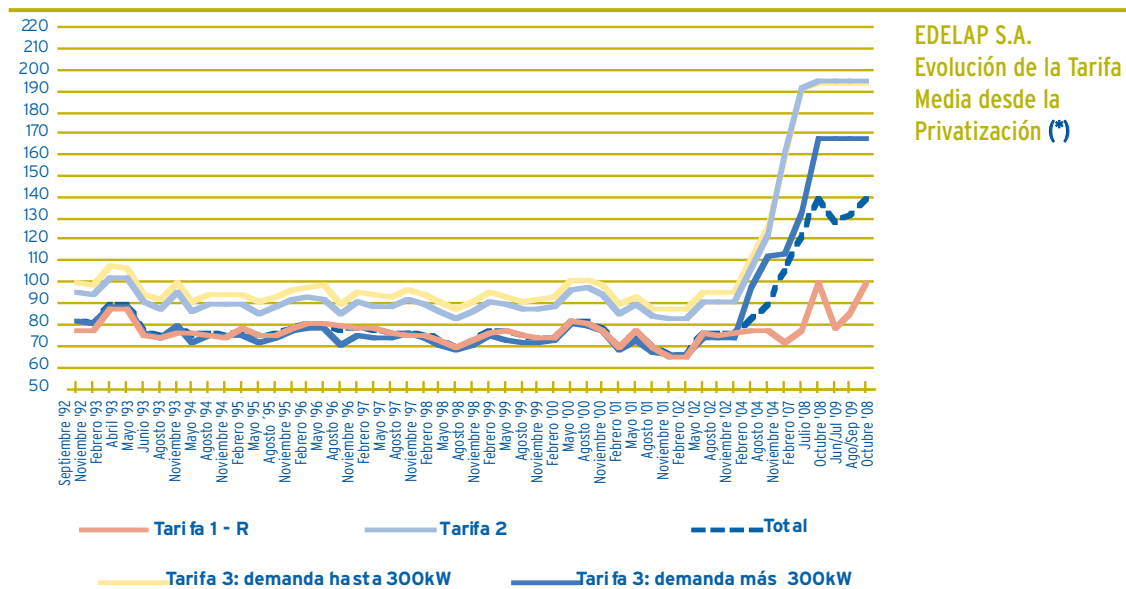
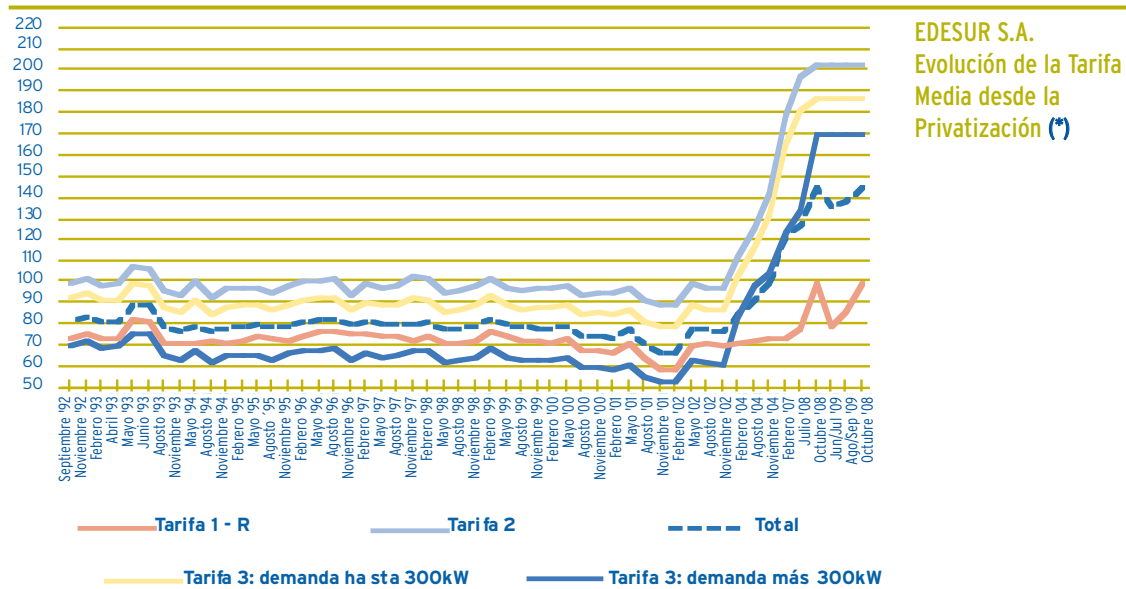
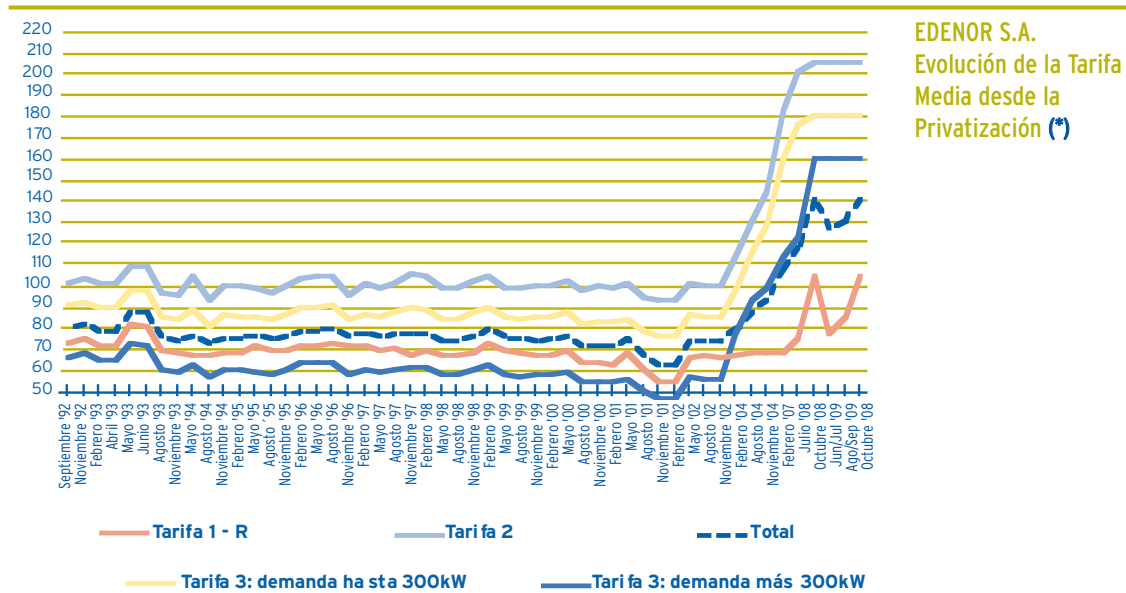
EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,23	14,23	14,23	14,23
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,092	0,092	0,092	0,092
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,078	0,078	0,078	0,078
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,064	0,064	0,064	0,064
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,70	7,70	7,70	7,70
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,087	0,087	0,087	0,087
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,074	0,074	0,074	0,074
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,061	0,061	0,061	0,061
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General <= 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,81	2,81	2,81	2,81
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,084	0,084	0,084	0,084
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,071	0,071	0,071	0,071
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,058	0,058	0,058	0,058
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,23	14,23	14,23	14,23
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,102	0,102	0,102	0,102
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,088	0,088	0,088	0,088
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,074	0,074	0,074	0,074
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,70	7,70	7,70	7,70
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,097	0,097	0,097	0,097
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,084	0,084	0,084	0,084
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,070	0,070	0,070	0,070
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (General > 4000 kWh-bimestre)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,81	2,81	2,81	2,81
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,093	0,093	0,093	0,093
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,080	0,080	0,080	0,080
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,068	0,068	0,068	0,068
Tarifa 3 - BT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	14,23	14,23	14,23	14,23
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	11,21	11,21	11,21	11,21
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,058	0,058	0,058	0,058
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,044	0,044	0,044	0,044
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,025	0,025	0,025	0,025
Tarifa 3 - MT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	7,70	7,70	7,70	7,70
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	6,74	6,74	6,74	6,74
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,055	0,055	0,055	0,055
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,042	0,042	0,042	0,042
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,024	0,024	0,024	0,024
Tarifa 3 - AT Otros prestadores (Alumbrado Público)					
Cargo Pot. Pico	\$/kW-mes	2,81	2,81	2,81	2,81
Cargo Pot. F. Pico	\$/kW-mes	0,97	0,97	0,97	0,97
Cargo Variable Pico	\$/kWh	0,053	0,053	0,053	0,053
Cargo Variable Resto	\$/kWh	0,040	0,040	0,040	0,040
Cargo Variable Valle	\$/kWh	0,023	0,023	0,023	0,023
Tarifas Servicio de Peaje					
Tarifa 2					
Cargo por Potencia	\$/MW-mes	11.372,00	11.372,00	11.372,00	11.372,00
Cargo Variable	\$/MWh	56,62	56,62	56,62	56,62
Tarifa 3 - BT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	12.304,00	12.304,00	12.304,00	12.304,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	11.208,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	11,37	11,37	11,37	11,37
Cargo Variable Resto	\$/MWh	9,88	9,88	9,88	9,88
Cargo Variable Valle	\$/MWh	8,39	8,39	8,39	8,39
Tarifa 3 - MT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	5.781,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	6,40	6,40	6,40	6,40
Cargo Variable Resto	\$/MWh	5,55	5,55	5,55	5,55
Cargo Variable Valle	\$/MWh	4,72	4,72	4,72	4,72



EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008
Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	887,00	887,00	887,00	887,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	973,00	973,00	973,00	973,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	2,49	2,49	2,49	2,49
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,16	2,16	2,16	2,16
Cargo Variable Valle	\$/MWh	1,83	1,83	1,83	1,83
Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	12.304,00	12.304,00	12.304,00	12.304,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	11.208,00	11.208,00	11.208,00	11.208,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	15,14	15,14	15,14	15,14
Cargo Variable Resto	\$/MWh	13,69	13,69	13,69	13,69
Cargo Variable Valle	\$/MWh	12,20	12,20	12,20	12,20
Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	5.781,00	5.781,00	5.781,00	5.781,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	8,52	8,52	8,52	8,52
Cargo Variable Resto	\$/MWh	7,70	7,70	7,70	7,70
Cargo Variable Valle	\$/MWh	6,86	6,86	6,86	6,86
Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada					
Cargo Pot. Pico	\$/MW-mes	887,00	887,00	887,00	887,00
Cargo Pot. F. Pico	\$/MW-mes	973,00	973,00	973,00	973,00
Cargo Variable Pico	\$/MWh	3,31	3,31	3,31	3,31
Cargo Variable Resto	\$/MWh	2,99	2,99	2,99	2,99
Cargo Variable Valle	\$/MWh	2,67	2,67	2,67	2,67
Servicio de rehabilitación					
Tarifa 1 - R1	\$	9,20	9,20	9,20	9,20
Tarifa 1 - G y AP	\$	55,70	55,70	55,70	55,70
Tarifa 2 y Tarifa 3	\$	147,35	147,35	147,35	147,35
Conexiones domiciliarias					
Comunes					
Aéreas monofásicas	\$	112,15	112,15	112,15	112,15
Subterráneas	\$	348,30	348,30	348,30	348,30
Aéreas trifásicas	\$	212,20	212,20	212,20	212,20
Subterráneas Trifásicas	\$	532,50	532,50	532,50	532,50
Especiales					
Aéreas monofásicas	\$	294,30	294,30	294,30	294,30
Subterráneas	\$	946,90	946,90	946,90	946,90
Aéreas trifásicas	\$	518,50	518,50	518,50	518,50
Subterráneas Trifásicas	\$	978,95	978,95	978,95	978,95



(*) Calculado en base estructura de ventas 2007

**EDENOR S.A.**
Tarifas Monómicas

(**)

	INICIAL Septiembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Variación Jun/Jul 2009Ago/Sep 2009 vs. Oct 08	Variación Ago/Sep 2009 vs. Oct 08
Tarifa 1 - R	35,88	105,49	77,86	86,14	105,49	-26,19%	-18,34%
Tarifa 1 - R1	71,56	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	84,56	77,66	77,66	77,66	77,66	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3	0,00	71,27	71,27	71,27	71,27	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4	0,00	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5	0,00	71,71	71,71	71,71	71,71	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6	0,00	122,11	78,11	91,11	122,11	-36,03%	-25,39%
Tarifa 1 - R7	0,00	124,16	78,16	92,16	124,16	-37,05%	-25,77%
Tarifa 1 - R8	0,00	162,27	72,27	99,27	162,27	-55,46%	-38,82%
Tarifa 1 - R9	0,00	244,85	64,85	118,85	244,85	-73,51%	-51,46%
Tarifa 1 - G	107,60	211,33	211,33	211,33	211,33	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	122,10	239,59	239,59	239,59	239,59	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	102,34	198,22	198,22	198,22	198,22	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	83,61	169,45	169,45	169,45	169,45	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	74,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	102,39	206,76	206,76	206,76	206,76	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	91,39	181,43	181,43	181,43	181,43	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	95,35	189,70	189,70	189,70	189,70	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	69,81	136,33	136,33	136,33	136,33	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	66,74	161,20	161,20	161,20	161,20	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	84,56	199,46	199,46	199,46	199,46	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	64,63	156,68	156,68	156,68	156,68	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Total	61,78	141,59	127,65	131,83	141,59	-9,85%	-6,90%
Variac. c/anterior		18,62%	-9,85%	3,28%	7,41%		
Variación con Sept.'92		129,20%	106,63%	113,40%	129,20%		

EDESUR S.A.
Tarifas Monómicas

(**)

	INICIAL Diciembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Variación Jun/Jul 2009Ago/Sep 2009 vs. Oct 08	Variación Ago/Sep 2009 vs. Oct 08
Tarifa 1 - R	4 4,51	99,66	79,67	85,68	99,66	-20,06%	-14,03%
Tarifa 1 - R1	69,58	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	84,15	77,97	77,97	77,97	77,97	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3	0,00	70,97	70,97	70,97	70,97	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4	0,00	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5	0,00	68,47	68,47	68,47	68,47	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6	0,00	123,27	79,27	92,27	123,27	-35,69%	-25,15%
Tarifa 1 - R7	0,00	125,31	79,31	93,31	125,31	-36,71%	-25,54%
Tarifa 1 - R8	0,00	163,41	73,41	100,41	163,41	-55,08%	-38,55%
Tarifa 1 - R9	0,00	247,75	65,75	120,75	247,75	-73,46%	-51,26%
Tarifa 1 - G	102,74	202,60	202,60	202,60	202,60	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	121,03	239,34	239,34	239,34	239,34	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	102,15	197,17	197,17	197,17	197,17	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	82,20	166,24	166,24	166,24	166,24	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	74,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	99,40	202,65	202,65	202,65	202,65	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	92,70	186,84	186,84	186,84	186,84	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	96,98	195,94	195,94	195,94	195,94	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	70,99	138,97	138,97	138,97	138,97	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	70,54	169,79	169,79	169,79	169,79	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	93,77	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	65,27	158,10	158,10	158,10	158,10	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Total	68,61	144,74	135,56	138,32	144,74	-6,34%	-4,44%
Variac. c/anterior		13,90%	-6,34%	2,03%	4,64%		
Variación con Sept.'92		110,96%					

(**)Calculado en base estructura de ventas 2007

	INICIAL Septiembre 1992	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Resolución ENRE N° 433/2009 Jun/Jul 2009	Resolución ENRE N° 433/2009 Ago/Sep 2009	Resolución ENRE N° 628/2008 Octubre 2008	Variación Jun/Jul 2009 Ago/Sep 2009 vs. Oct 08	Variación vs. Oct 08
Tarifa 1 - R	75,87	101,47	79,85	86,46	101,47	-21,31%	-14,80%
Tarifa 1 - R1	76,28	107,83	107,83	107,83	107,83	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R2	75,81	79,11	79,11	79,11	79,11	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R3		72,87	72,87	72,87	72,87	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R4		71,00	71,00	71,00	71,00	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R5		72,10	72,10	72,10	72,10	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - R6		119,78	75,78	89,78	119,78	-36,73%	-25,05%
Tarifa 1 - R7		122,02	77,02	91,02	122,02	-36,88%	-25,41%
Tarifa 1 - R8		160,49	71,49	98,49	160,49	-55,45%	-38,63%
Tarifa 1 - R9		244,66	64,66	118,66	244,66	-73,57%	-51,50%
Tarifa 1 - G	109,20	219,78	219,78	219,78	219,78	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G1	123,46	245,24	245,24	245,24	245,24	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G2	102,21	202,65	202,65	202,65	202,65	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - G3	82,99	181,74	181,74	181,74	181,74	0,00%	0,00%
Tarifa 1 - AP	74,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00%	0,00%
Tarifa 2	97,71	196,01	196,01	196,01	196,01	0,00%	0,00%
Tarifa 3: demanda hasta 300kW	97,76	195,31	195,31	195,31	195,31	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	100,51	201,16	201,16	201,16	201,16	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	71,29	138,83	138,83	138,83	138,83	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.	S.U.		
Tarifa 3: demanda más 300kW	70,46	168,91	168,91	168,91	168,91	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - BT	95,29	222,97	222,97	222,97	222,97	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - MT	63,38	153,49	153,49	153,49	153,49	0,00%	0,00%
Tarifa 3 - AT	S.U.						
Total	82,92	140,30	129,70	132,90	140,30	-7,56%	-5,27%
Variac. c/ant.		14,62%	-7,56%	2,47%	5,57%		
Variac. c/Sept.'92		69,19%					

EDELAP S.A.
Tarifas Monómicas
(**)

(**) Calculado en base estructura de ventas 2007



Asesoría Jurídica ANEXO **IV**
Texto de los Fallos analizados



home



exit



**Caso I: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL***Poder Judicial de la Nación*

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.-

Y VISTOS: estos autos caratulados: “EDESUR SA c/resolución 5851/04 ENRE –resol 821/07 SE”, y

CONSIDERANDO:

I.- El doctor Carlos Manuel Grecco integra la Sala II en los términos de la Acordada N° 1/2008 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

II.- El señor Juan José Cerutti reclamó con resultado negativo a la distribuidora EDESUR SA la indemnización de los daños que le causaron, en artefactos electrodomésticos de su propiedad, las deficiencias técnicas en el suministro de energía eléctrica acontecidas el día 6 de agosto de 2003 (ver fs. 10 del expediente N° 169020, agregado por cuerda).

Frente a tal circunstancia, el nombrado acudió ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y formuló idéntico reclamo por daños (ver fs. 1/9 del expediente referido). El ente lo tuvo por presentado y -entre otras cosas- corrió traslado del mismo a la distribuidora (ver fs. 13), la que lo contestó a fs. 14/21 del expediente N° 169020.

III.- El ENRE dictó la resolución AU N° 5851/2004. Hizo lugar al reclamo del señor Cerutti por reparación de los daños y perjuicios provocados en artefactos eléctricos de su propiedad con motivo de deficiencias en el suministro eléctrico, por la suma de \$ 1162, con más intereses calculados a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, desde la fecha de producción de los daños y hasta su efectivo pago (ver fs. 35/36 y rectificatoria de fs. 38 del expediente N° 169020).

Contra lo así resuelto, la distribuidora interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio (ver fs. 41/50 y 52/70 del expediente de referencia). Mediante resolución RRAU N° 2602/2004 el ENRE rechazó el primero (ver fs. 74/76) y las actuaciones fueron elevadas a la Secretaría de Energía, a efectos del tratamiento del recurso de alzada interpuesto en subsidio.

A fs. 97/101, previa intervención de los órganos correspondientes, la Secretaría de Energía dictó la resolución N° 821/2007 mediante la cual rechazó el recurso de alzada.

Disconforme con las resoluciones dictadas en sede administrativa, la distribuidora presentó el recurso judicial directo previsto en el art. 76 de la ley 24.065 (ver fs. 2/15 del principal).

En lo esencial, sostuvo que el ENRE no era competente para fijar resarcimientos por daños y perjuicios, a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados: “Ángel Estrada y Cia. SA c/Resolución 71/96 -Secretaría de Energía y Puertos”, sentencia del 5 de abril de 2005 (Fallos: 328:651).

Esto es así, debido a que en el pronunciamiento se dijo que el ENRE no podía fijar las indemnizaciones por daños ocurridos por la interrupción del servicio eléctrico por carecer de competencia para dirimir reclamos de daños y perjuicios planteados por los usuarios con sustento en el derecho común. Agrega que tal tesitura fue seguida por la Sala V de este Tribunal en autos “EDESUR SA c/Resolución 7738/04 ENRE -SE 937/06”, sentencia del 02/03/2007. Por lo tanto, concluye en que las resoluciones recurridas deben ser declaradas nulas.

A fs. 107/109 vta. el señor Juan José Cerutti contestó el traslado conferido y a fs. 116 produjo su dictamen el señor Fiscal de Cámara.

IV.- Así planteado el tema, corresponde analizar en primer lugar si las conclusiones a que arribara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Ángel Estrada y Cia. SA”, el 05/04/2005, son aplicables a esta causa y, en su caso, corresponderá controlar la legitimidad de las resoluciones impugnadas.

En principio debe señalarse que -tal como lo hizo la Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes: 256:358- en esa causa la actora reclamaba el pago de las sumas abonadas por el alquiler de un grupo electrógeno y sueldos de personal, motivados por el suministro de energía en niveles de insuficiente tensión para poner en funcionamiento diversas máquinas.

Allí se discutió si la aplicación de las multas previstas en el punto 5 y subsiguientes del sub-anexo 4 del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y EDESUR SA, excluían la posibilidad de que el usuario reclamara adicionalmente los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato por parte de la distribuidora y la competencia del ENRE para resolver la procedencia del resarcimiento solicitado.

V.- De modo preliminar, parece que -en los hechos- el caso que nos ocupa es distinto de aquel que fue resuelto por la Corte Suprema en los autos “Ángel Estrada”.

Aquí un usuario domiciliario reclamó ante la distribuidora y luego ante el ENRE el valor de \$ 1.665 por la reposición de una computadora personal cuyos componentes se quemaron como consecuencia de la devolución de energía eléctrica a una tensión mayor a la habitual, luego de una interrupción del suministro.

El ENRE le reconoció al usuario la suma de \$ 1.162, con más los intereses calculados según la tasa pasiva desde el hecho y hasta el efectivo pago, con fundamento en el art. 3º, inc. e) del Reglamento de Suministro (conf. resolución SE N° 168/92 y modificatorias). Esa norma establece la obligación de la distribuidora de hacerse cargo de los daños provocados en las instalaciones y/o artefactos de los usuarios por deficiencias en la calidad técnica del suministro a ella imputables.

Además, la competencia del ente regulador para fijar la indemnización prevista en el art. 3º, inc. e) del Reglamento de Suministro, constituye un aspecto que a la Corte no le resultó necesario analizar en concreto, a la luz del contexto fáctico que le fue planteado.

VI.- Sin embargo, en el fallo “Ángel Estrada”, se dijo que estarían sujetas a la jurisdicción primaria de los organismos administrativos las controversias que se susciten en los supuestos enunciados en el Reglamento de Suministros aprobado por la resolución N° 168/92 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias cuando, facultativamente, los usuarios optasen por la jurisdicción del ente regulador en los términos del segundo párrafo del art. 72 de la ley 24.065, como en este caso (conf. considerando 13 del fallo referido).

También se dijo que la denominada "jurisdicción primaria" de las agencias administrativas comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios, pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo (conf. Suprema Corte de EE. UU. “United States v. Western Pacific Railroad”, 352 U.S. 59), con la salvaguarda de que la palabra final sobre la validez de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios.

VII.- Una correcta hermenéutica del fallo “Ángel Estrada” permite afirmar que, establecido el incumplimiento contractual de la distribuidora por parte del ENRE, la determinación del valor del daño emergente consistente en un objeto determinado, no hace invadir al ente regulador la función del Poder Judicial, toda vez que se trata de un dato de conocimiento simple: cuánto vale en el mercado el artefacto (o su reparación) de acuerdo a su calidad y/o marca.

Por el contrario, todo aquello que exceda del daño emergente - entendido como el resarcimiento de la cosa misma afectada- según esta interpretación, debe ser dilucidado en sede judicial.

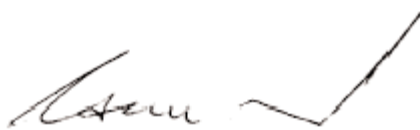
No entender el fallo en cuestión de esta manera, es pretender que ese pronunciamiento considera adecuado que cada persona a la que se le afecte un aparato a causa de un comportamiento de la empresa, debería promover un pleito para ser resarcido por el valor de reposición (o reparación) de aquel. La falta de razonabilidad de ese efecto sería tan evidente que hace innecesario explayarse en detalle para demostrarlo (conf. en igual sentido, PTN, Dictámenes: 256:358).

VIII.- Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE:** 1º) rechazar el recurso judicial directo interpuesto por EDESUR SA contra las resoluciones ENRE AU N° 5851/2004 y RRAU N° 2602/2004 y SE N° 821/2007, las que se confirman. 2º) Las costas deben imponerse por el orden causado, en atención a las diferencias interpretativas suscitadas en torno a la cuestión planteada y a la forma en que se resuelve (art. 68, 2da. parte del CPCCN). **ASÍ SE DECIDE.**



Se deja constancia que la Vocalía N° 5 se encuentra vacante.

Regístrese, notifíquese, hágase saber la vigencia de la Acordada CSJN N° 04/07 y, oportunamente, devuélvase.



CARLOS MANUEL GRECCO



MARTA HERRERA

**Caso II: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL***Poder Judicial de la Nación*

Causa N° 13.840/2006: "Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. c/ ENRE – Resol 161/06 y 92/03 (Expte 14715/03)"

//nos Aires, 9 de junio de 2009.

Y VISTOS: estos autos "Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. c/ ENRE – Resol 161/06 y 92/03 1114/99 (Expte 14715/03)"; y

CONSIDERANDO:

I. Que, por medio de la nota P-24788-1, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima –CAMMESA- informó al director del Ente Nacional de la Electricidad que, durante el semestre comprendido entre los meses de febrero y julio de 2003, se habían registrado en el sistema argentino de interconexión –SADI- perturbaciones que, por los equipos afectados y por la naturaleza de las fallas, requerían el envío de informes por parte de las empresas distribuidoras (cf. fs. 2 del expediente administrativo agregado por cuerda).

Tales episodios –continuó- se encontraban indicados en los anexos que acompañaba (cf. fs. 3/15 de dicho expediente), estando ordenados en forma cronológica y figurando el tipo de incumplimiento en los casos en que se había incurrido.

Teniendo en cuenta ello, el jefe del departamento de Transporte de Energía Eléctrica del ENRE resolvió –mediante la resolución DTEE 115/2005- instruir el pertinente sumario y formular a la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. – Edelar S.A.- un cargo por no haber cumplido, en su condición de agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo previsto en el procedimiento técnico N° 11 de los procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios (en adelante los Procedimientos), correspondiente al semestre correspondiente a los meses de febrero y julio de 2003 (cf. fs. 17/20 de las actuaciones administrativas).

Asimismo, a fs. 24/27 vta. del referido expediente, la Empresa Distribuidora de Electricidad de la La Rioja S.A. (Edelar S.A.) formuló el pertinente descargo.

II. Que, el 23 de febrero de 2003, el directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad resolvió –mediante la resolución ENRE 161/2006- sancionar a Edelar S.A. –en su condición de agente del MEM- con una multa de \$ 6.366 por incumplimiento al procedimiento técnico N° 11 de los Procedimientos (resolución de la ex S.E.E. n° 61/92 y sus modificatorias y complementarias) correspondiente al semestre comprendido entre los meses de febrero y julio de 2003.

Además, intimó a la sancionada a depositar el monto indicado precedentemente dentro de los diez (10) hábiles administrativos de su notificación, bajo apercibimiento de su ejecución (cf. fs. 47/53 del expediente administrativo).

Para decidir de esa forma manifestó que, en cuanto a la alegada

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

incompetencia del ente para imponer sanciones a Edelar S.A., cabía señalar que tal aseveración era errónea toda vez que la Función Técnica de Transporte –FTT–, como vinculación que permitía la comunicación entre agentes del MEM –mercado eléctrico mayorista– y la circulación de la energía eléctrica, materializando los contratos de compraventa celebrados entre vendedores y compradores, estaba sujeta a la jurisdicción federal, y por ende, a la regulación del gobierno nacional (ENRE).

Recordó, por otra parte, que en el procedimiento técnico N° 11 se definían las diferentes etapas para efectuar el análisis de una perturbación y la emisión de su informe correspondiente. Agregó que tales informes debían ser enviados a CAMMESA dentro de los plazos estipulados en los Procedimientos, indicándose en dicho ordenamiento que, en el caso de que el responsable de tomar dichos recaudos no los cumpliera en los referidos plazos, se informaría al ENRE a los fines de que decidiera acerca de las eventuales medidas que pudieran corresponder.

Teniendo en cuenta ello, indicó que de las notas que la sumariada enviara a CAMMESA no constaba que se hubiera presentado el correspondiente informe. Puso de resalto, además, que el hecho de que la perturbación no haya afectado las instalaciones externas de Edelar S.A. no la eximía de la responsabilidad por incumplimiento al deber de informar. Ello era así, en tanto que el objetivo del mencionado requisito consistía en la determinación de las causas, consecuencias y medidas a adoptar para evitar que se repitieran tales perturbaciones en el sistema.

Por último, señaló que se había respetado el derecho de defensa de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la reglamentación de los procedimientos para la aplicación de sanciones.

III. Que, contra la mencionada resolución, la parte actora interpuso el recurso directo de apelación previsto en el artículo 81 de la ley 24.065, cuyo traslado fue contestado a fs. 59/64 por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

En primer lugar, la recurrente indicó que el incumplimiento al procedimiento N° 11 estaba vinculado a una presunta falta de Edelar S.A. por no haber informado a CAMMESA una perturbación en la línea 132 kW -La Rioja Nonogasta- ocurrida el 13 de marzo de 2003 a las 22:06 horas.

Mencionó que dicha línea era una instalación interna que formaba parte de su sistema de distribución por lo que la mentada perturbación había sido informada, evaluada –y luego penalizada– por el Ente Único de Control de las Privatizaciones de La Rioja (EUCOP) al efectuar la evaluación de la calidad del servicio técnico, de conformidad con la normativa específica que regulaba la concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica en jurisdicción de la provincia de La Rioja.

Así, destacó que la perturbación del 13 de marzo de 2003 no había afectado ninguna de las instalaciones previstas en el punto 1° del procedimiento técnico N°

*Poder Judicial de la Nación*

JUAN JOSÉ GALEANO
SECRETARIO

11, no utilizándose tales instalaciones para la prestación de la Función Técnica de Transporte –FTT- a usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En efecto, destacó que en tal fecha, Edelar S.A. no contaba con grandes usuarios cuya prestación adicional de la función técnica de transporte –PFTT- fuese realizada por instalaciones conectadas a la línea 132 Kv (La Rioja Nonogasta).

Además, indicó que, a la fecha de la presentación del recurso, existían en la zona alimentada por medio de la línea mencionada, dos grandes usuarios, cuyo ingreso en el Mercado Eléctrico Mayorista –MEM- había sido posterior a la fecha de la perturbación.

Por ello, solicitó que se declarara la nulidad de la resolución ENRE 161/06 en tanto que –a su criterio- el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no era competente para crear y aplicar sanciones no previstas en la ley 24.065 ni en el procedimiento técnico N° 11. Asimismo, destacó que también se había violado el principio de *non bis in idem* en tanto que ya había sido penalizado por el mismo hecho por el ente provincial en los términos de su contrato de concesión.

IV. Que, remitidos los autos al señor Fiscal General, el citado funcionario emitió su dictamen a fs. 73, opinando –básicamente- que no existían óbices que impidieran declarar la admisibilidad del recurso intentado.

V. Que, reseñada así la causa, en atención a su naturaleza, ha de examinarse el planteo efectuado en torno a la competencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para dictar la resolución en crisis.

Al respecto, debe señalarse que, en virtud del procedimiento técnico N° 11 "Análisis de perturbaciones" –integrante de los procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios-, se estableció una metodología de registro de información y de análisis de las perturbaciones que ocurrieran en el sistema argentino de interconexión (SADI), con el objetivo de que se determinaran sus causas, consecuencias y las medidas adoptadas para evitar su repetición (conf. fs. 42). Asimismo, se estableció que dicho procedimiento técnico se aplicaría a toda perturbación que se produjera o afectara instalaciones de los transportistas en alta tensión, de los transportistas por distribución troncal, de los generadores y respecto de instalaciones superiores de las PAFTT.

Ahora bien, la recurrente aduce que la línea en la cual se detectaron las perturbaciones (línea de 132 kW correspondiente a La Rioja-Nonogasta) era una línea interna de distribución, no prestándose en ella la función técnica de transporte de energía eléctrica (FTT).

En este punto, cabe señalar que en el artículo 1° de la resolución S.E. N° 159/94 se indica que la función técnica de transporte de energía eléctrica (FTT) es el servicio de vinculación que cumplen las instalaciones eléctricas que forman parte del sistema argentino de interconexión (SADI) -o que estén conectadas con estas o con instalaciones conectadas con estas últimas-, sin distinción de las personas públicas o privadas a quienes pertenezcan, en cuanto comunican físicamente a los vendedores y compradores de energía

eléctrica entre sí y con Mercado Eléctrica Mayorista (MEM).

En el artículo 2º de dicha resolución se establece que son instalaciones superiores de vinculación eléctrica en la función técnica de transporte de energía, las correspondientes a los niveles de tensión de 132 Kv o superiores, aclarándose en el artículo 3º de dicha resolución que todas las instalaciones eléctricas, en cuanto sirven a la función técnica de transporte de energía eléctrica están alcanzadas por el principio de libre acceso no discriminatorio contenidos en la ley 24.065.

Ahora bien, teniendo en cuenta ello y más allá de que al momento de producirse la perturbación, la recurrente no contaba con grandes usuarios conectados a dicha línea, lo cierto es que ésta era apta para prestar la función técnica de transporte señalada anteriormente, siendo la distribuidora sancionada agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ello es así, en tanto que la propia actora admite que luego se autorizó al ingreso a dicha línea a otros agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (gran usuario menor Uratan S.A. el 1º de febrero de 2004 y gran usuario menor Fruvex el 22 de abril de 2004).

Por ello, cabe concluir que la mentada línea de 132 kW correspondiente a La Rioja-Nonogasta no era sólo una línea interna de la distribuidora, sino que era apta para cumplir con la función técnica mencionada precedentemente, siendo obligación de la distribuidora informar a CAMMESA todas las perturbaciones acaecidas a fin de evaluar sus consecuencias y evitar posibles repeticiones, recabar datos con fines estadísticos, analizar las actuaciones de los equipamientos y el personal involucrado con el fin primordial de mejorar su funcionamiento en el futuro.

Teniendo en cuenta lo antedicho, y toda vez que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad es competente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 56, inciso a) y 63, incisos a) y g) de la ley 24.065, para sancionar los incumplimientos a las normas relacionadas con la metodología establecida en el procedimiento técnico N° 11 "Análisis de perturbaciones" de Los Procedimientos –comunicación de las perturbaciones–, corresponde desestimar los agravios relativos a la incompetencia del ENRE para imponer la sanción impugnada y los atinentes la supuesta violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.

VI. Que, en relación a los agravios referidos a la violación del principio *non bis in idem*, debe señalarse que la recurrente se limitó a alegar que había sido penalizada por el Ente Único de Control de las Privatizaciones de la Provincia de la Rioja (EUCOP), sin acompañar prueba alguna para sostener sus dichos, razón por la cual, también deben ser desestimados los argumentos referidos a este aspecto de la cuestión.

VII. Que, por último, debe señalarse que no se advierte que la sanción impuesta sea arbitraria, desproporcionada o irrazonable en relación al bien jurídico protegido ni que tampoco se hayan violado en autos su derecho de defensa en tanto que la sumariada

Poder Judicial de la Nación

tuvo oportunidad de presentar su descargo e interponer los pertinentes recursos.

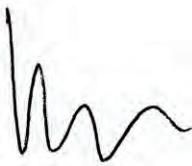
Por las razones expuestas, y de conformidad con el dictamen fiscal, SE
RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida, con costas (art. 68, CPCCN).

Se deja constancia de que el Dr. Jorge Esteban Argento suscribe la
presente conforme los términos de la Acordada 17/08 de esta Cámara; encontrándose
vacante la restante vocalía de esta Sala (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



GUILLERMO PABLO GALLI



JORGE ESTEBAN ARGENTO

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L

ALA COMPLETADO AL DIA 17/08/2009
LIBRO DE VENTAS
Nº 17/08/2009
JUAN JOSÉ GALEANO
SECRETARIO

JUAN JOSÉ GALEANO
SECRETARIO









Resolución ENRE N° 0001/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 909/06 (sanción correspondiente al mes de octubre de 2005 por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE N° 0002/2009	Edesur S.A., resuélvese dejar sin efecto los cargos formulados a la Distribuidora mediante Resolución DSP 120/2007, en relación a sus obligaciones emergentes en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0003/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0004/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0005/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0006/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0007/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 100.000 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0008/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 303/2008 (sanción por infracciones a la seguridad pública) y en consecuencia confirmar la citada Resolución por infracciones al inc. x) del artículo 25 del Contrato de concesión.
Resolución ENRE N° 0009/2009	Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra de la Resolución ENRE 428/2008 (sanción por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión).
Resolución ENRE N° 0010/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.925.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 77 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 19 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0011/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 750.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 23 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0012/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.600.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 209 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 10 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones



establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0013/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.480.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 195 anomalías, de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 16 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0014/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.490.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del artículo 16 de la Ley 24.065, del artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1832/98 y 311/01, en 75 anomalías, y por verificarse 8 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0015/2009	Laboratorio Cuenca S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución RRAU 411/08.
Resolución ENRE Nº 0016/2009	Líneas de Transmisión del Litoral S.A., resuélvese determinar que se apliquen los cargos de conexión y de transformación, dispuestos en la Resolución ENRE 328/08 para remunerar a la empresa citada por la operación y mantenimiento del transformador de 500/132 kV de la E.T. Salto Grande. Asimismo, instruir a Cammesa a que: i) Realice el ajuste de la remuneración de Litsa a partir del 1 de julio de 2008, en concepto de conexión en base a los valores establecidos en la Resolución ENRE 328/08; ii). Efectúe los ajustes correspondientes a los cargos facturados y liquidados a los agentes del mercado eléctrico mayorista (MEM) a partir del 1º de julio de 2008, en base a los valores establecidos en la Resolución ENRE mencionada; iii) Liquide los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Numeral 5.5 del Capítulo 5 de la Resolución SEE 61/92.
Resolución ENRE Nº 0017/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la Transportista, la cual le fuera requerida por Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto, consistente en la construcción de una nueva celda en 13,2 kV, en la ET Salto, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE Nº 0018/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte y la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, aprobada por la presente, solicitado por la Transportista, requerida por Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A., para redistribuir actuales demandas y satisfacer nueva, en la ET Tucumán Oeste, Provincia de Tucumán.
Resolución ENRE Nº 0019/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte y la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, aprobada por la presente, solicitado por la Transportista, requerida por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A., para redistribuir actuales demandas y satisfacer nuevas, en la ET Tucumán Oeste, Provincia de Tucumán.
Resolución ENRE Nº 0020/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud efectuada por la Empresa Distribuidora provincial, a través de la Transportista, consistente en la ampliación de la capacidad de transformación existente en la ET Saladillo, propiedad de Transba S.A. mediante el reemplazo de los dos transformadores existentes de 15/10/15 MVA y 15/5/15 MVA, respectivamente, y relación 132/34,5/13,2 kV, por otros dos de 30/20/30 MVA e igual relación de tensión, y la adecuación de los correspondientes campos.



Resolución ENRE N° 0021/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud efectuada por Termoandes S.A., a través de la Transportista., consistente en la construcción de una línea de alta tensión en 132 kV de 40 Km. de longitud, sobre postes de hormigón armado y con conductor de aluminio/acero de 300/50mm ² de sección, que unirá las EETT Cobos y Salta Este, y de sendos campos de línea, uno en la ET Cobos y otro en la ET Salta Este.
Resolución ENRE N° 0022/2009	Empresa de Energía de Río Negro S.A. - Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue, resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la Empresa de Energía de Río Negro S.A., a través de la Transportista, consistente en la instalación de Tres (3) celdas de 13,2 kV con todo su equipamiento asociado en la E.T. Villa Regina (ET4VR).
Resolución ENRE N° 0023/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión en 1 anomalía.
Resolución ENRE N° 0024/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.080.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 97 anomalías, de las cuales 24 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 27 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0025/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión en 1 anomalía.
Resolución ENRE N° 0026/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 800.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 4 incumplimientos.
Resolución ENRE N° 0027/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0028/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.170.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 103 anomalías, de las cuales 18 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 27 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0029/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0030/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0031/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh., por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0032/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese reemplazar, en el artículo 1 de la Resolución ENRE 699/2007, donde dice Parcela 278 B deberá decir Parcela 258 B, debiendo desafectar dicha parcela y, disponer que sobre la Parcela 258 B, de la Circunscripción V, Partido de Ramallo, rigen las restricciones y limitaciones impuestas por el artículo 2 de la Resolución ENRE 699/2007.
Resolución ENRE Nº 0033/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. en la suma de \$ 199.322,73, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de octubre de 2005 y marzo de 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; sancionarla en la suma de \$ 2.111,34 correspondientes a los meses de noviembre de 2005 y febrero de 2006, por incumplimiento de sus Transportistas Independientes al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; y determinar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los meses de octubre de 2005 a marzo de 2006 en la suma de \$ 160.982,22.
Resolución ENRE Nº 0034/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de \$ 473.688,63 - Anexo VII - correspondientes al periodo comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato; instruir a la Transportista para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta del Acta Acuerdo destine la suma de (\$ 441.114,31 correspondientes a Líneas Punto 1 y Conexiones - Salidas Punto 2.2. del período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2006 a la ejecución de inversiones adicionales y, por último, para que efectúe el débito de \$ 32.574,32 sobre la liquidación de ventas de por aplicación de las sanciones correspondientes al punto 2.1. Transformación del período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2006.
Resolución ENRE Nº 0035/2009	Sanciónase a Central Puerto S.A., con una multa de \$ 18.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto V.1 del Anexo de la Resolución ENRE 555/2001 (guía de contenidos mínimos del plan de gestión ambiental).
Resolución ENRE Nº 0036/2009	Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación, con una multa de \$ 24.000 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no haber implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para las instalaciones bajo su responsabilidad, conforme lo establecido en las Resoluciones ENRE 555/2001 (guía de contenidos mínimos del plan de gestión ambiental) y ENRE 462/2002 (prórroga por ciento ochenta días el plazo establecido en el artículo 3 de la Resolución ENRE 555/2001 (obligatoriedad, para generadores, transportistas y distribuidores, de elaborar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental -SGA-).
Resolución ENRE Nº 0037/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.590.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 44 anomalías, de las cuales 4 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas, y 7 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0038/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.185.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 163 anomalías de las cuales, 43 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 55 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones



	establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0039/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 26.755.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0040/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.900.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 inciso m) e y) de su Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/1998 en 130 anomalías
Resolución ENRE N° 0041/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.600.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98 en 115 anomalías y, por incumplimiento del artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión en 5 oportunidades.
Resolución ENRE N° 0042/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 2 anomalías por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y conforme el punto 6.4 del Subanexo IV de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0043/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.280.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 163 anomalías, de las cuales 6 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 10 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0044/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.730.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0045/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0046/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0047/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0048/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh., por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0049/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0050/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0051/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0052/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0053/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0054/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0055/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0056/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0057/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0058/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. en la suma de \$ 128.799,33, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de abril y septiembre de 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 180,95 correspondientes al mes de agosto de 2006, por incumplimiento de su Transportista Independiente al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, determinar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2006 en la suma de \$ 160.982,22.
Resolución ENRE Nº 0059/2009	Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 56.324,84 correspondientes al mes agosto de 2007, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0060/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 153.899,25 correspondientes al mes de Diciembre de 2006, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0061/2009	Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 145.411,89 correspondientes al período comprendido entre los meses de Febrero a Abril de 2008 inclusive, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0062/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. en la suma de \$ 128.799,33, correspondientes al periodo comprendido entre los



meses de abril y septiembre de 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 2.911,27 correspondientes a los meses de octubre de 2006 y enero de 2007, por incumplimiento de su Transportista Independiente al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, determinar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los octubre 2006 - marzo 2007 en la suma de \$ 160.982,22 y determinarse, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/00, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los octubre 2006 - marzo 2007 en la suma de \$ 160.982,22.

Resolución ENRE Nº 0063/2009

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 192.630,41 correspondientes al período comprendido entre los meses de Octubre de 2007 a Enero de 2008 inclusive, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0064/2009

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y las Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00, en el vigésimo primer semestre de la etapa 2 comprendido entre enero de 2007 a junio de 2007 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones- con una multa de \$ 14.401,42 y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el vigésimo primer semestre de la etapa 2 comprendido entre enero de 2007 a junio de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 218.808,81.

Resolución ENRE Nº 0065/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de \$ 2.056,43, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 19º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006); con una multa de \$ 28.610,39, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006); con una multa de \$ 4.397,93, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 21º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007); con una multa en pesos equivalente a 5.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en el punto 3 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 19º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006); con una multa en pesos equivalente a 592.500 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 19º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006); con una multa en pesos equivalente a 705.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006); con una multa en pesos equivalente a 937.500 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 21º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007); con una multa en pesos equivalente a

60.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 19° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006); con una multa en pesos equivalente a 80.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 20° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006); con una multa en pesos equivalente a 110.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 21° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007); con una multa en pesos equivalente a 47.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 19° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006); con una multa en pesos equivalente a 55.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 20° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006); con una multa en pesos equivalente a 97.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 21° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007) y con una multa en pesos equivalente a 5.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en el punto 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96, en el 21° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007).

Resolución ENRE Nº 0066/2009

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la Dirección mencionada, requerido por Energía Argentina S.A. para su Central Eléctrica Santa Rosa, de 3 MW de capacidad máxima, que se conectará a barras de 13,2 kV de la ET Santa Rosa, provincia de Corrientes.

Resolución ENRE Nº 0067/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por la Transportista en la Estación transformadora Malvinas, en la provincia de Córdoba, consistente en la provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento, i) de un nuevo vano configuración interruptor y medio en 500 kV, en forma semi equipada (2 interruptores); ii) instalación de nuevo transformador 500/132/13,2 kV de 300/300/100 MVA; iii) construcción de un nuevo campo de 132 kv para la acometida del transformador; iv) ampliación y reconfiguración de la alimentación de Servicios Auxiliares; v) ampliación y reconfiguración de los sistemas de control y protecciones; vi) ampliación de la RTU existente para la inclusión de las señales de las nuevas instalaciones y vii) ampliación y reconfiguración del sistema de desconexión automática de generación (DAG) la que se llevará a cabo el día 5 de marzo de 2009, a las 11:30 horas, en el Gran Hotel Dorá, sito en la calle Entre Ríos 70 de la ciudad de Córdoba.

Resolución ENRE Nº 0068/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar la documentación licitatoria para el llamado a Licitación Pública de la ampliación que consiste en el reemplazo de 99 Transformadores de Intensidad en diversas líneas del Sistema NOA.

Resolución ENRE Nº 0069/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar el "Pliego de Bases y Condiciones para la selección de dos Transportistas, de dos Transportistas Independientes o de dos interesados en convertirse en Transportista Independiente para realizar la Interconexión Comahue - Cuyo Tramo Norte y Tramo Sur", y las circulares Nº 1 a Nº 41, ambos elaborados por la Unidad Coordinadora para la Ejecución del Proyecto (UCEP - CAF).

Resolución ENRE Nº 0070/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Capex S.A. - Aes Alicurá S.A. - Hidroeléctrica El Chocón S.A. - Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. - Pampa Energía



	S.A. - Duke Energy - Cerros Colorados S.A. - Petrobras Energía S.A. - Grupo de Generadores de Energía Eléctrica del Área del Comahue, resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión a cargo de Transener S.A., solicitada por las empresas citadas, denominados "Generadores de Energía Eléctrica del Area Comahue", consistente en el reemplazo de CINCO (5) reactores de neutro de la tercera línea i) de la línea Chocón Oeste - Choele Choel, lado E.T. Choele Choel; ii) de la línea Choele Choel - Bahía Blanca, lado E.T. Choele Choel; iii) de la Línea Bahía Blanca - Olavarría, lado E.T. Bahía Blanca; iv) de la línea Olavarría - Abasto lado E.T. Olavarría y de la cuarta línea, línea Bahía Blanca - Olavarría, lado E.T. Bahía Blanca.
Resolución ENRE Nº 0071/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Transportista, a requerimiento de Edefor S.A., para la Ampliación a la Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino a realizarse en la E.T. Clorinda, provincia de Formosa, consistente en el proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio de i) OchoO (8) celdas de 13,2 kV.; Cinco (5) de distribuidores, Una (1) de acoplamiento y dos (2) entrada de transformador; ii) seis (6) celdas de 33 kV., tres (3) de alimentadores, una (1) de acoplamiento y dos (2) de entrada de transformador, equipadas con interruptores en pequeño volumen de aceite, todas ellas con tecnología moderna de interrupción en vacío, en reemplazo de igual cantidad de celdas existentes de tecnología obsoleta, con interrupción en pequeño volumen de aceite, a realizarse en la ET Clorinda, Provincia de Formosa.
Resolución ENRE Nº 0072/2009	Energía de Corrientes S.A., resuélvese determinar que se apliquen los cargos de conexión y de transformación, en las Resoluciones ENRE 328/2008 y 331/2008 para remunerar a Enecor S.A. por la operación y mantenimiento de las instalaciones con las licencias técnicas otorgadas por la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.
Resolución ENRE Nº 0073/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar el valor de remuneración mensual para la operación y mantenimiento a realizar por la Transportista para el Sistema de Monitoreo de Oscilaciones (SMO) instalados en la E.T. Resistencia, en la suma mensual de \$ 2.869.- mas el I.V.A. que corresponda.
Resolución ENRE Nº 0074/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese determinar que los ajustes correspondientes a las facturas cuyo vencimiento es posterior al 1 de junio de 2005 en el Convenio firmado por la Transportista y la Administración de Energía La Pampa celebrado el 30 de Septiembre de 1997, serán realizados aplicando, por analogía el aumento del 31% estipulado en el Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1462/2005.
Resolución ENRE Nº 0075/2009	MEM, resuélvese que los agentes incorporados como generadores, autogeneradores o cogeneradores, que dispongan de equipos motogeneradores (ciclo Otto o ciclo Diesel) deberán efectuar, en cada uno de ellos, mediciones, de los siguientes parámetros: Monóxido de Carbono (CO), Orgánicos gaseosos totales distintos del metano (TGNMO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado (MP) y tenor de Oxígeno (O2).
Resolución ENRE Nº 0076/2009	Sanciónase a Aceros Zapla S.A. con una multa de \$ 15.000 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no haber implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para las instalaciones bajo su responsabilidad, conforme lo establecido en las Resoluciones ENRE 555/2001 y ENRE 462/2002.
Resolución ENRE Nº 0077/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0078/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 300.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE N° 0079/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0080/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.525.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 183 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 32 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0081/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.460.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 163 anomalías de las cuales, 6 de ellas se encuentra agravada en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararla y, 16 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0082/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.390.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 147 anomalías de las cuales, 30 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 51 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0083/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.910.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 97 anomalías y 5 incumplimientos al inc. x) del art. 25 de su contrato de concesión.
Resolución ENRE N° 0084/2009	Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y las Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo de 2007 a agosto de 2007 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones- con una multa de \$ 395.126,28 y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo de 2007 a agosto de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 91.153,64.
Resolución ENRE N° 0085/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AANR 722/2003 en virtud de las razones expuestas en los considerandos del presente acto.
Resolución ENRE N° 0086/2009	Consorcio de Propietarios Arenales N° 1608, resuélvese no hacer lugar por extemporáneo al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario contra la Resolución RRAU 1647/2007, desestimando la denuncia de ilegitimidad.
Resolución ENRE N° 0087/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 16.697,30 correspondientes al mes de agosto de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y en la suma de \$ 863,24 correspondientes al mes de agosto de 2006, por incumplimiento incurridos de su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y



	establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de agosto de 2006 en la suma \$ 5.593,26.
Resolución ENRE Nº 0088/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 25.392,62 correspondientes al mes de octubre de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y en la suma de \$ 450,41 correspondientes al mes de octubre de 2006, por incumplimiento incurridos de su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de octubre de 2006 en la suma \$ 5.593,26.
Resolución ENRE Nº 0089/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 24.995,50 correspondientes al mes de noviembre de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 149,39 correspondientes al mes de noviembre de 2006, por incumplimiento incurridos de su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de noviembre de 2006 en la suma \$ 5.593,26.
Resolución ENRE Nº 0090/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE.159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte a los Grandes Usuarios durante el semestre Noviembre 2007 - Abril 2008, por un monto total de \$ 9.004,31.
Resolución ENRE Nº 0091/2009	Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 358.646,74 correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0092/2009	Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 120.770,63 correspondientes al período comprendido entre los meses de Junio a Septiembre de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0093/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa transportista contra la Resolución ENRE 866/06.
Resolución ENRE Nº 0094/2009	Transportes Metropolitanos General Roca S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución AAANR 23/08.
Resolución ENRE Nº 0095/2009	Pampa Energía S.A., resuélvese que la empresa generadora debe continuar prestando el servicio de Función Técnica de Transporte a Compañía Mega S.A. con las instalaciones involucradas según el Convenio de Conexión.



Resolución ENRE Nº 0096/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Energía de Entre Ríos S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la compañía transportista solicitada por la Provincia de Entre Ríos consistente en: construcción de la E.T. Paraná de 500/132 kV compuesta por dos transformadores trifásicos de 300 MVA cada uno, del tipo doble barra interruptor y medio, con dos vanos completamente equipados, para las entradas de las líneas de 500 kv Salto Grande - Paraná, de 243 km con un reactor de línea de 50 MVar en el extremo en la E.T. Paraná, actualmente instalado en al E.T. Santo Tomé; y Santo Tomé - Paraná, de 46 km con un nuevo reactor de línea de 25 MVar en el extremo de la E.T. Santo Tomé; y para las salidas a los dos transformadores de 300 MVA cada uno de 500/132/33 kV ; que se realizará el día 19 de MARZO de 2009, a las 11:30 hs en el Salón Auditorio del Centro Cultural "La Vieja Usina", de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Calle Gregoria Matorra de San Martín Nº 861 ciudad de Paraná, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Organismo (Resolución ENRE 30/04).

Resolución ENRE Nº 0097/2009

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la empresa para la ampliación consistente en la instalación de dos nuevos transformadores de 40 MVA, salas de comando, teleservicio, baterías, celdas, cuatro circuit switchers de 132 kV con cuchillas de puesta a tierra; dos secciones de celdas de 13,2 kV y reacondicionamiento de las dos secciones de celdas en funcionamiento actualmente; alimentación de las celdas desde los transformadores con cable seco; la instalación de dos transformadores de servicios internos, de 13,2/0,4-0,231 kV de 200 kVA cada uno; en el nivel de baja tensión la instalación de una toma de fuerza motriz de 380 V, 350 A, anexa a uno de los transformadores de 200 kVA para conectar la máquina de tratamiento de aceite de los transformadores de 40 MVA; un tablero de servicios internos integrado por un panel de corriente alterna 380/220 Vca, un panel rectificador y un panel de corriente continua de 220 Vcc; un tablero intermediario para alojar llaves de corte de distribución de tensiones de corriente alterna-corriente continua; cinco tableros de protección de los transformadores y de frecuencia; un equipo inversor de 5 kVA, 200 Vcc/220 Vca y un tablero de alimentación segura (TAS); instalación de equipamiento de control local y remoto (RTU, borneras de internase) y consola de comando local, así como telefonía, comunicaciones y telecontrol (modems).

Resolución ENRE Nº 0098/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar el cambio de traza de la Línea de Extra Alta Tensión denominada Interconexión NOA - NEA, en su tramo Oeste, y apruébase, en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas afectados por la traza de la línea.

Resolución ENRE Nº 0099/2009

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. a través de la Transportista, consistente en el reemplazo en la ET Bajo Río Tunuyán, propiedad de la transportista, de los transformadores de intensidad de relación 100-200/5-5 A de salida de línea de 66 kV hacia la ET Junín, propiedad de Edeste S.A., por otros de relación 200-400/5-5-5 A.

Resolución ENRE Nº 0100/2009

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 19 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de septiembre de 2005 y febrero 2006), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 1.037.467,23; por incumplimiento respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 20 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2006 y agosto 2006), con una multa de \$ 1.043.130,64; por incumplimiento respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 21 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de septiembre de 2006 y febrero 2007), \$ 828.927,97; por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 19 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de septiembre de 2005 y febrero 2006), por un monto de

\$ 149.462,53 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle a cada uno de ellos los montos indicados en los archivos denominados "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E1 CON DIF DE BONIFICACION SEM 19.XLS", "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 19.XLS", "PUNTO 5 / INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM19.XLS", y "PUNTO 6 /DIFERENCIAS BONIF SEM 19.XLS"; por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 20 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2006 y agosto de 2006) por un monto de \$ 65.357,39 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle a cada uno de ellos los montos indicados en los archivos denominados "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E1 CON DIF DE BONIFICACION SEM 20.XLS", "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 20.XLS", "PUNTO 5 / INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM20.XLS", y "PUNTO 6 /DIFERENCIAS BONIF SEM 20.XLS"; por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 21 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de septiembre de 2006 y febrero de 2007) por un monto de \$ 22.497,89 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle, con la modificación establecida en el artículo vigésimo de este acto, a cada uno de ellos los montos indicados en los archivos denominados "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E1 CON DIF DE BONIFICACION SEM 21.XLS", "PUNTO 2_5 /USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 21.XLS", "PUNTO 5 / INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM21.XLS", y "PUNTO 6 /DIFERENCIAS BONIF SEM 21.XLS".

Resolución ENRE N° 0101/2009

Sanciónase a Edesur S.A. por apartamiento del plazo para conectar el suministro de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 595 casos, que se identifican en las tablas "T14_Penalizables_sin_multa" y "T14_No hay Modif_Red" que se hallan contenidas en el archivo "EDESUR 3°07.mdb" incorporado al informe técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para rehabilitar el suministro de los usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 129 casos individualizados en la tabla "T13_Penalizables_sin_multa" y "T16_Rec_dem_Rehab" que se halla contenida en el archivo "EDESUR 3°07.mdb" incorporado al informe técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 27 casos a los que se refiere el ítem I del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh ó 100 kWh por cada módulo de atraso de acuerdo con el detalle que se efectúa en el campo "Módulos", en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General ó Tarifa 2, respectivamente; por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 17 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 200 kWh ó 300 kWh por cada módulo de atraso según se detalla en el campo "Módulos", en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial ó Tarifa 1 General, respectivamente; por haber interrumpido el suministro a los usuarios sin que los mismos registrasen deudas, verificado en los 17 casos detallados en el artículo precedente, con una multa en pesos equivalente al 10% de la factura erróneamente objetada tal como se consigna en el campo "10% Fact", actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro, con su incidencia impositiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del referido reglamento; por apartamiento a la obligación de registrar los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) del Reglamento de Suministro, verificado en 2 casos a los que se refiere el ítem III del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 1.500 kWh ó 4.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 General ó Tarifa 2; por apartamiento a la obligación de resolver los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 4 casos a los que se refiere el ítem IV del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh ó 4.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial

ó Tarifa 2; por apartamiento a la obligación de emitir la factura complementaria dentro de los 30 días de verificada la anomalía, previsto en el artículo 5° inciso d) apartado II) acápite e) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso al que se refiere el ítem V del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 5.000 kWh, por encuadrarse en la Tarifa 1 General; por apartamiento a la obligación de acreditar la entrega de la factura al usuario para ejercer su derecho de cobrar recargo e intereses, previsto en el artículo 5° inciso b) apartado III del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso al que se refiere el ítem VI del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, por encuadrarse en la Tarifa 1 Residencial; por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE N° 36.757 y N° 25.909, en el artículo 4° de la Resolución ENRE N° 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 1.273.611 kWh, calculada como se detalla en el punto D) del informe técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; por incumplimiento de lo establecido en el artículo 4° inciso j) primer párrafo del Reglamento de Suministro y artículo 25 inciso a) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, determinada de acuerdo con lo expresado en los considerandos de la presente conforme a lo previsto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0102/2009

Sanciónase a Edesur S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 426 casos que se identifican en las tablas "T14_Penalizables_sin_multa", "T14_Recoloc_Penaliz-Desc_Rech", "T14_T2_Firma_Conv_Penaliz" y "MuestraT14_Sin_Firma" contenidas en el archivo "Sur_Desc 2007-04.mdb" incorporado al Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 200 casos que se identifican en la tabla "T13_Penalizables_sin_multa" contenida en el archivo "Sur_Desc 2007-04.mdb" incorporado al Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en los 38 casos a los que se refiere el ítem I del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los 56 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 200 kWh, 300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de su obligación de acreditar a los usuarios suspendidos indebidamente la penalidad prevista en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los 56 casos que se identifican en las tablas "T13_Susp_Indeb", "MuestraT13_Susp_Indeb" y "Casos_Agregados_T13_2" contenidas en el archivo "Sur_Desc 2007-04" incorporado al Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente al 10% de la factura erróneamente objetada, en cada uno de los casos involucrados, según se indica en el campo "Multa" de las citadas tablas, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del referido reglamento; por apartamiento de lo previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, en tanto que no se encuentra acreditada la fecha de notificación de la Resolución del Reclamo, en los 2 casos a los que se refiere el ítem III del cuadro del punto E del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, con una multa en pesos equivalente a 500 kWh en cada uno de los casos involucrados, por encuadrarse en la tarifa 1 Residencial; por incumplimiento de lo establecido en las Notas ENRE N° 25.909 y N° 36.757, en los artículos 2°, 4° y 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12,



	13, 14, 15, 16, 18, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el artículo 4º inciso a) del Reglamento de Suministro, en los puntos 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, en el artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 1.328.050 kWh, calculada como se detalla en el punto D) del Informe Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4; por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, determinada como se detalla en el punto F) del Informe Técnico que como Anexo forma parte de la presente Resolución, conforme a lo previsto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0103/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 67/2006, desestimándose el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0104/2009	Sr. Antonio Vázquez Vázquez, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución RRAU 801/2007.
Resolución ENRE Nº 0105/2009	Consortio de Propietarios Espora 407, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución AU 2205/2008.
Resolución ENRE Nº 0106/2009	Consortio de Propietarios Bolivia 3118, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución AU 5581/2007.
Resolución ENRE Nº 0107/2009	Sr. Jaime Sandoval Ledesma, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución RRAU 1994/2006.
Resolución ENRE Nº 0108/2009	Sra. Mónica Alejandra Silva, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución RRAU 529/2008.
Resolución ENRE Nº 0109/2009	Sr. Marcos Saliter, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Usuario contra la Resolución AU 3660/2008.
Resolución ENRE Nº 0110/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0111/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0112/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 67.500 Kwh. calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 3 anomalías y dos agravamientos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y conforme el punto 6.4 del Subanexo IV de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0113/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.445.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 162 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 18 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0114/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 870.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 28 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0115/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.335.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 40 anomalías de las cuales, 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas, y 3 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0116/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 855.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 27 anomalías de las cuales, en 1 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50%, en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, 1 anomalía, se encuentra agravada en un 100%, en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararla, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0117/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 20.810,82 correspondientes al mes de mayo de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 379,13 correspondientes al mes de mayo de 2006, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de mayo de 2006 en la suma \$ 13.890,06.
Resolución ENRE Nº 0118/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 23.448,50 correspondientes al mes de junio de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 2.310,44 correspondientes al mes de junio de 2006, por incumplimientos incurridos por su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de junio de 2006 en la suma \$ 291,25.
Resolución ENRE Nº 0119/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 17.996,66 correspondientes al mes de julio de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 6,38 correspondientes al mes de julio de 2006, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de julio de 2006 en la suma \$ 291,25.
Resolución ENRE Nº 0120/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 10.217,10 correspondientes al mes de septiembre de 2006 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$



49,49 correspondientes al mes de septiembre de 2006, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de septiembre de 2006 en la suma \$ 5.593,26.

Resolución ENRE N° 0121/2009

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la suma de \$ 3.047.571,38 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2005 a mayo de 2006, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de u\$s 873,30 correspondientes a los meses de febrero y marzo 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el equipamiento de Desconexión Automática de Generación (DAG); en la suma de \$ 67.876,93 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2005 a mayo de 2006, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y líneas respectivamente; en la suma de \$ 12.503,82 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2005 a mayo de 2006, por incumplimientos a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes; y establécese, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del Contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Res. ENRE 1319/98, con las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el punto 6.1.4., el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre junio-noviembre de 2005, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá la Transportista en la suma de \$ 3.095.665,80.

Resolución ENRE N° 0122/2009

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 468.223,22 correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE N° 0123/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/01/2009 y 9/02/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.

Resolución ENRE N° 0124/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la compañía transportista solicitada por la provincia de Santa Fe: para la construcción en la ET Río Coronda consistente en: el Pórtico de acometida del transformador y trifásicos 500/132 kV de 300 MVA; la playa de 132 kV de configuración doble barra con transferencia, cinco campos de salida de líneas en 132 kV y el equipamiento de control y protecciones para el funcionamiento de la playa de 132 kV y sus salidas de línea; que se realizará el día 26 de marzo de 2009, a las 11:30 horas en el Viejo Teatro, sito en la calle Gaboto 553, de la ciudad de Timbúes, provincia de Santa Fe, y cuyo procedimiento se registrará por el Reglamento de Audiencias Públicas del Organismo (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE N° 0125/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese homologar el Acta Acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2008 suscripta por la Transportista, Faraday S.A., ABB S.A. y los Beneficiarios Empresa Provincial de Energía de Santa Fe y Enersa, complementaria del Contrato de Provisión y Construcción de un Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA 500/132/13,2 kV - Módulo A - de la E.T Santo Tomé, y del Acta Acuerdo homologada mediante Resolución ENRE 729/2006.



Resolución ENRE Nº 0126/2009	Edenor S.A., resuélvese aprobar la percepción por parte de la Distribuidora, mediante la incorporación parcial de la Tasa de Alumbrado Público - Tasa por Servicios Generales de la Municipalidad de Morón vigente o la que la reemplazare en el futuro en las facturas a emitir por la Distribuidora a sus usuarios, en los términos de las Resoluciones ENRE 725/1996 y 639/1997.
Resolución ENRE Nº 0127/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar el Pliego Licitatorio para la adquisición del equipamiento electromecánico necesario para la construcción del campo de línea aprobado por Resolución ENRE 1003/2006, a realizarse en la ET Independencia, propiedad de la Transportista; reemplazar, en el Artículo 2 de la Resolución ENRE 1003/2006, donde dice: "una forma de pago que consistirá en un anticipo del 40% y pagos parciales del 20% cada uno en el tercer, sexto y noveno mes desde el inicio de la obra", deberá decir: un anticipo del 35% a los 10 días de aceptada la orden de compra por parte del Adjudicatario y recepción de la factura correspondiente, 30% a los 10 días de realizada la Inspección y Ensayos en Planta del Adjudicatario, y recepción de la factura correspondiente y el saldo del 35% a los 10 días de la entrega en el sitio indicado como lugar de entrega y recepción de la factura correspondiente; prorrogar el plazo establecido en el Artículo 1 de la Resolución ENRE 892/2006 hasta el día 31 de diciembre de 2009, condicionado a la presentación de la solicitud de Ampliación que deberá realizar el Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán de la obra consistente en la vinculación de las EE.TT. Avellaneda y Estática Sur con cable subterráneo de alta tensión en 132 kV, en un plazo de 30 días corridos a partir de la notificación de la presente Resolución; y disponer que la línea de 132 kV Independencia - Estática no podrá considerarse en condición operativa, toda vez que no han sido subsanadas las anomalías que afectan a la Seguridad Pública y motivaron el dictado de la Resolución ENRE 892/2006.
Resolución ENRE Nº 0128/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 530.653 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución ENRE 555/2001 y demás normativa concordante con ésta, y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el primer semestre de 2006 -comprendido entre enero y junio de 2006; y con una multa en pesos equivalentes a 530.653 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución ENRE 555/2001 y demás normativa concordante con ésta, y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el segundo semestre de 2006 -comprendido entre julio y diciembre de 2006- en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados.
Resolución ENRE Nº 0129/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. - Empresa de Servicio de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A. - Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. - Transportadora de Energía S.A. - Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese aprobar las Condiciones mínimas de seguridad para Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones, agregados y/o modificaciones a la Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2007).
Resolución ENRE Nº 0130/2009	Parque Eólico Comodoro Rivadavia S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la empresa citada, para la incorporación de 1,25 MW de generación conjunta de 3 aerogeneradores del Parque de Generación Eólico Antonio Morán, propiedad del solicitante, el que se conectará a la ET Barrio San Martín, de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A., por medio de un alimentador de 13,2 kV de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia.
Resolución ENRE Nº 0131/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0132/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0133/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.740.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 55 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas, y 2 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0134/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.990.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 215 anomalías, de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 13 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0135/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.055.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 154 anomalías, de las cuales 9 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 10 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0136/2009	Edelap S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas asociadas, correspondientes al período comprendido entre el 22 de junio y el 21 de diciembre de 2007 - Vigésimo Segundo semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor y las indicadas en el archivo Tabla_Casos_SE.mdb correspondientes al período comprendido entre el 22 de junio y el 27 de agosto de 2007; y sancionar a la Distribuidora con una multa en pesos equivalentes a 5kW, por cada uno de los usuarios activos a la fecha del cierre del semestre bajo análisis, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las obligaciones emergentes de los Artículos 2 y 25 incisos a) y f) del Contrato de Concesión y del Artículo 2 de la Ley 24.065, de acuerdo con los apartados 5.1 y 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0137/2009	Dirección Provincial de Energía de Corrientes - Energía de Corrientes S.A., resuélvese determinar el ajuste equitativo por aplicación de la Ley 25.820, correspondiente al Contrato de Electroducto para la obra denominada Estación Transformadora 500/132/33 KV Paso de La Patria suscripto entre Enecor S.A. y la DPEC, conforme surge de las Planillas técnicas A, B y C, cuyo valor surge de la columna "Valor a recuperar final".
Resolución ENRE Nº 0138/2009	Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 552/2004 (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), en la Resolución ENRE 508/2004 (modelo de datos con el que las Distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica) y normas que la complementan, y en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 40.000 kWh.
Resolución ENRE Nº 0139/2009	Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 745/2005 (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), en la Resolución ENRE 479/2005 (modelo de datos con el que las Distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica) y normas que la complementan, y en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh.

Resolución ENRE Nº 0140/2009	Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 552/2004 (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), en la Resolución ENRE 508/2004 (modelo de datos con el que las Distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica) y normas que la complementan, y en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 40.000 kWh.
Resolución ENRE Nº 0141/2009	Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 745/2005 (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), en la Resolución ENRE 479/2005 (modelo de datos con el que las Distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica) y normas que la complementan, y en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 80.000 Kwh.
Resolución ENRE Nº 0142/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 745/2005 (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), en la Resolución ENRE 479/2005 (modelo de datos con el que las Distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica) y normas que la complementan, y en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 3.400.000 kWh.
Resolución ENRE Nº 0143/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.215.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 117 anomalías de las cuales, 17 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 15 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0144/2009	Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la Distribuidora, para la conversión a 132/13,2 kV - 2x40 MVA de su actual configuración de 27,5/7 kV - 3x10MVA de la Subestación (S.E.) Nº 236 Pérez Galdós y su electroducto asociado, compuesto por una doble terna de cable OF en 132 kV, con una longitud aproximada de CUATROCIENTOS (400) metros, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución ENRE Nº 0145/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.100.000 Kwh. calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 170 anomalías por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y conforme el punto 6.4 del Subanexo IV de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0146/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0147/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0148/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0149/2009	Edenor S.A., resuélvese ordenar a la Distribuidora, por apartamiento de lo establecido en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso que se identifica en la tabla "Req_Inf-Sin_Refact" -contenida en el archivo "Nor_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al informe técnico obrante a fojas 138/152, el reintegro, en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, de las sumas facturadas de más en virtud de las estimaciones efectuadas, conforme se detalla en el campo "Reint" de la citada tabla; sancionar por apartamiento del plazo para conectar el suministro de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 1 caso, que se detalla en la tabla



"Audit_Conex_No_Inf_T14_Penaliz"- contenida en el archivo "Nor_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al informe técnico obrante a fojas 138/152; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4, indicado en el campo "M_Calc" de la citada tabla; sancionar por apartamiento al deber de emitir facturas que reflejen lecturas reales, previsto en el artículo 4 inciso b) del Reglamento de Suministro, verificado en los 326 casos individualizados en las tablas "Bim_x_FFM-Sin_Desc", "Bim_x_FFM-Desc_Rech", "Mens_x_FFM-Sin_Desc", "Mens_x_FFM-Desc_Rech", "Req_Inf-Sin_Doc", "Req_Inf-Sin_Refact", "Audit_Estim_No_Decl-Sin_Desc", "Audit_Sin_FMayor-Sin_Desc" y "Audit_Fact_No_Inf_T15-Estim" - contenidas en el archivo "Nor_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al informe técnico obrante a fojas 138/152, con un importe equivalente al 30% del monto facturación estimada detallado en el campo "M_Calc" de las citadas tablas; sancionar por apartamiento a la obligación de emitir la facturación de los suministros con la periodicidad prevista en el Inciso 5 del Capítulo 4 del Subanexo 1 de su Contrato de Concesión, verificado en los 545 casos, detallados en las tablas "PerIrreg_Sin_Justif-No_Cronog", "PerIrreg_Sin_Justif-Cronog", "PerIrreg_Sin_Justif-No_Acred", "PerIrreg_Sin_Justif-No_Expl", "PerIrreg_Sin_Justif-Resp_Dist", "PerIrreg_Sin_Justif-Sin_Desc", "PerIrreg_Cambio_Plan-Desc_Rech", "Audit_Sin_FMayor-Per_Irreg" y "Audit_Fact_No_Inf_T15-Per_Irreg" -contenidas en el archivo "Nor_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al informe técnico obrante a fojas 138/152, con un importe equivalente en pesos a 100 kWh, 150 kWh, 200 kWh ó 1.000 kWh por cada módulo de cálculo, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3, respectivamente, conforme a lo indicado en el campo "M_Calc (kWh)" de las citadas tablas; por incumplimiento de lo dispuesto en las Tablas 11, 12, 14, 15 y observaciones del anexo a la Resolución ENRE 2/98, en el artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato y en la Notas ENRE N° 36.729 y N° 73.124, conforme lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, con una multa en pesos equivalente a 1.636.398 kWh, calculada como se detalla en el punto D) del informe técnico obrante a fojas 138/152.

Resolución ENRE N° 0150/2009

Edenor S.A., resuélvese aprobar la percepción por parte de la Distribuidora, mediante la incorporación de la Tasa por Servicios de Alumbrado Público de la Municipalidad de Escobar vigente o la que la reemplazare en el futuro en las facturas y avisos de pago a emitir por la Distribuidora a sus usuarios, en los términos de las Resoluciones ENRE 725/1996 y 639/1997.

Resolución ENRE N° 0151/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese autorizar a Transener S.A. a desafectar del servicio público de transporte de energía eléctrica, los lotes 7 y 9 correspondientes al inmueble ubicado en el partido de San Nicolás, Central Térmica San Nicolás, provincia de Buenos Aires, denominado como Parcela 1047g.

Resolución ENRE N° 0152/2009

Servicios Públicos S.E., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la empresa citada, consistente en el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente en calidad de Distribuidor en la ET Las Heras, provincia de Santa Cruz, con una demanda inicial de 4,5 MW.

Resolución ENRE N° 0153/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) de su contrato de concesión en 2 anomalías y, por incumplimiento del Artículo 25 inciso x) del mismo Contrato en 2 oportunidades.

Resolución ENRE N° 0154/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 564/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE N° 0155/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 350.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0156/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0157/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0158/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese extender el régimen establecido en la Addenda al Nuevo Acuerdo Marco en los términos de la Resolución ENRE 22/2004 por un período de 4 años contados a partir del 1º de enero de 2007, de acuerdo a lo acordado en las Cláusulas Primera y Segunda de dicha Addenda ratificada por la Resolución MPFIPyS 900/08.
Resolución ENRE Nº 0159/2009	Hilado S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 65/2008 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo ocurridos durante los meses de enero y febrero de 2005).
Resolución ENRE Nº 0160/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato (y Resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000), en el decimotercer semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2005 a diciembre de 2005 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 30.177,89; por incumplimiento al Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato (y resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000), en el decimonoveno semestre de la Etapa 2 comprendido entre enero de 2006 a junio de 2006 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$47.178,88; por incumplimiento al Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho Contrato (y resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000), en el vigésimo semestre de la Etapa 2 comprendido entre julio de 2006 a diciembre de 2006 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$22.878,80; por incumplimiento al Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido Contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el decimotercer semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2005 a diciembre de 2005 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 38.267,37; por incumplimiento al Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el decimonoveno semestre de la etapa 2 comprendido entre enero de 2006 a junio de 2006 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$154.799,69; y por incumplimiento al Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el vigésimo semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2006 a diciembre de 2006 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 153.824,27.
Resolución ENRE Nº 0161/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 18 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2005 y diciembre de 2005), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 129.985,22; por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 19 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero de 2006 y junio de 2006), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 118.839,93; por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -nivel de tensión- del semestre 20 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2006 y diciembre de 2006), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 86.549,61; por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 18 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2005 y diciembre de 2005), por un monto de \$ 101.022,44 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle a cada uno

de ellos los montos indicados en los archivos denominados "USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 18.XLS", "INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM18.XLS", y "DIFERENCIAS BONIF SEM 18.XLS"; por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 19 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero de 2006 y junio de 2006) por un monto de \$ 78.539,11 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle a cada uno de ellos los montos indicados en los archivos denominados "USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 19.XLS", "INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM19.XLS", y "DIFERENCIAS BONIF SEM 19.XLS"; y por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 20 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2006 y diciembre de 2006) por un monto de \$ 39.891,44 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada, debiendo acreditarle a cada uno de ellos los montos indicados en los archivos denominados "USUARIOS MEDIDOS E2 CON DIF DE BONIFICACION SEM 20.XLS", "INFORME AFECTADOS OMITIDOS SEM20.XLS", y "DIFERENCIAS BONIF SEM 20.XLS".

Resolución ENRE Nº 0162/2009

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento al Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho Contrato y Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00, en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 comprendido entre septiembre de 2006 a febrero de 2007 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 122.537,09 y por incumplimiento al Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido Contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 comprendido entre septiembre de 2006 a febrero de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de \$ 58.169,98.

Resolución ENRE Nº 0163/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/02/2009 y 9/03/2009, y los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/03/2009 y 9/04/2009.

Resolución ENRE Nº 0164/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 350.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0165/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0166/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0167/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.555.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 114 anomalías de las cuales, 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararla y 4 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0168/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.975.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 118 anomalías de las cuales, 5 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y 12 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0169/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 12.405.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 327 anomalías de las cuales, 15 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y 79 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0170/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.630.000 kWh por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 90 anomalías de las cuales, 22 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y 20 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0171/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.955.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 77 anomalías de las cuales, 17 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 13 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0172/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.615.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 92 anomalías de las cuales, 17 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 20 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0173/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 16.875.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 381 anomalías de las cuales, 73 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 145 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0174/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 900.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 29 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0175/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.650.000 kWh, por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 45 anomalías de las cuales, en 4 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50%, en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, 8 anomalías, se encuentran agravadas en un 100%, en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0176/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.600.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 93 anomalías de las cuales, en 14 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50%, en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, 20 anomalías, se encuentra

	agravadas en un 100%, en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0177/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 498.505 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución ENRE 555/2001 y demás normativa concordante con ésta, y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el primer semestre de 2006 -comprendido entre enero y junio de 2006- y, con una multa en pesos equivalentes a 498.505 Kwh., en el segundo semestre de 2006 -comprendido entre julio y diciembre de 2006, en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados.
Resolución ENRE Nº 0178/2009	Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la citada empresa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/1994 y sus modificatorias y complementarias), por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Mayor (GUMA) Ici Argentina S.A.I.C., por un monto total de \$34.968,54, durante el semestre Mayo - Octubre de 2007.
Resolución ENRE Nº 0179/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de \$ 20.712,47, por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y en el punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 19º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006; con una multa de \$ 16.270,08, por incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y el punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006; con una multa de \$ 25.892,86, por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y el punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 21º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007; con una multa en pesos equivalente a 1.035.000 Kwh., por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el Artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 19º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2005 y el 28 de febrero de 2006), respecto a 52 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el reclamo válidamente; con una multa en pesos equivalente a 562.500 Kwh. por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el Artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006), respecto a 27 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el reclamo válidamente; con una multa en pesos equivalente a 832.500 Kwh., por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996 y en el Artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 21º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007), respecto a 47 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el reclamo válidamente; con una multa en pesos equivalente a 40.000 Kwh., por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006), respecto a 4 casos en los que se verificó la presentación extemporánea de las planillas de conformidad y/o de las mediciones indicadas en los informes de avance; y con una multa en pesos equivalente a 40.000 Kwh., por el incumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/1996, en el 20º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de marzo de 2006 y el 31 de agosto de 2006), respecto a 4 casos en los que se verificó la



presentación extemporánea de las planillas de conformidad y/o de las mediciones indicadas en los informes de avance.

Resolución ENRE Nº 0180/2009

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - Nivel de Tensión - del semestre 22 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 345.292,86 y, por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 22º de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2007), por un monto de \$203.173,78 proveniente de los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada.

Resolución ENRE Nº 0181/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese aclarar que en el artículo 3 de la Resolución ENRE 656/2008 (adecuación de las remuneraciones mensuales) la remuneración mensual de la DAG de Luján de Cuyo aprobada por Resolución ENRE 26/2005 es: \$ 6.082,63 + IVA más dólares estadounidenses quinientos ochenta y ocho más IVA u\$S 588 + IVA y, rectificar el artículo 11 de la Resolución ENRE 656/2008 y donde dice "Establecer que la remuneración aprobada en los artículos 2 a 9 tendrá vigencia a partir del dictado de la presente Resolución" deberá decir "Establecer que la remuneración aprobada en los artículos 2 a 10 tendrá vigencia a partir del dictado de la presente Resolución".

Resolución ENRE Nº 0182/2009

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la citada empresa, requerido por Energía Argentina S.A., consistente en el ingreso de una nueva Central de Generación Diesel compuesta por doce (12) unidades de 1,6 MW cada una, totalizando 19,2 MW, en la ET Rafaela oeste, provincia de Santa Fé.

Resolución ENRE Nº 0183/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la planimetría y el listado de las parcelas por donde atraviesa la traza de la Línea de Alta Tensión, en doble terna de 2x132 kV, que va desde el piquete Nº 26 donde se produce la apertura de la línea de 132 kV San Pedro - Zárate, hasta la ET Las Palmas, y desde esta ET hasta el piquete Nº 6 de la línea existente hacia Protisa S.A., en el Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0184/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar el Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias en las áreas de concesión de las Distribuidoras.

Resolución ENRE Nº 0185/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.795.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 219 anomalías de las cuales, 21 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 97 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0186/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.055.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 237 anomalías de las cuales, 37 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 113 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión

Resolución ENRE Nº 0187/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.220.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 191 anomalías de las cuales, SESENTA (60) de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 53 anomalías, agravadas en un CIEN POR CIENTO (100%) por haberse



	incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0188/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.375.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 243 anomalías de las cuales, ONCE (11) de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 63 anomalías agravadas en un CIEN POR CIENTO (100%) por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión
Resolución ENRE Nº 0189/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.270.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 184 anomalías de las cuales, 14 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 18 anomalías agravadas en un CIEN POR CIENTO (100%) por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0190/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.365.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 208 anomalías de las cuales, 13 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 31 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0191/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.240.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 92 anomalías de las cuales, en 10 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50%, en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en ONCE (11) anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100%, en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0192/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.270.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 72 anomalías de las cuales, en 16 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50%, en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 29 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100%, en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0193/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.015.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 76 anomalías de las cuales, en 15 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 17 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión
Resolución ENRE Nº 0194/2009	Edenor S.A., resuélvese dejar sin efecto los cargos formulados a la distribuidora mediante Resolución DSP 73/08 por incumplimientos a sus obligaciones emanadas del Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0195/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0196/2009	Energía de Corrientes S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Aclaratoria interpuesto por la empresa provincial contra la Resolución ENRE 72/09 (remuneración por operación y mantenimiento de las instalaciones que integran la ET Paso de La Patria y su vinculación con la línea de extra alta tensión Rincón Santa María - Resistencia, ampliación de la ET Santa Catalina, línea de alta tensión (LAT) 2X 132 kV Paso de la Patria - Santa Catalina y sistema de comunicaciones).
Resolución ENRE Nº 0197/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalentes a 150.980 Kwh por el incumplimiento de la obligación establecida en el punto V.1 del Anexo de la Resolución ENRE 555/01 (Sistema de Gestión Ambiental -SGA-) y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0198/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalentes a 312.745 Kwh por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución ENRE 555/2001 (Sistema de Gestión Ambiental -SGA-) y demás normativa concordante con ésta, y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el primer semestre de 2005 -comprendido entre enero y junio de 2005- en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados, con una multa en pesos equivalentes a 312.745 Kwh por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada resolución, y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el segundo semestre de 2005 -comprendido entre julio y diciembre de 2005- en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados, con una multa en pesos equivalentes a 312.745 Kwh por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada resolución en el primer semestre de 2006 -comprendido entre enero y junio de 2006- en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados, y con una multa en pesos equivalentes a 474.509 Kwh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada resolución en el segundo semestre de 2006 -comprendido entre julio y diciembre de 2006- en lo que respecta a la presentación en término del Informe de Avance, como así también al cumplimiento de las acciones programadas y el resultado de los monitoreos presentados.
Resolución ENRE Nº 0199/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca; no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 5.568/05, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el artículo 2º de la Resolución AU 5568/05 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el 29/08/05, ratificada por Decreto 1959/06, mientras que con relación a la multa impuesta en el artículo 3º de la mencionada Resolución, corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.
Resolución ENRE Nº 0200/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar por extemporáneo al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, haciendo lugar a la denuncia de ilegitimidad contra el mismo, revocándose el proveído; no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la mencionada empresa contra la Resolución AU 5087/05, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2º de la Resolución AU 5087/05 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el 29/08/05, ratificada por Decreto 1959/06, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3º de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.
Resolución ENRE Nº 0201/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar



al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5.117/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5.117/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0202/2009

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar por extemporáneo al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, haciendo lugar a la denuncia de ilegitimidad contra el mismo, revocándose el proveído; no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la mencionada empresa contra la Resolución AU 5096/05, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2º de la Resolución AU 5096/05 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el 29/08/05, ratificada por Decreto 1959/06, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3º de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0203/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5130/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5130/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0204/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5088/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5088/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0205/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5582/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5582/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0206/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5580/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5580/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.



Resolución ENRE Nº 0207/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 16 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5583/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5583/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0208/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 16 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5574/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5574/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0209/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5133/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5133/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0210/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5579/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5579/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0211/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5576/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5576/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.

Resolución ENRE Nº 0212/2009

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5108/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5108/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.



Resolución ENRE N° 0213/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca, no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 5131/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 5131/2005 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.
Resolución ENRE N° 0214/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 1097/2005, la que se revoca., no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 2551/2003, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos., y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 2551/2003 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006.
Resolución ENRE N° 0215/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 839/2005, la que se revoca., no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 7313/2004, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos., y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 7313/2004 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006.
Resolución ENRE N° 0216/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AANR 486/2003, y hacer saber a las partes que la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006.
Resolución ENRE N° 0217/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 1491/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0218/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AU 6606/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0219/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 749/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0220/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AU 3591/2005, y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución citada con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, , mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.
Resolución ENRE N° 0221/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AU 2.209/2005, desestimar el pedido de suspensión de sus efectos, y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución citada con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006, , mientras que con relación a la multa impuesta en el Artículo 3 de la mencionada Resolución corresponde suspender su cobro de conformidad a lo dispuesto por el Punto 22.1.1. de la citada Acta.
Resolución ENRE N° 0222/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 2118/2006, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos.



Resolución ENRE Nº 0223/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 134/2005, la cual se revoca.
Resolución ENRE Nº 0224/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la empresa consistente en la instalación de cinco nuevas celdas en el nivel de tensión de 13,2 kV, en la ET Cipolletti, Provincia de Río Negro.
Resolución ENRE Nº 0225/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Integración Eléctrica Sur Argentina S.A., resuélvese aprobar, en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas afectados por la traza de la línea de extra alta tensión (500 kV) de Interconexión NOA - NEA, en su tramo oeste.
Resolución ENRE Nº 0226/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 567/08 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE Nº 0227/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 568/08 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE Nº 0228/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0229/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 Kwh. por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0230/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 Kwh., por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión respecto de la anomalía detectada en el reclamo 413.606 y el incumplimiento a los incisos x) e y) del Artículo 25 de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0231/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0232/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.650.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 180 anomalías de las cuales, 48 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 51 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión
Resolución ENRE Nº 0233/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.460.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 66 anomalías de las cuales, en 14 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 9 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE N° 0234/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.655.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 61 anomalías de las cuales, en 17 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 19 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0235/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.530.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 41 anomalías de las cuales, en 4 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 8 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0236/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.895.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 59 anomalías de las cuales, en 15 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 30 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0237/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.980.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 49 anomalías de las cuales, en 4 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 15 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0238/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, en virtud de haberse verificado 1 anomalía en las instalaciones eléctricas ubicadas en las cercanías de la calle 38 N° 1.022 de la Localidad de La Plata, vinculada a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0239/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.455.000 Kwh., en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 36 anomalías de las cuales, en 7 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta siete días en subsanarlas y, por otra parte, en 9 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a siete días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0240/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.805.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 160 anomalías de las cuales, 7 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 30 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0241/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.740.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 190 anomalías de las cuales, 22 de ellas

se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 57 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0242/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.255.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 163 anomalías de las cuales, 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 40 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0243/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.240.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión en 298 anomalías y, por incumplimiento del Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión en 2 oportunidades.

Resolución ENRE Nº 0244/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.910.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1832/1998 y 311/2001, en 186 anomalías, y por verificarse 11 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0245/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 565/2008 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0246/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 592/2008 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0247/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.215.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 244 anomalías de las cuales, 45 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 74 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0248/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.100.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 260 anomalías de las cuales, 52 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 84 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0249/2009

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AANR 1123/2003, y hacer saber a las partes que con relación a la multa impuesta en el Artículo 2 de la Resolución AU 1615/2003 con destino al Usuario, la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006.



Resolución ENRE N° 0250/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AANR 855/2003, y hacer saber a las partes que la modalidad de cómputo y asignación del pago de la misma se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, ratificada por Decreto 1959/2006.
Resolución ENRE N° 0251/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 3094/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0252/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra el acto administrativo notificado el día 17 de Febrero de 2006 el que se revoca., no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución AU 683/2006, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0253/2009	Sr. Jorge Daniel Rivero, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario, contra la Resolución RRAU 254/2007.
Resolución ENRE N° 0254/2009	Día Argentina S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario, contra la Resolución AU 3994/2008.
Resolución ENRE N° 0255/2009	International Food Production, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario, contra la Resolución RRAU 1.536/2007.
Resolución ENRE N° 0256/2009	Desarrollos en Salud S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario, contra la Resolución AU 3.327/2008 y su confirmatoria Resolución RRAU 1.484/2008.
Resolución ENRE N° 0257/2009	Sanciónase a Edenor S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 14 casos que se identifican en la tabla "Muestra_T14_Penalizables", contenida en el archivo "Edenor 4° 07.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 218/230; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para resolver los Reclamos, previsto en el punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 1 caso Id 772427776814 (SFE0248215) que se detalla en la tabla "Muestra_T16_Reclamos_Reiterados", contenida en el archivo "Edenor 4° 07.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 218/230; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.3 del citado Subanexo 4; por apartamiento a la obligación de notificar a los usuarios con 24 horas de anticipación a la suspensión del suministro, previsto en el Artículo 5 inciso b) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 2 casos a los que se refiere el ítem I del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 218/230; con una multa en pesos equivalente a 1.000 Kwh. equivalente al 50% del monto indicado en el campo "Monto_Rec" de la aludida tabla; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 9 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 218/230, con una multa en pesos equivalente a 25 Kwh., 40 Kwh. ó 100 Kwh. por cada módulo de atraso, de acuerdo con el detalle efectuado en el campo "Módulos" que se incluye en la tabla donde se describen los casos, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General ó Tarifa 2 respectivamente; por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 5 casos a los que se refiere el ítem III del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 218/230; con una multa en pesos equivalente a 200 Kwh. por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, por encuadrarse en la Tarifa 1 Residencial; por apartamiento al adecuado tratamiento que debe darse a los Reclamos formulados por los usuarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 5 casos a los que se refiere el ítem IV del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 218/230, con una multa en pesos equivalente a 1.000 Kwh. ó 1.500 Kwh., en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial ó Tarifa 1 General respectivamente; por apartamiento a la obligación de abstenerse de suspender los suministros en los que no acredita la entrega de la factura con una anticipación de 5 días a su vencimiento, previsto en el Artículo 5 inciso b) apartado III del Reglamento de Suministro, verificado en 2 casos a los que se refiere el ítem V del cuadro del punto G del Informe

Técnico de fojas 218/230; con una multa en pesos equivalente a 1.000 Kwh), en cada uno de los casos involucrados por encuadrarse en la Tarifa 1 Residencial por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE N° 36.758; el artículo 4 de la Resolución ENRE N° 2/1998; en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16 y observaciones del Anexo a la mencionada Resolución; en el punto 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 256.369 Kwh., calculada como se detalla en el punto F) del Informe Técnico de fojas 218/230, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4; por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 inciso a) e y) del Contrato de Concesión y en el Artículo 4 incisos h) y j) tercer párrafo del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 40.000 Kwh., de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente Resolución, acorde a lo previsto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y, por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 75.000 Kwh., de conformidad con lo expresado en el punto E) del Informe Técnico de fojas 218/230, acorde a lo previsto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0258/2009

Sanciónase a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la suma de \$ 2.308.958,74 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de junio a diciembre de 2006, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 49.266,90 correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y noviembre de 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el equipamiento de Desconexión Automática de Generación (DAG); en la suma de \$ 578.105,40 correspondientes al período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2006, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y líneas respectivamente y, en la suma de \$ 17.069,30 correspondientes al período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2006, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes y, establecer, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/1998, con las modificaciones introducidas por el Acta acuerdo en el punto 6.1.4., el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre junio-noviembre de 2006, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá la Transportista en la suma de \$ 3.802.051,55.

Resolución ENRE N° 0259/2009

Empresa Jueña de Energía S.A., resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la citada empresa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/1994 y sus modificatorias y complementarias), por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Sulfhaar SRL, por un monto total de \$ 1.411,04, durante el semestre Mayo - Octubre de 2007.

Resolución ENRE N° 0260/2009

Energía San Juan S.A., resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la citada empresa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/1994 y sus modificatorias y complementarias), por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Sulfhaar SRL, por un monto total de \$ 176.771,16, durante el semestre Noviembre 2007 - Abril 2008.

Resolución ENRE N° 0261/2009

Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal con una multa de \$ 36.000 de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 22 incisos j), n) y w) del Contrato de Concesión, por el Artículo primero del Subanexo B del Contrato de Concesión y el Artículo 78 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los puntos V y V.1 del Anexo de la Resolución ENRE 555/01 y a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A. (Transco) en la suma de Pesos \$ 30.000 de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 22 incisos j), n) y w) y por el Artículo

	primero del Subanexo B del Contrato de Concesión y por el Artículo 78 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los puntos V y V.1 del Anexo de la Resolución ENRE 555/01.
Resolución ENRE Nº 0262/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación a la Capacidad de Transporte solicitada por la Empresa Distribuidora provincial a través de la Empresa Transportista, consistente en la ampliación de la capacidad de transformación existente en la ET Saladillo, mediante el reemplazo de los dos (2) transformadores existentes de 15/10/15 MVA y 15/5/15 MVA, respectivamente y relación 132/34,5/13,2 kV, por otros dos (2) de 30/20/30 MVA e igual relación de tensión y la adecuación de los correspondientes campos.
Resolución ENRE Nº 0263/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0264/2009	Edenor S.A., resuélvese hacer lugar al pedido de aclaratoria presentado por Distribuidora contra la Resolución ENRE 184/09 expresando en consecuencia que: 1) Las instalaciones alcanzadas por el Reglamento son las que corresponden a la categoría de usuarios de la Tarifa 1R, resultando de aplicación el Artículo 1º inciso f) acápite V del Reglamento de Suministro para los demás tipos. Sin perjuicio de las situaciones particulares a resolver por este organismo que se puedan plantear, 2) Los costos derivados de la inspección son reconocidos por la tarifa vigente que recibe la concesionaria por medio de su cuadro tarifario ítem “Conexiones Domiciliarias”, por lo tanto no son trasladables, 3) Conforme el enunciado del Anexo I de la citada Resolución éste resulta de aplicación solo para la conexión de nuevos suministros y a aquellos que a la fecha de entrada en vigencia se encuentran solicitados por el usuario pero aún no cuente con la habilitación de las empresas Distribuidoras, 4) Aclárese que la citada Resolución es de plena aplicación para los usuarios comprendidos en la Tarifa 1R y 5) Para el cumplimiento de lo establecido en el apartado C1 del Anexo de la citada Resolución, se deberán revisar los parámetros técnicos de funcionamiento de cada uno de los elementos instalados y definidos en el punto A del Anexo I, incluyendo todas las pruebas necesarias a tal fin.
Resolución ENRE Nº 0265/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.180.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 151 anomalías de las cuales, 28 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 41 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0266/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 566/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos .
Resolución ENRE Nº 0267/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 47/2009 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos .
Resolución ENRE Nº 0268/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 640.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) en 4 anomalías y, por incumplimiento del Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión en 2 oportunidades. 120.000 kWh, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) de su contrato de concesión en 2 anomalías y, por incumplimiento del Artículo 25 inciso x) del mismo Contrato en 2 oportunidades.



Resolución ENRE N° 0269/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0270/2009

Sanciónase a Edenor S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en TRECE (13) casos que se identifican en las tablas "T14_Nuevo_Sum_Penaliz", "MuestraT14_Penalizables_sin_desc" y "T14_Recolocaciones_Penaliz" contenidas en el archivo "Desc 3°07.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 341/355; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento de sus obligaciones al haber suspendido el suministro de los usuarios indebidamente, verificado en los 29 casos que se identifican en la tabla "T13_Susp_Indeb_Sanc", contenida en el archivo "Desc 3°07.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 341/355; con una multa en pesos equivalente al 10% de la factura erróneamente objetada, en cada uno de los casos involucrados; por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los CIEN (100) casos a los que se refiere el ítem I del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355; con una multa en pesos equivalente a 200 Kwh., 300 Kwh., 800 Kwh. ó 4.000 Kwh. por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de sus obligaciones al haber suspendido el suministro de los usuarios indebidamente, verificado en los 8 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355; con una multa en pesos equivalente al 10% de 1.500 Kwh. ó 20.000 Kwh., en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 General ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en los 5 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355, con una multa en pesos equivalente a 25 Kwh., 40 Kwh., 100 Kwh. ó 500 Kwh. por cada módulo de atraso, de acuerdo con el detalle efectuado en el campo "Módulos" que se incluye en las tablas donde se describen los casos, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento a la obligación de notificar a los usuarios con 24 horas de anticipación a la suspensión del suministro, previsto en el Artículo 5 inciso b) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en los 9 casos a los que se refiere el ítem IV del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355; con una multa en pesos equivalente a 1.500 Kwh. ó 4.000 Kwh. según se encuadren en la Tarifa 1 General o Tarifa 2, respectivamente; por apartamiento a la obligación de responder los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en los 3 casos a los que se refiere el ítem V del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355; con una multa en pesos equivalente a 1.000 Kwh. en cada uno de los casos involucrados, por encuadrarse en Tarifa 1 Residencial; por apartamiento al adecuado tratamiento que debe darse a los Reclamos formulados por los usuarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 7 casos a los que se refieren los ítems VI y VII del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 341/355, con una multa en pesos equivalente a 1.000 Kwh. ó 1.500 Kwh., según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial ó Tarifa 1 General; por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE N° 36.758; los Artículo 4 y 5 de la Resolución ENRE N° 2/1998; en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y observaciones del Anexo a la mencionada Resolución; en los Artículo 4 incisos a), b), c) apartado I, f), g) y j) apartados I) y IV) y 5 inciso b) apartados I) y II) y d) apartado I) del Reglamento de Suministro; en los puntos 4.1 y 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los Artículo 25 incisos a), x) e y) y 27 del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 457.803 Kwh., calculada como se detalla en el punto F) del Informe Técnico de fojas 341/355, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4 y, por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión y en el Artículo 4 inciso g) del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 135.000 Kwh., de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente Resolución, acorde a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0271/2009

Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 26.597,65 correspondiente a los meses de enero y febrero de 2007 y de mayo a noviembre de 2007, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.



Resolución ENRE N° 0272/2009	Sanciónase a la Empresa Jujena de Energía S.A. reduciendo la tarifa de peaje abonada por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte a sus Grandes Usuarios, por un monto de \$ 691,53 correspondientes al Gran Usuario Menor Sulfhaar S.R.L., y de \$ 49.174,91 correspondientes al Gran Usuario Mayor Aceros Zapla S.A., durante el semestre Noviembre 2007 - Abril 2008.
Resolución ENRE N° 0273/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/04/2009 y 9/05/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.
Resolución ENRE N° 0274/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación a la Capacidad de Transporte solicitada por la Empresa Distribuidora provincial, a través de la Empresa de transportista, consistente en el montaje electromecánico y puesta en servicio de un (1) nuevo transformador 132/34,5/13,8 kV de 30/30/20 MVA de potencia, en la ET Chascomús, en reemplazo de uno de los existentes, de 15/10/15 MVA, ubicándolo en la misma platea de hormigón que ocupa el actual; y la incorporación de una (1) nueva celda de MT doble juego de barras para entrada de transformador con interruptor en vacío, nuevos transformadores de intensidad, un (1) reactor limitador de cortocircuito, el reemplazo del creador de neutro, y la adaptación de protecciones y telecontrol a los requerimientos del nuevo transformador.
Resolución ENRE N° 0275/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra el acto administrativo notificado el día 8 de Septiembre de 2005, el que se revoca y no hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por contra la Resolución AU 5089/2005, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE N° 0276/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 392/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE N° 0277/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 593/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE N° 0278/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 570/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE N° 0279/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 Kwh. por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0280/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.150.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 150 anomalías de las cuales, 8 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haber incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y 51 anomalías agravadas en un 100% por haber incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0281/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.340.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 131 anomalías de las cuales, 30 de ellas

se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 32 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0282/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.350.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 193 anomalías de las cuales, 26 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 39 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0283/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.215.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 165 anomalías de las cuales, 37 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 57 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0284/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.535.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 123 anomalías de las cuales, 27 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 48 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0285/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.535.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 123 anomalías de las cuales, 27 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 48 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0286/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.060.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 154 anomalías de las cuales, 28 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 34 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0287/2009

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 303.864,49 correspondientes a los meses de Junio y Julio de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0288/2009

Energía San Juan S.A., resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la Empresa citada por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/1994 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte a sus Grandes Usuarios, por un monto total de \$ 45.322,58 durante el período Mayo - Julio de 2008.



Resolución ENRE N° 0289/2009	Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.yG. - La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Edificación Servicio Público y Consumo Ltda., resuélvese rechazar el Reclamo interpuesto por la empresa referido a los cargos por consumo de energía reactiva en exceso y a los valores del cargo adicional por el uso de sistemas de transporte de otros agentes (CUST) facturados por La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Edificación, Servicios Públicos y Consumo Ltda.en los períodos de febrero y marzo de 2007.
Resolución ENRE N° 0290/2009	Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por el Ente Provincial, consistente en una nueva demanda de 0,3 MW de potencia en la ET Planicie Banderita, Provincia de Neuquén.
Resolución ENRE N° 0291/2009	Dirección Provincial de Energía de Corrientes - Energía Argentina S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, requerido por Energía Argentina S.A. para su Central Eléctrica Paso de la Patria, de 2,4 MW de capacidad máxima, que se conectará a barras de 13,2 kV de la ET Paso de la Patria, provincia de Corrientes, propiedad de la Dirección provincial citada.
Resolución ENRE N° 0292/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Comité de Administración, resuélvese aprobar, a los efectos de su administración en el Mercado Eléctrico Mayorista, el procedimiento utilizado por la Unidad Coordinadora para la Ejecución del Proyecto (UCEP - CAF) interviniente en la Licitación Pública N° 05/2008 para la Construcción, Operación y Mantenimiento de la interconexión Comahue - Cuyo y establecer que el valor de la Interconexión a considerar, a los efectos de la determinación del aporte a devolver por los Beneficiarios, es el informado en la Resolución ENRE 10/08, y que están distribuidos en tramos de acuerdo al siguiente detalle, valores que se ajustarán de acuerdo al mecanismo establecido en el Decreto 634/03.
Resolución ENRE N° 0293/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese ratificar lo actuado por el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales mediante Nota ENRE N° 85.151 por la que se otorgó una prórroga de ciento veinte (120) días a la celebración de la Audiencia Pública convocada por Resolución ENRE 67/2009 (la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por la Transportista en la Estación transformadora Malvinas, en la provincia de Córdoba).
Resolución ENRE N° 0294/2009	Yacylec S.A., resuélvese no hacer lugar a solicitud de calificación de Fuerza Mayor efectuada por la transportista independiente en razón de lo dispuesto en los Artículos 34 y 38 del Contrato de Electroducto, el Artículo 39 de la Ley 13.064; rechazar, la solicitud de mayores costos.
Resolución ENRE N° 0295/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 508.160,73 correspondientes al período comprendido entre los meses de Agosto y Diciembre de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE N° 0296/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la planimetría y el listado de parcelas atravesadas por la línea de 132 kV que une la nueva ET Santiago Oeste con el punto de conexión con la LAT 132 kV Río Hondo - Santiago Centro.
Resolución ENRE N° 0297/2007	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar, en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la Planimetría del trazado de la línea de 132 kV Güemes - Salta Norte, en la Provincia de Salta, en el tramo que se desarrolla a lo largo de la franja vial del Acceso Norte a la ciudad de Salta, entre los piquetes N° 139 y N° 182 (vértice V15 a V34), así como el listado de las propiedades afectadas.



Resolución ENRE Nº 0298/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0299/2009	Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2006 al 28 de febrero de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 3.201.804,67; instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar las sanciones que según el cálculo realizado por el ENRE resultan mayores que cero y nulas según el de la Concesionaria, con relación a la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 721/2007, referidas a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2006 al 28 de febrero de 2007) establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a \$ 5,54 y corresponde a los 9 usuarios indicados en el archivo "BONI_1_R.mdb"; para que proceda a bonificar las diferencias de montos en los casos de sanciones calculadas por la Concesionaria inferiores a las determinadas por el ENRE, con relación a la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 721/2007, referidas a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2006 al 28 de febrero de 2007), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a \$ 538,51 y corresponde a los 215 usuarios indicados en el archivo "BONI_3_R.mdb".
Resolución ENRE Nº 0300/2009	Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2006 al 28 de febrero de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 1.071.773,99.
Resolución ENRE Nº 0301/2009	Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 917,48 correspondiente a los meses de diciembre de 2006 y enero de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0302/2009	Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A., resuélvese ordenar a la Distribuidora que en la facturación que realiza a Cultivos de Ancasti S.A. por la Función Técnica de Transporte debe abstenerse de incluir el cargo Impuesto a los Ingresos Brutos y que deberá devolver las sumas que hubiere percibido por el cargo citado.
Resolución ENRE Nº 0303/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. - Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de transporte de la Transportista citada, de la solicitud efectuada por la Distribuidora, consistente en: 1) Una (1) nueva Estación Transformadora Quimilí de 132/33/13,2kV - 2 x 15MVA y sus celdas de distribución asociadas; 2) Una (1) LAT 132kV Suncho Corral - Quimilí, simple terna Al/Ac 300/50 mm ² y Ciento diez (110) kilómetros de longitud; 3) Ampliación de Estación transformadora Suncho Corral, con la construcción de dos (2) campos de 132kV salida a ET Quimilí y ET Santiago Centro respectivamente; en la provincia de Santiago del Estero.
Resolución ENRE Nº 0304/2009	Líneas de Transmisión del Litoral S.A., resuélvese aprobar la modificación del Artículo 03° del Estatuto Social.
Resolución ENRE Nº 0305/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/06/2009 y 9/07/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.



Resolución ENRE Nº 0306/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0307/2009	Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 39/2009 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión), y no hacer lugar al pedido de suspensión del acto administrativo solicitado por la misma.
Resolución ENRE Nº 0308/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por empresa Distribuidora contra la Resolución ENRE 772/07 (sanción por incumplimiento durante el período comprendido entre el mes de marzo de 2004 y noviembre de 2005 a sus obligaciones establecidas en la Nota ENRE 25.909, en los artículos 2, 4, 5 de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el artículo 4º incisos b) y j) acápite I y IV del Reglamento de Suministro, en los puntos 4.1, 4.3, 4.4 y 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del referido Contrato) y el pedido de suspensión de los efectos de los Artículos 2 a 8 de la citada Resolución.
Resolución ENRE Nº 0309/2009	Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Cooperativa contra la Resolución ENRE 354/08 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias en cuanto a la prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. durante el semestre Noviembre 2006 - Abril 2007).
Resolución ENRE Nº 0310/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese dejar sin efecto el Artículo 2 de la Resolución ENRE 33/09 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y en el Anexo II-B de dicho contrato durante el período comprendido entre los meses de octubre de 2005 y marzo de 2006.) e instrúyese a la mencionada empresa transportista para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 y 5.1.4. de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto 1245/07, destine el importe de las sanciones aplicadas mediante el Artículo 1 de la mencionada Resolución a la ejecución de inversiones adicionales.
Resolución ENRE Nº 0311/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese dejar sin efecto el Artículo 2 de la Resolución ENRE 58/09 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y en el Anexo II-B de dicho contrato, ocurridas durante el período comprendido entre los meses de abril y septiembre de 2006) e instrúyese a la empresa transportista para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 y 5.1.4. de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto 1245/07, destine el importe de las sanciones aplicadas mediante el Artículo 1 de la mencionada Resolución, cuyo total consta en el Anexo XIII de igual Resolución, a la ejecución de inversiones adicionales.
Resolución ENRE Nº 0312/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. - Hychico S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte de la empresa transportista solicitado por la empresa generadora mediante el ingreso del Parque Eólico Diadema que se construirá en la zona del yacimiento del mismo nombre, en la cercanía de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, compuesto por siete (7) aerogeneradores Enercon E-44 de 900 kW de potencia nominal cada uno, con punto de llegada en una celda de 33 kV existente en la ET Diadema, operada por la citada empresa transportista.
Resolución ENRE Nº 0313/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Capex S.A. - Aes Alicurá S.A. - Hidroeléctrica El Chocón S.A. - Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. - Pampa Energía S.A. - Duke Energy - Cerros Colorados S.A. - Petrobras Energía S.A. - Grupo de Generadores de Energía Eléctrica del Área del Comahue, resuélvese ratificar la aprobación dada por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas a las Circulares Nº 1, y Nº2 que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE 70/09 para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente en el reemplazo de reactores de neutro en la EETT Choele Choe, Bahía Blanca y Olavaria del Corredor Comahue Buenos Aires 500 kV; aprobar

la Oferta Preadjudicada de ABB S.A. con un precio cotizado de u\$s 2.054.800 más IVA para la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente en el reemplazo de reactores de neutro en la EETT Choele Choel, Bahía Blanca y Olavaria del Corredor Comahue - Buenos Aires 500 kV y aprobar el texto del Contrato para la obra de la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente en el reemplazo de reactores de neutro en las EETT Choele Choel, Bahía Blanca y Olavaria del Corredor Comahue Buenos Aires 500 Kv.

Resolución ENRE Nº 0314/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 367.500 kWh en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 18 anomalías de las cuales, 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 6 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 311/2001.

Resolución ENRE Nº 0315/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 650.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión respecto de 5 anomalías detectadas y el incumplimiento a los incisos x) e y) del artículo 25 de su contrato de concesión en 4 oportunidades.

Resolución ENRE Nº 0316/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.305.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 94 anomalías de las cuales, 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 44 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 311/2001.

Resolución ENRE Nº 0317/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.305.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 94 anomalías de las cuales, 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 44 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 311/2001.

Resolución ENRE Nº 0318/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.380.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0319/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.780.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 123 anomalías de las cuales, en 10 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en subsanarlas y, por otra parte, en 98 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a 7 días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0320/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.050.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 incisos m) de su Contrato de Concesión y de la Resolución ENRE 1832/1998, en 130 anomalías, y por verificarse 5 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0321/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0322/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 156/2009 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE Nº 0323/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 520.230,09 correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2006 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0324/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 81.961,31 correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2006 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0325/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 54.335,03 correspondiente al mes de enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0326/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 18.119,93 correspondiente al mes de Febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0327/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 36.403,88 correspondiente al mes de Marzo de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0328/2009	Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 84.206,86 correspondiente al mes de Abril de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0329/2009	Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 64.197,02 correspondiente al mes de Mayo de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0330/2009	Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A.. resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la Empresa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor (GUME) Tambul S.A., por un monto total de \$ 1.719,93, durante el semestre Noviembre 2007 - Abril 2008.
Resolución ENRE Nº 0331/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese adoptar la Norma UNE - EN 12209 para su aplicación en las cerraduras de centros de transformación de media y baja tensión conforme criterios y especificaciones técnicas expuestas en el Informe Técnico 1075/2009 y, modificar el anexo I de la Resolución ENRE 401/00 para las cerraduras a utilizar por las empresas.
Resolución ENRE Nº 0332/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la obra realizada por el Gobierno de la Provincia de Catamarca, denominada ET La Paz, consistente en la construcción de un campo de línea y uno de transformador, equipada con un transformador de 132/33/13,2 kV - 10 MVA, conjuntamente con los correspondientes equipos de medición, maniobra y protección; y cuatro



puntos de conexión en media tensión, dos en 33 kV a La Guardia y San Antonio de La Paz, respectivamente y dos en el nivel de 13,2 kV a los Distribuidores Recreo 1 y 2, respectivamente.

Resolución ENRE Nº 0333/2009

Empresa de Energía Río Negro S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa provincial contra Resolución AANR 82/09 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Técnico Nº 11 "Análisis de Perturbaciones" que integra la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias en cuanto a la elaboración de un análisis exhaustivo de cada perturbación y confección de Informes, según los criterios e instrucciones indicados en dicho Procedimiento Técnico, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2005).

Resolución ENRE Nº 0334/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A., resuélvese dejar sin efecto el artículo 2º de la Resolución ENRE 62/09 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) del Contrato de Concesión y en el Anexo II-B de dicho contrato, consistentes en indisponibilidades programadas y forzadas de líneas y equipamiento de transformación y conexión ocurridas durante el período comprendido entre los meses de octubre de 2006 a marzo de 2007) e instruir a la transportista para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 y 5.1.4. de la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto 1245/07, destine el importe de las sanciones aplicadas mediante el artículo 1 de la citada Resolución a la ejecución de inversiones adicionales.

Resolución ENRE Nº 0335/2009

Edelap S.A., resuélvese instruir a la distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre 22 de diciembre de 2007 y el 21 de junio de 2008 -vigésimo tercer semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo considerar que, en los casos que el Organismo acepta la causal alegada de caso fortuito o fuerza mayor, dicha aceptación corresponde sólo para el identificador de interrupción "Id_Inter" indicado en cada caso, es decir exclusivamente para la interrupción a que se refieren las pruebas aportadas.

Resolución ENRE Nº 0336/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese sustituir el Anexo I de la Resolución ENRE 184/09 (Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias en las áreas de concesión de las Distribuidoras).

Resolución ENRE Nº 0337/2009

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Reclamo impropio interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 184/2009 (aprobación del Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias en las áreas de concesión de las Distribuidoras).

Resolución ENRE Nº 0338/2009

Edelap S.A., resuélvese rectificar el error incurrido en el artículo 6 de la Resolución ENRE 198/2009.

Resolución ENRE Nº 0339/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.965.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 128 anomalías de las cuales, 9 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y 33 de ellas, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0340/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.280.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 151 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 24 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0341/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.635.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 32 anomalías de las cuales, en 7 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en subsanarlas y, por otra parte, en 19 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a 7 días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0342/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.935.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 41 anomalías de las cuales, en 17 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en subsanarlas y, por otra parte, en 15 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a 7 días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y).
Resolución ENRE Nº 0343/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.480.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 133 anomalías de las cuales, en 20 de ellas, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 50% en virtud de haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en subsanarlas y, por otra parte, en 73 anomalías, la sanción aplicable se encuentra agravada en un 100% en virtud de haberse incurrido en una demora superior a 7 días en repararlas, todas ellas vinculadas a incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0344/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.020.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 incisos m) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1.832/1998 y ENRE 311/2001, en 31 anomalías, y por verificarse 3 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) e y) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0345/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0346/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0347/2009	Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 220/2007 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE Nº 0348/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 17.119,31 correspondientes al mes de marzo de 2007 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 1.077,66 correspondientes al mes de marzo de 2007, por los incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de marzo de 2007 en la suma de \$ 6.899,30.
Resolución ENRE Nº 0349/2009	Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 87.907,73 correspondientes a



los meses comprendidos entre agosto y diciembre de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0350/2009	Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 8322/2005.
Resolución ENRE Nº 0351/2009	Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Empresa citada, a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. para la ampliación consistente en la conexión de la ET Valle Viejo Provisoria, equipada con un interruptor en la acometida de la línea de alta tensión, un transformador de potencia de 25/10/25 MVA - 132/33/13,2 kV, y tres salidas en 33 kV e igual cantidad en el nivel de 13,2 kV de tensión, y de una sala para los equipos de protección, comando y señalización, a construirse en Sumalao, Departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Resolución ENRE Nº 0352/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1 y 3 de la Resolución ENRE 563/2008 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión).
Resolución ENRE Nº 0353/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 260.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de los incisos m), x) e y) del Artículo 25 de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0354/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.480.000 kWh, en virtud de haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión y de la Resolución ENRE 1832/1998, en 113 anomalías y por verificarse 3 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0355/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0356/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 20.833,04 correspondientes al mes de diciembre de 2006, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 13.296,29 correspondientes al mes de diciembre de 2006, por los incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de diciembre de 2006 en la suma \$ 6.899,30.
Resolución ENRE Nº 0357/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 32.042,64 correspondientes al mes de enero de 2007, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 1.441,88 correspondientes al mes de enero de 2007, por los incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por



	los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de enero de 2007 en la suma \$ 6.899,30.
Resolución ENRE N° 0358/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 43.748,78 correspondientes al mes de febrero de 2007, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 1.576,87 correspondientes al mes de febrero de 2007, por los incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y, establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de febrero de 2007 en la suma \$ 6.899,30.
Resolución ENRE N° 0359/2009	Sra. Regina Brizuela, resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la usuaria contra la Resolución RRAU 239/2008, ordenando a la Distribuidora: 1) refacturar el consumo de la factura del bimestre 3/2007 de 789 kWh a 238 kWh, reintegrando a la reclamante los importes abonados en exceso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro; 2) exceptuar a la cuenta n° 01993080-7 de los recargos establecidos en la Resolución SE 745/2005 respecto del período bimestral 3/2007, debiendo asimismo reintegrar a la reclamante todo lo facturado por tal concepto en dicho período; 3) anular todos los recargos e intereses facturados en la cuenta mencionada a raíz de los pagos parciales efectuados por la usuaria a partir de la factura reclamada.
Resolución ENRE N° 0360/2009	Obra Social Bancaria Argentina, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la usuaria contra la Resolución RRAU 580/2007.
Resolución ENRE N° 0361/2009	Asociación Bancaria, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la asociación contra la Resolución RRAU 579/2007.
Resolución ENRE N° 0362/2009	Obra Social Bancaria Argentina, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la usuaria contra la Resolución RRAU 581/2007.
Resolución ENRE N° 0363/2009	Transportes Metropolitanos General Roca S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Usuario contra la Resolución ENRE 211/2007 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Resolución SE 208/1998 y Resolución ENRE 982/1999, correspondiente al período comprendido entre el 28 y el 31 de Diciembre de 2000).
Resolución ENRE N° 0364/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 832/2007 (sanción por incumplimientos verificados en el decimonoveno y vigésimo semestres de la Etapa 2 de control del producto técnico, perturbaciones).
Resolución ENRE N° 0365/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/07/2009 y 9/08/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.
Resolución ENRE N° 0366/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0367/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0368/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 300.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0369/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 14.240.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión en 458 anomalías y, por incumplimiento del Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión en 5 oportunidades.
Resolución ENRE Nº 0370/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.515.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 198 anomalías de las cuales, 31 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 37 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0371/2009	Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud efectuada por la Distribuidora, a través de la Transportista citada, consistente en la construcción y puesta en servicio de una línea aérea de transmisión de 132 kV con conductores de 300/50 mm ² de Al/Ac, de 110 Km. de longitud; la ampliación de barras y construcción de UN (1) campo de salida de línea de 132 kV en la playa de maniobras de la ET Clorinda; UN (1) campo de salida de línea de 132 kV en la playa de maniobras de la futura ET Formosa Oeste.
Resolución ENRE Nº 0372/2009	Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública la que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Distribuidora, para la ampliación de la potencia instalada en la SE Nº 189 Calzada, consistente en: a) montaje de dos (2) transformadores de 80 MVA; b) instalación de seis (6) aisladores soporte de 132 kV; c) instalación de dos (2) circuit switchers de 132 kV; d) conexionado en 132 kV; e) instalación de dos (2) secciones de celdas de media tensión de 13,2 kV; f) adaptación de los tableros de protecciones y de frecuencia; g) adaptación del equipamiento de control local y remoto (RTU, borneras de interfase) y consola de comando local; y h) tendido de una nueva terna de cable de aislación seca de 630mm ² de sección, de cobre, a lo largo de 775 metros entre las SS.EE. Calzada y Almirante Brown.
Resolución ENRE Nº 0373/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la Transportista a requerimiento de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Limitada Buenos Aires, consistente en equipar sobre celdas existentes una (1) segunda barra de 13,2 kV., el montaje de la celda de medición con equipamiento SMEC y la realización en otra celda existente del montaje de paralelo de barras.
Resolución ENRE Nº 0374/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la Transportista por requerimiento de la Empresa de Energía de Río Negro S.A., consistente en la adecuación de las celdas Alsina, Stefenelli, Mitre y Guerrico, reemplazando sus interruptores y transformadores de corriente, en el nivel de tensión de 13,2 kV, en la ET General Roca, Provincia de Río Negro.
Resolución ENRE Nº 0375/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la citada empresa, solicitado por Solalban Energía S.A., para el ingreso de una (1) Central Térmica de Ciclo Combinado de 165 MW, a interconectarse al sistema de transporte en 132 kV de la ET Petroquímica.



Resolución ENRE Nº 0376/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 15.205,01 correspondientes al mes de mayo de 2007 y en la suma de \$ 400,39 correspondientes al mes de mayo de 2007 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de mayo de 2007 en la suma \$ 8.004,11.
Resolución ENRE Nº 0377/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AANR 723/2003.
Resolución ENRE Nº 0378/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución AANR 2969/2004.
Resolución ENRE Nº 0379/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 3.123/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0380/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 2.441/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0381/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 246/2005, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0382/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución RRAU 144/2005 y, hacer saber a las partes que la modalidad de cómputo y asignación del pago de la multa impuesta se encuentra prevista en el Punto 8.2.2. del Acta Acuerdo suscripta el pasado 29 de agosto 2005, entre la Uniren y Edesur S.A., ratificada por Decreto PEN 1.959/2006.
Resolución ENRE Nº 0383/2009	Sra. Cipriana Almeyda de Rodríguez, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Usuaría, contra la Resolución AU 2.500/2007.
Resolución ENRE Nº 0384/2009	Pactar S.R.L., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario, contra la Resolución RRAU 975/2007.
Resolución ENRE Nº 0385/2009	Edenor S.A., resuélvese instruir a la distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2007 y febrero de 2008 - Vigésimo Tercer semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo considerar que, en los casos que el Organismo acepta la causal alegada de caso fortuito o fuerza mayor.
Resolución ENRE Nº 0386/2009	Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -Nivel de Tensión- del semestre 22 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 641.270,38 y, por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 22 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2007), por un monto de \$ 185.663,94 destinado a los usuarios medidos omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada.
Resolución ENRE Nº 0387/2009	Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica - Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista - Cámara Argentina de Instaladores Electricistas - Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Electromecánicas, resuélvese rechazar el reclamo impropio interpuesto



por las entidades citadas contra la Resolución ENRE 184/2009 (aprobación del Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias en las áreas de concesión de las Distribuidoras).

Resolución ENRE Nº 0388/2009	Edelap S.A., resuélvese rechazar el reclamo impropio interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 184/2009 (aprobación del Reglamento para la Conexión de Nuevos Suministros en Instalaciones Domiciliarias en las áreas de concesión de las Distribuidoras).
Resolución ENRE Nº 0389/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.420.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 111 Anomalías de las cuales, 12 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y 97 Anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0390/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 34.640.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones al artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión en 1128 anomalías y 4 incumplimientos al inciso x) del artículo 25 de su contrato de concesión.
Resolución ENRE Nº 0391/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.585.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 188 anomalías de las cuales, 33 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 115 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0392/2009	Ente Provincial de Energía del Neuquén - Energía Argentina S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por el Ente (EPEN), requerido por Energía Argentina S.A. (Enarsa), para sus nuevas Centrales Eléctricas Aluminé, de 10,8 MW de capacidad máxima, y Caviahue, de 8,4 MW, en el nivel de tensión de 33 kV, provincia de Neuquén.
Resolución ENRE Nº 0393/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Resolución ENRE 12/2009 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión), no haciendo lugar al pedido de suspensión de los efectos de la citada Resolución.
Resolución ENRE Nº 0394/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la planimetría y el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de la Línea de 132 kV Las Heras - Mina San José.
Resolución ENRE Nº 0395/2009	Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue, resuélvese hacer lugar a lo solicitado por la Transportista en cuanto al diferimiento de pago de las sanciones aplicadas mediante Resolución ENRE 939/2006 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97) y su rectificatoria ENRE 82/2008, en virtud de lo previsto por el punto 8.2.2 del Acta Acuerdo suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue S.A. el 14 de marzo de 2006, ratificada por Decreto PEN 1711/07 con fecha 21 de noviembre de 2007.
Resolución ENRE Nº 0396/2009	Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la Empresa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor (GUME) Bio Com S.A., por un monto total de \$ 6.942,76, durante el semestre Mayo - Octubre de 2008.



Resolución ENRE Nº 0397/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. en la suma de \$ 3.791 correspondientes al mes de abril de 2007 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y en la suma de \$ 3.100,96 correspondientes al mes de abril de 2007, por incumplimiento incurridos de su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, y establécese, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la transportista troncal y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el anexo II de la Resolución ENRE 312/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de abril de 2007 en la suma \$ 8.004,11.
Resolución ENRE Nº 0398/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 144.853,60 correspondientes al mes octubre de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0399/2009	Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 176.069,72 correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0400/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3092/05, desestimando el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0401/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 12.480.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 211 anomalías de las cuales, 4 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 203 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0402/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.520.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión
Resolución ENRE Nº 0403/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.100.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 253 anomalías de las cuales, 34 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 100 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0404/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 14.550.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 268 anomalías de las cuales, 32 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete 7 días en repararlas y, 201 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0405/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.900.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0406/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 480.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad



pública en 32 anomalías y por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y del artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión, conforme el punto 6.4 del Subanexo IV de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0407/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.245.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 116 anomalías de las cuales, 17 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete 7 días en repararlas y, 17 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0408/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.180.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 160 anomalías de las cuales, 10 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 41 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0409/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de \$ 1.134.125,85, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de Calidad del Producto Técnico detectados durante el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la ETAPA 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007); con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en el punto 3 del anexo a la Resolución ENRE 172/96, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), debido a la presentación extemporánea de los cronogramas de medición correspondientes a las entregas Números 244, 256, 257, 276, 299 y 301; con una multa en pesos equivalente a 13.462.500 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del anexo a la Resolución ENRE 172/96 y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), respecto a 684 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el Reclamo válidamente, con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del anexo a la Resolución ENRE 172/96, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), respecto a TRES (3) casos en los que se verificó la presentación extemporánea de las planillas de conformidad y/o de las mediciones indicadas en los informes de avance; con una multa en pesos equivalente a 743.000 kWh, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 6 del anexo a la Resolución ENRE 172/96 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), respecto a 743 casos en los que se verificó la falta de notificación al usuario sobre lo actuado; con una multa en pesos equivalente a 592.500 kWh, por el incumplimiento a solicitado en las Notas ENRE N° 64917, 68658, 70066, 71435, 71437, 72559, 73970, 74973, 75788 y 77139, y a lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), respecto a 28 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el Reclamo válidamente; con una multa en pesos equivalente a 15.000 kWh, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en el punto 7 del anexo a la Resolución ENRE 172/96, en el 18°, 19°, 20°, 21° y 22° Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1° de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), debido a la presentación fuera de término de los informes de avance sobre lo actuado por la Distribuidora correspondientes a los meses de Noviembre de 2005, Enero de 2006 y Junio de 2007; con una multa en pesos equivalente a 130.000 kWh, por el incumplimiento a lo solicitado en las notas ENRE



63922, 64917, 66109, 67626, 68658, 70066, 71435, 71437, 72559, 73970, 74973, 75788 y 77139, y a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el 18º, 19º, 20º, 21º y 22º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), debido a la falta de presentación de los cronogramas de medición y con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, por el incumplimiento a lo solicitado en las notas ENRE 64917, 68658, 70066, 71435, 71437, 72559, 73970, 74973, 75788 y 77139, y a lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, en el 18º, 19º, 20º, 21º y 22º Semestre de Control de la Etapa 2 (comprendido entre el 1º de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2007), debido a la presentación fuera de término de los informes sobre lo actuado por la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0410/2009

Edesur S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la Calidad del Servicio Técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre setiembre de 2007 y febrero de 2008 - Vigésimo Tercer semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor.

Resolución ENRE Nº 0411/2009

Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A., resuélvese aprobar la ampliación menor por contrato entre partes a la capacidad existente, solicitada por la empresa provincial ante la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. consistente en el reemplazo de los transformadores de intensidad de relación 75-150/1-1 A de salida de línea de 132 kV hacia la E.T. Nonogasta, por otros de relación 300-600/1-1-1 A, aptos para medición SMEC, en el extremo La Rioja de la citada línea.

Resolución ENRE Nº 0412/2009

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 247.103,59 correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0413/2009

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de \$ 363.934,01 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2006 a mayo de 2007, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato.

Resolución ENRE Nº 0414/2009

Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada, resuélvese ordenar a la cooperativa realizar los créditos y débitos respecto de la facturación por la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) correspondientes desde el 8 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 a realizar a Frigorífico Paladini S.A.

Resolución ENRE Nº 0415/2009

Pampa Energía S.A. - Central Puerto S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración planteado por las empresas contra la Resolución ENRE 95/09 (conflicto planteado entre el agente generador Pampa Energía S.A. y el Gran usuario Compañía Mega S.A. referida al servicio de la prestación de la función técnica de transporte) y hacer lugar al pedido de aclaratoria formulado por Pampa Energía S.A.

Resolución ENRE Nº 0416/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.040.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión respecto de 136 anomalías detectadas.

Resolución ENRE Nº 0417/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 17.450.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión, respecto de las 990 anomalías detectadas en la campaña realizada y las trece 13 faltas a su deber de informar en que ha incurrido.

Resolución ENRE Nº 0418/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0419/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0420/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0421/2009	Sanciónase a la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 7.600,11 correspondientes a los meses de Junio, Julio, Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0422/2009	Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 366.236 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2008 y Enero de 2009, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0423/2009	Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la suma de \$ 7.618.988,36 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre 2006 a mayo 2007, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 2.428.428,14 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre 2006 a mayo de 2007, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y líneas respectivamente, y en la suma de \$ 51.953,06 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre 2006 a mayo de 2007, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes y establécese, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre diciembre 2006 a mayo de 2007, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá en la suma de \$ 2.589.720,73.
Resolución ENRE Nº 0424/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa contra la Resolución AU 5649/06.
Resolución ENRE Nº 0425/2009	Sr. Alexis Salvador Meseri, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario contra la Resolución AU 815/2007.
Resolución ENRE Nº 0426/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.850.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la Seguridad Pública en 199 anomalías de las cuales, 6 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 193 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0427/2009	Energía de Corrientes S.A., resuélvese aprobar la reforma introducida al Artículo cuarto del Estatuto Social de la empresa transportista independiente.
Resolución ENRE Nº 0428/2009	Electricidad de Misiones S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, consistente en el ingreso al MEM de la Planta Puerto Piray de "Alto Paraná Sociedad

Anónima", en carácter de Autogenerador, con una potencia nominal de 38 MW, en la ET Puerto Piray, propiedad de la empresa, Provincia de Misiones.

Resolución ENRE N° 0429/2009

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. en la suma de \$ 49.748,48 correspondientes a los meses de enero a junio de 2007, por incumplimiento al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión, en la suma de \$ 34.058,06 correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2007, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y Líneas respectivamente; en la suma de \$ 8.937,11 correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2007, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes y determinábase, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 190/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a los meses de enero a junio de 2007 en la suma de \$ 111.901,90.

Resolución ENRE N° 0430/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a las parcelas afectadas por el tramo de LAT entre el punto de seccionamiento de la LAT 132 kV Luján-Morón y la nueva ET Luján II.

Resolución ENRE N° 0431/2009

Sanciónase a Edenor S.A. por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 93 casos a los que se refieren las tablas del ítem I del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621; con una multa en pesos equivalente a 200 kWh, 300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso; por apartamiento a la obligación de registrar los Reclamos formulados por los usuarios, según lo establecido en el artículo 4 inciso j) primer párrafo del Reglamento de Suministro, verificado en los 2 casos a los que se refieren las tablas del ítem II del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh ó 1.500 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 14 casos a los que se refiere la tabla del ítem III del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh ó 40 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados; por apartamiento a la obligación de tramitar y resolver adecuadamente los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4 inciso j) apartado I primer párrafo del Reglamento de Suministro, verificado en los 9 casos a los que se refieren las tablas del ítem IV del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh ó 4.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General o Tarifa 2, respectivamente; por apartamiento a la obligación de notificar a los usuarios con 24 horas de anticipación a la suspensión del suministro, previsto en el artículo 5° inciso b) apartados I y II del Reglamento de Suministro, verificado en los 5 casos a los que se refieren las tablas del ítem V del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh ó 1.500 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente; por apartamiento a la obligación de abstenerse de suspender el suministro a los usuarios con Reclamos pendientes de solución, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 inciso j) ítem III del Reglamento de Suministro, verificado en los 88 casos a los que se refiere la tabla del ítem VI del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh ó 4.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General o Tarifa 2, respectivamente; por apartamiento a la obligación de informar a los usuarios del derecho de recurrir al ENRE en caso de no estar de acuerdo con la solución dada por la Distribuidora a sus Reclamos, de conformidad con lo



establecido en el Artículo 4 inciso j) apartado I segundo párrafo del Reglamento de Suministro, verificado en el caso del usuario Id. N° 861035044606 al que se refiere el ítem VII del cuadro del punto G del Informe Técnico de fojas 604/621, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh; por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 17 casos a los que se refieren las tablas de los puntos B.6 b) y B.6.c) del Informe Técnico de fojas 604/621; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4, indicado en los campos "Penalidad" e "Intereses" de las citadas tablas; por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE 36.758; los artículos 4 y 5 de la Resolución ENRE 2/98; en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución; en los puntos 4.1, 5.5.3.1 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el Artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 256.644 kWh, calculada como se detalla en el punto F) del Informe Técnico de fojas 604/621, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 25 inciso a) e y) del Contrato de Concesión y en el Artículo 4 incisos h) y j) tercer párrafo del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 45.000 kWh, de conformidad con lo expresado en los considerandos de la presente Resolución, acorde a lo previsto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046 y por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 75.000 kWh, de conformidad con lo expresado en el punto E) del informe técnico de fojas 604/621, acorde a lo previsto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.

Resolución ENRE N° 0432/2009

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el vigésimo segundo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2007 al 31 de agosto de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 646.638,95.

Resolución ENRE N° 0433/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar los valores de los Cuadros Tarifarios de las empresas distribuidoras, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1º de junio de 2009.

Resolución ENRE N° 0434/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 28.700.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0435/2009

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. en la suma de \$ 249.510,47 correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2007, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 3.807,91 correspondientes a los meses de mayo y julio de 2007, por incumplimiento de su Transportista Independiente al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$ 964,43 correspondientes a los meses de mayo y julio de 2007, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes y determinase en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/00, los PREMIOS que percibirá esta Transportista correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2007 en la suma de \$ 146.547,34.

Resolución ENRE N° 0436/2009

Edenor S.A., resuélvese instruir a la distribuidora a acreditar a los usuarios las sanciones impuestas en la Resolución ENRE 296/07 confirmadas, con modificaciones, por la Resolución ENRE 557/07, mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los



usuarios transcurridos 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de este acto, debiendo hacerse constar en la misma, cuando el crédito exceda su importe, el saldo remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive \$ 50 en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a \$ 50 podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los 10 días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad.

Resolución ENRE N° 0437/2009

Sanciónase a Ledesma S.A.A.I. con una multa de Pesos \$ 88.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 y en el punto III.3.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01 (Sistema de Gestión Ambiental).

Resolución ENRE N° 0438/2009

Sanciónase a Nidera S.A. - planta Safocardá-, con una multa de Pesos \$ 18.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto V.I. del Anexo a la Resolución ENRE 555/2001 (Sistema de Gestión Ambiental).

Resolución ENRE N° 0439/2009

Sanciónase a YPF S.A. - Central Térmica Chihuido de la Sierra Negra, con una multa de Pesos \$ 60.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto V.I. y III.3.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/2001 (Sistema de Gestión Ambiental) y demás normativa concordante con ésta.

Resolución ENRE N° 0440/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.595.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 133 anomalías, de las cuales 33 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y 37 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0441/2009

Edenor S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora a acreditar a los usuarios destinatarios las sanciones impuestas mediante los artículos 4, 5 y 6 de la Resolución ENRE 618/07, confirmadas por la Resolución ENRE 101/08, mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los mismos transcurridos 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de este acto, debiendo hacerse constar en la facturación, cuando el crédito exceda su importe, el saldo remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive \$ 50 en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a \$ 50 podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los 10 días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad.

Resolución ENRE N° 0442/2009

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimientos a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -Nivel de Tensión- del semestre 21 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero



de 2007 y junio de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 90.488,54 y por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 21 de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero de 2007 y junio de 2007), por un monto de \$ 557.811,18 destinado a los usuarios medidos, omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada.

Resolución ENRE Nº 0443/2009

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a las parcelas afectadas por el tramo de la LAT 2 x 132 kV de vinculación entre las subestaciones Nº 157 "Pilar" y Nº 357 "Parque", ambas de propiedad de la Distribuidora en la localidad de Pilar.

Resolución ENRE Nº 0444/2009

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese sustituir el primer, segundo y tercer párrafo del punto 2.3.; apartado relativo a la influencia de la variación de corriente en el medidor del punto 2.4.; segundo párrafo del punto 2.5.; y primer párrafo del punto 2.6.; todos del anexo de la Resolución ENRE 110/97 (reglamentación para el control de medición de la energía a los usuarios); y prorrogar el inicio del tercer período trienal de control.

Resolución ENRE Nº 0445/2009

Edesur S.A., resuélvese admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Nota ENRE 87.335, debiendo la mencionada empresa abstenerse de disponer la cantidad de \$17.411.628, en los términos del apartado 7.4 del Acta Acuerdo, hasta que acredite, en debida forma la efectiva ejecución de las obras especificadas.

Resolución ENRE Nº 0446/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Resolución ENRE 43/09 (sanción por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 163 anomalías, de las cuales 6 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 10 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión) y no hacer lugar al pedido de suspensión de los efectos de la misma.

Resolución ENRE Nº 0447/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución del ENRE 134/09 (sanción por infracciones a la seguridad pública en 215 anomalías, de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 13 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0448/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de acceso a la capacidad de transporte, solicitado por la Transportista, requerido por la empresa Energía Argentina S.A., consistente en el ingreso de la nueva Central Térmica Cipolletti, en la ET Cipolletti, provincia de Río Negro, con un modulo de generación de 5 MW; y dar a publicidad el pedido de acceso a la capacidad de transporte, solicitado por la Transportista, requerido por la Empresa Energía Argentina S.A., consistente en el ingreso de la nueva Central Térmica Villa Regina, en la ET Villa Regina, provincia de Río Negro, con un modulo de generación de 10 MW.

Resolución ENRE Nº 0449/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 720/07 (instrucción a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas, correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2006 y febrero de 2007 - vigésimo primer semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor) y desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la citada Resolución.



Resolución ENRE N° 0450/2009

Edesur S.A., instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre marzo de 2008 y agosto de 2008 - vigesimocuarto semestre de control de la etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Ente como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor.

Resolución ENRE N° 0451/2009

Edesur S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora a acreditar a los usuarios las sanciones impuestas en la Resolución ENRE 366/07 confirmada y parcialmente modificada por la Resolución ENRE 558/07, mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los usuarios transcurridos 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de este acto, debiendo hacerse constar en la misma, cuando el crédito exceda su importe, el saldo remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive pesos \$ 50 en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a pesos \$ 50 podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los 10 días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad. Todo lo dispuesto en el presente artículo bajo apercibimiento de ejecución.

Resolución ENRE N° 0452/2009

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la Etapa 2 comprendido entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2007, respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de \$ 78.369,43 y por incumplimiento al Artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la Etapa 2 comprendido entre marzo de 2007 a agosto de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de \$ 114.659,53.

Resolución ENRE N° 0453/2009

Sanciónase a Duke Energy Cerros Colorados S.A. - Central Térmica Alto Valle, con una multa de Pesos \$ 57.600, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto 5. apartado 2.2 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 (Procedimientos para la Medición y Registro de Emisiones a la Atmósfera) y en el punto V.I. del Anexo a la Resolución ENRE 555/01 (Sistema de Gestión Ambiental).

Resolución ENRE N° 0454/2009

Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción, y/u operación y ampliación de las instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica, resuélvese modificar el Artículo 8 del Capítulo Tercero del Reglamento para la construcción, y/u operación y ampliación de las instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica aprobado por Resolución ENRE 69/2001 y donde dice "La Audiencia Pública se regirá conforme lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado mediante Resolución ENRE 39/1994", deberá decir "La Audiencia Pública se regirá conforme lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado mediante Resolución ENRE 30/2004. Finalizada la misma, de contar el Ente con toda la información necesaria y encontrarse las actuaciones en estado de resolver, se considerará culminada la etapa de iniciación a los efectos de la aplicación del Artículo 15 de la Ley 24.065.-

Resolución ENRE N° 0455/2009

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.265.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 199 anomalías de las cuales, 21 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 166 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE Nº 0456/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh, en virtud de haberse verificado incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión, en 1 anomalía, la cual se encuentra tipificada en el Anexo II de la Resolución ENRE 311/2001, bajo el subtipo "TR 2 - Ramal Provisorio: Estado precario".
Resolución ENRE Nº 0457/2009	Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa Distribuidora contra lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Resolución ENRE 13/09 (sanción por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 195 anomalías, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión) y no hacer lugar al pedido de suspensión de los efectos de la misma Resolución.
Resolución ENRE Nº 0458/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A. (Transco) como agente del MEM por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 22 incisos o) y w) del Contrato de Concesión por un monto de \$ 16.827,06 de acuerdo con lo que surge del Anexo I de la Resolución ENRE 773/05.
Resolución ENRE Nº 0459/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, en virtud de haberse verificado incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión, en 1 anomalía, la cual se encuentra tipificada en el Anexo II de la Resolución ENRE 311/2001, bajo el subtipo "LA 4 - Línea Aérea: cables cortados que cuelgan.
Resolución ENRE Nº 0460/2009	Sanciónase a Edenor S.A. y a Edesur S.A., a la primera de las mencionadas empresas con una multa en pesos equivalente a 180.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión respecto de la 6 anomalías detectadas y a la segunda de las mencionadas empresas con una multa en pesos equivalente a, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión respecto de la 9 anomalías detectadas.
Resolución ENRE Nº 0461/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, en virtud de haberse verificado incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión, en 1 anomalía, la cual se encuentra tipificada en el Anexo II de la Resolución ENRE 311/01, bajo el subtipo "LA 1 - Línea Aérea: Cables poco tensados, se tocan".
Resolución ENRE Nº 0462/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0463/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte de la Transportista solicitado por Vientos de la Patagonia I S.A., mediante el ingreso del Parque Eólico El Tordillo, encuentra localizado a 42 Kilómetros al oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut, que constará de 1 aerogenerador sincrónico con convertidora back-to-back de 1,5 MW NRG Patagonia (IWP 70) de potencia nominal y 1 generador asincrónico de 1,7 MW IMPSA (NRG 1500), vinculándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 10,4 kV con la ET El Tordillo 132 kV de propiedad de la Transportista.
Resolución ENRE Nº 0464/2009	Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A. -Provincia de Río Negro- con la suma de \$ 40.000 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 incisos j), n) y w) y por el artículo primero del Subanexo B del Contrato de Concesión y por el artículo 78 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los puntos V y V.1 del anexo de la Resolución ENRE 555/01.
Resolución ENRE Nº 0465/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas



	Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/08/2009 y 9/09/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.
Resolución ENRE N° 0466/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/09/2009 y 9/10/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.
Resolución ENRE N° 0467/2009	Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción, y/u operación y ampliación de las instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica, resuélvese aprobar la metodología para evaluar las obras de Construcción, Extensión o Ampliación de Instalaciones Eléctricas en el ámbito del Servicio Público de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, sujetos a Jurisdicción Nacional.
Resolución ENRE N° 0468/2009	Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese hacer extensiva la aplicación del Procedimiento de Notificación Vía Internet aprobado mediante la Resolución ENRE 277/08, a todas las notificaciones que deban ser cursadas a los Concesionarios de Transporte y de Distribución de Energía Eléctrica, así como a los restantes Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y a CAMMESA, con motivo de los sumarios iniciados por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los respectivos Contratos de Concesión de transporte de energía eléctrica, en el Anexo 16 (Calidad de Servicio de Transporte), y en los Anexos 27 y 28 (Calidad de Servicio en Prestación de la Función Técnica de Transporte) de la Resolución SEE 61/92; el procedimiento de notificación Vía Internet se aplicará también a los actos que emita el Directorio del ENRE en los sumarios iniciados por incumplimientos a los Procedimientos Técnicos N° 11 (Análisis de Perturbaciones) y N° 15 (Habilitación de Operadores), al Anexo 24 (Sistema de Operación en Tiempo Real y Sistema de Medición Comercial), a las obligaciones contenidas en los respectivos Contratos de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica, en el Anexo 16 (Calidad de Servicio de Transporte), y en los Anexos 27 y 28 (Calidad de Servicio en Prestación de la Función Técnica de Transporte), de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias; disponer que todas las providencias y Resoluciones comprendidas en la presente quedarán notificadas los días martes y viernes posteriores a su remisión al Agente del MEM correspondiente por Vía Internet; e instruir al DTEE y a la AANR para que efectúen, en el marco de sus respectivas competencias, un pormenorizado seguimiento del cumplimiento de lo establecido, debiendo proceder -en su caso- a la formulación de cargos a los Agentes del MEM por los incumplimientos que pudieran verificarse.
Resolución ENRE N° 0470/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la Calidad del Servicio Técnico en el vigésimo primer semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2006 al 21 de junio de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 669.035,08.
Resolución ENRE N° 0471/2009	Edelap S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas, correspondientes al período comprendido entre 22 de junio y el 21 de diciembre 2008 -Vigésimo Cuarto semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones que han sido aceptadas, como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor.
Resolución ENRE N° 0472/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y las Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2007 a diciembre de 2007, respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de \$ 33.828,81 comprendido entre marzo de 2007 a agosto de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de \$ 91.153,64.; y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el vigésimo segundo semestre de la ETAPA 2 comprendido entre julio de 2007 a diciembre de 2007 por apartamientos a los niveles de referencia de la Calidad del Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de \$ 144.721,39.-

Resolución ENRE N° 0473/2009

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico -Nivel de Tensión- del semestre 22 de control de la ETAPA 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2007 y diciembre de 2007) de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de \$ 127.478,66; y por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y el ENRE durante el semestre 22 de control de la ETAPA 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2007 y diciembre de 2007), por un monto de \$ 608.228,11 destinado a los usuarios medidos, omitidos y/o donde difiere el valor de la bonificación calculada.-

Resolución ENRE N° 0474/2009

Sanciónase a Edelap S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 17 casos, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para resolver los Reclamos de los usuarios, previsto en el punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 1 caso, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.3 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 2 casos, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4; por apartamiento del plazo para resolver los Reclamos de los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 4 casos, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de su obligación de dar adecuado tratamiento a los Reclamos formulados por los usuarios, proporcionando una respuesta apropiada y debidamente fundada, prevista en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 4 casos, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de su obligación de notificar al usuario de la Resolución de su Reclamo, prevista en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según se encuadre en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los 3 casos, con una multa en pesos equivalente a 200 kWh, 300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de la obligación de acreditar a los usuarios suspendidos indebidamente la penalidad prevista en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso, con una multa en pesos equivalente al 10% de la factura erróneamente objetada, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del referido Reglamento; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 42 casos, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de lo previsto en el artículo 5° inciso b) del Reglamento de Suministro, en tanto no se acreditó la entrega al usuario de la factura o del aviso de suspensión, verificado en 5 casos, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; ordenar a "EDELAP S.A.". por apartamiento de los valores máximos previstos en el Cuadro Tarifario en concepto de derecho de conexión, verificado en 7, el reintegro de los importes percibidos indebidamente, con su incidencia impositiva, en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro; ordenar a "EDELAP S.A.", por haber percibido indebidamente importes en concepto de intereses por mora y tasa de rehabilitación, verificado en 3 casos, el reintegro de los importes percibidos indebidamente, con su incidencia impositiva, en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro; sancionar a la Distribuidora, por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE 36.756, en los artículos 4 y 5 de la Resolución ENRE N° 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16 y observaciones del Anexo a la mencionada Resolución, en el punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del ya citado Contrato, con una multa en pesos equivalente a 126.490 kWh, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4; y por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 inciso y)

del Contrato de Concesión y en el artículo 4 inciso g) del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 90.000 kWh, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE N° 0475/2009

Sanciónase a Edelpac S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 28 casos, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para resolver los Reclamos de los usuarios, previsto en el punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 5 casos, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.3 del citado Subanexo 4; por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 6 casos, con una multa en pesos equivalente a 200 kWh, 300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de su obligación de acreditar a los usuarios suspendidos indebidamente la penalidad prevista en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 3 casos, con una multa en pesos equivalente al 10% de la factura erróneamente objetada, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del referido Reglamento; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 95, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de lo previsto en el artículo 5° inciso b) apartado i) del Reglamento de Suministro en tanto que no acredita la efectiva entrega al usuario del aviso de suspensión, verificado en 9 casos, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh ó 1.500 kWh según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General; por apartamiento de lo previsto en los artículos 4° inciso e) y 5° inciso b) apartado iii) del Reglamento de Suministro, en tanto que no acredita la entrega de la factura reclamada por el usuario con la anticipación debida, verificado en 239 casos, con una multa en pesos equivalente a 500 kWh, 750 kWh, 2.000 kWh ó 10.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de su obligación de dar adecuado tratamiento a los Reclamos formulados por los usuarios, proporcionando una respuesta apropiada y debidamente fundada, prevista en el artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 246 casos de Reclamos efectuados por la no recepción de facturas y/o avisos de suspensión, con una multa en pesos equivalente a 500 kWh, 750 kWh, 2.000 kWh ó 10.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de lo previsto en el artículo 4° inciso j) apartado III del Reglamento de Suministro en tanto que suspendió el suministro a usuarios que aún no se encontraban notificados de la Resolución de sus Reclamos, verificado en 2 casos; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por apartamiento de lo previsto en el artículo 4° inciso j) del Reglamento de Suministro en tanto imposibilitó temporalmente asentar un Reclamo en el Libro de Quejas a 1 usuario, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, ya que el mismo se encuadra en la Tarifa 1 Residencial; ordénase a la Distribuidora, por haber acreditado una penalidad inferior a la prevista en el numeral 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 2 casos, el pago del importe resultante de la diferencia entre el monto que debió acreditarse en concepto de multa y el que fue acreditado por la Distribuidora, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro; por haber acreditado extemporáneamente la penalidad prevista en el numeral 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 1 caso, el pago de los intereses previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro, calculados desde la fecha en que correspondió abonar la multa en la cuenta del usuario hasta la fecha de su efectivo pago; por haber acreditado una penalidad inferior a la prevista en el numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 10 casos, el pago del importe resultante de la diferencia entre el monto que debió acreditarse en concepto de multa y el que fue acreditado por la Distribuidora, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro; por haber acreditado una penalidad inferior a la prevista en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso, el pago del importe resultante de la diferencia entre el monto

que debió acreditarse en concepto de multa y el que fue acreditado por la Distribuidora, actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro; por apartamiento de los valores máximos previstos en concepto de derecho de conexión en el Cuadro Tarifario, verificado en los 159 casos, el reintegro de los importes percibidos indebidamente, con su incidencia impositiva, en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro; por haber percibido indebidamente importes en concepto de intereses por mora y/o tasa de rehabilitación, verificado en 4 casos, el reintegro de los mismos, con su incidencia impositiva, en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro; por haber percibido indebidamente un monto en concepto de contribución especial reembolsable, verificado en 1 caso, el reintegro del mismo, en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro; sanciónase a la Distribuidora, por incumplimiento de lo establecido en el Anexo IV del Acta Acuerdo (Decreto 802/05), en las Notas ENRE 36.730 y 36.756, en los Artículos 3, 4 y 5 de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16 y observaciones del Anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del ya citado Contrato, con una multa en pesos equivalente a 181.483 kWh, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4; por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE Nº 0476/2009

Edesur S.A., resuélvese ordenar a la distribuidora, por haber facturado indebidamente intereses y recargos por mora a los 18 usuarios a los que se refiere el Ítem I del cuadro del punto E del Informe Técnico de fojas 354/371, el reintegro de los importes percibidos indebidamente por tales conceptos, incluyendo su incidencia impositiva, en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro; por haber facturado indebidamente el importe correspondiente a la tasa de rehabilitación en 2 casos a los que se refiere el Ítem II del cuadro del punto E del Informe Técnico de fojas 354/371, el reintegro de los importes percibidos indebidamente por tal concepto, con más su incidencia impositiva en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro; por haber facturado indebidamente los importes correspondientes a cargo fijo y/o variable en 361 usuarios a los que se refiere el Ítem III del cuadro del punto E del Informe Técnico de fojas 354/371, el reintegro de los importes percibidos indebidamente por tales conceptos, con más su incidencia impositiva en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, por haber facturado indebidamente un importe adicional al costo de conexión en concepto de traslado de medidor a 1 usuario, al que se refiere el Ítem IV del cuadro del punto E del Informe Técnico de fojas 354/371, el reintegro de los importes percibidos indebidamente por tal concepto, incluyendo la incidencia impositiva, en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, por haber facturado indebidamente al usuario solicitante de un cambio de titularidad, la deuda del usuario anterior, verificado en 1 caso, al que se refiere el Ítem V del cuadro del punto E del Informe Técnico de fojas 354/371, el reintegro de los importes percibidos indebidamente por tales conceptos, en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro; por apartamiento de lo establecido en el artículo 4 inciso b) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso que se identifica en la tabla "Audit_Sist_TNulos_Refac_Extemp-Sin_Desc" -contenida en el archivo "Sur_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 354/371-, la acreditación de los intereses previstos en el artículo 9 del Reglamento de Suministro, calculados desde la fecha en que los consumos debieron refacturarse hasta la fecha de su efectiva refacturación, conforme se detalla en el campo "Intereses" de la citada tabla; por apartamiento de lo establecido en el artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso que se individualiza en la tabla "Verif_Per_Irreg-Pago_Doble" -contenida en el archivo "Sur_Desc_Estim_2006.mdb" incorporado al Informe Técnico de fojas 354/371-, la acreditación del 20% de penalidad prevista en el referido artículo, conforme se detalla en el campo "M_Calc" de la citada tabla y sanciónase a la Distribuidora por haber excedido los límites previstos en el punto 4.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 498 casos individualizados en las tablas "Bim_x_Exc" y "Mens_x_Exc" -contenidas en el archivo "Sur_Estim_2006.mdb", incorporado al soporte informático de fojas 259, que fuera acompañado conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante la Resolución DDCEE 62/07-; con el importe resultante de la aplicación de lo previsto en el numeral 5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo "Multa" de las citadas tablas; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por apartamiento al deber de emitir facturas que reflejen lecturas reales, previsto en el artículo 4 inciso b) del Reglamento de Suministro, verificado en 22.873 casos, a los

que se refiere el Ítem I del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente al 30% del monto de la facturación estimada detallado en el campo "M_Calc" de las tablas correspondientes; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión por apartamento al deber de notificar a los usuarios con la debida antelación acerca de la modificación de la fecha de vencimiento de su próxima factura, prevista en el artículo 4 inciso e) del Reglamento de Suministro, verificado en los 4.360 casos, a los que se refiere el Ítem II del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente en pesos a 100 kWh, 150 kWh, 200 kWh ó 1.000 kWh por cada módulo de cálculo -siendo éstos de 50 kWh ó 75 kWh en los casos de Tarifa 1 Residencial o General con facturación mensual, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; conforme a lo indicado en el campo "M_Calc (kWh)" de las tablas correspondientes; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por haber suspendido suministros por falta de pago cuyas facturaciones corresponden a usuarios que no fueron notificados del cambio producido en las fechas de vencimiento, conforme establece el artículo 4 inciso e) del Reglamento de Suministro, verificado en 2 casos a los que se refiere el Ítem III del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente en pesos a 1.000 kWh por cada caso, en tanto los mismos se encuadran en la Tarifa 1 Residencial; conforme a lo indicado en el campo "Multa (kWh)" de la tabla correspondiente; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por apartamento a las obligaciones de tramitar los Reclamos y notificar de la Resolución de los mismos de conformidad con lo previsto en el artículo 4 inciso j) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso al que se refiere el Ítem IV del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente en pesos a 1.500 kWh, por cada apartamento señalado, siendo que el usuario se encuadra en la Tarifa 1 General; conforme a lo indicado en el campo "M_Calc (kWh)" de la tabla correspondiente; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por apartamento del plazo previsto en el artículo 5 inciso d) acápite II apartado e) del Reglamento de Suministro para la emisión de facturas complementarias por consumos no registrados, verificado en 1 caso al que se refiere el Ítem V del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente en pesos a 5.000 kWh; conforme a lo indicado en el campo "Multa (kWh)" de la tabla correspondiente; en los términos del numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por el apartamento de lo previsto en el artículo 4 inciso e) del Reglamento de Suministro, en virtud de constatarse que las facturas emitidas corresponden a acumulaciones de consumos reales no facturados conforme a la periodicidad prevista en el régimen tarifario, verificado en 5 casos a los que se refiere el Ítem VI del cuadro del punto D del Informe Técnico de fojas 354/371; con un importe equivalente al 50% del monto de la facturación, detallado en el campo "M_Calc" de la tabla correspondiente; por incumplimiento de lo dispuesto en las Notas ENRE 36.728 y 73.123, en el artículo 5 de la Resolución ENRE 2/1998, en las observaciones y tablas 11, 12, 14, 15, 16 y 19 del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.2 y 5.5.3.2 del Subanexo 4 del referido Contrato y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato, conforme lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, con una multa en pesos equivalente a 2.374.400 kWh,

Resolución ENRE N° 0477/2009

Edenor S.A., resuélvese instruir a la empresa distribuidora a acreditar a los usuarios destinatarios de las sanciones impuestas por los artículos primero a undécimo de la Resolución ENRE 773/07 mediante bonificaciones en la primera facturación que la Distribuidora emita a los mismos transcurridos 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de este acto, debiendo hacerse constar en la facturación, cuando el crédito exceda su importe, el saldo remanente y el aviso al usuario de que podrá percibirlo en un solo pago, en las oficinas que la Distribuidora habilite a tal fin, en la cabecera de cada sucursal como mínimo, en los días y horarios habituales de atención al público, mediante la sola exhibición de la factura y el documento de identidad. Cuando el usuario, notificado acerca de la existencia de sus saldos remanentes, no se presentara a percibirlos, la Distribuidora deberá compensarlos con los importes de las facturaciones siguientes, las que además de indicar el crédito por dicho saldo, deberán reiterar el aviso en el sentido de que podrá optarse por recibir ese crédito en un único pago. Los créditos remanentes deberán ser pagados de la siguiente manera: importes de hasta inclusive pesos CINCUENTA (\$ 50) en efectivo y en el momento en que el usuario se presente a cobrar. Los importes superiores a pesos \$ 50 podrán ser cancelados mediante cheque entregado al usuario dentro de los 10 días hábiles administrativos de ejercida la opción y sin que se deba concurrir, para ello, en más de una oportunidad. Todo lo dispuesto en el presente artículo bajo apercibimiento de ejecución.



Resolución ENRE Nº 0478/2009	Edenor S.A. resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 46/2008 (sanción por incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el vigésimo semestre de la Etapa 2 -1 de marzo de 2006 al 31 de agosto de 2006-, de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión) y desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la citada Resolución.
Resolución ENRE Nº 0479/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.360.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 88 anomalías, de las cuales 16 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y otras 16 agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete (7) días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0480/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.795.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 92 anomalías, de las cuales 15 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haber incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y otras 27 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0481/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.600.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión en 8 oportunidades y conforme los considerandos de la presente Resolución.
Resolución ENRE Nº 0482/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta, resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad existente, solicitada por la empresa transportista a requerimiento de la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM consistente en la redistribución de la demanda abastecida a través del alimentador Nº 5 en 13,2 kV. pasándola a 33 kV., a realizarse en dos (2) etapas i) Provisoria - consistente en cambio de regulación en el transformador de corriente de la salida Nº 3 de 150/5 A a 300/5 A y cambio de regulación en las protecciones; y ii) Definitiva - consistente en adecuar los equipos instalados en barras de acoplamiento de 33 kV (reemplazo de interruptor, seccionador y morsetería de campo - actualización de equipamiento de SOTR y cambio de relación del transformador de corriente de 600/5 A a 1200/5 A).
Resolución ENRE Nº 0483/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Energía de Entre Ríos S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la empresa transportista solicitada por la distribuidora provincial consistente en: construcción de la E.T. Paraná de 500/132 kV compuesta por dos (2) transformadores trifásicos de 300 MVA cada uno, del tipo doble barra interruptor y medio, con dos (2) vanos completamente equipados, para las entradas de las líneas de 500 kV Salto Grande - Paraná, con un (1) reactor de línea de 50 MVar en el extremo en la E.T. Paraná, actualmente instalado en al E.T. Santo Tomé; y Santo Tomé - Paraná, con un (1) nuevo reactor de línea de 25 MVar en el extremo de la E.T. Santo Tomé; y para las instalaciones correspondientes a las salidas a los dos (2) transformadores de 300 MVA cada uno de 500/132/33 Kv.
Resolución ENRE Nº 0484/2009	Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el vigésimo segundo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2007 al 31 de agosto de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 3.743.531,01.-
Resolución ENRE Nº 0485/2009	Edenor S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la Calidad del Servicio Técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2008 y agosto de 2008 - vigésimo



	cuarto semestre de control de la etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Ente como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor.-
Resolución ENRE Nº 0486/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, en virtud de haberse verificado incumplimientos a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión, al detectarse 1 anomalía en las instalaciones involucradas en el Reclamo 395.034, la cual se encuentra tipificada en el Anexo II de la Resolución ENRE 311/01.
Resolución ENRE Nº 0487/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.460.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión, respecto de las 102 anomalías detectadas y las 2 intimaciones incumplidas e imputadas.
Resolución ENRE Nº 0488/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0489/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0490/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 167.313,62 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0491/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 1.567,18 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0492/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 9.325,62 correspondientes al mes de enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0493/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, presentado por la empresa transportista solicitado por Ingestis S.A., para su Central Térmica Dolavon a conectarse en 500 kV en la ET Dolavon, Provincia de Chubut.
Resolución ENRE Nº 0494/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A., resuélvese aprobar la solicitud de prioridad de acceso frente a terceros, requerida por Minera Santa Cruz S.A. sobre la Línea de 132 kV, simple terna Las Heras - Mina San José por una capacidad de 25 MVA y por un período de 6 años a partir de la puesta en servicio de la ampliación en ejecución.
Resolución ENRE Nº 0495/2009	Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública correspondiente a la solicitud de Ampliación presentada por la Distribuidora consistente en la conversión de la SE Pérez Galdós a 132/13,2 kV - 2x40 MVA de su actual configuración de 27,5/7 kV - 3x10MVA y un electroducto de dos simples ternas de cable subterráneo de 400 m, seccionando y extendiendo la actual línea Nº 338 hasta la SE Nº 236 Pérez Galdós, en la Ciudad de Buenos Aires
Resolución ENRE Nº 0496/2009	Edelap S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación



al Sistema de Transporte presentada por la Distribuidora, para la instalación de un nuevo transformador de 300 MVA 220/132 kV en la SE N° 190 La Plata, con sus equipos asociados, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, la misma se llevará a cabo el día 12 de noviembre a las 10.30 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, sito en la calle 12 entre 51 y 53, de la Ciudad de La Plata y su procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENRE (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE N° 0497/2009

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Distribuidora para la ampliación consistente en la instalación y puesta en servicio de la nueva Subestación Nordelta 132/13,2 kV - 2x40 MVA, equipada con dos (2) campos de transformador por donde ingresarán las líneas de alimentación, un (1) tablero de 13,2 kV con un esquema de simple barra y acoplamiento longitudinal con DIECISÉIS (16) salidas a la red, y la instalación de dos (2) bancos de capacitores de 6 MVAR cada uno, y un (1) electroducto de alimentación en alta tensión mediante un esquema de doble derivación, con interruptores de transformador, la misma tendrá lugar el día 19 de noviembre de 2009 a las 10 horas en Cultura Tigre, sito en Avenida Liniers 1601, Tigre Centro, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE N° 0498/2009

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese fijar como Tasa definitiva anual de Fiscalización y Control que, por el año 2009, deberán pagar los generadores, transportistas y distribuidores, los importes que se encuentran especificados en la planilla anexo a la presente Resolución.

Resolución ENRE N° 0499/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución ENRE 135/09 (sanción por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 154 anomalías, de las cuales 9 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 10 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE N° 0500/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución ENRE 113/09 (sanción por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 162 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 18 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE N° 0501/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución ENRE 80/09 (sanción por haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 183 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta siete días en repararlas y, 32 anomalías agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE N° 0502/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 16.210.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones al Artículo 16 de la Ley 24.065 y al Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión en 467 anomalías y 11 incumplimientos al inciso x) del Artículo 25 de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0503/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE N° 0504/2009	Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal en la suma de \$ 23.678,68 por incumplimiento, durante el período comprendido entre enero y marzo de 2007, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue, contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.
Resolución ENRE N° 0505/2009	Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal en la suma de \$ 67.106,21 por incumplimiento, durante el período comprendido entre abril a septiembre de 2007, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue, contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/193.
Resolución ENRE N° 0506/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. en la suma de \$ 120.842,64 correspondientes al período comprendido entre los meses de junio y noviembre de 2007, por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado Contrato.
Resolución ENRE N° 0507/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. en la suma de \$ 34.496,50 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2007 a mayo de 2008, por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado Contrato y establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 462/01, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al período comprendido entre diciembre de 2007 a mayo de 2008, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario en la suma de \$ 47.948,81.
Resolución ENRE N° 0508/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese declarar fracasada la Licitación TNOA 04-2009 e instruir a la empresa transportista a que convoque a licitación pública para la adquisición del equipamiento electromecánico necesario para la construcción del campo de línea aprobado por Resolución ENRE 1003/06, a realizarse en la ET Independencia, propiedad de esa transportista; disponer que el Pliego de Licitación que deberá publicar la empresa transportista es el aprobado mediante Resolución ENRE 127/09 y aprobar las Circulares Aclaratorias N° 1, 2 y 3 emitidas por Transnoa S.A.
Resolución ENRE N° 0509/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra la Resolución ENRE 622/2008 (sanción en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 125.104,98 correspondientes al mes de Abril de 2006, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE N° 0510/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 221/07 (en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 45.842,93 correspondientes al mes de marzo de 2006, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE N° 0511/2009	Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 44.950,04 correspondiente al período comprendido entre al período comprendido entre los meses de julio y octubre de 2007, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE N° 0512/2009	Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 62.713,81 correspondiente al período comprendido entre los



meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0513/2009	Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 27.680,81 correspondiente a los meses comprendidos entre Agosto y Diciembre de 2007 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0514/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 2.557,29) correspondiente al mes de febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0515/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 210.301,32) correspondiente al mes de Enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0516/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 53.427,78 correspondiente al mes de febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0517/2009	Sanciónase a la Administración Provincial de Energía de La Pampa en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 30.287,08 correspondiente al período comprendido entre los meses de octubre de 2007 y enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0518/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0519/2009	Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la Distribuidora para la construcción de una nueva SE Nº 258 Paso del Rey de 132/13,2 kV - 2x40 MVA y su electroducto de alimentación asociado, compuesto por la extensión de la terna Nº 698 en Cable Subterráneo, con una longitud aproximada de un (1) kilómetro y la extensión de la terna Nº 697, en línea aérea, de aproximadamente 300 metros, ambas en 132 kV, en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, la mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, en el Aula "f" del centro de Capacitación Laboral (CENCAL) sito en la calle Bartolomé Mitre (Ruta Provincial Nº 7) Km. 35.5 de la localidad de Moreno, partido de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución ENRE 30/2004).
Resolución ENRE Nº 0520/2009	Vecuer S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 548/06 (aprobación en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la calle Molinedo, entre las calles Coronel Sayos y Viamonte, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: I; Sección: L; Manzana: 5; Parcela: 20; Partida 136.249, inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula FR 13.225 (025), donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora Nº 29.352, de propiedad de la Distribuidora Edesur S.A.).
Resolución ENRE Nº 0521/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas afectadas por la traza



	de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) en doble terna 2x500 kV que une las Estaciones Transformadoras Chocón y Ezeiza, en el tramo Río Colorado - ET Puelches, Provincia de La Pampa.
Resolución ENRE Nº 0522/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa contra la Resolución AU 5652/06, desestimándose, además, el pedido de suspensión de sus efectos.
Resolución ENRE Nº 0523/2009	Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese establecer nuevas categorías a las líneas del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión a cargo de la empresa transportista, considerándose a las líneas que no aparecen listadas, como de sobrecostos promedio anuales nulos dentro de los márgenes de precisión de cálculo utilizado, por lo que continúan encuadradas en la categoría "C".
Resolución ENRE Nº 0524/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar la ampliación menor por contrato entre partes, solicitada por la empresa transportista, por requerimiento de la Cooperativa de Electricidad; Servicios y Obras Públicas de San Bernardo Ltda., que consiste en la instalación de una nueva celda de 13,2 kV, en la ET Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE Nº 0525/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese autorizar el cambio de traza solicitado por la Dirección General de Arquitectura perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Planificación de la Provincia de Jujuy, que fuera presentado por la empresa transportista, consistente en la modificación de las líneas de 132 kV Palpalá - Jujuy Este y Jujuy Este - Jujuy Sur, entre los piquetes 43 y 45, y entre los piquetes 6 y 10, respectivamente.
Resolución ENRE Nº 0526/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/10/2009 y 9/11/2009.
Resolución ENRE Nº 0527/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra la Resolución ENRE 323/09 (sanción en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2006 inclusive, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE Nº 0528/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue S.A. (Transco), resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución AAANR 121/09 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos para el período Enero a Junio de 2008).
Resolución ENRE Nº 0529/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de \$ 239.452,08 correspondiente al periodo comprendido entre los meses de junio y noviembre de 2007, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato.
Resolución ENRE Nº 0530/2009	Sanciónase a la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. en la suma de \$ 100.239,95, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2007, por incumplimiento al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión; instrúyesela para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 5.1.3 de la Cláusula quinta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto PEN 1779/2007, destine la cantidad de \$ 76.800,67, a la ejecución de inversiones adicionales; instrúyese a Cammesa para que aplicando las sanciones por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos, efectúe el



descuento de \$ 18.727,64 sobre la liquidación de venta de Transpa S.A.; instrúyese a Cammesa para que efectúe el descuento de \$ 3.509,69 correspondiente a las sanciones aplicadas por incumplimientos, en cuanto a sus obligaciones de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes, en el semestre julio/diciembre de 2007, sobre la liquidación de venta de Transpa S.A.; y determinase, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo B del Contrato de Concesión de Transpa S.A. y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 190/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce (12) meses anteriores a los meses de julio a diciembre de 2007, en la suma de \$ 266.121,53.-

Resolución ENRE Nº 0531/2009

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) por Epec Generación, con una multa de \$ 100.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 y el punto V.1. del anexo a la Resolución ENRE 555/2001, punto 1. apartado 1.1.; punto 3. y punto 5, apartados 1.2. y 2.2. del anexo de la Resolución ENRE 881/1999 (modificada por Resolución ENRE 371/2000) y punto 3.1.a. del anexo a la Resolución SEyM 108/2001.

Resolución ENRE Nº 0532/2009

Sanciónase a Central Térmica Sorrento S.A. con una multa de Pesos \$ 96.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto v.1. del anexo a la Resolución ENRE 555/01 y en los puntos 1 apartado c) y 3.1 apartado b) del anexo a la Resolución SEyM 108/01.-

Resolución ENRE Nº 0533/2009

Sanciónase a YPF S.A. por su Central Térmica Los Perales, con una multa de \$ 72.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos III.3.1, V, y V.1. del anexo a la Resolución ENRE 555/01 y demás normativa concordante con ésta.-

Resolución ENRE Nº 0534/2009

Sanciónase a YPF S.A. por su Central Térmica Plaza Huincul, con una multa de \$ 60.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Resolución ENRE 555/2001 y en los puntos V.1. y III.3.1 de su respectivo anexo y en el artículo 1 de la Resolución ENRE 636/2004.-

Resolución ENRE Nº 0535/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE Nº 0536/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE Nº 0537/2009

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la Resolución ENRE 81/2009.-

Resolución ENRE Nº 0538/2009

Sanciónase a Edelpa S.A. con una multa en pesos equivalente a 540.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguridad pública, emergentes del artículo 16 de la Ley 24.065, del artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1832/98 y ENRE 311/01 en 13 anomalías; y por verificarse 5 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE Nº 0539/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.825.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 132 anomalías, de las cuales, 15 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 88 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.-

Resolución ENRE N° 0540/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.325.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 165 anomalías de las cuales 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 107 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.-
Resolución ENRE N° 0541/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.360.000 kWh, por verificarse irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión y de la Resolución ENRE 1832/98, en 109 anomalías y por verificarse 3 incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0542/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 230.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión por una anomalía detectada y la falta al deber de informar la normalización de dicha anomalía.
Resolución ENRE N° 0543/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE N° 0544/2009	Sanciónase a Edenor S.A., por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del subanexo 4 del Contrato de Concesión, con los importes que resultan de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del subanexo 4; por apartamiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 200 kWh o 300 kWh por cada módulo de atraso, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente; por apartamiento del plazo para la respuesta de los reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh ó 100 kWh por cada módulo de atraso, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General ó Tarifa 2, respectivamente; por apartamiento a la obligación de notificar a los usuarios con 24 horas de anticipación a la suspensión del suministro, previsto en el artículo 5 inciso b) del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh ó 4.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General ó Tarifa 2 respectivamente; por apartamiento al adecuado tratamiento que debe darse a los reclamos formulados por los usuarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 1.500 kWh, por encuadrarse el mismo en la Tarifa 1 General; por apartamiento a la obligación de abstenerse de suspender los suministros de los usuarios que poseen reclamos pendientes de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 inciso j) apartado III del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 1.500 kWh, por encuadrarse el mismo en la Tarifa 1 General; por apartamiento a la obligación de emitir la factura complementaria dentro del plazo previsto al efecto en el artículo 5° inciso d) apartado II del Reglamento de Suministro, con una multa en pesos equivalente a 5.000 kWh; por apartamiento de sus obligaciones al haber suspendido el suministro de los usuarios sin que los mismos registren deuda, con el importe que resulta de aplicar lo previsto en el artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, equivalente al 10 % de la factura erróneamente reclamada; por apartamiento de sus obligaciones al haber facturado indebidamente la tasa de rehabilitación, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, equivalente al 20 % del monto erróneamente percibido; por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE 36.758, en los artículos de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16, 18 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución; en los puntos 4.1 y 5.5.3.1 del subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del mismo Contrato, con una multa en pesos equivalente a 881.743 kWh, conforme a lo previsto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido subanexo 4; por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 75.000 kWh, acorde a lo previsto en el numeral 6.7 del subanexo 4 del Contrato de Concesión.-



Resolución ENRE N° 0545/2009

Sanciónase a Edelap S.A. por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 7 casos a los que se refiere el ítem I del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en 20.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, por encuadrarse los mismos en la Tarifa 3. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE N° 20.046; por apartamiento del plazo para resolver los Reclamos de los usuarios, previsto en el Artículo 4° inciso j) apartado I) del Reglamento de Suministro, verificado en los 37 casos a los que se refiere el ítem II del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en pesos equivalente a 3.000 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente. por apartamiento de lo previsto en el Artículo 4° inciso j) apartado III del Reglamento de Suministro, en tanto suspendió los suministros de los usuarios, dentro de los 10 días de notificados de la Resolución de sus Reclamos, verificado en los 3 casos a los que se refiere el ítem III del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh ó 1.500 kWh, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Re-sidencial o Tarifa 1 General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por apartamiento del plazo para rehabilitar los suministros suspendidos indebidamente, previsto en el Artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los 2 casos a los que se refiere el ítem IV del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en equivalente a 200 kWh ó 300 kWh por cada módulo de atraso, según los usuarios se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1 General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por apartamiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en UN (1) caso al que se refiere el ítem V del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en equivalente a 25 kWh por cada módulo de atraso, de acuerdo con la cantidad indicada en el campo "Módulos", por encontrarse el usuario encuadrado en la Tarifa 1 Residencial. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por apartamiento a la obligación de tramitar y resolver adecuadamente los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el Artículo 4° inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en los 37 casos a los que se refiere el ítem VI del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa en equivalente a 1.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 o Tarifa 3 respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por apartamiento de lo previsto en el Artículo 5° inciso b) apartados I) y II) del Reglamento de Suministro, en tanto que no acredita la efectiva entrega al usuario del aviso previo a la suspensión del suministro, verificado en los 59 casos a los que se refiere el ítem VII del cuadro del punto 7 del Informe Técnico de fojas 840/857; con una multa equivalente a 1.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046; por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 27 casos a los que se refieren los ítems I, IV y V del cuadro del punto 8 del Informe Técnico de fojas 840/857; con la multa que resulta de aplicar el numeral 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE N° 0546/2009

Sanciónase a la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 1.434,61 correspondientes al mes de enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE N° 0547/2009

Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 4.708,30 correspondientes al mes de enero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.-

Resolución ENRE N° 0548/2009

Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 1.920,11 correspondiente al mes de marzo de



	2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.-
Resolución ENRE Nº 0549/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 624,33 correspondientes al mes de marzo de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0550/2009	Sanciónase a Administración Provincial de Energía de La Pampa S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 5.438,12 correspondientes al mes febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.-
Resolución ENRE Nº 0551/2009	Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A. - Cultivos del Ancasti S.A., resuélvese comunicar a la empresa distribuidora provincial y al gran usuario que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución ENRE 302/09 se debe considerar la fecha de efectivo pago de las facturas en las cuales se haya incorporado el importe correspondiente al concepto "Impuestos a los Ingresos Brutos".
Resolución ENRE Nº 0552/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A. por no cumplir con la instrucción impartida en el artículo 2º de la Resolución ENRE 250/08 con una multa de \$ 2.035,16.
Resolución ENRE Nº 0553/2009	Sanciónase a Aes Alicurá S.A.por su Central Térmica San Nicolás, con una multa de Pesos \$ 100.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos I.; III.1; III.4 y V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, en el Artículo 4 de la Resolución ENRE 636/04, en el punto 5 de la Resolución ENRE 881/99 (modificada por Resolución ENRE 371/00), en el punto 1 inciso c) y en el punto 2 apartado 2.1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01.
Resolución ENRE Nº 0554/2009	Sanciónase a Aes Paraná S.C.A. por Central Térmica Paraná, con una multa de Pesos \$ 57.600, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución ENRE 555/01, en los puntos I, III.1, III.4 y V.1 de su respectivo Anexo y en el artículo 4 de la Resolución ENRE 636/04.
Resolución ENRE Nº 0555/2009	Sanciónase a Petrolera Entre Lomas S.A, con una multa de Pesos \$ 50.400, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos V.1. y III.3.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01.
Resolución ENRE Nº 0556/2009	Sanciónase a Centrales Térmicas del Noroeste S.A.con una multa de Pesos \$ 90.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos I., III.3., V. y V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01.
Resolución ENRE Nº 0557/2009	Sanciónase a la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia del Chubut en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 591,96 correspondiente al mes de febrero de 2008, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE Nº 0558/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 5.925,38 por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias, correspondientes al mes febrero de 2008.
Resolución ENRE Nº 0559/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 12.833,58 por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias correspondiente al mes marzo de 2008.



Resolución ENRE Nº 0560/2009	Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 42.455,40 por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias durante el mes Abril de 2008.
Resolución ENRE Nº 0561/2009	Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de \$ 373,85 por incumplimientos de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias correspondientes al mes abril de 2008.
Resolución ENRE Nº 0562/2009	Sanciónase a la Empresa Jujena de Energía S.A., reduciendo la tarifa de peaje abonada a la Distribuidora provincial por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/1994 y sus modificatorias y complementarias, en la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Salta Refrescos S.A., por un monto total de \$ 2.592,78, durante el semestre Mayo - Octubre de 2008.
Resolución ENRE Nº 0563/2009	Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Ente provincial contra la Resolución AAANR 234/09 (sanción por incumplimiento al Procedimiento Técnico Nº 11 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).
Resolución ENRE Nº 0564/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución RRAU 2999/05.
Resolución ENRE Nº 0565/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 270/06.
Resolución ENRE Nº 0566/2009	Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución RRAU 289/06.
Resolución ENRE Nº 0567/2009	Sr. Antonio Álvarez, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el usuario contra la Resolución AU 5387/08.
Resolución ENRE Nº 0568/2009	Transportadora del Norte S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas atravesadas por la traza de la línea de extra alta tensión (500 kV) de Interconexión Comahue - Cuyo, en su tramo sur, para la Provincia de Neuquén y Mendoza, respectivamente.
Resolución ENRE Nº 0569/2009	Líneas del Comahue Cuyo S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, la Planimetría y el listado de las parcelas atravesadas por la traza de la línea de extra alta tensión (500 kV) de Interconexión Comahue - Cuyo, en su tramo norte.
Resolución ENRE Nº 0570/2009	MEM, resuélvese derogar la Resolución ENRE 75/09 y determinase que los agentes incorporados como generadores, autogeneradores o cogeneradores, que dispongan de equipos motogeneradores (ciclo Otto o ciclo Diesel) vinculados al SIN, deberán efectuar, en cada uno de ellos, mediciones de la concentración de los siguientes parámetros: Monóxido de Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Gaseosos Totales Distintos del Metano (TGNMO) o Compuestos Volátiles Orgánicos (VOCs), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado Total (MPT) y Oxígeno (O2).
Resolución ENRE Nº 0571/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.



Resolución ENRE N° 0572/2009	Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa provincial contra la Resolución ENRE 483/09 (otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. solicitada por Energía de Entre Ríos S.A. consistente en: construcción de la E.T. Paraná de 500/132 kV compuesta por dos (2) transformadores trifásicos de 300 MVA cada uno, del tipo doble barra interruptor y medio, con dos (2) vanos completamente equipados, para las entradas de las líneas de 500 kV Salto Grande - Paraná, con un (1) reactor de línea de 50 MVAR en el extremo en la E.T. Paraná, actualmente instalado en al E.T. Santo Tomé; y Santo Tomé - Paraná, con un (1) nuevo reactor de línea de 25 MVAR en el extremo de la E.T. Santo Tomé; y para las instalaciones correspondientes a las salidas a los dos (2) transformadores de 300 MVA cada uno de 500/132/33 Kv.), confirmando la misma en todos sus términos.
Resolución ENRE N° 0573/2009	Energía de Entre Ríos S.A., resuélvese aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la construcción de la e.t. Paraná de 500/132 kV compuesta por dos transformadores trifásicos de 300 MVA cada uno, del tipo de doble barra interruptor y medio, con dos vanos completamente equipados, para las entradas de las líneas de 500 kV Salto Grande - Paraná, de 243 km con un reactor de línea de 50 MVAR en el extremo de la E.T. Paraná, actualmente instalado en la E.T. Santo Tomé; y Santo Tomé - Paraná, de 46 km con un nuevo reactor de línea de 25 MVAR en el extremo de la E.T. Santo Tomé.
Resolución ENRE N° 0574/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/11/2009 y 9/12/2009, conforme la información presentada con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras.
Resolución ENRE N° 0575/2009	Edelap S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Reclamo impropio interpuesto por la Distribuidora, en lo que hace al punto 7.11.2 del Anexo II de la Resolución ENRE 444/06 (adopción de la Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina -versión 2003- para las líneas de media tensión -1kV< Vn < 66 Kv- clase B y de media tensión con retorno por tierra -1 kV< Vn< 38 kV-) y como consecuencia decídese sustituir en el Anexo II de la mencionada resolución el punto 7.11.2, manteniendo lo expresado por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) en su "Reglamentación para Líneas Aéreas Exteriores de Media y Alta Tensión" (versión 2003) y sustituir el título del punto 7.12.2 del Anexo II de la Resolución ENRE 444/06 donde dice "A la línea de edificación" por el que dice "A la línea municipal".
Resolución ENRE N° 0576/2009	Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por la distribuidora provincial, requerido por Energía Argentina S.A., consistente en la incorporación de 5 grupos moto generadores diesel de 800 kW y otro de 1050 kW, que se conectará a una barra común de 33 kV y de ésta a la red de 33kV existente del sistema Ibarreta - Ing. Juárez.
Resolución ENRE N° 0577/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, el plano relativo a las parcelas afectadas por el tramo de LAT 132 kV San Nicolás - Ramallo Industrial, entre los piquetes N° 438 y N° 439 y la nueva ET Siderar, en la localidad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE N° 0578/2009	Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., resuélvese reducir la tarifa de peaje abonada a la Cooperativa por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. Del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Incomcer S.A.C.Fy A., por un monto total de \$ 192,81 durante el semestre Mayo - Octubre de 2008.
Resolución ENRE N° 0579/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes, solicitada por la empresa



transportista por requerimiento de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A., que consiste en una nueva celda de 13,2 kV para la conformación del punto de conexión Diza, en la ET Independencia, Provincia de Tucumán.

Resolución ENRE Nº 0580/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese establecer que la remuneración mensual a percibir por la empresa transportista por la operación y mantenimiento de los reactores de barras incorporados en las EE.TT. Bahía Blanca, Chocón y Olavarría de 150 MVAR en el marco de la Resolución SE 1/03, que cuenten con habilitación comercial, será de \$ 8.033 más IVA, implicando un valor de \$ 0,074 por hora por MVAR desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2009 inclusive y de \$ 8.396 más IVA, implicando un valor de \$ 0,078 mas IVA a partir del 1º de junio de 2009 y que el Régimen de Calidad de Servicio y sanciones será el determinado en el Contrato de Concesión de para instalaciones de iguales características, aplicando para ello el valor horario determinado en el artículo precedente.

Resolución ENRE Nº 0581/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.570.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la Seguridad Pública en 91 anomalías, de las cuales 22 se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, otras 17 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0582/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.980.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la Seguridad Pública en 52 anomalías de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de 3 a siete 7 días en repararlas y, 9 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0583/2009

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.625.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la Seguridad Pública en 173 anomalías de las cuales, 27 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de 3 a siete 7 días en repararlas y, 101 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0584/2009

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 17.715.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 328 anomalías de las cuales, 39 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de tres a siete días en repararlas y, 243 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0585/2009

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación a la Capacidad de Transporte solicitada por Termoandes S.A., a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, consistente en la construcción de la LAT 132 kV Cobos - Salta Este de 40 kilómetros de longitud, y sendos campos de línea, uno en la ET Cobos y otro en la ET Salta Este.

Resolución ENRE Nº 0586/2009

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese convocar a audiencia pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública de la solicitud de ampliación al sistema de transporte de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. presentada por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal para la



	Interconexión Pico Truncado - Río Turbio - Río Gallegos, consistiendo la obra en la ampliación de la E.T. Santa Cruz Norte existente; la construcción de 1 electroducto de 500 kV entre las E.E.T.T. Santa Cruz Norte - Río Santa Cruz - La Esperanza; la construcción de las E.E.T.T. de 500 kV Río Santa Cruz, La Esperanza; la construcción de los electroductos de 220 kv La Esperanza - Río Gallegos, La Esperanza - Río Turbio; la E.T. de 220 kV Río Gallegos y la E.T. de 132 kV Calafate y la línea de 132 kV Calafate - La Esperanza, llevándose a cabo la mencionada Audiencia Pública el día 29 de diciembre de 2009 a las 10:30 horas, en las instalaciones del Teatro Select sito en la Avenida Gregorio Ibañez de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena de la Provincia de Santa Cruz, y cuyo procedimiento se registrará por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución ENRE 30/2004).
Resolución ENRE Nº 0587/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, solicitado por Energía Argentina S.A. ante la transportista consistente en la instalación de una nueva Central Térmica denominada Formosa 2 de 15 MW en la ET Formosa, y apruébase la Ampliación Menor Por Contrato Entre Partes de la construcción de una (1) nueva celda de 13,2 kV a conectarse en el tramo "B" de la Barra de 13,2 kV de la E.T. Formosa.
Resolución ENRE Nº 0588/2009	Sanciónase a YPF S.A. por la Central Térmica Filo Morado, con una multa de Pesos \$ 75.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01 (sistema de gestión ambiental)
Resolución ENRE Nº 0589/2009	Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A., con una multa de \$ 72.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos I., III., V., V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, en el Artículo 4 y en los puntos 2.1, 2.2.1 y 5.1 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99, y en el punto 1 apartado c) del Anexo a la Resolución SEyM 108/01.
Resolución ENRE Nº 0590/2009	Sanciónase a Arcor S.A.I.C. por su Central Térmica Mario Seveso, con una multa de \$ 40.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución ENRE 555/01 y puntos III.1, III.3, III.3.1 y V.1 de su respectivo Anexo, en el Artículo 1 de la Resolución ENRE 636/04, en el punto 1.6. del Anexo de la Resolución ENRE 881/99 y en el Artículo 2 de la Resolución SE 775/05.
Resolución ENRE Nº 0591/2009	Sanciónase a Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. con una multa de \$ 75.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución ENRE 555/01, en el Artículo 1 de la Resolución ENRE 636/04 y en el punto 2. apartados 2.1.d y 2.2.a) del Anexo a la Resolución SEyM 108/01.
Resolución ENRE Nº 0592/2009	Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la Calidad del Servicio Técnico en el vigésimo segundo semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2007 al 21 de diciembre de 2007), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de \$ 79.335,34.
Resolución ENRE Nº 0593/2009	Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 32/04 (SANCIÓN por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión).
Resolución ENRE Nº 0594/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.295.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 159 anomalías de las cuales, 13 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de 3 a 7 días en repararlas y, 111 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0595/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0596/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 800.000 kWh, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0597/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 855.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 57 anomalías y por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y del Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión, conforme el punto 6.4 del Subanexo IV de su Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0598/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.245.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 164 anomalías de las cuales, 39 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de 3 a siete 7 días en repararlas y, 58 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0599/2009	Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la calle Riglos Nº 879, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 6, sección 40, manzana 47, parcela 37, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación Nº 83.322.
Resolución ENRE Nº 0600/2009	Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la calle Timoteo Gordillo Nº 1.365/69/73, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 1, sección 74, manzana 71, parcela 4b, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación Nº 87.347.
Resolución ENRE Nº 0601/2009	Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese que los generadores, transportistas y distribuidores obligados al pago de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2010 deberán cancelar los montos que a cada uno le corresponda, en 4 pagos, de acuerdo con el siguiente calendario de vencimientos: Primera cuota el 22 de enero de 2010; segunda cuota el 23 de abril de 2010; tercera cuota el 23 de julio de 2010, y el pago final en fecha a determinar en el acto administrativo que fije la tasa definitiva para el ejercicio 2010.-
Resolución ENRE Nº 0602/2009	Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido entre los días 10/12/2009 y 9/01/2010.-
Resolución ENRE Nº 0603/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. - Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese adecuar la remuneración que percibe la Dirección como transportista independiente de la empresa transportista, que opera la línea Paso de los Libres - Monte Caseros, a partir del 1 de enero de 2006 y hasta el 30 de junio de 2008; y adecuar la remuneración que percibe la Dirección como transportista independiente que opera la línea Paso de los Libres - Monte Caseros, a partir del 1 de julio de 2008.-
Resolución ENRE Nº 0604/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. en la suma de \$ 22.279,81 correspondientes al mes de agosto de 2007 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de \$9.327,84 correspondientes al mes de agosto de 2007, por incumplimiento incurridos por su Transportista Independiente del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; y establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del Contrato de



	Concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el anexo II de la Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta Transportista correspondientes al mes de agosto de 2007 en la suma de \$ 20.968,44.-
Resolución ENRE Nº 0605/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue S.A. con la suma de pesos \$ 14.425,17 por incumplimiento, durante el período comprendido entre octubre de 2006 y marzo de 2007 inclusive, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones que rige para la citada empresa, contenido en el subanexo B del Contrato de Concesión.-
Resolución ENRE Nº 0606/2009	Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue S.A. en la suma de \$ 18.186,50 por incumplimiento, durante el período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2007, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue, contenido en Subanexo B del Contrato de Concesión.-
Resolución ENRE Nº 0607/2009	Aes Alicurá S.A., resuélvese aprobar el Trabajo: Sistema SCADA, Telesupervisión y Telecomando de la Central Hidroeléctrica El Tunal perteneciente a la concesionaria Aes Alicurá S.A.-
Resolución ENRE Nº 0608/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese la modificación al artículo 5º del Estatuto Social de la empresa transportista.
Resolución ENRE Nº 0609/2009	Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.395.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 205 anomalías de las cuales, 27 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de 3 a siete 7 días en repararlas y, 128 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0610/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.245.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 85 anomalías de las cuales, 19 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 47 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0611/2009	Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.695.000 kWh, en virtud de haberse verificado infracciones a la seguridad pública en 92 anomalías de las cuales, 35 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por haberse incurrido en una demora de hasta 7 días en repararlas y, 47 anomalías, agravadas en un 100% por haberse incurrido en una demora de más de 7 días en subsanar las mismas, todas ellas referidas a incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0612/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.230.000 kWh, en virtud de haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas y definidas en materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1832/98 y 311/01, en 41 anomalías.
Resolución ENRE Nº 0613/2009	Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, en virtud de haberse verificado incumplimientos a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión, en 1 anomalía, la cual se encuentra tipificada en el Anexo II de la Resolución ENRE 311/01, bajo el subtipo "TA 1 - Plataforma: Transformador pérdida de aceite".



Resolución ENRE N° 0614/2009	Central Dock Sud S.A., resuélvese aprobar la reforma introducida al Artículo 5 del Estatuto Social de la empresa generadora.
Resolución ENRE N° 0615/2009	Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. - Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el Acceso y la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica solicitada por la empresa transportista, a requerimiento de la empresa distribuidora provincial consistente en la construcción de una nueva ET Monte Quemado, y la línea Campo Gallo - Monte Quemado, ambas obras en el nivel de tensión de 132 kV, en la Provincia de Santiago del Estero, la que se llevará a cabo el día 5 de febrero de 2010, a las 10:00 horas, en el Salón Cultural de la Ciudad de Campo Gallo sito en la calle Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia y Lasalle, Localidad de Campo Gallo, Provincia de Santiago del Estero, y su procedimiento se registrará por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución ENRE 30/04).